



محاضرات

فى

تاريخ النظم القانونية والاجتماعية

دكتور

محمد عبدالعليم الهمامي
مدرس فلسفة القانون وتاريخه
كلية الحقوق – جامعة أسيوط

2023-2022م

المقدمة

تتضمن دراسة القانون دراسته في حاضره وماضيه ومستقبله، ويطلق على دراسة القانون في حاضره مصطلح القانون الوضعي أي القانون الحالي والمطبق فعلاً في الوقت الراهن، كما يطلق على دراسة القانون في ماضيه مصطلح تاريخ القانون، أما دراسته في المستقبل فيطلق عليها علم السياسة التشريعية.

ومما لا شك فيه أن الدراسة التاريخية للقوانين في الحضارات القديمة لها ضرورة علمية وذلك لإسباغ وصف العلم على الدراسات القانونية، وضرورة عملية، وذلك لحسن فهم القواعد القانونية القائمة في وقتنا الحاضر، فهذه القواعد لها جذورها في الماضي القريب أو البعيد، والوقوف على ما فيها، من شأنه أن يعيننا في إدراك مغزاها وأن يمنحنا القدرة على حسن تقييمها، وضرورة قومية، وذلك باعتبارها جزء من التراث الحضاري.

وتجدر الإشارة إلى أن دراسة تاريخ القانون قد اكتسبت أهمية متزايدة منذ منتصف القرن الماضي في ألمانيا، وذلك بفضل جهود العالم الشهير "سافيني"، والذي يرى أن القانون ليس شيئاً يمكن صنعه بصورة تحكمية وإرادية من قبل المشرع بل هو ثمرة تفاعل قوي داخلية تعمل في صمت، فالقانون ليس وليد اليوم بل هو يرجع لعهود بعيدة في ماضي الأمة، والمصدر الحقيقي للقانون هو الاعتقاد الشعبي والعرف، فالقانون شأنه شأن لغة الشعب وآدابه، يتحدد أساساً عن طريق طابع الأمة الخاص وروحها القومية، وبالتالي فلا يمكن فهم قواعد القانون الوضعي فهماً علمياً سديداً من أجل تفسيرها أو تطبيقها قضائياً إلا إذا أدرنا بعنق السياق التاريخي والاجتماعي، الذي نشأت فيه القاعدة القانونية، وبمعنى آخر لا يمكن فهم كثير من النظم القانونية المعاصرة إلا في ضوء دراسة تطورها التاريخي، كما أن بعض النظم الحالية هي



استمرار لنظم سابقة، وفي هذا يقول أستاذنا الدكتور محمود السقا أنه يوجد ارتباط بين الماضي والحاضر وأن القانون الحالي ما هو إلا ثمرة من ثمار القانون القديم.

ولما كان من المتعذر دراسة النظم الاجتماعية والقانونية في مختلف حضارات العالم القديم، لم يكن بد من الاختصار على دراسة النظم الاجتماعية والقانونية في بلاد العراق القديمة – بلاد النهرين – والقانون الروماني

لذا قسمنا هذه الدراسة إلى قسمين كالتالي :

القسم الأول : تاريخ النظم في بلاد العراق القديمة

القسم الثاني : القانون الروماني



القسم الأول

تاريخ النظم في بلاد العراق القديمة

الباب الأول

أحوال المجتمع في بلاد العراق القديمة

لكي نتعرف على أحوال المجتمع في بلاد العراق القديمة لابد لنا أن نحدد الأحوال الاقتصادية، والأحوال الاجتماعية، والأحوال الدينية وذلك وفقاً للتقسيم التالي:

الفصل الأول: الأحوال الاقتصادية.

الفصل الثاني: الأحوال الاجتماعية.

الفصل الثالث: الأحوال الدينية.

الفصل الأول

الأحوال الاقتصادية في بلاد العراق القديمة

اعتمد اقتصاد بلاد العراق القديمة - بصفة أساسية - على الزراعة والتجارة، وكان يوجد بجانبها بعض أوجه النشاطات الاقتصادية الأخرى، مثل: الحرف والصناعات والمهن الحرة، ولهذا سنتكلم عن الزراعة، والحرف والصناعات، والمهن الحرة، والتجارة، والعملية، وذلك فيما يلي:-

1 - الزراعة.

اعتمدت بلاد العراق القديمة في حياتها أساساً على الزراعة، وكانت الزراعة تعتمد أساساً على مياه نهري دجلة والفرات، وسهول هذين النهرين التي نشأت عن تراكم الطمي فيها تعد أكثر سهول العالم خصوبة، بشرط تجفيفها وريها على الوجه الصحيح، وقد أدرك الأقدمون ذلك، ولهذا كان حفر القنوات وتطهيرها، وإقامة السدود والخزانات وصيانتها الشغل الشاغل لحكامها المصلحين، وكان العراق القديم يهتم بزراعة الحبوب بالغلل المختلفة كالشعير والقمح والسمسم، وزراعة البساتين بمختلف أشجار الفاكهة، كالتين والزيتون، والرمان، والعنب، والنخيل الذي كان يشكل أحد موارد البلاد الرئيسية.

وقد استخدموا الآلات في الزراعة، ومنها المحراث والمناجل، واستخدم النيران في الحرث وجر العربات، والحمير لنقل الأشخاص والأشياء. وقد قام العراقيون بتنظيم الإرواء وضبط الري، وذلك بإقامة السدود وتجفيف الأخوار مستعينين في ذلك بالوسائل البدائية التي كانت في متناولهم آنذاك، فقد وجدت عدة وثائق تؤكد ذلك، فمدونة حمورابي تخصص العديد من موادها لتنظيم الزراعة والري.

2 - الحرف والصناعات.

عرف المجتمع العراقي القديم العديد من الحرف والصناعات، وفي مقدمتها صناعة الخزف والنسيج، وكانوا يستخدمون الصلصال في صناعة الأدوات الخزفية المختلفة، كما كانوا يقومون بنسج الأقمشة من القطن والصوف.

ومن الصناعات الأخرى التي عرفها المجتمع العراقي صناعة المعادن وصناعة الطوب والبناء، ودباغة الجلود، وصناعة السفن.

وتضمنت القوانين نصوصاً كثيرة تنظم هذا النشاط الصناعي، ومن ذلك على سبيل المثال ما ينص عليه قانون حمورابي بخصوص مسؤولية البناء عن البناء الذي أقامه (المواد 228 - 233). وما ينص عليه بخصوص تحديد الأجرة المستحقة لبعض أصحاب الحرف في مقابل عملهم.

3 - المهن الحرة.

عرف المجتمع العراقي القديم كثيراً من المهن التي يطلق عليها في الوقت الحاضر المهن الحرة، ومنها مهنة الكتابة والطب.

أ - مهنة الكتابة:

كانت الكتابة في بلاد العراق القديم علماً مستفيضاً صعب التناول، فقد كانت هناك مدارس تعلم القراءة والكتابة على ألواح الطين المجفف، وكانت مدارس سبار أوسع المدارس شهرة في الألف الأولى قبل الميلاد.

وكان الكتبة يدركون أهمية علمهم ويتباهون به، فمن يحسن القراءة والكتابة كان له شأن رفيع يجعله في مقام القاضي أو أمين المعبد⁽¹⁾.

ب (مهنة الطب.

(1) دولاپورت: بلاد ما بين النهرين، تعريب مارون خوري، بيروت، 1971م، ص219.

تضمن قانون حمورابي نصوصاً تنظم حقوق الطبيب ومسئوليته:

ففيما يتعلق بأجرة الطبيب فقد كانت تتفاوت تبعاً لمكانة المريض الاجتماعية، فكانت أعلى بالنسبة للنبيل منها بالنسبة للموشكينو، وكانت بالنسبة للموشكينو أعلى منها بالنسبة للعبد.

أما فيما يتعلق بمسئوليته، فقد قضى القانون بمعاقبة الجراح بقطع يديه إذا كان قد أحدث قطعاً عميقاً في جسم رجل حر بمبضع من البرونز وتسبب في موت الرجل، أو كان قد فتح اللحمية في عين رجل وأتلف عينه، وقضى أيضاً بإلزام الجراح في حالة كون المريض عبداً بإعطاء صاحبه عبداً عوضاً عن عبده إذا كانت العملية قد أفضت إلى وفاته، ودفع نصف ثمنه إذا كان قد ترتب عليها تلف عينه⁽¹⁾.

4 - التجارة.

اشتهرت بابل منذ أقدم الأزمنة بالتجارة، وجاء ذكر ذلك كثيراً عند الكتاب والمؤرخين اليونان والرومان، وكانت الحروب من الأسباب القوية التي دعت إلى الاهتمام بالتجارة الخارجية، وذلك لإحضار المواد الخام وتصدير الناتج الزراعي والصناعي، وقد خصصت مدونة حمورابي حوالي 120 مادة لتنظيم الشؤون التجارية.

وقد استتبع ازدهار التجارة ظهور الشركات بأشكالها المختلفة، فقد خصص قانون حمورابي 26 مادة لشركات نقل البضائع.

5 - العملة.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 34، 35.

لم يعرف العراقيون القدماء النقود بمعناها الحديث، ففي بادئ الأمر كانوا يستخدمون الشعير كمعيار لقيم الأشياء ووسيلة للتعامل، لكن ازدهار التجارة، وامتدادها إلى جهات بعيدة اقتضى منذ وقت مبكر إيجاد وسيلة للتعامل أقل حجماً ووزناً ولا تختلف قيمتها تبعاً لفصول السنة⁽¹⁾. لذلك جرت العادة باستخدام المعادن من نحاس وفضة وذهب ورمصاص في تقدير الأشياء وكوسيلة للتعامل وكانت هذه المعادن تستخدم في هيئة سبائك، وكانت توزن أثناء إجراءات المبادلات لمعرفة مقدار ما تحتويه من معدن ومن ثم معرفة قيمتها.

الفصل الثاني

الأحوال الاجتماعية

تميز المجتمع في بلاد العراق القديمة بقيامه على أساس الطبقات الاجتماعية ذات المراكز القانونية المختلفة، وانقسام المجتمع إلى طبقات لم يكن مجرد تقسيم اجتماعي بل كان ذا أثر قانوني، فحالة الشخص ومدى ما يتمتع به من حقوق وما يلتزم به من التزامات تختلف باختلاف الطبقة التي ينتمي إليها، فباستثناء أعضاء الأسرة المالكة ورجال الدين الذين كانوا يتمتعون بامتيازات عديدة، انقسم المجتمع إلى ثلاث طبقات رئيسية: الأحرار والرقيق وطبقة بينهما تطلق عليها النصوص تعبير "الموشكينو"⁽²⁾.

أولاً: طبقة الأحرار.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص37؛ د. محمود السقا: فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، دار الفكر العربي، 1978م، ص359؛ د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص20، 21.

(2) د. صوفي أبوطالب: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، بدون ناشر، بدون تاريخ، ص403.

كان الأحرار - ويطلق عليهم باللغة الأكديّة "أويلو Awilu" ومفردها "أويلوم Awilum" - يحتلون المكانة الأسمى في المجتمع، فهم وحدهم المواطنون بالمعنى الكامل.

فقد تمتع أفراد هذه الطبقة بكافة حقوقهم المدنية، فقد كان لهم الحق في تأسيس أسرة شرعية عن طريق الزواج، كما كان لهم ذمة مالية مستقلة تمكنهم من اكتساب كافة الأموال المنقولة أو العقارية وكان لهم أهلية قانونية كاملة، يستطيعون بمقتضاها إبرام كافة العقود والتصرفات القانونية⁽¹⁾.

كما كرس لهم القانون مكانة سامية، فقد منحهم الحق في تولي الوظائف العامة، وتملك الأراضي الزراعية، وممارسة الحقوق السياسية من خلال اشتراكهم في المجالس البلدية⁽²⁾. كما أن القانون الجنائي كان يفرق في الجزاء تبعاً للطبقة التي ينتمي إليها كل من الجاني والمجني عليه، فكان القانون يخفف الجزاء إذا كان الجاني من الأحرار والمجني عليه من طبقة الموشكينو أو من طبقة العبيد، بينما كان يشدد الجزاء إذا كان المجني عليه من طبقة الأحرار والجاني من طبقة الموشكينو أو من طبقة العبيد⁽³⁾.

وقد ضمت هذه الطبقة أكثر المواطنين الأحرار، وهم التجار وكبار ملاك الأراضي وأصحاب الحرف، وكبار الموظفين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين⁽⁴⁾.

ثانياً: طبقة الموشكينو.

(1) د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص 49.

(2) د. عادل بسيوني: الوجيز في تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، دار الثقافة العربية، القاهرة، 2002/2003م، ص 281.

(3) د. محمود السقا: أبحاث في تاريخ الشرائع القديمة، دار الثقافة العربية، القاهرة، 2006م، ص 124.

(4) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 40.

هي الطبقة الوسطى بين الأحرار والأرقاء، ويطلق عليهم باللغة الأكديّة، موشكينو mushkenu ومفردها "موشكينوم" mushkenum⁽¹⁾. وهذه الكلمة تقارب في اللغة العربيّة كلمة "سكين" أي الشخص العادي أو الفرد من جمهور الناس⁽²⁾.

وقد تكونت هذه الطبقة من أنصاف الأحرار وأرقاء الأرض، والعتقاء، والموالي، والفقراء، وصغار الجنود الخاضعين للقصر الملكي⁽³⁾.

وكان لأفراد هذه الطبقة مركزاً قانونياً هو أقرب إلى طبقة الأحرار من طبقة الأرقاء، باعتبارهم غير مملوكين لأحد، إلا أنهم في قانون أشنونا وقانون حمورابي، بالرغم من تمتعهم بالشخصية القانونية خضعوا لتنظيم قانوني خاص بهم، جعلهم في مرتبة أدنى من الأحرار، قد تبدى هذا الوضع الأدنى في مواطن كثيرة نذكر منها:

1- ففي نطاق القانون الجنائي، فرق قانون حمورابي في العقاب بين طبقة الأحرار وطبقة الموشكينو، فقد طبق قانون حمورابي قاعدة القصاص في الاعتداءات البدنية التي بين متساويين في الطبقة، أما إذا وقع الاعتداء من أحد الأحرار على أحد أفراد طبقة الموشكينو استعويض عن هذا الجزاء بتعويض مالي، فإذا فقأ رجل عين رجل فقئت عينه، وإذا كسر رجل عظم رجل كسر عظمه، أما إذا فقأ حر عين موشكينو أو كسر عظمه، التزم بأن يدفع له تعويضاً مالياً⁽⁴⁾.

2- في نطاق القانون الخاص وضع لهم القانون العراقي نظاماً خاصة تحمي حقوقهم وممتلكاتهم ولكن لا تطبق عليهم النظم القانونية التي تحمي المواطنين

(1) د. فتحي المرصفاوي: تاريخ الشرائع الشرقية، القانون العراقي، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخ، ص32.

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص40، د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص50.

(3) د. محمود السقا: أبحاث في تاريخ الشرائع القديمة، المرجع السابق، ص124.

(4) راجع المواد: 196، 197، 198، 199 من قانون حمورابي.

الأحرار، فإذا كان القانون قد منحهم الشخصية القانونية، ومن ثم لهم ذمة مالية يمتلكون بها الأموال ويتصرفون فيها بسائر التصرفات القانونية حال الحياة أو المضافة إلى ما بعد موتهم، ويمتلكون الأرقاء ويزاولون سائر المهن، إلا أن هذه الحقوق خضعت لتنظيم قانوني خاص بهم يجعلهم في درجة أدنى من المواطنين الأحرار⁽¹⁾.

3- خفف القانون من الالتزامات المالية لطبقة الموشكينو تقديراً منه لضيق مواردهم الاقتصادية، فالتعويض الواجب دفعه من قبل الفرد من طبقة الأحرار إلى مطلقة أعلى مما يجب على الموشكينو دفعه في نفس الحالة، وكذلك الأجر الذي يلتزم به الموشكينو للعلاج أمام الطبيب أقل من الأجر الذي يطلب لنفس العلاج بالنسبة للرجل الحر⁽²⁾ (3).

ثالثاً: طبقة الأرقاء.

الرقيق هو الإنسان المملوك للغير، وقد عرف المجتمع العراقي القديم نظام الرق منذ أبعد العصور، مثله في ذلك مثل كافة المجتمعات القديمة، وذلك لاعتماد الناس على القوة البشرية كوسيلة وحيدة للإنتاج، وقد تم إسناد قدر كبير من هذه المهمة إلى طبقة الرقيق⁽⁴⁾. وكان الأرقاء يمثلون الطبقة الدنيا في السلم الاجتماعي، تكاد تتعدم شخصيتهم القانونية، وكان يطلق على الذكور منهم كلمة "وردو wardu

(1) د. صوفي أبوطالب: المرجع السابق، ص 395.

(2) راجع المواد من 216، 222 من قانون حمورابي.

(3) راجع.. د. فتحي المرفصاوي: المرجع السابق، ص 33؛ د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 40؛ د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص 51.

(4) د. فتحي المرفصاوي: القانون الجنائي والقيم الأخلاقية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1984م، ص 57؛ د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص 215.

ومفردتها وردوم wardum أى العبد، والإناث أمتو Amtu ومفردتها أمتوم Amtum
أى أمة⁽¹⁾.

1- أسباب الرق :

لقد تعددت أسباب الرق في بلاد العراق القديمة، فمنها ما يتعلق بواقعة
الميلاد، ومنها ما يتعلق بالأسباب اللاحقة لها.

أ (الأسباب المتعلقة بواقعة الميلاد:

القاعدة المقررة في القانون العراقي القديم تتبلور في أن الولد يتبع حالة أبيه
وأمه ، فإن كانوا أرقاء يعتبر الولد رقيقاً مثلهما ، وإن كانوا من الأحرار فكذلك يكون
أولادهم لأن صفة الرق تتوارث ، أما ان احتلفت حالة الأبوين فالعبرة بحالة الأم، فإن
كانت الأم حرة والأب رقيقاً فإن الأطفال يولدون أحراراً، وعلى العكس من ذلك إن ولدوا
من أمة ورجل حر فإنهم يولدون أرقاء غير أنهم يكتسبون الحرية بقوة القانون بمجرد
وفاة الأب فإن كان الذي عاشها هو سيدها فإن أولادها منه يعتبرون أحراراً أما هي
فتظل رقيقة حتى عتقها أو فور إقرار السيد نسب أولادها منها أو حتى وفاة سيدها
فإنها تكتسب الحرية بقوة القانون، وتسمى في كل هذه الحالات أم ولد⁽²⁾.

ب - الأسباب اللاحقة لواقعة الميلاد.

قد يولد الإنسان حراً، ثم يفقد حالة الحرية أثناء حياته لسبب من الأسباب
الآتية:

* الأسر في الحرب:

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص41.

(2) د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص52، 53؛ د. صوفي أبوطالب: المرجع السابق،
ص396.

كان الأسر في الحروب من أهم مصادر الثروة لدى العراقيين القدماء، وكثيراً ما كانت الغارات والحروب تشن للحصول عليهم، نظراً لحاجة المجتمع العراقي القديم إليهم كأيدي عاملة، سواء للقيام بمشاريع عامة للدولة أو للعمل لدى الأفراد⁽¹⁾، وقد زادت أعداد الأسرى في العراق، لشعور الملوك والحكام العراقيين منذ فترة مبكرة بفائدة الأسرى من الأعداء وإمكانية توجيههم للأعمال العامة عوضاً عن قتلهم سيما أن الأسرى قد يضمون بينهم بعض من له الخبرة في الحرف والمهن والفنون المختلفة، لذا دأب الملوك منذ العهد الأكدي على الإبقاء على بعض الأسرى وعدم قتلهم واستبعادهم وتوجيههم للأعمال المختلفة، واستمر ملوك العصور الأخرى على ذلك حتى غداً عدد أسرى الحرب من الأمور التي يتفاخر بها الملوك بعد عودتهم من حملاتهم العسكرية⁽²⁾.

* الاسترقاق بسبب الدين .

أجاز القانون للدائن بيع المدين كرقيق في حالة عدم الوفاء بالدين في الأجل المحدد، وهذا البيع لا يقتصر على المدين فقط بل كان يشتمل زوجة المدين وأولاده، غير أن هذا الاسترقاق كان محدد لمدة محددة حددتها مدونة حمورابي بثلاث سنوات، حيث تنص المادة 117 من قانون حمورابي على أن المدين إذا ساءت أحواله المالية، وعجز عن الوفاء بدين مستحق، فكان يبيع نفسه أو زوجته أو أولاده للدائن على ألا تزيد فترة الرق عن ثلاث سنوات، وتعاد لهم حريتهم في السنة الرابعة.

* **الاسترقاق كعقوبة جنائية.** ومن مصادر الرق أيضاً المحكوم عليهم ببعض العقوبات الجنائية مثل الابن بالتبني الذي ينكر أبوه بالتبني أو من يتقدم ببلاغ كاذب ضد أحد المواطنين ، وكذلك الزوجة التي تسيئ إلى سمعة زوجها⁽³⁾.

(1) د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص53.

(2) د. عامر سليمان: القانون في العراق القديم، دراسة تاريخية قانونية مقارنة، بدون ناشر، بدون تاريخ، ص45.

(3) د. صوفي أبوطالب: المرجع السابق، ص396؛ د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص54.

* **الشرء.** كان الشرء وسيلة شائعة للحصول على الأرقاء، فكان هناك تجار يقومون باستيراد العبيد من بعض الجهات لبيعهم في جهات أخرى، كما كان لصاحب العبد الحق في بيعه إذا لم يكن راعباً، لسبب أو آخر في الاحتفاظ به.

2 - أصناف الرقيق.

لم يكن الرقيق من صنف واحد، بل كان هناك رقيق تابع للدولة، للقصر أو المعابد ورقيق مملوك للأفراد⁽¹⁾.

أ - الرق العام:

كان الأرقاء في غالبيتهم العظمى مملوكين للقصر والمعابد، فقد كان القصر يحصل على رقيقه من خلال أسر جنود الأعداء ومن تزوج الرقيق فيما بينهم وتكاثرهم، أما المعبد فكان يحصل على الرقيق أما مما يخصه الملوكة من أسرى الحروب أو مما يوقفه الأفراد ويهبه من الرقيق إلى المعبد كما كان بعض رقيق المعبد من الأحرار المنذورين إلى المعابدين والمقدمين إلى آلهة معينة لأغراض خاصة.

ب - الرق الخاص.

هو الرقيق المملوك للأفراد، وكان يتم الحصول عليهم إما بطريقة الشرء من داخل البلاد أو خارجها أو بإحدى الطرق الأخرى التي تؤدي إلى الاسترقاق كما ذكرنا.

3 - المركز القانوني للرقيق.

لم يكن للأرقاء في بداية الأمر أية شخصية قانونية، وخاصة في العهود السومرية، وطبقاً لقانون أشنونا، إلا أن الأمر تغير بعد ذلك في قانون حمورابي، حيث اعترف للرقيق بجانب من الشخصية القانونية في حدود معينة.

(1) د. عامر سليمان: المرجع السابق، ص48.

أ - فى قانون أشنونا.

لم يكن للرقيق فى قانون أشنونا أية شخصية قانونية، أي لم يكن محلاً للحقوق والالتزامات، بل كان في عداد الأشياء أو الأموال، فهو أشبه بالمال المنقول، ويجوز لسيده التصرف فيه بكافة التصرفات المادية أو القانونية، ومن مظاهر انعدام الشخصية القانونية للرقيق ما يلي:

- كان الرقيق طبقاً لقانون أشنونا ينسب إلى سيده وليس لأبيه.
- اعتبر قانون أشنونا الأرقاء من الأموال التي يمكن أن تكون محلاً لعقد البيع والشراء (المادة 40).
- أشارت المادتان (22، 23) من القانون المذكور إلى أن الأمة يمكن أن تكون تأميناً لدين.
- حددت المواد 31، 55، 57، مبلغ التعويض الواجب دفعه للمالك في حالة اغتصاب الأمة، أو سرقتها أو التسبب في موتها.

ب - في قانون حمورابي.

يبدو أن مركز الرقيق القانوني قد تحسن نسبياً في عهد حمورابي، فيستفاد من مدونته أن الرقيق مازال يعتبر محلاً للحقوق، ويمثل قيمة مالية وتجارية متغيرة جداً، حددها حمورابي ضمناً بعشرين شقل.

وقد جرت العادة على وضع وشم على اليد اليمني للرقيق تمييزاً له عن الأحرار من جهة ولبيان صاحبه من جهة أخرى، وكان من حق المالك التصرف في العبد المملوك له بأي صورة من صور التصرفات القانونية، بمقابل أو بدون مقابل، وكان بيع العبد يتم بعقد مكتوب، يتضمن التزام البائع بضمان الاستحقاق والعيوب الخفية، وفي حالة الاعتداء على العبد من حق سيده الحصول على تعويض من

الجاني، وإذا هرب العبد كان لسيده استعادته، ويعاقب من أخفى الرقيق الهارب أو من سهل هروبه بعقوبة الإعدام، ويكافأ الشخص الذي يعيد العبد الآبق إلى سيده، وتوقع على الحلاق الذي يزيل بدون وجه حق علامة الرق عقوبة قطع اليدين، كما يتم قطع أذن العبد الذي ينكر سيده⁽¹⁾.

وعلى الرغم من ذلك كان للرقيق طبقاً لقانون حمورابي الحق في الزواج وتكوين أسرة، وممارسة حرفة أو مهنة، يكتسب منها بإذن سيده، والأموال التي يكتسبها العبد في هذه الحالة تسمى "الحوزة المالية للرقيق"، وكان يستطيع أن يجري كافة التصرفات القانونية بالنسبة لهذه الأموال والتقاضي بشأنها أيضاً، وكانت الأموال التي يتركها العبد تقسم مناصفة بين سيده وورثته⁽²⁾.

مما سبق، يتضح لنا أن الرقيق أصبح له مركزاً قانونياً في حدود معينة، بحيث أنه كان يمكن له أن يكون مالكاً للأموال في نفس الوقت الذي كان يعتبر مالا مملوكاً للغير

4 - نظام العتق:

العتق هو من كان رقيقاً وأصبح حراً، وكان عتق الرقيق يتم بقوة القانون في بعض الحالات وفي الحالات الأخرى بإرادة السيد.

أ - العتق بقوة القانون.

(1) انظر د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص55؛ د. السيد عبد الحميد فودة: المرجع السابق، ص218.

(2) د. فتحي المرفصاوي: تاريخ الشرائع الشرقية "القانون العراقي"، المرجع السابق، ص37؛ د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص56؛ د. السيد عبد الحميد فودة: المرجع السابق، ص218.

كان العتق يتم تلقائياً عندما يوجد الرقيق في إحدى الحالات التي نصت عليها القوانين العراقية القديمة، ومنها :

- حالة السيد الذي يستولد جاريته- أي يباشرها دون زواج - وينجب منها أولاداً تصير أم ولد، ويجوز للسيد بيعها وتكتسب حريتها بوفاته بقوة القانون، والأولاد المولودون من هذه العلاقة يعتبرون أرقاء حال حياة السيد (الأب) ويكتسبون حرية بقوة القانون بوفاته ما لم يقر بأبوته لهم، إذ في هذه الحالة يكتسبون الحرية وأهمهم حال حياة السيد فور إقراره بنسبهم إليه.

- حالة الأسير البابلي الذي تم استرقاقه بسبب الأسر في الخارج يكتسب حريته بقوة القانون، إذا عاد به من اشتراه إلى بابل بعد دفع الفدية إلى هذا التاجر، سواء دفعها الرقيق نفسه أم دفعها عنه الغير .

- في حالة المدين الذي باع نفسه، أو زوجته، أو أولاده للدائن بسبب عجزه عن الوفاء بالدين، إذا تعود لهم الحرية بقوة القانون بعد مضي ثلاث سنوات.

ب - العتق بإرادة السيد.

يستطيع السيد بإرادته الصريحة إعتاق عبده بمقابل أو بدون مقابل، فالسيد كان يعتق عبده بدون مقابل اعترافاً بخدمات قدمها الرقيق أو من باب الرحمة به، كما كان للسيد تحرير رقيقه عن طريق تبنيه أو منحه البنوة الشرعية، كما كان للسيد عتق رقيقه أمام العبد دون تبنيه تقريباً إلى الكهنة⁽¹⁾.

وقد يتم العتق بمقابل، وذلك عن طريق نظام المكاتبية (المعروف في الشريعة الإسلامية) والذي بمقتضاه يستطيع العبد أن يفتدي نفسه من سيده مقابل مبلغ من المال، يدفعه إما من ماله الذي اكتسبه من عمله أو من الهبات الصادرة إليه، إما عن

(1) د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص 56

طريق قرض يحصل عليه من أحد المعابد⁽¹⁾، وكان معبد الإله مردوك في بابل، يعين مثل هؤلاء العبيد على افتداء أنفسهم، وكان الافتداء عملاً ناجزاً لا رجعة فيه⁽²⁾.

الفصل الثالث

الأحوال الدينية

تقتضي دراسة الأحوال الدينية في بلاد العراق القديمة التعرض للموضوعات التالية: الآلهة، المعابد والكهنة، والعلاقة بين الآلهة والبشر.

المبحث الأول

الآلهة

تعددت الآلهة في بلاد العراق القديمة، وإذا كان يوجد في كل مدينة إله خاص بها، وقد عمد الناس على تأليه حكامهم وملوكهم في بعض الأحيان، لذا سوف نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول

تعدد الآلهة وصفاتها

الفرع الأول

تعدد الآلهة

(1) د. صوفي أبوطالب: المرجع السابق، ص 396.

(2) دولاپورت: المرجع السابق، ص 77.

تعددت الآلهة في بلاد العراق القديمة وتميزت بعلاقتها بظواهر الطبيعة والحياة، وكانت هذه الآلهة العديدة غير متساوية في المنزلة فبعضها كان يتمتع بمكانة عظمى وبعضها يتمتع بمكانة أقل، ومن أهم هذه الآلهة ما يلي⁽¹⁾:

1 - الإله أنو Anu.

كان الإله أنو في عقيدة أهل بلاد العراق، الإله الأعظم، المهيمن على السموات، ومقره السماء العليا، والآلهة الأخرى تمجده باعتباره أباه، أي رئيسها، تلوذ به عندما يتهددها خطر وتشكو إليه عندما يكون لديها ما تشكو منه، وتنتظر القضايا الهامة في محكمته وكان أنو أباً لكل حاكم، فهو ممثل السلطة، لذلك اعتبرت رموز السلطة (الصولجان - التاج ورباط الرأس) كلها مستمدة من أنو، وأنها نزلت من السماء إلى الأرض.

2 - الإله أنليل Enlil،

كان الناس في أرض سومر يعدونه منذ الأزمنة البكرة باعتباره إله الهواء والجو وما يتعلق بهما، كما لقب أيضاً بأبي الآلهة، وكان يعتبر رب الأعصار وسلاحه الطوفان، وكانت لدى أنليل شأنه شأن أنو، اشارات الملك التي يمنحها لمن يختاره من البشر، ومن ثم فإن ملوك الأرض كانوا يعدون مجرد نواب أو وكلاء عنه، وهو موزع الخير والشر.

3 - الإله انكي أو أيا EA ، Enki. وهو ثالث الآلهة الكبرى في بلاد العراق القديمة، وانكى هو الاسم السومري، ومعناه سيد الأرض، وأسماء البعض "أيا" ومعنان بيت الماء، واعتبره القوم ماكرا، لأن الماء حينما ينساب يسلك الطريق السهلة متجنباً

(1) راجع.. د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 61 وما بعدها؛ د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص 26 وما بعدها.

المرتفعات، من أجل ذلك نسبت إلى "انكى" المهارة والذكاء. وكما أن انكى هو رب الماء فهو أيضاً رب الحكمة وسيد المعرفة، وهو الذى علم الناس الكتابة، والفنون والصنائع.

4 - الإله مردوك marduk

قوانين أيا الأكبر، وكان يمثل الأثر المخصب للمياه، فهو الذى كان ينمى الزرع وينضج الحب، ومن ثم كان له قبل كل شئ، طابع المعبود الزراعي، وهذا الإله اختصت به مدينة بابل في بداية الأمر، وحينما تولي حمورابي الملك رفع من شأنه، وانتشرت عبادته في جميع أنحاء العراق.

5- الإله نبو Nabû

كان الإله نبو الابن الأكبر للإله مردوك ، وكان يعد كاتم سر الآلهة البابلية فى المجالس المقدسة .

6- الإله آشور Assur.

كان آشور إلهاً محلياً لم تتجاوز سلطته مدينة آشور، ولكن عندما ضعفت بابل، وعظم شأن الآشوريين، احتل آشور المكانة الأولى بين الآلهة، فأصبح "ملك الآلهة جميعها"، وأقيمت له معابد في آشور وغيرها من المدن الهامة.

وكان آشور إله حرب، شارك شعبه غرائزهم القتالية وكان يصحب جنودهم في المعركة، وكان يحارب إلى جانبهم وكان يوجه ضربات الجنود، ويحقق النصر لسلحهم، ولذا كان يحصل على بواكير الغنيمة، وكان المهزومون يصحبون رعايا له.

7 - الإله سين Sin. كان الإله سين إله القمر، ولما كان سين ينير الليل فقد كان عدواً للأشرار الذين ينتهزون فرصة الظلام لارتكاب أفعالهم الإجرامية، وكانت لسين وظائف أخرى، فكان هو الذي يتولى قياس الزمن، كما أنه كان مفعماً بالحكمة.

8 - الإله شمس shamash.

كان الإله شمس ابناً للإله سين رمز القمر، وكان الإله شمس إله العدل والحق، وهو الذي أوحى لعموري بشريته الشهيرة، فهو القاضي الكبير، فضلاً عن ذلك كان شمس إله العرافة، كان يكشف للبشر عن طريق العراف عن أسرار الغيب، فكان العراف بعد أن يقدم قرباناً لشمس يستطلع ما قرره الإلهة من أوضاع النجوم، أو حركات الكواكب، أو ظهور الشهب.

9 - الإله عشتار Ishtar .

وهي آلهة الحب والحرب في وقت واحد، ورمز لها بالزهرة وهي ابنة إله القمر، وقد انتشرت عبادتها في جميع أنحاء بلاد العراق القديمة، وبعد ذلك انتقلت عبادتها إلى بلاد الإغريق والرومان.

الفرع الثاني

صفات الآلهة

قد اتسمت الآلهة في بلاد العراق القديمة بعدة صفات، فقد كانت المعتقدات السائدة آنذاك تجعل من الآلهة كائنات قريبة الشبه من البشر، فقد جعلوا من الآلهة ذكوراً وإناثاً، ونسبوا لها البنين والبنات، وتصوروا لها ما للبشر من عواطف وشهوات، وميول واحتياجات.

وقد اتسمت أيضاً بفضيلة الخلود، فالآلهة خالدة أبداً، أما الإنسان فمصييره الفناء مهما طالَت أيامه على الأرض⁽¹⁾.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 64، 65.

واعترف أهل العراق للإلهة بالفضل والصلاح في كل مناسبة حتى في معاقبتها الإنسان الخاطئ، فليس ثمة آلهة شريرة، ففي اعتقادهم أن الشر هو من أعمال أرواح خبيثة ربما كانت أعلى رغبة من الإنسان ولكنها، دون مرأ أدنى مقاماً من الآلهة⁽¹⁾.

المطلب الثاني

تأليه الملوك والحكام

كان الحاكم في بلاد العراق القديمة، سواء على مستوى دولة المدينة أم على مستوى الدولة الموحدة، يعد نفسه نائباً أو وكيلاً عن الآلهة في مباشرة شئون الحكم، فالإله هو الذي يعهد إليه بالولاية على الشعب، واستمر اعتبار الملوك ممثلين عن الآلهة على الأرض، ونواباً في حكم الشعوب حتى نهاية الدولة الآشورية والدولة البابلية، ومع ذلك هناك من الشواهد ما يشير على أن من ملوك بلاد العراق من رفع نفسه، أو رفعته الجماهير إلى مصاف الأرباب⁽²⁾.

المبحث الثاني

المعابد والكهنة⁽³⁾

1 - المعابد:

كان المعبد يعد بمثابة بيت الآلهة على الأرض يأوي إليه كلما شاء، وفي المعابد كانت تجري الشعائر والطقوس الدينية بمختلف أنواعها، فكانت تقدم القرابين والأضاحي، وتتلّى الصلوات وتقام الاحتفالات في المناسبات الدينية المختلفة، وكانت

(1) دولاپورت: المرجع السابق، ص158.

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص66.

(3) نقلاً عن د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص66 وما بعدها.

الطقوس والاحتفالات أبهى ما تكون في ايام الأعياد الهامة وأهم الأعياد على الإطلاق عيد السنة الجديدة، وكان الاحتفال بهذا العيد يستمر في بابل حوالي اثني عشر يوماً وكان يسير موكب الإله في أحد شوارع بابل ماراً بباب عشتار، وكان يقام ذلك العيد في بابل في الربيع من كل سنة.

وقد اهتم الحكام والملوك بتشديد المعابد وتوسعتها وإصلاحها أعظم الاهتمام، وكانوا لا يتورعون عن المشاركة، هم وأفراد أسرهم في الأعمال الخاصة ببناء المعبد.

2 - الكهنة:

كان حاكم المدينة في ظل دولة المدينة يعد كبير كهنة وإله المدينة، وكان الحاكم بصفته هذه يؤدي بالفعل ضرباً من الشعائر والطقوس الدينية، وفي الدولة الموحدة، كان الملك يعد الكاهن الأعلى في الدولة.

وكان للكهنة في كل معبد رئيس، وكان ولي العهد ينصب رئيساً لكهنة إله المدينة التي يقطنها وكانت مناصب رؤساء كهنة المعابد، وخاصة الشهير منها، مطمح أبصار أبناء الملوك لما كان لها من مكانة وأهمية، وكان رؤساء الكهنة يختارون عن طريق العرافة واستنباء الغيب.

ويلي رئيس الكهنة، فئات شتى من الكهنة لكل فئة منها أعمال معينة تؤديها، فهناك الكهنة المعزومون وكانت مهمتهم استرضاء الآلهة واستبعاد الشياطين، وهناك الكهنة العرافون وكانت وظيفتهم تتمثل في محاولة التعرف على مشيئة الآلهة⁽¹⁾.

ولم يكن الكهنة جميعاً من الذكور، فإلى جانب الكهان كانت هناك كواهن يخضعن للكهنة العظيمة، وكانت الكاهنة العظيمة تختار من نساء الطبقة العليا

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 68، 69.

وبخاصة من نساء الأسرة الحاكمة فقد تكون أم الملك أو ابنته أو إحدى قريباته الدنيات⁽¹⁾.

المبحث الثالث

العلاقة بين الآلهة والبشر

لكي نتعرف على العلاقة بين الآلهة والبشر، في بلاد العراق القديمة طبقاً للمعتقدات الدينية السائدة في ذلك الوقت، ينبغي لنا أن نتعرض للموضوعات الآتية:

1 - خلق البشر والهدف منه.

طبقاً للمعتقدات الدينية التي سادت بلاد العراق القديمة، خلقت الآلهة الإنسان من تراب، وقد أسهم كل من الآلهة في خلقه وإبداعه، والهدف الوحيد من خلق الإنسان هو خدمة الآلهة، فإذا أخلت البشرية بمهمتها هذه أنزلت بها الآلهة أشد العقاب كالحقظ، والجوع، والأوبئة والطوفان الذي يحيل كل شئ وحلاً⁽²⁾.

2 - الإله الحارس.

جرت العادة في بلاد العراق، أن يتخذ كل إنسان لنفسه إلهاً شخصياً يحرسه ويسهر عليه، فقد أدرك الناس أن كل إنسان في حاجة إلى إله شخص، أو ملاك حارس قريب منه يستجيب له إذا دعاه، ويشفع له في مجموعة الآلهة الكبار⁽³⁾.

3 - رقابة الآلهة على البشر.

لقد ساد الاعتقاد في بلاد العراق أن الآلهة الكبرى تحب العدل والصدق والاستقامة وحسن الخلق، ومن الآلهة من كانت وظيفته الرقابة على النظام الأخلاقي للبشر.

(1) دولايت: المرجع السابق، ص182؛ د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص90.

(2) دولايت: المرجع السابق، ص183، 184.

(3) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص71.

4 - الجزاءات الإلهية.

لقد فرضت الآلهة على البشر طائفة من الواجبات منها ما يتعلق بالآلهة مباشرة مثل الاهتمام بمعابدها وتقديم الطعام والشراب لها في مناسبات معينة، وعدم مخالفة الشعائر والطقوس الدينية.

ومنها واجبات يتحمل بها كل إنسان نحو أخيه الإنسان، فكل إنسان مطالب بالعدل والصدق والأمانة واحترام العهود ومن ثم فإن الآلهة تجازي الظالم والكافر والغشاش وناقض العهد... إلخ.

وقد تمثل الجزاء الإلهي في مصيبة أو كارثة تلحق بشخص الإثم أو أحد أفراد أسرته في بدنه أو في ماله أو في شرفه أو اعتباره⁽¹⁾.

5 - القرابين والأضاحي.

كان تقديم القرابين والأضاحي في العراق القديمة شكل من أشكال الخدمة المفروضة على البشر تجاه الآلهة، فكان من واجب المؤمن الذي يريد أن ترضى عنه الآلهة أن يقدم قرباناً.

وقد تتمثل القرابين في سوائل مثل اللبن والعسل والنبيد، وقد تتمثل في أشياء جامدة مثل الخبز والفواكه والحيوانات⁽²⁾.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص73.

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص74.



الباب الثاني

مصادر القانون في بلاد العراق القديمة

يقصد بمصادر القانون: الوسائل التي يتم بمقتضاها إبراز القواعد القانونية إلى الوجود، وكانت القواعد القانونية في بلاد العراق القديمة، تتبع من عدة مصادر هي: العرف، السوابق القضائية، والتشريع.

الفصل الأول

العرف

العرف هو اطراد الناس على اتباع سلوك معين في مسألة معينة مع الاعتقاد بالزامية هذا السلوك، فالعرف يتكون من ركنين: ركن مادي، يتمثل في اطراد الناس على اتباع سلوك معين لمدة معقولة، وركن معنوي، يتمثل في اعتقاد الناس بالزامية هذا السلوك.

ويعد العرف من أقدم مصادر القاعدة القانونية في كافة المجتمعات البشرية، فلا يخلو مجتمع إنساني من وجود العرف كمصدر للقاعدة القانونية فيه، إذ ينشأ العرف تلقائياً من اطراد سلوك الأفراد على نحو معين مع الشعور بالزامية هذا السلوك، ومن ثم ضرورة تعرض من يخالفه للجزاء⁽¹⁾، وقد أثبتت الدراسات القانونية المقارنة أن العرف أسبق وجوداً من التشريع في أي مجتمع من المجتمعات⁽²⁾.

(1) د. محمد علي الصافوري: القانون المصري القديم، الولاء للطبع والتوزيع، 1994م، ص 151.

(2) د. فتحي المرفصاوي: القانون الفرعوني، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخ، ص 62.

وعلى الرغم من عدم وجود نصوص قانونية تشير صراحة إلى أن العرف كان مصدراً للقانون في بلاد العراق القديمة، إلا أن هناك العديد من النظم القانونية في بلاد العراق القديمة كانت تحكمها قواعد عرفية، فنحن نعلم أن العرف يشكل المصدر الرئيسي، إن لم يكن الوحيد للقواعد القانونية في المجتمعات القبلية، وتحوّل هذه المجتمعات القبلية إلى مجتمعات مدنية ليس من شأنه أن يؤدي إلى اختفاء العرف كمصدر للقواعد القانونية غاية ما هناك أن هذه النظم لا تظل بحالتها التي كانت عليها في المرحلة القبلية، وإنما ينالها بعض التغيير في هذا الجانب أو ذلك من جوانبها، بما يمكنها من مسايرة التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة⁽¹⁾، ويكفي للتدليل على دور العرف في القانون العراقي القديم أن حالات التجريم والعقاب كان معظمها مصدره العرف، حيث إن التشريعات التي صدرت لم تكن تتناول بالتنظيم كل مسائل القانون الجنائي⁽²⁾.

الفصل الثاني

السوابق القضائية

= = =

عرفت بلاد العراق القديمة نظاماً قضائياً دقيقاً، من أهم سماته تدوين الأحكام الصادرة في الدعاوي المختلفة والاحتفاظ بها في مكان خاص حتى يسهل الرجوع إليها عند الاقتضاء⁽³⁾.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 79، 80.

(2) د. فايز محمد حسين: أصول النظم القانونية في العالم القديم، المرجع السابق، ص 27؛ د. السيد عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص 53.

(3) د. فتحي المرفصاوي: تاريخ الشرائع الشرقية، القانون العراقي، المرجع السابق، ص 26؛ د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 80.

فالحكم الذي تصدره المحكمة كان من الواجب أن يدونه كاتب المحكمة في وثيقة رسمية تمتاز بالدقة والاقتضاب. وتنتقل بالتواتر في كل مدينة، ومن سلف إلى خلف، دونما تبديل في ألفاظها وتراكيبها، وقد يتطرق إليها تعديل يختلف من مدينة إلى أخرى.

وكانت هذه الوثائق تشتمل على كل عناصر القضية التي تم الفصل فيها، بالإضافة إلى أسماء الشهود، وتوقيع كاتب الوثيقة، وكذلك كانت تؤرخ وتوثق بأختام القضاء، وكانت تعطي صورة من هذه الوثائق لكل من يرغب في الحصول على صورة منها، كما كانت توضع صورة منها في سلة المحفوظات⁽¹⁾.

وتدوين الأحكام والاحتفاظ بها يستهدف أساساً، تمكين الخصوم من الحصول عند الاقتضاء على صورة معتمدة من الأحكام التي كانوا طرفاً فيها، ومن الراجح أن وجود نظام لتدوين الأحكام والاحتفاظ بها قد شجع القضاة على الاستعانة بالأحكام السابقة للفصل في الدعاوى المماثلة لتلك التي صدرت بشأنها.

كما أن تعدد درجات التقاضي ووجود محاكم دنيا ومحاكم عليا، استلزم اتباع قضاة المحاكم الدنيا لأحكام المحاكم العليا، كما أن المحاكم كانت تلتزم نفس الحكم الذي أصدرته في نزاع سابق عرض عليها، وإذا ما عرض عليها نزاع مماثل له، وذلك حتى لا تبدو أمام الأفراد متناقضة في أحكامها، مما أدى ذلك إلى نشأة مجموعة من السوابق القضائية ملزمة، يجب احترامها، ومن ثم صارت هذه السوابق القضائية قواعد قانونية داخلية في صميم نسيج النظام القانوني⁽²⁾.

(1) دولا ربورت: المرجع السابق، ص 105.

(2) د. محمود سلام زياتي: المرجع السابق، ص 81؛ د. محمد نور فرحات: دروس في تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، بدون ناشر، 1993م، ص 164.

الفصل الثالث

التشريع

لعب التشريع كمصدر القانون دوراً على جانب كبير من الأهمية في بلاد العراق القديم، فقد لجأ الحكام والملوك على مر العصور إلى إصدار تشريعات تستهدف وضع حلول للمسائل القانونية المختلفة التي نتجت عن التصورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية.

ولقد صدرت في هذه البلاد تشريعات كثيرة كان بعضها يعالج مسائل معينة، وكان بعضها الآخر يعالج مسائل متعددة تتصل بفروع القانون المختلفة⁽¹⁾.

وتميزت هذه التشريعات بكونها على قدر عظيم من النضج والرقي، لأنها جاءت مدونة بلغة قانونية واستخدمت فيها اصطلاحات فنية قانونية غاية في الدقة، كما أنها دونت بأسلوب علمي إضافة إلى أنه أسلوباً أدبياً رائعاً، كما أنها جاءت منظمة للشئون المدنية فعالجت علاقة الفرد بغيره من أفراد المجتمع وعلاقة الفرد بالمجتمع، دون التطرق لمعالجة علاقة الفرد بالآلهة أو شعائر العبادات أو الطقوس الدينية على الرغم من أنها كانت مستمدة من الآلهة حسب اعتقاد العراقيين القدماء⁽²⁾.

ومن هنا يمكن القول بأن التشريعات في بلاد العراق القديمة تعد تشريعات تقدمية إلى حد كبير واتجهت في حملتها نحو تحقيق العدالة⁽³⁾.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 81، 82.

(2) د. ليلى عبدالله سعيد: المسؤولية التقصيرية في أقدم القوانين العراقية، ص 161. مشار إليه لدى .. د. عبد الحميد السيد فوده: المرجع السابق، ص 58.

(3) د. طه عوض غازي: دروس في تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، 1992، 1993، ص 155.

وسوف نستعرض فيما يلي أهم التشريعات التي صدرت في بلاد العراق القديمة، والتي تم العثور عليها:

1- قانون "أور كاجينا" Our Kagina

تولي الملك "أور كاجينا" الحكم في الدولة السومرية الأولى في حدود الألف الثالثة قبل الميلاد⁽¹⁾.

وقد وضع أور كاجينا قانوناً شمل جوانب متعددة من فروع القانون المعروفة في العصر الحديث، والتي كانت تمثل مجموعة متطلبات الحياة الإنسانية آنذاك، فقد انطوى هذا القانون على مواد تخص التشريع المالي والضريبي، حيث ألغى بعض الضرائب وانقص البعض الآخر، وكذلك خفض الرسوم على قضايا الزواج والطلاق والدفن، كما احتوى على مواد تشريعية تقع في نطاق القانون المدني، وتنظيم التعامل بين الأفراد، كالبيع والقرض والالتزام، والتعويض عن الضرر والاستغلال والغصب والإكراه وعزل الموكلين وغيرها، كما احتوى على مواد تشريعية تدخل في نطاق القانون الدستوري، كتحديد سلطات الملك، وتضمن مواد تدخل في نطاق قانون الأحوال الشخصية، مثل تحريم زواج المرأة من أكثر من رجل واحد، وأحكام الطلاق، وتضمن مواد تشريعية تدخل في نطاق القانون الجنائي، مثل تنظيم الجرائم وتحديد العقوبات المقررة لها⁽²⁾.

(1) د. إبراهيم عبدالكريم الغازي: تاريخ القانون في وادي الرافدين والدولة الرومانية، مطبعة الأزهر، بدون تاريخ، ص58.

(2) د. صلاح الدين الناهي: العدالة في تراث الرافدين وفي الفكر اليوناني والعربي الإسلامي، الدار العربية للموسوعات، بيروت، الطبعة الأولى، 1984م، ص3؛ إبراهيم عبدالكريم الغازي: المرجع السابق، ص58؛ د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص61.

2 - قانون أور نمو Our Nammu.

يعتبر قانون أور نمو أقدم وثيقة قانونية في العراق القديم بعد إصلاحات "أور كاجينا"، فقد عثر عليه سنة 1952م مكتوباً على لوح مسماري محفوظ في متحف الشرق في تركيا.

وقد أصدر هذا التشريع الملك أور نمو مؤسس أسرة أور الثالثة، التي تمكنت من إخضاع معظم بلاد ما بين النهرين لسلطتها، والذي تولي الحكم حوالي 2050ق.م.

ويحتوي هذا القانون على مقدمة تتضمن الأعمال الخارجية والإصلاحات الداخلية التي قام بها الملك، وعدداً من النصوص تعالج مسائل قانونية متفرقة، ومنها ما يلي:

أ - اشتهر هذا القانون باهتمامه بالمرأة وشئون الأسرة حتى أنه سمي قانون العائلة⁽¹⁾، حيث عالج مسائل الخطبة والزواج والطلاق والزنا، فقد نص القانون على أن من تزوج بكرة ثم طلقها أن يدفع لها واحد من الفضة، وإذا تزوج ثيباً ثم طلقها أن يدفع لها نصف مئة من الفضة، وفرض على والد الخطيبة برد ضعف الهدايا التي أخذها إذا أخلف وعده وزوجها لرجل آخر ونص أيضاً على أن من اتهم زوجة رجل آخر وبرأها النهر، غرم ثلث مئة من الفضة، ومن يغتصب جارية لغيره وكانت بكرة أن يدفع له خمسة شواقل من الفضة كتعويض لصاحبها⁽²⁾.

ب - عالج هذا القانون قضية هروب العبيد من المدينة وكافأ من يعيد الأمة الهاربة إلى صاحبها بأخذ شقيقين يدفعهما هذا الأخير.

(1) د. عبدالحكيم الذنون: تاريخ القانون في العراق، دار علاء الدين، دمشق، 1993م، ص52.

(2) د. أحمد أمين سليم: دراسات في تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم "حضارة العراق القديم"، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2003م، ص243 - 245.

ج - تناول حالات إيذاء الأشخاص العاديين أو العبيد وحالات اعتداء العبيد على أسيادهم⁽¹⁾.

د - تناول شهادة الزور، فقد نص على "إذا حضر رجل كشاهد في دعوى قضائية ورفض أن يقسم أو يدلي بشهادته فعليه أن يعرض بقدر ما تفرضه عليه الدعوى من غرامة، وإذا أدلى شخص بشهادة وتبين أنها كاذبة فعليه أن يدفع خمسة عشرة شيقلاً⁽²⁾".

هـ- نص على بعض المسائل التي تدخل في نطاق القانون الجنائي، فنص على بعض الأفعال التي تصيب جسم الإنسان أو شرفه أو ماله، واعتبرها جرائم وحدد العقوبات التي توقع على مرتكبها.

و - اهتم بتنظيم العلاقات الخاصة بشئون الأراضي، فقد نص على "لو أن رجلاً استأجر أرضاً لزراعتها وأهملها بحيث صارت غير قابلة للزراعة فعليه أن يعرض صاحب الأرض بثلاثة كور⁽³⁾ من الشعير وايكو من الأرض، كما حمى ملاك الأراضي فمنع الاستيلاء على الأراضي الزراعية بدون موافقة أصحابها ولو كانت غير مستغلة".

ح - أخذ هذا القانون بمبدأ التعويض باستثناء حالات نادرة، كالتى تعاقب فيها الزوجة الخائنة بالذبح، والجارية التي تتناول على سيدها أو سيرتها بحشو فمها بالملح⁽⁴⁾.

(1) د. عامر سليمان: المرجع السابق، ص195.

(2) د. عامر سليمان: المرجع السابق، ص196، 197.

(3) الكور هو نوع من المكاييل ويعادل، 300 لتر.

(4) الإيكو: هو وحدة قياس المساحات وتعادل واحد هكتار؛ د. محمد بيومي مهران: تاريخ العراق القديم، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1410هـ/ 1990م، ص 177.

3 - قانون "إشنونا" Eshnuna:

كانت "أشنونا" دولة من دول المدينة، وكانت تقع في الشمال الشرقي من مدينة بغداد الحالية وازدهرت هذه الدولة في الفترة التالية لسقوط أور الثالثة والسابقة على قيام دولة حمورابي⁽¹⁾.

ويتكون قانون أشنونا من مقدمة قصيرة، وقد بلغت تلك المقدمة حداً من التلف لا يمكن معه التعرف على مضمونها، ويرجح أنها كانت تحوى اسم الملك الذي أصدر هذا القانون وتاريخ إصدارها.

ويلي المقدمة النصوص القانونية وعددها ستون نصاً، والنص الأخير مشوه للغاية، ومن المحتمل أن هذا القانون يتضمن عدداً آخر من النصوص، كما أنه من المحتمل أيضاً أنها كانت تنتهي بخاتمة شأنها شأن التشريعات الأخرى⁽²⁾.

ويعالج هذا القانون مسائل قانونية متفرقة من أهمها ما يلي⁽³⁾:

- عالج القانون بعض المسائل المهمة ذات العلاقة بالحياة الاقتصادية وتنظيمها، حيث حدد أسعار بعض السلع، مثل الشعير والزيت النقي والصوف والملح والنحاس، وجعل من الشئيل الواحد من الفضة كوحدة أساسية للمبادلات، كما سمح في نفس الوقت بالتعامل بالمقايضة بدفع الشعير كمادة غذائية أساسية معادلة للفضة⁽⁴⁾.

(1) د. محمد بيومي مهران: المرجع السابق، ص 177.

(2) د. عامر سليمان: المرجع السابق، ص 208.

(3) د. محمود سلام زنتاتي: المرجع السابق، ص 83، 84؛ د. السيد عبدالحاميد فوده: المرجع السابق، ص 70، 71.

(4) د. عامر سليمان: المرجع السابق، ص 213 وما بعدها؛ د. أحمد أمين سليم: المرجع السابق، ص 247؛ د. عبدالعزيز صالح: الشرق الأدنى القديم، الجزء الأول، مصر والعراق، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،

وقد توخى المشرع من خلال ضبط الأسعار والأوزان محاربة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع أمام وطأة الأزمات الاقتصادية التي تحدث بصورة متكررة نظراً لكثرة الغزوات والفيضانات، وهي أحداث يترتب عليها تزعزع السوق المحلية وارتفاع الأسعار وبالتالي إرهاب الطبقات الفقيرة.

- وفي مجال العقود، نظم القانون عقود الإيجار والقرض والوديعة، والمقايضة، ووضع بعض المواد المتعلقة بعقود البيع بمعزل عن بقية العقود كالعقود المدنية والعقود التجارية الأخرى.

- وفي مجال الأحوال الشخصية، نظم القانون الزواج والطلاق والتبني.

- أقر القانون مبدأ الشفعة فأعطى حق الأفضلية للأخوة في شراء نصيب أخيه من الميراث إذ رغب في بيعه، وكذلك في حق من باع داره أن يشتريها مرة أخرى إذا أراد صاحبها بيعها.

- في مجال العقوبات، جمع بين القصاص والتعويض فأقر عقوبة القتل جزاء للقاتل، ولكنه أقر مبدأ الدية على الجروح التي لا تؤدي إلى الوفاة فمثلاً إذا قضم رجل شخصاً آخر أو قطع أنفه، فإنه يجب عليه دفع واحد مئة من الفضة وتعويض السن أو الإذن أو كسر القدم بنصف مئة.

- وضع القانون بعض الأحكام الخاصة برضاعة وتربية الأطفال.

- خصص القانون مجموعة من المواد لمعالجة القضايا الخاصة بالرقيق فقط.

- حرص القانون على حماية أملاك السادة والمعابد من العبيد والجواري، وحرّم على هؤلاء الخروج من المدينة دون إذن من سادتهم.

الطبعة الثانية، 1973م، ص448 وما بعدها؛ د. السيد عبد الحميد فوده: مظاهر العدالة في القانون العراقي القديم: دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005م، ص135، 155.

4 - قانون "لبت عشتار" lipit Ishtar.

أصدر هذا القانون الملك "لبت عشتار" خامس ملوك أسرة أيسن، Isin، في السنة الحادية عشرة من حكمه، والذي حكم تقريباً في الفترة من 1934 ق.م حتى 1924 ق.م، وكانت إيسن دولة من دويلات المدن، وكانت تقع جنوب بابل⁽¹⁾.

ويتكون هذا القانون من مقدمة، وخاتمة وعدد من النصوص القانونية، لا يعلم عددها في الأصل، حيث لم يسلم من هذه النصوص سوى ثماني وثلاثين نصاً، بعضها كامل والبعض الآخر ناقص⁽²⁾.

وقد أوضح لبت عشتار في المقدمة الأسباب الموجبة لوضع القانون والهدف من إصداره، كما احتوت على نظرية التفويض الإلهي للسلطة، حيث كانت هي الأسلوب المعتاد والطريقة المعروفة لتقليد الملك الحكم وتخويله الصلاحية في إصدار التشريعات⁽³⁾.

وتعالج نصوص هذا القانون عدد من المسائل القانونية منها الملكية العقارية، لاسيما البساتين، العبيد، التخلف عن دفع الضرائب، الميراث، والزواج، وإيجار الثيران. كما عالج الاتهامات الكاذبة وشئون الأراضي الزراعية وحالات الاعتداء على الأشخاص وعلى أملاكهم محدداً عقوبة كل حالة⁽⁴⁾.

وانتهى القانون بخاتمة بدأت بذكر إنجازات "لبت عشتار" في نشر العدل والحق في البلاد تنفيذاً لإرادة الإله "أوتو" إله الشمس، والقضاء على البغضاء والعنف في البلاد وتحقيق رفاهية البلاد.

(1) د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص 163.

(2) د. محمود سلام زناتى: المرجع السابق، ص 84.

(3) د. عبدالعزيز صالح: المرجع السابق، ص 253.

(4) د. عامر سليمان: المرجع السابق، ص 201.

أما الجزء الأخير من الخاتمة فقد خصص للدعاء إلى كل من يحافظ على المسلة وعلى القوانين التي دونت عليها، ومن ثم اللعنة على كل من يحاول تخريبها أو تغييرها أو وضع اسمه عليها⁽¹⁾.

5 - قانون حمورابي Hammurabi.

يعد قانون حمورابي من أهم القوانين العراقية وأوسعها شهرة، ويستمد قانون حمورابي أهميته من كثرة نصوصه بالمقارنة بالتشريعات الأخرى، ويستمد شهرته من عمق تأثيره على شعوب بلاد العراق القديمة بل وعلى الشعوب المجاورة، وامتداد هذا التأثير عبر العصور.

لذا سوف نتحدث عن هذا القانون على نحو أكثر تفصيلاً فنستعرض أولاً ظروف إصداره ثم نتعرف على طبيعته، ومضمونه.

أ - ظروف إصدار قانون حمورابي:

ينسب هذا القانون إلى الملك حمورابي سادس ملوك الأسرة البابلية القديمة، وقد اختلف المؤرخون حول تحديد تاريخ حكمه، وطبقاً لأحداث التقديرات تقع فترة حكمه بين سنتي 1728 و 1686 ق.م، وقد استطاع حمورابي أن يخضع لسيطرته كل بلاد العراق القديمة، ومن المحتمل أن سيطرته امتدت خارج هذه البلاد، والرأي الراجح أن هذا القانون صدر في السنين الأخيرة لحكم حمورابي، فقد توحدت في هذا الوقت كل بلاد العراق القديمة، وكان من الطبيعي أن يعقب هذا التوحيد السياسي للبلاد، توحيد للقانون المطبق فيها، فصدر قانون حمورابي كان بمثابة تكريس لوحدة تلك البلاد على الصعيد القانوني⁽²⁾.

(1) د. عامر سليمان: المرجع السابق، ص201، 204.

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص88؛ د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، 163.

ب - طبيعة قانون حمورابي⁽¹⁾.

ذهب جانب من الفقه إلى القول أن قانون حمورابي هو قانون ذو أصل إلهي، فالإله شمس هو الذي أنزل أحكامه على الملك حمورابي.

لكن هذا الرأي قد انتقد على أساس أنه يتعارض تعارضاً صارخاً مع نصوص القانون التي تقرر بصورة قاطعة ومطردة، أن الأحكام صدرت عن حمورابي نفسه، فحمورابي سواء في مقدمة التشريع أم في خاتمته، يقرر أن الآلهة أمرته بإحقاق الحق ونشر العدل في البلاد، أما النصوص التي استهدفت وضع هذا الأمر موضع التنفيذ فهي نصوص صدرت عن حمورابي نفسه، بوصفه صاحب السلطة التشريعية في الدولة.

ومن التساؤلات الأخرى التي ثارت، بصدد طبيعة قانون حمورابي التساؤل حول ما إذا كان هذا القانون ينطوي على تقنين القواعد القانونية العرفية التي كانت سائدة في وقت صدوره في بلاد العراق؟

فذهب رأي قديم إلى أن قانون حمورابي هو عبارة عن تقنين للقواعد القانونية العرفية التي كانت متبعة عند إصداره، فأنصار هذا الرأي يرون في قانون حمورابي أنه تجميع للقواعد القانونية العرفية في شكل مكتوب.

ولكن هذا الرأي انتقد من ناحيتين:

الناحية الأولى: قد تبين أن قانون حمورابي لم يكن الأول من نوعه، فقد سبقته تشريعات أخرى إلى اتخاذ الشكل المكتوب كقانون "أور نمو" وقانون "لبت عشتار".

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 89 وما بعدها.

الناحية الثانية: قد تبين أن قانون حمورابي لا يشتمل على كل القواعد القانونية التي كانت مطبقة وقت صدوره، ولا يعالج النظم القانونية علاجاً مفصلاً يستقضي الأحكام العامة جنباً إلى جنب مع الأحكام الجزئية، وإنما يكتفي بذكر بعض الأحكام الجزئية.

فعلى سبيل المثال: تضمن هذا القانون بعض الأحكام الخاصة بالزواج، ولكنه لم يعالج الزواج من جوانبه المختلفة، مما يدل على أن الزواج كانت له أحكام أخرى تنظمه غير ما ورد منها في القانون المذكور، سواء كانت أحكاماً تشريعية أم عرفية.

بينما ذهب الرأي الحديث إلى أن الهدف من وضع هذا القانون لم يكن تجميع القواعد القانونية العرفية السائدة وقت صدوره، وإنما وضع حلول قانونية لبعض المسائل التي كانت محل نزاع أو مثار غموض.

ج - مضمون قانون حمورابي.

يتكون هذا القانون، شأنه شأن القوانين السابقة، من ثلاثة أجزاء، مقدمة، نصوص قانونية، وخاتمة.

وفي المقدمة يشير حمورابي إلى تكليفه من قبل الآلهة بإصدار هذا القانون، ويذكر محبتهم وتقديرهم له، وكما يشير بفضائله وقدرته وشجاعته، ويصف سلطانه ونفوذه ويعدد خيراته ونعماءه على المدن التي خضعت لسلطته وعلى أفراد شعبه. ويوضح أن الهدف من القانون هو نشر العدل في البلاد والقضاء على الفساد حتى لا يطغى القوى على الضعيف⁽¹⁾.

ويلي المقدمة النصوص القانونية، وهي 282 مادة، تشتمل معظم المسائل القانونية تقريباً، حيث تناولت هذه المواد، أمور القضاء والأمن، وحقوق المحاربين ومسئولياتهم، وعقود الزراعة، وشروط القروض، والأحوال الشخصية، بما تتضمنه من

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 87.

إجراءات الزواج والطلاق، والمواريث، والقصاص، والتعويضات، وأصحاب المهن ومسئولياتهم⁽¹⁾.

وفى الخاتمة، يذكر فيها حمورابي أن هذه الأحكام العادلة التي أصدرها حمورابي الملك العظيم للبلاد، فازدهر فيها العدل والحكم الصالح، ثم يسرد ألقابه، وحب الآلهة له، ويعلن لكل من أصابه ظلم وله شكوى أن يمثل أمام صورة الملك العظيم ملك العدل، ثم يسدى حمورابي النصائح إلى الأجيال التالية ويطلب منها أن تتدبر أحكامه، وتقدر أعماله، وتسير بموجب أحكام شريعته العادلة، ثم يعدد حمورابي لعنات الآلهة الشديدة على كل من يحرف شريعته أو يزيل مسلته، أو يمحو القانون الذي شرعه⁽²⁾.

6- القانون الآشوري:

صدر هذا القانون في آشور، فقد عثر المنقبون الألمان في الفترة الواقعة بين سنتي 1903، 1914، في خراب مدينة آشور القديمة على لوحات طينية تحتوي على نصوص قانونية.

وقد اختلف الباحثون حول تحديد طبيعة هذه النصوص فاعتبرها البعض من قبيل المؤلفات القانونية.

بينما رأى البعض الآخر إنها تتطوي على الخصائص المميزة للمجموعات القانونية، في حين ذهب رأي ثالث أنها ليست مجموعة قانونية بالمعنى المفهوم وإنما هي مجرد تجميع لأحكام قضائية أصدرها الملك ومفوضوه واكتسبت قوة القانون.

(1) د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص84.

(2) د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص38.

وقد اختلف الباحثون حول تحديد تاريخ صدور هذه الألواح ، والرأي الراجح يميل إلى نسبة الألواح ذاتها إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد، وإن كانت القواعد القانونية التي تتضمنها يمكن أن ترجع إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد.

والموضوعات التي تعالجها النصوص الآشورية تتمثل أساساً في الزواج، الملكية، الرهن، الجرائم، وتعطينا بعض المعلومات عن نظام القضاء وأدلة الإثبات⁽¹⁾.

7- القانون البابلي الحديث:

عثر الباحثون على لوح محفوظ بالمتحف البريطاني يحتوي على ستة عشر نصاً، تسعة منها فحسب سليمة تماماً، وطبقاً للرأي السائد ترجع هذه اللوحة لعصر الدولة البابلية الحديثة⁽²⁾.

وقد تضمنت نصوص هذا القانون أحكاماً تعلق بتتظيم أحكام الجوار، ووجوب تسجيل بعض البيوع، والاعتداء على الأموال والممتلكات والزواج، والميراث⁽³⁾.

(1) راجع د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 92؛ د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص 91 وما بعدها.

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 93.

(3) د. إبراهيم عبدالكريم الغازي: المرجع السابق، ص 82؛ د. عكاشة محمد عبدالعال، د. طارق المجذوب: المرجع السابق، ص 168.



الباب الثالث

نظم القانون العام في بلاد العراق القديمة

الفصل الأول

نظام الحكم في بلاد العراق القديمة

يقصد بنظام الحكم: مجموعة القواعد القانونية التي تنظم شئون الدولة السياسية⁽¹⁾.

وقد كانت دولة المدينة تشكل الإطار السياسي للحياة في بلاد العراق القديمة، واشتملت هذه البلاد على العديد من دول المدينة، وأفلح بعض الحكام في عصور مختلفة، في إدماج هذه المدن في كيان سياسي واحد، واستغرق هذا الكيان السياسي مدن بلاد العراق جميعاً، بل وصل إلى حد الإمبراطوريات في بعض الأحيان⁽²⁾.

ومن الطبيعي أن يختلف نظام الحكم في دولة المدينة عنه في الدولة الموحدة.

ولذلك فسوف نتحدث أولاً عن نظام الحكم في ظل دولة المدينة، وبعد ذلك نتحدث عنه في ظل الدولة الموحدة.

(1) د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص

(2) د. محمود سلام زنتاتي: المرجع السابق، ص95.

المبحث الأول

نظام الحكم في دولة المدينة

نشأ العراق القديم في شكل دويلات متعددة تتكون كل منها من مدينة معينة وما يحيط بها من أراضي، وقد أثبتت الوقائع التاريخية وجود العديد من المدن المستقل بعضها عن البعض الآخر منذ أقدم العصور، وهكذا كونت المدينة الخلية الأساسية في التنظيم السياسي في بلاد العراق القديم⁽¹⁾.

وقد اختلف الباحثين حول طبيعة نظام الحكم في بلاد العراق القديمة قبل أن تصبح الملكية هي الشكل العادي إلى اتجاهين:

الاتجاه الأول: نظام الحكم نظام جمهوري.

ذهب بعض الباحثين إلى أن نظام الحكم في بلاد العراق القديمة كان نظاماً جمهورياً، فثمة شواهد تدل على أن السلطة كانت في أقدم العصور في يد المواطنين، وكان الذكور البالغون يشكلون مجلساً تتألفه جماعة من كبار السن، الذين كان يناط بهم بالإضافة إلى رئاسة هذا المجلس مباشرة الشؤون اليومية التي تهم المدينة، وكان هذا المجلس يختار حاكماً فرداً إذا واجهت المدينة أحداث تقتضي سرعة البت والتصرف، وكانت مهمة هذا الحاكم مؤقتة، حيث كانت تنتهي بانتهاء حالة الضرورة التي دعت إليها، وهذا الحاكم لم يكن ذا سلطة مطلقة، بل كانت سلطة مقيدة، حيث كان يجد منها وجود مجلسين إحداهما يضم شيوخ المدينة والآخر يضم شبابها القادرين على حمل السلاح، وهي مجالس كان على الحاكم أخذ رأيها قبل الإقدام على اتخاذ القرارات الهامة⁽²⁾، إلا أن تتابع الأزمات أدى إلى بقاء حالة الضرورة بصفة تكاد تكون

(1) د. محمد السيد بدر: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، الهيئة العامة للكتب والأجهزة العلمية، مطبعة جامعة القاهرة، 1971م، ص 97.

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 95، 96.

دائمة، وذلك بسبب المنازعات التي كانت تتور بينهما حول الأراضي الخاصة بكل منها، والمسائل المتعلقة باستصلاح الأراضي، وتأمين انتقال السلع وضمان التمويل اللازم لكل منها، الأمر الذي حول النظام العارض إلى نظام دائم، وتطور الأمر إلى انتقال السلطة من المجالس الممثلة للشعب إلى شخص واحد وتركزها في يده⁽¹⁾.

الاتجاه الثاني: نظام الحكم نظام ملكي مطلق.

ذهب هذا الاتجاه إلى القول بأن النظام الملكي المطلق كان نظاماً عاماً في بلاد العراق القديم ولم يشبه أي استثناء، وكانت الديانة لها الدور الرئيسي في تدعيم ذلك النظام، ولذلك فقد كانت أحوال المدينة تخضع أساساً للآلهة المحلية في توجيه شؤونها، حيث كانت الآلهة تختار الحاكم الذي كان يمارس اختصاصات شتى وربما كان أهمها المجالين الديني والعسكري، وهكذا كانت السلطة بيد شخص واحد أطلق عليه "الملك الكاهن" الأمر الذي يعكس مدى الاتصال بين النظامين الديني والسياسي، وبذلك فإن نظام الحكم في دولة المدينة العراقية القديمة كان حكماً ملكياً مطلقاً، جمع فيه الملك بين يديه كافة السلطات التنفيذية والقضائية والدينية والتشريعية⁽²⁾.

المبحث الثاني

نظام الحكم في الدولة الموحدة

شهدت بلاد النهرين في بعض عصورها محاولات استهدفت ضم دول المدينة المستقلة في كيان سياسي واحد، فقد كان من الطبيعي أن تنتهي حالة التفتت السياسي ليحل محلها تنظيم سياسي أكبر، إما نتيجة للحروب بين المدن المختلفة وإما نتيجة تحالف بين عدة مدن تحت زعامة حاكم واحد من بينها، وهكذا تطورت فكرة الدولة من

(1) د. السيد عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص 104.

(2) د. محمد بدر: المرجع السابق: ص 97؛ د. فخري أبوسيف: دراسات في تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، بدون ناشر، 1981، 1982م، ص 132؛ د. السيد عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص 104،

مجرد نظام المدينة لتصل إلى فكرة الإمبراطورية في بعض الأحيان، وبذلك تحول نظام الحكم من نظام دولة المدينة إلى نظام الدولة الموحدة.

ويترتب على اندماج المدن المختلفة في كيان سياسي واحد تغييرات عميقة في نظام الحكم، حيث تفقد المدن استقلالها السياسي وتصبح مجرد وحدات إدارية في دولة واحدة، ويصبح حكامها مجرد موظفين تابعين للملك خاضعين لسلطته.

وسوف نحاول فيما يلي رسم الخطوط العريضة لنظام الحكم في الدولة الموحدة، من خلال بيان كيفية اختيار الملك في الدولة الموحدة، وتحديد سلطاته وواجباته وبيان القيود الواردة على سلطاته.

أولاً: كيفية اختيار الملك في الدولة الموحدة.

كان الاعتقاد السائد في بلاد العراق القديمة أن الآلهة هي التي تختار الملك وهي التي تمنحه سلطة الحكم، ففي مقدمة القانون الذي أصدره "أور - نمو" نجد إشارة أن الإله "نانا" قد اختاره ليقوم مقامه في الأرض ليحكم سومر وأور.

ونجد في مقدمة قانون "لبت عشتار" إشارة إلى أن الآلهة هي التي اختارت لبت عشتار لتحقيق العدل في البلاد ومعاقبة الظالم ورد العصيان المسلح، وجلب الرفاهية للسومريين والأكديين، ونجد هذه الإشارة أيضاً في مقدمة قانون حمورابي حيث جاء فيها "حين عهد أنو وانليل بالولاية الإلهية على جمهور الشعب إلى مردوك، وناديا بابل باسمها الممجّد، ومن ثم جعلها مبرزة في جهات العالم الأربع في ذلك الوقت دعاني أنو وانليل من أجل خير الشعب باسم حمورابي ليجعل العدل يشرق على البلد".

كذلك أعلن الملك الآشوري، سرجون الثاني، الذي حكم آشور وبابل في القرن الثامن قبل الميلاد أنه "الراعي الشرعي الذي اختاره آشور ومردوك".

ورغم الاعتقاد بأن الآلهة هي التي تختار الملك، كانت الولاية على العرش تنتقل من الناحية العملية عن طريق الوراثة. وكانت تتخذ الإجراءات اللازمة لإظهار وقوع اختيار الآلهة على من يراد تنصيبه على العرش من أبناء الملك⁽¹⁾.

ثانياً: سلطات الملك في الدولة الموحدة.

تمتع الملك في ظل نظام الدولة الموحدة بكافة السلطات دون مشاركة أحد من أفراد الشعب وذلك كما يلي⁽²⁾:

1 - الكاهن الأعلى للدولة.

كان الملك هو الكاهن الأعلى في البلاد، ووفقاً لهذه الصفة كان هو الذي يقوم بكل ما يلزم لخدمة الآلهة والقيام بشئونها، فهو الذي يقوم بتقديم القرابين وأداء الشعائر والطقوس الدينية المختلفة، وهو الذي يتولى تعيين الكهنة أو الكبار منهم على الأقل وذلك لمساعدته في القيام بهذه المهمة.

2 - الرئيس الأعلى للدولة.

كان الملك هو الرئيس الأعلى للدولة، ووفقاً لهذه الصفة كان يرسل السفراء إلى الدول الأجنبية، ويستقبل وفودها وهو الذي يعلن الحرب ويعقد المعاهدات.

3 - الرئيس الإداري الأعلى.

كان الملك هو الرئيس الأعلى للجهاز الإداري في البلاد، ووفقاً لهذه الصفة كان يعين كبار الموظفين وقواد الجيش وحكام الأقاليم، وهو الذي يراقب أعمالهم، وهو الذي يحاسبهم عن أخطائهم، وهو الذي يشرف على تنفيذ المشروعات المختلفة.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص100.

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص101، 103؛ د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص169، 170.

4 - القائد الأعلى للجيش.

كان الملك هو القائد الأعلى للجيش، وكانت قيادته للجيش قيادة فعلية، إذ كان هو الذي يخرج دائماً على رأس الجيش، إلا في حالات نادرة كان ينيب عنه فيها نائبه لقيادة الجيش، فقد كانت قيادة الجيوش وتقدم صفوفه أحد المهام الأساسية للملك.

5 - القاضي الأعلى في البلاد.

كان الملك هو القاضي الأعلى في البلاد المكلف من قبل الآلهة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد ووفقاً لهذه الصفة، فإنه كان هو الذي يقوم بتعيين القضاة أو عزلهم أو تعديل أحكامهم بما يحقق العدل.

6 - المشرع الوحيد.

كان الملك هو المشرع الوحيد في الدولة فكان هو الذي يصدر القواعد القانونية التي تدعو الحاجة إلى إصدارها وهو الذي يعدل القواعد القانونية إذا اقتضت الضرورة تعديلها، ومن قبيل ذلك التشريعات القانونية المختلفة التي أصدرها كل من أور نمو، ولبت عشتار، وحمورابي.

ثالثاً: القيود الواردة على سلطات الملك.

كان الملك يتمتع بكافة السلطات بصفة مطلقة، إلا أنه كانت توجد بعض القيود التي كانت تقيد من سلطته، وأهم هذه القيود ما يلي:

القيود الدينية:

كانت القيود الدينية هي أكثر القيود فعالية لتقييد سلطة الملك، حيث أن الملك يعد مسؤولاً أمام الآلهة، لأن الآلهة باعتبارها مصدر السلطات تراقب من يقوم بممارستها، لأنها هي التي اختارته نيابة عنها ليحكم البلاد، ولذلك يجب أن تكون الممارسة الملكية للسلطة في ظل الأحكام والقواعد الدينية، وإذا أحدث انحراف فلا

تكون السلطة شرعية، لأن الملك يكون قد خرج عن أحكام الاختيار الذي يعني أساساً طاعة الآلهة عند ممارسة السلطة، فالملك يعد وكيلاً عن الإله، لذا يجب أن يمارس سلطانه في حدود هذه الوكالة، وإذا خرج عن هذه الحدود تعرض للمساءلة من الآلهة، ولهذا كان الملوك يحرصون على تحقيق العدل، ويلتزمون بالقانون الذي أصدره، وذلك خوفاً من عقاب الآلهة وغضبها⁽¹⁾.

2 - الرقابة الاجتماعية.

كانت الطبقة العليا في البلاد تشارك الملك في تصريف شئون الحكم، وكذلك كانت طبقة الكهنة تشكل قياداً على سلطة الملك الذي لم يكن يتولى السلطة إلا إذا اعترفت به طائفة الكهنة، وكذلك شارك العسكريين الملك في السلطة في بعض العصور وخاصة العصر الآشوري، ولو بصورة جزئية الأمر الذي جعل سلطة الملك مقيدة غير مطلقة⁽²⁾.

(1) د. السيد عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص 115، 116.

(2) د. أحمد إبراهيم حسن: فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2003م، ص 282.

الفصل الثاني

التنظيم الإداري والمالي في بلاد العراق القديمة

ونتناول في هذا الفصل التنظيم الإداري في بلاد العراق القديمة والتنظيم المالي على النحو التالي:

المبحث الأول

التنظيم الإداري في بلاد العراق القديمة

مر التنظيم الإداري في بلاد العراق القديمة بمرحلتين:

المرحلة الأولى: تشمل التنظيم الإداري في دولة المدينة، والمرحلة الثانية: تشمل التنظيم الإداري في الدولة الموحدة.

أولاً: التنظيم الإداري في دولة المدينة المستقلة.

كان الكهنة يسيطرون على مقدرات الحياة الاقتصادية والإدارية ويُسيرون دفة الأمور الإدارية في المدينة، وذلك من خلال إشرافهم على استغلال أراضي المدينة، وتوزيع العمل على الأفراد، وتوزيع ناتج الأرض على هؤلاء العاملين⁽¹⁾.

ثانياً: التنظيم الإداري في الدولة الموحدة.

لقد شهدت الدولة الموحدة تغييراً جذرياً من الناحية الإدارية، فقد وجدت الإدارات المحلية المختلفة إلى جانب الإدارة المركزية.

(1) د. فتحي المصفاوي: تاريخ الشرائع الشرقية القديمة، المرجع السابق، ص55؛ د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص118.

1 - الإدارة المركزية.

جرى العمل في بلاد العراق القديمة على تطبيق أحكام النظام الإداري المركزي، ولكن هذه المركزية من نوع خاص، لأن كل اختصاص ينبع ويعتمد على الممارسة الملكية للسلطة الإدارية، فمن ثم اعتمدت كل الأمور على هذه السلطة الملكية، وكان يتم توجيهها من القصر المالكي، وهكذا لعب القصر الملكي دوراً هاماً وأساسياً كإدارة مهيمنة ومسيطرة على كافة الأمور، واعتمدت الأقاليم في مختلف المسائل والأعمال على أوامره وتعليماته اعتماداً كاملاً، حيث كانت تقوم بتنفيذ تلك التعليمات وفي حدودها، ولذلك كانت تابعة تبعية كاملة للإدارة المركزية⁽¹⁾.

ولقد شملت الإدارة المركزية في الدولة الموحدة القصر الملكي، الذي يضم الملك وحاشيته، ومجموعة من الإدارات الرئيسية التي خضعت لسلطة الملك مباشرة، وقد نظمت هذه الإدارات في البداية باعتبارها دائرة الملك التي تدير أملاكه الخاصة، ثم اتسعت دائرة اختصاصها لتشمل البلاد بأكملها دون تفرقة بين ما يدخل في أملاك الملك الخاصة وما هو مملوك للدولة، فلم يكن هناك فصل بين الملكية العامة للدولة والملكية الخاصة للملك، حيث خضعت كلها لإدارة واحدة لها اختصاص عام بجميع المسائل الإدارية والفنية والضريبية والقضائية، وكان يساعد الملك في الحكم زوجة الملكة، التي كان لها قصرها الخاص بها، وأملاكها الشاسعة، ونفوذها الكبير في تصريف أمور الدولة، ويلي الملك وزوجته في السلم الإداري، المشرف العام، وهو منظم مشروعات المنافع العامة والشئون الزراعية، وأمين خزانة الملك، وصاحب القصر، ومسجل العقود⁽²⁾.

(1) د. فخري أبوسيف مبروك: النقويض في النظم السياسية القديمة، مطبعة مدني، 1979م، 1980م،

ص178، 179؛ د. السيد عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص120.

(2) د. السيد عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص121.

ونتيجة لتعدد الاختصاصات وتركيزها في يد الملك ظهرت في وقت لاحق وظيفة الوزير الأول، الذي تطلق عليه النصوص تسمية أشاكو Ishaku ، والذي كان يمثل الملك، ويساعده في إدارة شئون البلاد ويعمل على تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة من الملك⁽¹⁾.

وكان الملك ينقل تعليماته إلى أبناء شعبه عن طريق موظفين يتجولون في سائر أقاليم الدولة، ويحملون هذه التعليمات إلى حكام هذه الأقاليم، وكانت تلك التعليمات تتعرض لأدق تفاصيل الإدارة بهدف ضمان حسن سير المرافق العامة، مثل شق الترع وتطهيرها، وتقوية الجسور، وصيانة المعابد، ومراعاة الدقة في تحصيل الضرائب⁽²⁾.

2 - الإدارات المحلية.

كان الملك يعين ولاية على الوحدات الإدارية المختلفة التي تتكون منها الدولة، وهي الوحدات التي كانت تشكل مدناً سياسية مستقلة، كما كان يعين محافظين للمدن المختلفة، وكان ولاية الأقاليم ومحافظا المدن يستعينون بدورهم بعدد من الموظفين وإلى جانبهم كانت توجد مجالس تتكون من أعيان الأقاليم أو شيوخ المدينة، وكانت لهذه المجالس بعض الاختصاصات الإدارية والقضائية.

الملك باعتباره رئيساً للسلطة التنفيذية كان يشرف على هؤلاء الولاية والمحافظين، وعلى تلك المجالس، ويراقب كيفية القيام بأعمالهم ويبعث إليهم بأوامره وتعليماته، ويؤاخذ من يقصر في أداء واجباته⁽³⁾.

(1) د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص 62، 63.

(2) د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص 63.

(3) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 104، 105.

وكان يتم مكافأة هؤلاء الموظفين بمنحهم قطع من الأراضي، يقومون بزراعتها ويحصلون على إيراداتها، بمعنى أنهم كانوا يتمتعون عليها فقط بحق الانتفاع الذي يخولهم حق الاستعمال وحق الاستغلال، أما حق التصرف فإن الملك كان يحتفظ بها، ولهذا لم يكن يجوز للموظف التصرف في هذه الأرض، كما أنها لم تكن تورث إلى ورثته وإنما كانت تعود للملك بمجرد وفاة الموظف، ومع مرور الوقت أصبحت هذه الأراضي مملوكة لورثة الموظف من حيث الواقع، ثم أصبح للورثة الحق في إرثها بقوة القانون⁽¹⁾.

المبحث الثاني

التنظيم المالي في بلاد العراق القديمة

يقصد بالتنظيم المالي: مجموعة القواعد المتبعة في الشؤون المالية لتنظيم إيرادات الدولة، وصرف الأموال التي تحصل عليها الدولة⁽²⁾.

ولقد تمثلت إيرادات الدولة في بلاد العراق القديمة في الآتي⁽³⁾:

1- أملاك القصر:

كان الملك يمتلك مساحات شاسعة من الأراضي، من هذه الأراضي ما يستثمر بصورة مباشرة، ومنها ما يؤجر للغير، وكان للملك أيضاً قطعان كبيرة من الماشية.

2- الضرائب: كانت الضرائب من أهم إيرادات الدولة في بلاد العراق القديمة، وقد اتخذت عدة أشكال، منها السخرة حيث كان المواطنون كقاعدة عامة ملزمين

(1) د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص 172؛ د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص 63.

(2) د. إبراهيم عبدالكريم الغازي: المرجع السابق، ص 95.

(3) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 106 وما بعدها.

بالعمل دون أجر أياماً معدودة كل عام من أجل المصلحة العامة للدولة. وكان هذا الالتزام يقع، في الدرجة الأولى، على ملاك الأراضي المجاورة للأنهار والقنوات بهدف تطهيرها وصيانتها.

ومن الأشكال الأخرى للضرائب، الضرائب المفروضة على الأراضي الزراعية، والضرائب المفروضة على الماشية، وكانت هذه الضرائب تدفع في صورة نسبة من الإنتاج.

ورغم أن هذه السخرة والضرائب كان يتحمل بها المواطنون جميعاً، فقد كان من سلطة الملك أن يعفي منها أو من بعضها من يشاء، وكان الملك يصدر مرسوماً خاصاً لصالح من يتقرر له هذا الإعفاء.

3- الأسلاب والغنائم:

كانت الأسلاب والغنائم التي يستولي عليها الملوك من أعدائهم تشكل مورداً هاماً للدولة، وجرت عادة الملوك بإهداء جزء منها إلى معابد الآلهة لاسيما معبد الإله الرئيسي في الدولة، وكان الملك يوزع جزءاً آخر منها على ضباطه وجنوده مكافأة لهم على ما أبدوا من شجاعة في المعركة، أما الجزء الباقي فكان الملك يحتفظ به لنفسه.

4- الإتاوات والجزى:

كان من عادة الملوك إذا أخضعوا لسيطرتهم إحدى المدن، أن يفرضوا عليها إتاوة أو جزية تتمثل في كميات معينة من المحاصيل أو عدد معين من الحيوانات، أو مقادير معينة من الذهب أو الفضة أو غير ذلك.

الفصل الثالث

نظام القضاء في بلاد العراق القديمة

= = =

اختلف التنظيم القضائي في بلاد العراق القديمة تبعاً لمراحل تاريخها المتعاقبة، حيث كانت العوامل السياسية من أهم العوامل التي أدت إلى تطور النظام القضائي، ففي ظل دولة المدينة كانت السلطة السياسية في يد مجالس شعبية، ومن المحتمل أن هذه الحياة الديمقراطية قد كان لها صداها في نظام القضاء. ولابد أن هذا النظام قد ناله شئ قليل أو كثير من التغيير عندما فقدت المجالس الشعبية دورها في الحياة السياسية للمدينة وأصبحت السلطة فيها لحاكم فرد. وكذلك كان للاعتبارات الدينية دورها في مجال التنظيم القضائي، فقد لعبت المعابد دوراً بارزاً في حياة المجتمع المدني، ومن الراجح أنهم قاموا بدور كبير في تنظيم القضاء.

وسوف نستعرض فيما يلي الخطوط العريضة للنظام القضائي في بلاد العراق القديمة من خلال تقسيم هذا الفصل إلى المباحث الآتية:

المبحث الأول

طبيعة القضاء

كانت الفكرة السائدة أن القضاء في بلاد العراق القديمة "قضاءً دينياً" يتولى أمره الكهنة في المعابد، فالكثير من الوثائق القانونية يشير إما إلى أحكام معبد شمس (إله العدل) ، وإما إلى إجراءات قضائية تؤدي عند باب المعبد⁽¹⁾.

ولكن هذا الرأي لم يعد مسلماً به الآن، حيث ذهب فريق من الباحثين إلى القول بوجود قضاء مدني بجانب القضاء الديني، حيث وجدت بعض الوثائق تظهر

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص110.

وجود فئة جديدة من القضاة، فقد تبين أن موظفين عموميين، وولاية أقاليم ومحافظي مدن كانوا يجمعون إلى اختصاصاتهم الإدارية، اختصاصاً قضائياً، كما تبين من ناحية أخرى وجود أشخاص يحملون لقب قضاة، لهم إلى جانب وظائفهم القضائية اختصاصات تتصل بإدارة أموال الملك، وهؤلاء القضاة مدنيون، ملكيون أو محليون⁽¹⁾.

وذهب فريق آخر إلى أن القضاء كان في بادئ الأمر "دينياً" يقوم عليه الكهنة في المعابد، لكن انتقل بعد ذلك إلى قضاء مدني، وقد بدأ هذا التطور في فترة سابقة على حكم الملك حمورابي، حيث كان عهده نقطة التحول في هذا الصدد.

واستند القائلون بهذا الرأي إلى نتيجة المقارنة بين وثائق الأحكام تبعاً لترتيبها الزمني، فقد أسفرت هذه المقارنة عن أن الأحكام الصادرة عن قضاة المعابد تخص جميعها الفترة الأولى من الدولة البابلية القديمة بما فيها، عهد حمورابي نفسه، وأن القضايا المعروضة على قضاة مدنيين ترجع إلى عهد حمورابي وخلفائه، مما يدل على أن حمورابي كانت له اليد الطولى في نقل القضاة من قضاء المعابد إلى قضاة مدنيين.

وليس ثمة شك في أن حمورابي كان مدفوعاً إلى إدخال تعديلات وإصلاحات قضائية بنفس العوامل التي حملته على إصدار مجموعته القانونية، ولم تقتصر هذه التغييرات على نقل القضاء من الكهنة إلى قضاة مدنيين، وإنما تضمنت أيضاً استحداث أجهزة قضائية تتلاءم وظروف الدولة الجديدة.

ولكن إنشاء قضاء مدني لم يترتب عليه استبعاد قضاة المعابد بصورة كاملة، فقد استمر هؤلاء يشاركون في القضاء، ولكن في نطاق ضيق، حيث تشير العديد من الوثائق التي ترجع إلى عهد حمورابي وخلفائه إلى وجود قضاة باب المعبد، وإجراءات تؤدي عند باب المعبد أو بداخله، فعندما كانت ترفع دعوى إلى قضاة مدنيين، كان من

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 110، 111.

واجبهم، عندما يقتضى الأمر حلف اليمين وقف الدعوى وإحالة الخصوم والشهود إلى القضاة الذين يجلسون عند باب المعبد⁽¹⁾.

المبحث الثاني

الجهات القضائية

تعددت الجهات القضائية في بلاد العراق القديمة وخاصة في عهد الدولة البابلية القديمة، فثمة وثائق ترجع إلى عهود الملوك السابقين على حمورابي، وإلى عهد حمورابي نفسه وإلى عهود خلفائه من بعده تدل على وجود أكثر من جهة قضائية، وأكثر من منصب لصاحبه اختصاصات قضائية، ويمكن حصر هذه الجهات القضائية فيما يلي:

1 - الملك:

كان الملك في بلاد العراق القديمة ينبوع العدالة، وكان بمثابة القاضي الأعلى بالنسبة للجهات القضائية الأخرى، وكان من الممكن الالتجاء إليه بوصفه القاضي الأعلى عندما يتعذر على صاحب الحق الحصول على حقه عن طريق الجهة القضائية المختصة، كما كان من الممكن الالتجاء إليه في حالة ارتشاء موظف أو إساءته استعمال سلطته⁽²⁾.

وكان الملك يفصل في الدعوى المعروضة عليه بنفسه في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى يأمر بإحالة الشكوى إلى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم في شأنها⁽³⁾.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص112.

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص115.

(3) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص115؛ د. عبدالكريم نصير: دروس في تاريخ النظم الاجتماعية، والقانونية، بدون ناشر، 2010/2009، ص213.

ويعد فصل الملك في الدعوى، قفلاً نهائياً لباب المنازعة، حيث لا يوجد طريق للطعن على الحكم الملكي، لأنه صادر من أعلى سلطة قضائية⁽¹⁾.

2 - المحاكم الإقليمية:

تشير الوثائق إلى وجود محاكم إقليمية في كل مدينة رئيسية في بلاد العراق القديمة، تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين سكان الإقليم، وتتكون المحاكم الإقليمية من عدد غير محدد من القضاة، فهم أحياناً أربعة وأحياناً خمسة أو سبعة أو ثمانية، والوثائق المكتشفة حتى الآن لا تدل على الكيفية التي يتم بها اختيار هؤلاء القضاة، وإن كانت تدل على تبعيتهم للملك الذي كان في استطاعته - في حالات استثنائية - استدعائهم إلى بابل، كما تشير الوثائق إلى أنهم كانوا يبقون في وظائفهم فترة من الوقت قد تمتد إلى عشر سنين أو أكثر في عهد ملك واحد أو ملوك مختلفين⁽²⁾.

وكان لهؤلاء القضاة بالإضافة إلى اختصاصهم القضائي اختصاصات أخرى تتعلق بإدارة أموال الملك، حيث تبين الوثائق أنه لم يكن هناك فصل بين الوظيفة القضائية وغيرها من المهام الإدارية والتنفيذية⁽³⁾.

3 - محكمة والي الإقليم:

كان لوالي الإقليم بجوار اختصاصاته الإدارية اختصاصاً قضائياً، فالوثائق تدل على أن والي الإقليم كان يفصل في منازعات متعلقة بمسائل معينة، مثل حجز مدين

(1) د. فخري أبوسيف مبروك: التقويض في النظم السياسية القديمة، المرجع السابق، ص 163.

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 116، 117.

(3) د. فتحي المرفصاوي: تاريخ الشرائع الشرقية، المرجع السابق، ص 63؛ د. السيد عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص 133.

بواسطة دائنه، نزاع بين زوج وزوجته المريضة، نزاع بين ولد والزوج الثاني لأمه، تصحيح خطأ في مساحة عقار مباع⁽¹⁾.

وكان والي الإقليم يستعين بمجلس يتكون من عدد من كبار السن أو الأعيان للفصل في تلك المنازعات، كما كان الوالي يظهر كشاهد في بعض التصرفات القانونية السابقة لعصر حمورابي واللاحقة له⁽²⁾.

أما اختصاصات الوالي المالية فتتعلق، على ما يبدو، بأشياء تدفع كضرائب⁽³⁾.

4- محكمة محافظ المدينة:

كان لكل مدينة، كبيرة أم صغيرة، محافظ يطلق عليه رابيا نوم Rabianum ، يعد مسؤولاً عن حفظ الأمن فيها، كما كان له دور في إدارة مرفق القضاء فكان يجلس في بعض الأحيان مع قضاة المحكمة الإقليمية لإمدادهم بما قد يحتاجون إليه من معلومات، كذلك كان المحافظ يرأس مجلس يضم أعيان المدينة وشيوخها، للتحقق من بعض الأمور الخاصة بدعاوى متطورة أمام المحكمة الإقليمية، كما كان المحافظ مسؤولاً عن مثول الخصوم أمام القضاء⁽⁴⁾.

5 - مجلس الأعيان:

كان في كل مدينة مجلساً يطلق عليه، مجلس الأعيان، يرأسه المحافظ، وفي بعض الأحيان الوالي، ويتكون من عدد من كبار السن، الأعيان والتجار.

(1) د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق، ص214.

(2) د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص124.

(3) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص118.

(4) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص118، 119؛ د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص134.

ولا يوجد من المعلومات ما يسمح بالتعرف على كيفية تشكيل هذه المجالس أو الوقوف على اختصاصاتها، لكن الوثائق تشير أن هذا المجلس كان تابعاً للملك، الذي كان يكلفه في بعض الأحيان بإجراء تحقيقات معينة.

وكذلك كان هذا المجلس يتلقى القرارات المقترنة بيمين، ويفصل في شرعية نسب الولد، ويفصل في المنازعات التي تعرض عليه من الطرفين المتنازعين مباشرة أو التي تحال إليه من الملك أو من قضاة الإقليم، ومن المحتمل أن المسائل التي كانت تحال إلى هذا المجلس كانت تتصل بأمور تتطلب تحقيقاً أو خبرة، أو لا يمكن الفصل فيها، على الوجه الأكمل، إلا في مكان النزاع⁽¹⁾.

6 - الموظفون القضائيون:

كان يوجد إلى جانب القضاة موظفون قضائيون يعاونون القضاة في أداء مهمتهم وهم⁽²⁾:

1- الرابيسو Rabisu: ومعناه (من يجلس القرفصاء) وكان يقوم بمهمة توصيل الرسائل وبعض الاختصاصات الإدارية، وكان رئيس هؤلاء الموظفين هو المختص بقيد الدعاوي.

2- الريديواني Ridu daiani : ومعناه (عداء القاضي)، وهو موظف عسكري أو جندي موضوع تحت تصرف القاضي أو مجلس الأعيان.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص119، 120.

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص120، 121؛ د. السيد عبدالحاميد فودة: المرجع السابق، ص135، 136؛ د. عادل بسيوني: فلسفة الشرائع القديمة في الوطن العربي وتاريخها، بدون ناشر، 2001، 2002، ص158.

3- حافظ الألواح: وهو يختص بحفظ ألواح الأحكام وتسليم الخصوم صورة معتمدة من الأحكام الصادرة، فوظيفة تجمع بين وظيفة الكاتب، وموظف الأرشفة أو المحفوظات.

المبحث الثالث

نظر الدعوى والفصل فيها

تشير الوثائق التاريخية إلى أن المحكمة كانت تنتظر الدعوى، بناء على طلب من المدعي أو من يوكله هذا، وعند انعقاد المحكمة، وقبل النظر في الدعوى، تتلى وثيقة القاضي أو مجلس القضاء، في النظر بالخصومة، ويعلن عن بدء المحكمة، ويطلب من المدعي أو المشتكي تقديم الأدلة على صحة ما يدعيه ويطلب من المدعي عليه بيان موقفه من الدعوى⁽¹⁾.

وتعتبر الوثائق والمحركات، والإقرار وشهاد الشهود واليمين من أهم ما يستند القاضي عليه في فهم واقع النزاع، لإعطاء الحكم في القضية المعروضة أمامه وفقاً للقوانين المعمول بها في ذلك الوقت.

وكانت الأحكام الصادرة في الأمور المدنية تشتمل على تاريخ الحكم وأسماء الشهود، وتعهد من أحد طرفي الدعوى أو منهما بالالتزام بالحكم الصادر في الدعوى، وعدم إثارة النزاع عن نفس الموضوع مرة أخرى، مع اقتران التعهد بحلف يمين، وإذا نقض المتعهد تعهده ورفع دعوى للمرة الثانية تعرض لعقوبة يوقعها القاضي عليه⁽²⁾.

وهناك وثيقة محفوظة بمتحف اللوفر بباريس تعطينا بيان بالإجراءات التي اتبعت في الدعوى منذ بدايتها وحتى الفصل فيها، فقد تضمنت هذه الوثيقة بياناً بأقوال

(1) د. إبراهيم عبدالكريم الغازي: المرجع السابق، ص 101.

(2) د. فخري أبوسيف مبروك، دراسات في تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، المرجع السابق، ص 149.

الطرفين المتنازعين، والقرارات التي اتخذها القضاة أثناء نظر الدعوى، وإبراز أحد الطرفين مستنداً اطلع عليه القضاة، كما أشارت إلى استجواب الشهود وما أدلوا به، وأخيراً تضمنت الحكم في الدعوى، وقد حملت هذه اللوحة أسماء وأختام القضاة الذين نظروا الدعوى وفصلوا فيها، كما تحمل في بدايتها ونهايتها ختم المحكوم عليه، وتنتهي الوثيقة بذكر أسمى شخصين راجعا الصورة على الأصل، أحدهما كاتب المحكمة⁽¹⁾.

المبحث الرابع

تنفيذ الأحكام القضائية وحجيتها

أولاً: تنفيذ الأحكام القضائية.

كانت الأحكام القضائية في بلاد العراق القديمة يتم تنفيذها بواسطة السلطات المعروفة آنذاك، ويجبر أطراف الدعوى على الالتزام بالأحكام وكذلك يطلب منهم أداء قسم بتنفيذ الحكم⁽²⁾.

وقد مكنت بعض القواعد الواردة في القوانين الآشورية من يقع عليه الاعتداء أو من يقع على أحد أفراد أسرته اعتداء، مباشرة التنفيذ بنفسه. ولكن هذا التنفيذ لا يمكن اعتباره من قبيل القضاء الخاص⁽³⁾. لأن مباشرة التنفيذ في هذه الحالة تأتي بناءً على تحويل القانون هذه الصلاحية، وإن كان لابد من إعطاء تكييف لذلك، فإنه يعتبر

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص121.

(2) د. إبراهيم عبدالكريم الغازي: المرجع السابق، ص105؛ د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص138.

(3) د. صبيح مسكوني: تاريخ القانون، بدون ناشر، 1969، ص46.

من قبيل إسباغ الصفة القانونية على العمل التنفيذي، الذي يتضمن في تمكين الشخص من الثأر من المعتدي بنفسه، ضمن الإطار الذي يحدده القانون⁽¹⁾.

ثانياً: حجية الأحكام القضائية.

ذهب بعض الباحثين إلى القول بأن الأحكام الصادرة من الجهات القضائية لم تكن لها أية حجية في ذاتها، وإنما كانت تستمد هذه الحجية من التعهد الذي يعطيه الطرف الخاسر على نفسه، بعدم الرجوع في الأمر الذي فصل فيه وعدم مباشرة دعوى جديدة عن نفس الموضوع.

فقد جرت العادة على إضافة هذا التعهد عندما فقدت الأحكام الصادرة من قضاة المعبد فعاليتها وهيبتها، بأحكام قضاة المعبد كانت تستمد نفوذها وقوتها، على ما يبدو من المكان المقدس الذي تصدر فيه، ففي هذه المرحلة كان تنفيذ الأحكام واحترامها نابغاً من خشية الآلهة والخوف من إثارة غضبها.

ولكن فيما بعد، ونتيجة لتحول المجتمع العراقي من مجتمع زراعي إلى مجتمع تجاري، وما نجم عن هذا التطور من ضعف الوازع الديني وما يترتب على ذلك من فقدان الأحكام ما كان لها من هيبة، أضيف التعهد بقصد إكساب الأحكام ما فقدته من فعالية.

وهذا التعهد كان من الممكن أن يصدر من المدعي، ومن الممكن أن يصدر من المدعي عليه، فالمدعي الذي يخسر الدعوى كان عليه، بناء على أمر القضاة التعهد بعدم تجديد دعواه، وبعدم الرجوع في الأمر الذي فصل فيه.

(1) راجع في ذلك د. إبراهيم عبدالكريم الغازي: المرجع السابق، ص 105.

وفي حالة صدور حكم على المدعي عليه، فإن المدعي عليه هو الذي يتعهد بعدم الرجوع في الأمر الذي فصل فيه وعدم رفع دعوى جديدة في شأنه، وفي حالة التصالح يتعهد الطرفان بعدم إقامة الدعوى من جديد.

وفي حالة الإخلال بهذا التعهد، ورفع الدعوى للمرة الثانية وخسارتها، يتعرض المتعهد لعقوبة يوقعها القضاة، وكانت هذه العقوبة تتمثل في الغرامة أحياناً وفي بعض الأحيان تتخذ الطابع البدني مثل حلق الشعر⁽¹⁾.

المبحث الخامس

وسائل الإثبات

صاحب التطور في التنظيم القضائي وانتقال القضاء من الكهنة إلى القضاء المدني تطوراً هاماً في وسائل الإثبات، فبعد أن كانت وسائل الإثبات في القديم محدودة وذات صبغة دينية واضحة، تعددت وسائل الإثبات في ظل القضاء المدني، فشملت شهادة الشهود، اليمين، المحنة، الكتابة.

1 - شهادة الشهود:

شهادة الشهود: هي وسيلة من وسائل الإثبات تتمثل في قيام شخص من غير أطراف الخصومة بالإخبار عن مجلس القضاء بعد حلف اليمين بما يعرفه شخصياً حول وقائع معينة تصلح محلاً للإثبات.

وقد عرف القانون العراقي القديم هذه الوسيلة منذ أقدم العصور، وغلظت القوانين العراقية العقوبة على الشهادة الزور⁽²⁾، فنجد نصاً في قانون أورنمو يتضمن

(1) راجع د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 123 وما بعدها.

(2) د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص 68.

عقاب شهادة الزور بالغرامة التي تصل خمسة عشر شاقلاً من الفضة⁽¹⁾، وهذا العقاب يعني بطبيعة الحال لجوء القضاء إلى شهادة الشهود كوسيلة للإثبات.

وفي قانون حمورابي نجد النص على عقاب شهادة الزور في عدة مواضع منها:

- حالة شهادة الزور في قضية عقوبتها الإعدام، كانت عقوبة شهادة الزور هي الإعدام أيضاً⁽²⁾. وهنا يظهر تطبيق المشرع حرفياً لمبدأ القصاص، فإذا أراد الشاهد أن يودي بحياة شخص آخر عوقب بالموت، أما إن أراد الإضرار به مادياً فإنه يعاقب بتحملة دفع ما أراد أن يضر به غيره⁽³⁾، ولاشك أن هذا المسلك من جانب حمورابي يسعى إلى تطمين الناس على أرواحهم وممتلكاتهم من أن تطالها الأطماع⁽⁴⁾.

- ضرورة إثبات الفرد لملكية أمواله المنقولة التي يظهر أنها مسروقة، شرعية حصوله عليها عن طريق الشهود، وإن لم يتمكن من تقديم الشهود لإثبات شرعية الحصول على تلك الأموال، عُد سارقاً، وأنزلت بحقه عقوبة الإعدام، وعلى صاحب المال المفقود أن يثبت ملكيته لذلك المال بواسطة الشهود، وإلا تعرض لعقوبة الإعدام⁽⁵⁾.

كما اعتمد القانون الآشوري على شهادة الشهود كوسيلة للإثبات في العديد من النصوص منها:

- جريمة اغتصاب امرأة متزوجة، تثبت إما بضبط الجاني متلبساً أو شهادة الشهود⁽⁶⁾.

(1) نص المادة 25 من قانون أورنمو.

(2) المادتان (3، 4) من قانون حمورابي.

(3) د. عامر سليمان: المرجع السابق، ص 229.

(4) د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص 69.

(5) المواد 10، 11 من قانون حمورابي.

(6) اللوح (1) مادة 12 من القانون الآشوري.

- حالة من يتهم زوجة آخر بتهمة الزنا إثبات ذلك بشهادة الشهود، وإلا تعرض هو للابتلاء بالمحنة لإثبات ذلك⁽¹⁾.
- حالة ضبط أحد الأشخاص إحدى السيدات المنحرفات مرتدية غطاء الرأس المخصص للسيدات الأحرار، عليه إثبات ذلك أمام شهود لتتم محاكمتها⁽²⁾.
- حالة قيام شخص بأعمال السحر، فإن شهادة الشهود لازمة لإثبات التهمة عليه، وإلا تعرض موجة الاتهام لتوقيع عقوبة الإعدام عليه⁽³⁾.

2 - اليمين:

عرفت القوانين العراقية القديمة اللجوء إلى اليمين كوسيلة للإثبات، وكان القسم يؤدي في المعابد وباسم الآلهة، ثم أصبح القسم له طابعاً دينياً ومدنياً عندما كان يؤدي باسم الملك إلى جانب اسم الآلهة في عهد الدولة الأكديّة وكذلك عندما أصبح القضاء مدنياً بصورة عامة في عهد حمورابي⁽⁴⁾.

وكان اليمين يستخدم عند إدلاء الشاهد بشهادته، وكذلك لدعم الأقوال التي قد يدلي بها المجني عليه أو المتهم⁽⁵⁾.

وبالرجوع إلى قانون أورنمو، نجد المادة 26 تنص على أنه "إذا أدلى شخص بشهادة في قضية، ورفض أداء اليمين على صحة ما يقول، تعرض لتحمل العقوبة المالية التي تواجه المتهم في تلك الدعوى مهما كان مقدار تلك العقوبة".

(1) اللوح (1) مادة 17 من القانون الآشوري.

(2) اللوح (1) المادة 40 من القانون الآشوري.

(3) اللوح (1) المادة 47 من القانون الآشوري.

(4) د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص 70، 71.

(5) د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص 140، 141.



أما مدونة حمورابي فتتضمن عدة نصوص تتعلق باللجوء إلى اليمين كوسيلة للإثبات منها:

- حالة الشخص الذي يضبط في حوزته مال مملوك للغير، عليه أن يقسم بأنه قد حصل على ذلك المال بحسن نية بطريق مشروع⁽¹⁾.
- في حالة القبض على عبد هارب من سيده، ثم يفر منه ذلك العبد قبل تسليمه لصاحبه، ففي هذه الحالة عليه القسم بصحة روايته⁽²⁾.
- حالة اتهام الرجل زوجته بارتكاب الزنا، غير أنه لم يقبض على الزوجة متلبسة بجريمتها، فعليها أن تبرئ نفسها من التهمة، وذلك بأداء اليمين أمام الإله، ومن ثم تعود لبيتها⁽³⁾.

وقد اعتمدت القوانين الآشورية إلى اليمين أيضاً كوسيلة للإثبات في العديد من الحالات منها:

- حالة من يضبط في حوزته عبد مملوك للغير عليه أن يثبت عن طريق حلف اليمين أنه كان حسن النية، وأن حيازته لذلك العبد كانت بطريق مشروع، وإلا عوقب بعقوبة سرقة العبد⁽⁴⁾.
- حالة اتهام رجل باصطحاب امرأة متزوجة في رحلة أو نزهة عليه أن يقسم بأنه لم يكن يعلم أنها متزوجة حتى لا يعاقب إلا بعقوبة مالية بسيطة⁽⁵⁾.

(1) مادة (9) من قانون حمورابي.

(2) مادة (20) من قانون حمورابي.

(3) مادة (131) من قانون حمورابي.

(4) لوح (3) مادة رقم (1).

(5) لوح (1) مادة 22.

3 - المحنة ordalie:

كان اللجوء إلى المحنة كوسيلة من وسائل الإثبات نتيجة منطقية للخلط بين القانون والدين من جهة، وبين القضاء الديني والقضاء المدني من جهة أخرى، ورغم انفصال القاعدة القانونية عن الدين منذ عصور بعيدة، إلا أن اللجوء إلى المحنة ظل أثراً باقياً في العديد من المجتمعات القديمة⁽¹⁾.

وعرفت بلاد العراق القديمة المحنة، كوسيلة من وسائل الإثبات، والتي كانت تقوم على فكرة وجوب الاستعانة بالقوى غير المرئية التي تحكم الأفراد للوصول إلى حكم قضائي، فكان يتم امتحان المتهم الذي تعوزه الأدلة سلباً أو إيجاباً، عن طريق إحضاره مثلاً إلى مكان مقدس، يعتقد بتدخل القوى الإلهية فيه، كأن يتم إحضاره إلى النهر، وهو مكان مقدس عند العراقيين القدماء، ويتم رمي المتهم، فمن كان معه الحق أعانته الآلهة على الخلاص من الموت بالخروج من الماء، وأما المجرم، فالغرق نصيبه، وغالباً ما تنهار معنوية المتهم إن كان مقصراً أو مذنباً أمام رهبة النهر، وخشية من غضب الآلهة إذا ما ادعى الكذب أمامها، فيعترف بذنبه.

وقد أشارت القوانين العراقية إلى المحنة كأحد وسائل الإثبات وخاصة فيما يتعلق بجرائم الزنا والخيانة الزوجية والسحر.

وبالرجوع إلى قانون أورنمو، نجد اللجوء إلى المحنة في صورة اختبار النهر المقدس، حيث كان يطلب من المرأة المتزوجة المتهمة بالخيانة الزوجية، القيام بمحنة النهر لتثبت براءتها⁽²⁾.

(1) د. السيد عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص 141؛ د. فتحي المرفصاوي: المرجع السابق، ص 117؛ د.

محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص 73.

(2) المواد 10، 11 من قانون أور نمو.

وقد أشار قانون حمورابي إلى اللجوء إلى المحنة في بعض الحالات منها:

- من يتهم شخصاً بممارسة السحر، ولم يقدّم الأدلة الكافية التي تثبت إدانته، فإن المتهم يجب أن يخوض محنة النهر، وإذا فشل آلت جميع ممتلكاته إلى من أبلغ عنه، أما إذا نجح في ذلك، فإن جميع أملاك المبلغ هي التي تؤول إلى المشكو في حقه، كما يحكم على المبلغ بعقوبة الإعدام⁽¹⁾.
- حالة المرأة التي تنور حولها الأقاويل والشائعات عليها القيام بمحنة النهر المقدس لتبرئ نفسها⁽²⁾.

وقد تضمنت القوانين الآشورية العديد من حالات اللجوء إلى المحنة، ومن هذه الحالات ما نصت عليه المادة 22 من اللوح الأول بخصوص الرجل الذي قام برحلة أو نزهة مع امرأة متزوجة، إذ يلتزم الرجل المشتبه في أمره أن يقسم بأن هذه النزهة كانت بريئة، وإنه لم يرتكب جريمة الزنا مع تلك المرأة التي صاحبته في النزهة، ولكن إذا قررت تلك المرأة أن هذا الرجل قد زنى بها، فعليه الخضوع لمحنة النهر المقدس ليثبت براءته.

4 - الكتابة:

كانت الكتابة تقوم بدور رئيسي في إثبات المعاملات اليومية، التي كان يحررها الأفراد فيما بينهم من بيع، وشراء، وإيجار، ورهن، وزواج، ووصية، وكان إبراز المدعي وثيقة مكتوبة يعني إقامة قرينة في مصلحته، يمتنع التصدي لإثبات عكسها بمجرد الشهود، نظراً لأن هذه المحررات غالباً ما تكون معززة بشهادة الشهود الذين حضروا تحريرها، فكان اليمين يوجه إليهم لتأكيد صحتها⁽³⁾.

(1) المادة 2 من قانون حمورابي.

(2) المادة 132 من قانون حمورابي.

(3) د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص 67، 68.

المبحث السادس

ضمانات العدالة

كان العدل في بلاد العراق القديمة هدفاً أساسياً يسعى إلى تحقيقه حكامهم على مر العصور والأزمان، فكثيراً كان الملوك يعلنون أنهم يبتغون من وراء تشريعاتهم، إحقاق العدل وإزهاق الباطل.

وفي النظام القضائي لبلاد العراق نجد عدداً من الضمانات التي تستهدف صدور أحكام عادلة، وتمكين صاحب الحق من الحصول على حقه.

ونستعرض فيما يلي أهم هذه الضمانات⁽¹⁾:

1- جريمة تلاعب القاضي أو انحرافه:

حرص المشرع العراقي القديم على نزاهة القضاة وحيدتهم، ولذلك فقد عاقب على جريمة انحراف القاضي منذ أقدم العصور⁽²⁾، فقد نص قانون حمورابي على أن يتسم بالشدة بالنسبة للقاضي الذي يبذل ما أصدر من حكم، فقضى بأنه "إذا كان قاضي قد فصل في دعوى، إصدار حكماً، أمر بتنفيذ لوحة مختومة، وفيما بعد غير حكمه فسوف يدينون ذلك القاضي بتغيير حكم، وسوف يدفع اثني عشر مثلاً للمطلوب في تلك الدعوى، ثم سوف لا يجلس ثانية للحكم مع القضاة"⁽³⁾.

فهذا النص يوضح العقاب الشديد الذي يتهدد القاضي المنحرف، فإذا ثبت أن القاضي كان قد تحيز لطرف أو لآخر من الخصوم على حساب القانون أو كان قد

(1) راجع د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 125 وما بعدها ؛ د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق،

ص 217، 218؛ د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص 75 وما بعدها.

(2) د. محمد السمالوطي: المرجع السابق، ص 126.

(3) المادة (5) من قانون حمورابي.

عدل من حكم بعد أن أصدره وقع عليه عقوبة الغرامة بما يوازي اثني عشر ضعف قيمة الشئ المتنازع عليه والعزل من القضاء.

وفي حالة عزل القاضي كان الملك يقوم بإلغاء الحكم المعيب من القاضي المنحرف، وينظر موضوع الدعوى بنفسه من جديد، أو يحيله إلى محكمة أخرى تراعي العدل والإنصاف في القيام بعملها⁽¹⁾.

2 - العقاب على الإدعاء الكاذب.

حرص المشرع العراقي القديم في عصوره المختلفة على معاقبة البلاغ أو الادعاء الكاذب، فنجد في قانون أورنمو نصاً يعاقب من يتهم امرأة كذباً بارتكاب الخيانة الزوجية بدفع التعويض لها.

وفي قانون حمورابي نجد العديد من الحالات التي تعاقب على الادعاء الكاذب ومنها على سبيل المثال: حالة من يقذف في حق الكاهنة العليا أو امرأة متزوجة، ولم يثبت عليها شئ، يحكم عليه بالجلد، وحلق نصف شعر رأسه كعقوبة تشهيرية⁽²⁾.

وفي القوانين الآشورية نرى نصوصاً عديدة تعاقب على البلاغ الكاذب، ومنها المتعلقة باتهام أحد الأشخاص امرأة متزوجة بالزنا، وعدم استطاعته إثبات ما يدعيه، فإنه يعاقب بالضرب أربعين جلدة، ويسخر للعمل لمدة شهر كامل لدى الملك، ثم يخص، ويدفع غرامة قدرها مينا من الرصاص⁽³⁾.

(1) د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص76.

(2) المادة (127) من قانون حمورابي.

(3) اللوح الأول: المادتان 18، 19.

3 - العقاب على شهادة الزور.

جرم المشرع العراقي القديم، في مختلف عصوره جريمة شهادة الزور.

ف نجد نصاً في قانون أورنمو يتضمن عقاب شهادة الزور بدفع خمسة عشر شيفلاً من الفضة كغرامة⁽¹⁾. أما قانون حمورابي فقد جعل عقوبة شاهد الزور في قضية تتعلق بحياة شخص آخر الإعدام، أما إذا كانت التهمة تؤدي إلى الحكم بعقوبة أخرى أقل من الإعدام، فإن عقوبة شاهد الزور تكون مماثلة للعقوبة التي شهد عليها زوراً⁽²⁾.

4 - إلزام من يشاهد جريمة بالإبلاغ عنها.

ألزم المشرع العراقي القديم كل من شاهد بعض الجرائم بالإبلاغ عنها وإلا وقع تحت طائلة العقاب، فمثلاً في قانون حمورابي يلتزم من يمتلك حانة لبيع الخمر بالإبلاغ عن المجرمين الذين يتواجدون فيها، وإلا تعرض لعقوبة الإعدام⁽³⁾.

5 - حلف اليمين.

جرت العادة في بلاد العراق القديمة على إلزام المدعي والشهود بحلف اليمين، وكان حلف اليمين يتم داخل المعبد أمام نصب الإله تحت إشراف كاهن⁽⁴⁾.

وقد تضمنت القوانين العراقية العديد من النصوص المتعلقة بحلف اليمين.

(1) المادة 25 من قانون أورنمو.

(2) المواد 3، 4 من قانون حمورابي.

(3) د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص 77.

(4) د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق، ص 218.



فقد نص قانون أورنمو في المادة 26 على أنه "إذا أدلى شخص بشهادة في قضية، ورفض أداء اليمين على صحة ما يقول، تعرض لتحمل العقوبة المالية التي تواجه المتهم في تلك الدعوى مهما كان مقدار تلك العقوبة".

6 - حق التظلم.

كان لكل شخص الحق في أن يتظلم إلى الملك إذا عجز عن الحصول على حقه عن طريق المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة قد يتدخل الملك للفصل في الدعوى بنفسه أو قد يحيلها إلى الجهات القضائية المختصة مصحوبة بتعليماته.

ومما لاشك فيه أن إمكانية اللجوء إلى الملك للشكوى من موقف قاض أو محكمة تشكل أحد الضمانات الهامة التي وضعها المشرع العراقي لتمكين صاحب الحق من الحصول على حقه عندما يتعذر عليه الحصول على حقه بالطريق العادي⁽¹⁾.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 125، 126.

الفصل الرابع

نظام الجرائم والعقوبات في بلاد العراق القديمة

للتعرف على نظام الجرائم والعقوبات في بلاد العراق القديمة نستعرض أولاً أهم الأفعال التي كانت تشكل جرائم يعاقب على ارتكابها، ثم نستعرض بعد ذلك العقوبات المختلفة التي كانت مطبقة في بلاد العراق القديمة، وذلك في مبحثين متتاليين:

المبحث الأول

نظام الجرائم في بلاد العراق القديمة

لم تتضمن تشريعات بلاد العراق القديمة نصوصاً قانونية تجرم كل فعل يمثل اعتداء على المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة، وإنما تضمنت بعض النصوص التي تجرم بعض الأفعال دون البعض الآخر، وليس معنى هذا أن الأفعال التي تضر بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة ولم تتضمنها النصوص أنها كانت مباحة، وإنما كانت مجرمة، وإن لم تتضمنها التشريعات، لأن التشريعات في الغالب كانت تصدر لتنظيم المسائل محل الخلاف فقط وقت صدورها، أما المسائل المستقرة فلم تكن تتضمنها التشريعات.

ومما يدل على ذلك أن قانون حمراي لم يتضمن نصاً يحدد عقوبة جريمة القتل العمد أو جريمة السرقة العادية، على الرغم من أنها تضمنت نصوصاً تحدد عقوبة القتل الخطأ، وعقوبة سرقة ممتلكات معينة، وعقوبة السرقة التي تصاحبها ظروف خاصة⁽¹⁾.

(1) راجع د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص 179.

وسنبين من خلال هذا المبحث أنواع الجرائم المعاقب عليها في بلاد العراق القديمة من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في الأول الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، وفي الثاني الجرائم المضرة بالمصلحة الخاصة، على النحو التالي:

المطلب الأول

الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

يقصد بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة، الجرائم التي تصيب المجتمع مباشرة، لذا يكون الاعتداء فيها موجهاً إلى فرد من الأفراد، وتتمثل هذه الجرائم في الجرائم الواقعة على الذات الملكية والماسة بأمن البلاد، والجرائم الدينية والجرائم الماسة بالعدالة، والجرائم الإدارية.

أولاً: الجرائم الواقعة على الذات الملكية والماسة بأمن البلاد.

1 - جريمة الاعتداء على الملك.

لم تعالج التشريعات العراقية القديمة جريمة الاعتداء على الملك أو محاولة اغتياله، بيد أن ذلك لا يعني أن هذه الأفعال غير مجرمة، بل كانت القاعدة القانونية في هذه الحالة مصدرها عرفياً ثابتاً ومعروفاً للكافة، إذ أن التشريعات العراقية القديمة، كما ذكرنا⁽¹⁾. لم تتضمن تنظيمات شاملاً لكافة المسائل وإنما تناولت المسائل محل الخلاف أو التعديل، كما أن تحليل الأحكام القانونية الخاصة باعتداء الرقيق على سادتهم واعتداء الأبناء على آبائهم⁽²⁾، يؤدي إلى استنتاج أن الاعتداء على شخص

(1) Drive (G.R) and Milles (J.C): The baby Lonian laws, Oxford, 1955, p.112.

د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص146.

(2) راجع المواد (192، 282) من قانون حمورابي.

الملك كان معاقباً عليه بالإعدام بالإضافة إلى المصادرة العامة لجميع أموال الجاني⁽¹⁾.

2 - جريمة الخيانة العظمى.

عرف القانون العراقي القديم جريمة الخيانة العظمى، وقد ورد النص على هذه الجريمة في قانون أشنونا، وقانون حمورابي، والقوانين الآشورية⁽²⁾، وإذا كانت عقوبة هذه الجريمة لم ترد في النصوص صراحة، إلا أنه يمكن استنتاجها من هذه النصوص بأنها كانت عقوبة الإعدام مع مصادرة أموال الجاني⁽³⁾.

3 - جريمة التخلف عن الخدمة العسكرية.

نص قانون حمورابي صراحة في المادة 26 على توقيع عقوبة الإعدام ومصادرة الأموال على الشخص الذي يرفض الالتحاق بالخدمة العسكرية أو الامتناع عن القتال⁽⁴⁾.

ثانياً: الجرائم الدينية.

تضمن القانون العراقي العديد من النصوص لمجابهة المساس بالاحترام الواجب للديانة أو أماكن العبادة، واعتبرها جرائم عظمى تواجه بأقصى العقوبات. ومن أهم هذه الجرائم جريمة الكفر والإلحاد، وجريمة السحر.

(1) انظر د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص150.

(2) راجع نص المادة (30)، من قانون أشنونا، ونص المادة 136 من قانون حمورابي، ونص المادة (3) من اللوح الثاني من القوانين الآشورية.

(3) د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص151.

(4) د. عامر سليمان: المرجع السابق، ص234.

1 - جريمة السحر.

عرفت القوانين العراقية القديمة جريمة السحر، حيث كانت تنظر إلى ممارسة السحر على أنه جريمة دينية مضرّة بالمصلحة العامة تستحق أقصى العقوبات⁽¹⁾.

وقد عاقب القانون الآشوري على السحر بالإعدام. إذ تنص المادة 47 من اللوح الأول على ما يلي: "إذا قام رجل أو امرأة بعمل وسائل السحر يحكم عليه بالإعدام. كما عاقب قانون حمورابي على الادعاء الكاذب بالسحر وهو يستفاد مما جاء في المادة الثانية، حيث نص على أنه "إذا كان رجل قد ادعى على رجل بالسحر ثم لم يقدّم البينة عليه فسوف يذهب المدعي عليه بالسحر إلى النهر المقدس، وسوف يلقي بنفسه في النهر المقدس وإذا غلبه النهر المقدس فسوف يأخذ متهمه بيته ويحتفظ به، وإذا أبان النهر المقدس أن ذلك الرجل بريء وعاد سالماً فسوف يقتل من ادعى عليه بالسحر وسوف يأخذ بيته متهمه ويحتفظ به.

2 - جريمة الكفر والإلحاد.

لم يتم النص على هذه الجريمة إلا في القوانين الآشورية، وكانت العقوبة هي الضرب بالعصا أربعين ضربة والأشغال الشاقة لمدة شهر .

فقد نصت المادة الأولى من اللوح الثالث عشر من القانون الآشوري على ما يلي "إذا اتهم شخص آخر بأنه كفر أو دنس المعبد، ثم ثبتت صحة هذا الاتهام، يحكم عليه بالضرب أربعين عصا وبشهر أشغال شاقة".

ثالثاً: الجرائم الماسة بالعدالة.

(1) د. فايز محمد حسين: أصول النظم القانونية في العالم القديم، المرجع السابق، ص53؛ د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص153.

تضمن القانون العراقي القديم العديد من النصوص التي تهدف إلى ضبط مرفق القضاء وضمان نزاهة القضاة، ومن أهم الجرائم التي عاقب عليها لتحقيق هذا الهدف جريمة انحراف القاضي، وجريمة الادعاء الكاذب وجريمة شهادة الزور، وهذه الجرائم قد سبق لنا تناولها.

رابعاً: الجرائم الإدارية.

جرمت القوانين العراقية القديمة العديد من الأفعال المتعلقة بالموظفين الإداريين، فقد جرم القانون تعسف الموظفين في فرض الضرائب والقسوة في جمعها، وعدم قيام الموظف العمومي الذي يقبض على الرقيق الهارب بتسليمه إلى صاحبه أو إلى السلطات العامة خلال الأيام السبعة التالية، وكذلك مساعدة الموظف على تخلف أحد الجنود عن المشاركة في القتال أو مساعدة جندياً على الفرار عن طريق إرسال بديل له لأداء الخدمة العسكرية، واغتصاب الرؤساء من الموظفين أملاك الجنود⁽¹⁾.

المطلب الثاني

الجرائم المضرة بالمصلحة الخاصة

يتمثل السلوك الإجرامي في هذه الجرائم في الأفعال التي يكون محل الاعتداء فيها مصلحة خاصة، بأن يكون الاعتداء على الأشخاص أنفسهم أو على أموالهم.

وبناء على ذلك فإنها تنقسم إلى جرائم الأشخاص وجرائم الأموال، وسوف نستعرض هذه الجرائم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين، نتناول في الفرع الأول جرائم الاعتداء على الأشخاص، وفي الثاني جرائم الاعتداء على الأموال.

(1) د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص 158، 159.

الفرع الأول

جرائم الاعتداء على الأشخاص

تعددت صور جرائم الأشخاص في بلاد العراق القديمة، وسنتكلم عن أهمها فيما يلي:

أولاً: جريمة القتل.

القتل هو إزهاق روح إنسان وهي جريمة معاقب عليها في مختلف الشرائع منذ أقدم العصور، وجرمية القتل بعد أن كانت جريمة خاصة يترك أمر الجزاء عليها لتقدير أقارب القتيل أصبحت جريمة عامة تتولى الدولة العقاب عليها⁽¹⁾.

1 - القتل في القوانين العراقية.

كانت عقوبة القتل العمد في القوانين العراقية هي إعدام مرتكب الجريمة أو مرتكبيها في حالة تعددهم، فقد تضمنت القوانين العراقية نصوصاً عديدة تشير إلى تجريم القتل وإن العقاب عليه كان قتل القاتل.

ففي قانون حمورابي نصت المادة الأولى منه أنه "إذا كان رجل قد اتهم رجلاً وادعى عليه بالقتل ولم يقم البينة عليه فسوف يقتل متهمه.

ويستدل من هذه المادة أن جزء القتل العمد هو الإعدام، لأنه إذا كان جزاء الادعاء الكاذب على آخر بالقتل جزاؤه القتل، فمن باب أولى أن القتل العمد كانت توقع عليه هذه العقوبة.

وفي القانون الآشوري تنص المادة العاشرة من اللوح الأول على أنه إذا دخل رجل أو امرأة بيت رجل آخر وقتل سواء رجلاً أم امرأة فسوف يسلمون القتلة إلى القريب الأقرب وإذا شاء فله أن يقتلهم، وإذا شاء فله أن يعفو عنهم لكن يأخذ أموالهم.

(1) د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق، ص 223.

ويتضح من هذا النص أن القانون الآشوري، قد خير ولي الدم بين التمسك بالقصاص أى الإعدام، وبين الحصول على الدية دون تفرقة بين جنس القاتل أو القتل، ويعد ذلك دليلاً على أن جريمة القتل كانت تعد من الجرائم الخاصة في المجتمع الآشوري، حيث يترك لأقارب القتل حرية الاختيار بين القصاص والدية⁽¹⁾.

وقد عرف القانون العراقي القديم التفرقة بين القتل العمد والقتل غير العمد، فطبقاً لقانون حمورابي من يعتدي على آخر بالضرب أثناء مشاجرة عابرة دون تعمد، ونتج عن ذلك موت المجني عليه، فعلى الجاني أن يقسم اليمين على أنه لم يتعمد قتله، ومن ثم يدفع نصف مينا من الفضة، إذا كان المجني عليه من الأحرار، ثلث مينا من الفضة إذا كان المجني عليه من الموشكينو⁽²⁾، إلا أن مدونة حمورابي تناولت حالات قتل خطأ ووضعت لها عقوبات قاسية، فالطبيب الذي يخطئ في إجراء جراحة لأحد المرضى الأمر الذي يؤدي إلى وفاة ذلك المريض كان يعاقب بعقوبة قطع اليد⁽³⁾، والبناء الذي يبنى بناء ثم ينهار على صاحبه فيموت يعاقب بالإعدام، أما إذا كان القتل هو ابن صاحب البناء فإن ابن البناء يقتل⁽⁴⁾.

2 - الظروف المؤثرة في عقوبة القتل.

عرفت القوانين العراقية ظروفًا مختلفة من شأنها التأثير في الجزاء على القتل تشديداً أو تخفيفاً.

من هذه الظروف طبيعة القتل، فقد جازى القانون على القتل بقتل القاتل بينما كان الجزاء على الضرب المفضي إلى الموت الذي يحدث أثناء مشاجرة هو إلزام

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 249، 250.

(2) المواد 206، 207، 208، من قانون حمورابي.

(3) المادة 218 من قانون حمورابي.

(4) المادة 229، 230 في قانون حمورابي.

الفاعل بدفع قدر من المال، ومع ذلك عاقب على بعض صور الضرب أو سوء المعاملة المفضي إلى الموت بالقتل، وكذلك نص على عقوبة القتل في حالات يحدث فيها الموت نتيجة إهمال.

ومن الظروف المؤثرة في عقوبة القتل اختلاف الوضع الاجتماعي للقتيل، فقانون أشنونا يعاقب الدائن المرتهن بالقتل إذا كان الشخص المرهون الذي تسبب في قتله رجلاً حراً، بينما يكتفي بإلزامه إذا كان الشخص المرهون عبداً بأن يدفع المدين صاحب العبد عبيدين عوضاً عنه⁽¹⁾.

وفي قانون حمورابي يعاقب المتسبب بالضرب في إجهاض امرأة حامل وموتها بقتل ابنته إذا كانت القتيلة ابنة أحد النبلاء ويكتفي بإلزامه بدفع نصف منا من الفضة إذا كانت ابنة أحد العامة وثلاث منا إذا كانت أمة⁽²⁾.

3 - عدم الاعتداد بمبدأ شخصية العقوبة في القوانين العراقية.

لم تكن تعرف القوانين العراقية مبدأ شخصية العقوبة، والمعروف حالياً في القوانين الجنائية الوضعية الحديثة، ومنها القانون الجنائي المصري الحالي والشرعية الإسلامية في قوله سبحانه وتعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى"⁽³⁾. ومفاده أن الشخص الذي ارتكب الجريمة هو الذي توقع عليه العقوبة دون غيره حتى ولو كان أقرب الناس إليه، وذلك لأنه توجد حالات في قانون حمورابي تطبق العقوبة فيها على غير المتسبب في القتل⁽⁴⁾.

(1) المادة 24 من قانون إشنونا.

(2) المواد 209، 210 من قانون حمورابي.

(3) سورة فاطر: الآية 18.

(4) د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص 180، 181.

ومثال ذلك: أن عقوبة البناء الذي يهمل في بناء منزل مما ينتج عن ذلك انهياره موت ابن صاحب المنزل هي قتل ابنه، وأن عقوبة الدائن المرتهن الذي يتسبب في موت ابن مدينه، الذي يحوزه على سبيل الرهن هي قتل ابنه⁽¹⁾.

ففي هذه الأمثلة يبدو غريباً أن يقع الفعل من شخص هو الأب، ويلحق الجزاء شخصاً آخر هو ابنه ولكن ذلك يفسره، من ناحية الارتباط الشديد الذي كان قائماً في تلك الأزمنة بين الولد وأبيه، مما كان يجعل أحدهما مسؤولاً عن فعل الآخر. كما يفسره من ناحية أخرى، رغبة المشرع العراقي في تحقيق التماثل بين الجريمة المقررة لها باعتبار أن تحقيق التماثل بين الجريمة والعقوبة هو تحقيق للعدل⁽²⁾.

ثانياً: جرائم الاعتداءات البدنية.

تضمنت القوانين العراقية القديمة العديد من النصوص التي تعاقب على الاعتداء البدني ، وهذا ما سوف نوضحه من خلال النقاط الآتية:

1 - عقوبة الاعتداءات البدنية.

تضمن قانون أورنمو عدداً من النصوص تبين العقاب الذي يتعرض له من يعتدي على آخر فيسبب له كسر عظم أو قطع أنف ويتمثل هذا العقاب في مبلغ من الفضة يختلف مقداره باختلاف الاعتداء الحادث حيث جاء في المادة 15 منه أنه "إذا قطع رجل ... قدم رجل آخر عليه أن يدفع غرامة عشرة شقيقات من الفضة".

وكما جاء في المادة 19 منه "إذا كسر رجل سن رجل آخر عليه أن يدفع غرامة شقيقين من الفضة لكل سن".

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص252.

(2) د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص181.

وتضمن قانون أشنونا أيضاً بياناً لبعض صور الاعتداء البدني الذي قد يقع من شخص على آخر، وحددت جزاءً مالياً يتمثل في مقدار من الفضة يختلف تبعاً لجسامة الإصابة الناتجة عن فعل الاعتداء⁽¹⁾.

كذلك تضمن قانون حمورابي بياناً لبعض حالات الاعتداء البدني قد يقع من شخص على آخر، وحدد لكل حالة العقاب المناسب الذي تمثل في تطبيق قاعدة "العين بالعين والسن بالسن" أي القصاص أحياناً وبالإلزام المعتدي بدفع مقدار من الفضة أحياناً أخرى⁽²⁾.

2 - الظروف المؤثرة في عقوبة الاعتداءات البدنية.

قد تبين من دراسة النصوص التي تضمنتها القوانين العراقية القديمة فيما يتصل بالاعتداءات البدنية وجود طائفة من الظروف المؤثرة في الجزاء تشديداً أو تخفيفاً ومن هذه الظروف ما يلي:

أ - مدى جسامة الضرر الناتج عن فعل الاعتداء .

كان العقاب في القوانين العراقية القديمة يتأثر بمدى جسامة الضرر الناتج عن فعل الاعتداء، والقاعدة هي أنه كلما كان الضرر كبيراً كان الجزاء شديداً والعكس بالعكس.

فقد نص قانون أشنونا على أنه "من يقطع أنفاً، أو يفقأ عيناً لآخر، يلزم بدفع منا واحدة من الفضة، وإن من يسقط سناً أو يصلم إذنناً لآخر يلزم بدفع نصف منا، وأن من يصفع آخر يلزم بدفع عشر شواقل"⁽³⁾.

(1) انظر المواد 42 - 48 من قانون إشنونا.

(2) انظر المواد 195 - 214 من قانون حمورابي.

(3) المادة 42 من قانون أشنونا.

ونص قانون حمورابي على "إذا فقاً رجل من النبلاء عين عامي أو كسر عظمه التزم بدفع منا من الفضة، وإذا سقط سنه التزم بدفع نصف منا من الفضة"⁽¹⁾.

ب - الاعتداء العمد وغير العمد.

تفاوتت الجزاء على الاعتداء البدني تبعاً لما إذا كان الفعل قد حدث عمداً أم عن غير عمد، والقاعدة هنا هي تخفيف الجزاء في حالة انتفاء العمد، وتشديد الجزاء في حالة ارتكاب الفعل عمداً.

فقد نص قانون حمورابي على أنه " إذا ضرب شخص شخصاً آخر أثناء شجار (عابر) دون تعمد وسبب له جرحاً فعليه أن يقسم بأنه لم يضربه متعمداً ومن ثم يدفع أجور الطبيب لمعالجته"⁽²⁾.

فالجزاء على الإصابة التي تحدث دون عمد يقتصر على إلزام الفاعل بدفع أجرة الطبيب المعالج، فهذا الجزاء يحل محل الجزاء المقرر للإصابة في حالة إحداثها عمداً والذي يتضمن كقاعدة عامة، في القصاص والدية⁽³⁾.

ج - المركز الاجتماعي.

كان العقاب على الاعتداء البدني يتأثر أيضاً بالمركز الاجتماعي لكل من الجاني والمجني عليه، والقاعدة هنا هي تخفيف الجزاء في حالة إذا كان مرتكب فعل الاعتداء من الأحرار وتشديد الجزاء إذا كان مرتكب الفعل من أحد العامة أو الأرقاء.

(1) المادة 198 من قانون حمورابي.

(2) المادة 206 من قانون حمورابي.

(3) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 254.

فقانون حمورابي كان يطبق قاعدة القصاص على الاعتداءات البدنية التي تقع من شخص بآخر من نفس طبقته الاجتماعية، بينما يستبدل بهذا الجزاء جزاءً مالياً في حالة وقوع الاعتداء من أحد النبلاء بأحد العامة أو الأرقاء.

قد جاء في المواد من 196 - 198 على أنه "إذا فُقد رجل عين رجل (أي من نفس طبقته) فسوف يفقدون عينه، وإذا فُقد عين عامي فسوف يدفع منا من الفضة، أما إذا فُقد عين عبد مملوك لآخر فسوف يدفع نصف ثمنه.

وعلى العكس يشدد قانون حمورابي الجزاء في حالة وقوع الاعتداء من شخص ينتمي إلى طبقة أدنى على شخص ينتمي إلى طبقة أسمى.

فقد جاء في المواد من 202، 205 ما يلي: إذا صفع شخص خد شخص آخر من نفس فئته يدفع منا من الفضة ، وإذا صفع رجل ورجل أسمى منه، فسوف يجلد ستين جلدة، بينما إذا صفع عبد ورجل حر فسوف تقطع أذنه.

د - القرابة.

ومن الظروف المؤثرة في الجزاء على الاعتداءات البدنية أيضاً، وجود قرابة بين الجاني والمجني عليه⁽¹⁾، فقد شدد القانون العقوبة في حالة ضرب ابن لأباه وهذا ما توضحه المادة 195 من قانون حمورابي إذ نص على أنه "إذا صرب ابن أباه، فسوف يقطعون يده".

ثالثاً: جرائم العرض.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 255.

اهتمت القوانين العراقية القديمة بحماية الأعراض وصيانتها من الاعتداء عليها، ولذلك جرمت كل فعل من شأنه الاعتداء على الأعراض، فقد جرمت الزنا، والاتصال غير المشروع بالمحارم، والاغتصاب، والإغواء، وغير ذلك من الجرائم الأخلاقية.

1 - جريمة الزنا.

الزنا هو اتصال جنسى بين امرأة متزوجة وبين رجل آخر غير زوجها، وقد اتسم الجزاء على الزنا في بلاد العراق القديم بالشدة البالغة⁽¹⁾.

فقد نص قانون أشنونا على عقوبة الموت للمرأة المتزوجة التي يقبض عليها مع زوج آخر⁽²⁾.

ونص قانون حمورابي على عقوبة الإغراق في النهر للمرأة المتزوجة وشريكها إذا ضبطا متلبسين إذ نصت المادة 29 على أنه "إذا ضبطت سيدة متزوجة تضاجع رجلاً آخر، فسيوثقونها ويلقون بها في الماء".

وفي القوانين الآشورية العديد من النصوص التي تعاقب الزوجة الزانية وشريكها بالموت، ومن هذه النصوص نص المادة 13 من اللوح الأول إذ ينص على أنه "عندما تكون زوجة رجل قد تركت بيتها وزارت رجلاً آخر حيثما يعيش، إذا كان قد أضجع معها علماً أنها زوجة رجل، فسوف يقتلون الرجل والمرأة معاً"

وتنص المادة 15 من اللوح الأول أيضاً على أنه "إذا كان الرجل قد قبض على رجل آخر مع زوجته فمتى اتهموه وأدانوه سوف يقتلونهما كليهما دون أن يتحمل أي مسؤولية".

(1) المادة 28 من قانون أشنونا.

(2) د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق، ص 23.

ومن الجدير بالذكر أن القوانين العراقية أعطت للزوج الحق في العفو عن زوجته الزانية، إذ كان يجوز للزوج أن يعفو عن زوجته، وعفو الزوج عن زوجته يحول دون معاقبة الزاني، فقد ربطت هذه القوانين بين عقاب الزوجية وعقاب من زنى بها، فالزاني لا يعاقب إلا إذا عوقبت الزوجة، وأنه إذا تم العفو عن الزوجة الزانية، فإنه يتم العفو عن شريكها، وكان هدف المشرع من تقرير هذه القاعدة هو حماية الرجال من الاتهامات الكاذبة بالزنا، لأنه إذا عرفت الزوجة أنه من الممكن عدم توقيع العقاب عليها إذا عفا عنها زوجها، في حين أن شريكها يعاقب، فإنه من المحتمل أن تتواطأ مع زوجها على اتهام رجل معين بالزنا بقصد الانتقام منه لأي سبب من الأسباب، حتى يتم توقيع عقوبة الزنا عليه، ولا يتم توقيعها عليها بسبب إعفاء زوجها عنها⁽¹⁾.

ففي قانون حمورابي جاء في المادة 129 أنه إذا عفا الزوج عن زوجته عفا الملك عن الزاني "إذا رغب زوجها في أن يترك زوجته تعيش، فسيترك المالك خادمه يعيش".

وفي القانون الآشوري جاء في المادة 15 من اللوح الأول ما يلي: "إذا أطلق الزوج سراح زوجته فسوف يطلقون سراح الرجل".

2 - جريمة الاتصال غير المشروع بالمحارم.

جرم المشرع العراقي القديم الاتصال غير المشروع بالمحارم، وقد ورد في قانون حمورابي ما يفيد اعتبار البنات والأمهات والمربيات وزوجات الأبناء من المحارم.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص260؛ د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق، ص231؛ د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص182، 183.

فقد نصت المواد من 154 - 158 من قانون حمورابي على جريمة الاتصال غير المشروع بالمحارم، فمن يعاشر ابنته يحكم عليه بالنفي ومصادرة جميع أمواله وقطع كل صلة بينه وبين زوجته وأولاده.

وإذا ضبط الرجل متلبساً بمعاشرة زوجة ابنه، فتكون عقوبته الإعدام غرقاً في النهر⁽¹⁾، أما إذا تم الفعل مع خطيبة ابنه، فإن العقوبة تكون دية مقدارها نصف مينا من الفضة تدفع لأبيها مع رد جميع الأموال التي تكون قد جلبتها معها، ويحرم زواجها من الابن في تلك الظروف⁽²⁾.

ويبدو من عدم ذكر المشرع العراقي أية عقوبة على زوجة الابن أو لخطيبته في حكم هذه المادة أن الجريمة قد تمت بغير رضا الفتاة المعتدى عليها⁽³⁾.

وفي حالة معاشرة شخص لأمه بعد وفاة والده، فإن العقوبة هي الإعدام حرقاً للابن والأم⁽⁴⁾، أما إذا عاشر الرجل مربيته فإن العقوبة تكون الطرد من بيت الأب مع ما يستتبع ذلك من حرمانه من حق في ممتلكات الأسرة⁽⁵⁾.

3 - جريمة الاغتصاب.

الاغتصاب هو اتصال جنسي بين رجل وامرأة رغماً عن إرادة المرأة سواء كانت المرأة متزوجة أم غير متزوجة⁽⁶⁾.

وقد تضمنت القوانين العراقية القديمة العديد من النصوص التي تعاقب على ارتكاب هذه الجريمة.

(1) المادة 155 من قانون حمورابي.

(2) المادة 156 من قانون حمورابي.

(3) د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص 120.

(4) المادة 157 من قانون حمورابي.

(5) المادة 158 من قانون حمورابي.

(6) د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق، ص 230.

فقد نص قانون أورنمو على أنه: إذا اغتصب شخص أمه بكر مملوكة لشخص آخر يعاقب بدية مالية قدرها خمسة شواقل من الفضة⁽¹⁾، ولم يرد النص على حكم من يغتصب امرأة حرة في هذا القانون، الأمر الذي يؤكد استقرار العرف على حكم تلك الحالة، وقياساً على حكم الزوجة اللعوب يمكن القول بأن الإعدام كان عقاب الجاني في حالة اغتصاب الأحرار⁽²⁾.

وقانون أشنونا نص في المادة 26 على أنه: "إذا سلم شخص جهاز العروس إلى ابنة رجل ثم اغتصبها شخص آخر دون أن يكون قد استأذن أباه أو أمها، أو أنه افتض بكارتها، فإنه يكون قد اقترف جريمة كبرى عقوبتها الموت".

ونص أيضاً في المادة 31 على أنه: "إذا فض شخص بكارة جارية مملوكة لشخص آخر، فعليه أن يدفع له ثلث مينا من الفضة وتبقى الأمة ملكاً لصاحبها"⁽³⁾.

ويتضح من هذه النصوص أن قانون أشنونا قد فرق بين ما إذا كان فعل الاغتصاب وارد على امرأة من الأحرار أو من الرقيق فإذا كانت المجني عليها من الأحرار كانت عقوبة الجاني الإعدام وإذا كانت المجني عليها من الرقيق كانت العقوبة دية مقدارها ثلث مينا من الفضة تدفع لمالكها".

كذلك نص قانون حمورابي على عقوبة الموت للرجل الذي يغتصب امرأة عقد قرانها ولم يدخل بها زوجها⁽⁴⁾.

أما القانون الآشوري فقد ميز في العقوبة بين اغتصاب امرأة متزوجة واغتصاب فتاة بكر بأن كان يعاقب بالإعدام من يغتصب امرأة متزوجة، ويعاقب من

(1) المادة 5 من قانون أورنمو.

(2) د. فوزي رشيد: الشرائع العراقية القديمة، بغداد، 1973، بدون ناشر، ص33، د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص175.

(3) المادة 13 من قانون حمورابي.

(4) المادة 12 من اللوح الأول من القانون الآشوري.

يغتصب فتاة بكر بأن يسمح لوالد الفتاة التي تم اغتصابها بأن يأخذ زوجة المغتصب إذا كان له زوجة ويسلمها لتغتصب ولا يعيدها لزوجها، أما إذا لم يكن للمغتصب زوجة فإنه يعاقب بدفع مبلغ مالي لوالد الفتاة المغتصبة، وأنه إذا قبل الأب تزويج ابنته المغتصبة لمن اغتصبها امتنع على هذا الأخير تطبيقها بعد ذلك⁽¹⁾.

4 - جريمة هتك العرض:

هتك العرض هو التعدي الفاحش المنافي للأداب الذي يقع على جسم شخص آخر ولا يشترط في هتك العرض وقوع الفعل على مكان معين من الجسم بل يشمل جميع الأماكن التي تعد من عورات وجسم الإنسان، وقد جرم القانون الآشوري هتك العرض، فعاقب الرجل الذي يمد يده على امرأة متزوجة مداعباً إياها ببتن أصابعه، كما عاقب الرجل الذي يقوم بتقبيل امرأة متزوجة بقطع شفته⁽²⁾.

5 - جريمة اللواط:

اللواط هو الاتصال الجنسي بين ذكرين، وهو من أنواع الممارسات الجنسية الشاذة التي تسبب أضرار بالغة الخطورة على الصعيدين الفردي والاجتماعي.

وقد نص القانون الآشوري على هذه الجريمة لأول مرة في هذا القانون، وقد اختلف الفقهاء حول تبرير استحداث هذه الجريمة إلى اتجاهين:

الاتجاه الأول: ذهب إلى تبرير استحداث تجريم هذا الفعل أن تطور الأخلاق في المجتمع العراقي القديم هو الذي دفع المشرع إلى التدخل عن طريق هذا النص⁽³⁾.

(1) المادة 55 من اللوح الأول من القانون الآشوري.

(2) المادة 9 من اللوح الأول من القانون الآشوري.

(3) د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص 177.

Driver (G.R) and Milles (J.C): op. cit., p.71>

الاتجاه الثاني: ذهب القول بأن سبب استحداث هذا النص هو كون المجتمع الآشوري مجتمعاً عسكرياً يعيش فيه الرجال بمعزل عن النساء لمدة طويلة الأمر الذي قد دفع البعض إلى إرضاء متطلبات الجسد بغير الطريق الطبيعي⁽¹⁾، وقد عاقب القانون الآشوري مرتكب هذه الجريمة بمثل ما فعل ثم يتم خصاؤه.

إذ تنص المادة (20) من اللوح الأول من القانون الآشوري على أنه "إذا اضجع جار مع جاره، فمتى اتهموه وأدانوه، سوف يضجعون معه ويجعلون منه خصياً.

6 - جريمة الإغواء.

يقصد بالإغواء الاتصال الجنسي بين رجل وفتاة غير متزوجة ويشترط في الإغواء أن يتم الاتصال الجنسي برضا الفتاة وليس رغماً عنها.

ويبدو من النصوص أن القوانين العراقية القديمة لم تكن تعاقب الرجل على الاتصال الجنسي بفتاة طالما أنه تم برضاها، أما الفتاة نفسها فكانت على الأقل في بعض المدن، تتعرض للعقاب من قبل أبيها أو أوليائها⁽²⁾.

وقد أشار القانون الآشوري، على خلاف القوانين الأخرى إلى جريمة الإغواء، فقضى في المادة 55 من اللوح الأول على أنه إذا أعطت البكر نفسها لرجل فسوف يقسم ذلك الرجل بذلك، وعندئذ لن يتعرض لأي جزاء وسوف يعامل الأب ابنته كما يريد.

(1) د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص 178.

Cardascia: Las lois assyriennes, Paris, 1969, p.135.

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 261، 262.

الفرع الثاني

جرائم الاعتداء على الأموال

يقصد بجرائم الاعتداء على الأموال تلك الأفعال التي تمثل اعتداء على المال المملوك للأفراد، وتتعدد صور هذه الجرائم، ومن أهمها جريمة السرقة والتي سنكتفي بالحديث عنها.

جريمة السرقة في القوانين العراقية القديمة:

تضمنت القوانين العراقية القديمة العديد من النصوص الخاصة بالسرقة والتي تعاقب على ارتكابها.

1 - عقوبة السرقة⁽¹⁾.

ولم يكن العقاب على السرقة في القوانين العراقية القديمة واحداً في كل الأحوال، بل كانت له صور متباينة، فهو يتخذ أحياناً صورة قدر محدد من الفضة.

مثال ذلك: ما نص عليه قانون لبت عشتار في المادة 9 ، حيث ألزم من يدخل بستاناً للسرقة ويقبض عليه فيه أن يدفع عشرة شواقل من الفضة.

وما نص عليه قانون أشنونا في المادة 12، 13، حيث ألزم السابق الذي يقبض عليه في الحقل أو البيت نهراً أن يدفع، عشر شواقل من الفضة، كذلك قضى قانون حمورابي في المواد 256، 260 بالزام من يسرق دولاب ماء من أرض زراعية بإعطاء صاحبه خمسة شواقل من الفضة، وألزم من يسرق محراثاً أو مسحة بإعطاء ثلاثة شواقل من الفضة.

(1) راجع: د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 256، 257؛ د. محمد الحبيب السمالوطي:

المرجع السابق، ص 122، 123؛ د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق، ص 226، 227؛ د. محمد جمال

عيسى: المرجع السابق، ص 184.

وفى الأحيان الأخرى يتخذ العقاب على السرقة صورة مضاعفة الشئ المسروق أو قيمته، مثال ذلك: ما قضى به قانون حمورابي في المادة 8 بإلزام من يسرق ثوراً أو شاة أو حماراً أو خنزيراً أو قارباً مملوكاً لأحد الأفراد أن يدفع عشرة أمثال قيمته.

كذلك يتمثل العقاب على السرقة فى حالات أخرى في قتل السارق وذلك في حالة اقترانها بأحد الظروف التي تؤدي إلى تشديد عقوبتها مثل ارتكاب السرقة ليلاً⁽¹⁾.

2 - الظروف المؤثرة في عقوبة السرقة.

عرفت القوانين العراقية القديمة عدداً من الظروف المشددة التي تقترن بجرمية السرقة وتؤدي إلى تشديد عقوبتها، ومن هذه الظروف ما يلي⁽²⁾:

أ - ظرف الليل.

فرق قانون أشنونا في العقاب على السرقة بين وقوعها نهاراً ووقوعها ليلاً، وقضى بتشديد العقاب في الحالة الثانية. فقد نص في المواد 12، 13 على عقاب السارق الذي يقبض عليه في الحقل أو البيت نهاراً بإلزامه بدفع عشر شواقل من الفضة، وعقاب من يقبض عليه في أحدهما ليلاً بالموت.

ب - اقتران السرقة بكسر.

نص قانون حمورابي على عقاب السارق الذي يضبط وهو ينقب بيتاً بالقتل وتعليق جثته أمام النقب الذي أحدثه.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 257 وما بعدها.

(2) د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص 123 وما بعدها.



ج - استغلال السابق لظرف خاص من شأنه تسهيل جريمة السرقة وعدم اكتشافها:
ومن أمثلة ذلك:

1- معاقبة الرجل الذي يذهب للمساهمة في إطفاء حريق مشتعل في بيت آخر فيسرق أحد أمتعة صاحب البيت بإلقاءه في تلك النار⁽¹⁾.

2- بمعاقبة الزوجة التي تسرق عند مرض زوجها أو موته شيئاً من بيته وتسلمه إلى شخص آخر بقتلها وقتل من تسلم الشيء منها⁽²⁾.

د - السرقة من الطريق العام.

فإذا قام شخص بالسرقة من الطريق العام في إحدى المدن، وتم ضبطه فإن عقوبته تكون الإعدام، وفي حالة تمكن الجاني من الفرار، وعدم قيام الناس بالقبض عليه، فإن حاكم المدينة وسكانها يلزمون بتعويض المجني عليه، مما أصابه من ضرر نتيجة السرقة⁽³⁾.

هـ - أن يكون المال مملوكاً للإله أو القصر.

فإذا قام شخص بسرقة أموال القصر أو المعبد، كانت عقوبته، وعقوبة من تسلم من يده المسروقات الإعدام. فقد نص قانون حمورابي على أنه: "إذا سرق رجل مالاً مملوكاً للإله أو قصر فسوف يقتل الرجل وكذلك من تسلم المال المسروق منه".

(1) المادة 25 من قانون حمورابي.

(2) المادة 3 من اللوح الأول من القانون الآشوري.

(3) المادتان 220، 230 من قانون حمورابي.



و - أن يكون محل السرقة إنساناً. نص قانون حمورابي على عقوبة الموت لمن يستولي على عبد هارب، ويحتجزه في بيته ولا يعيده إلى مالكه أو يسوقه إلى القصر للتحري عن سيده، ثم يقبض على العبد في حوزته⁽¹⁾.

كذلك عاقب قانون حمورابي على خطف الرجل الحر بقتل الفاعل. إذ تنص المادة 14 على أنه: "إذا اختطف رجل ابن رجل فسوف يقتل"⁽²⁾.

(1) المادة 6 من قانون حمورابي.

(2) المواد 17 ، 18 ، 19 من قانون حمورابي.



المبحث الثاني

نظام العقوبات في بلاد العراق القديمة

سنقوم في هذا الموضع بدراسة الخصائص العامة لنظام العقوبات في بلاد العراق، وأنواعها، وذلك فيما يلي:

المطلب الأول

الخصائص المميزة لنظام العقوبات في بلاد العراق القديمة

تميز نظام العقوبات في بلاد العراق القديمة بعدة خصائص أهمها ما يلي:

1 - قسوة العقوبة وشدتها.

اتسمت العقوبات في قانون حمورابي بالقسوة والشدّة، وذلك لأن حمورابي استبدل الغرامات المالية بعقوبة الإعدام والمثلة في كثير من الحالات، وجعل عقوبة الإعدام العقاب المقرر لكثير من الجرائم التي وصل عددها إلى 34 حالة، وفي بعضها ينفذ الإعدام شنقاً وبعضها الآخر ينفذ بحرق الجاني، وعقوبة المثلة تنفذ عن طريق قطع اليد أو اللسان أو صلب الأذن أو سمل العين.

وقد طبقت عقوبة الإعدام على حالات لا تتلاءم مع الفعل الذي أتاها الجاني، مثل الحالات التي يقضي فيها بالإعدام إذا ارتكب الجاني جريمة سرقة، وكذلك عقوبة المثلة طبقت على الأطفال على الرغم من عدم اكتمال مسؤوليتهم، فقد قضى القانون بتطبيق عقوبة ثمل العين على الطفل الذي يؤثر العودة إلى والديه بدلاً من البقاء لدى من تبناه⁽¹⁾.

(1) د. صوفي أبوطالب: المرجع السابق، ص 388.

2 - اختلاف العقوبة تبعاً لمركز الجاني والمجني عليه.

ومما يدل على ذلك أن القاعدة العامة وهي القصاص (العين بالعين والسن بالسن) كانت تطبق فقط إذا كان الجاني والمجني عليه متساويين في المركز الاجتماعي، أما إذا كانا مختلفين فإنها لم تكن تطبق، وإنما يطبق بدلاً منها قاعدة الدية⁽¹⁾.

مثال ذلك: أنه إذا فقأ نبيل عين رجل نبيل آخر من طبقتة فقئت عينه، وإذا كسر نبيل عظم آخر كسر عظمه، أما إذا فقأ عني أحد العامة، فإنه لا تقفأ عينه وإنما يلزم بدفع مبلغ مالي مقداره منا واحدة من الفقه إلى المجني عليه، وكذلك إذا كسر عظم رجل من العامة، فإنه لا يكسر عظمه، وإنما يلتزم بتعويض مالي مقداره منا واحدة من الفضة، أما إذا فقأ عين عبد مملوك لآخر فسوف يدفع نصف ثمنه⁽²⁾.

3 - الاعتداد بالقصد الجنائي.

استحدث قانون حمورابي مبدأ جديد وهو الاعتداد بالقصد الجنائي، فبينما تقضى قوانين أشنونا بتطبيق غرامة مالية واحدة في حالة الاعتداءات البدنية دون تفرقة بين حالات العمد وغيرها من الحالات، فإن قانون حمورابي يقضي بعدم تطبيق عقوبة في حالات الاعتداءات البدنية غير العمدية ويكتفي بتقرير تعويض هو إلزام الجاني بدفع نفقات علاج المجني عليه⁽³⁾.

4 - الغرامة تجمع بين العقوبة والضمان.

تميزت الغرامة المالية كعقوبة في عهد حمورابي، كما كان الحال في القوانين السابقة على قانون حمورابي، بأنها تجمع بين صفتي العقوبة والضمان (التعويض)، فالغرامة ضمان لأن المبلغ المالي الذي كان يلتزم الجاني بدفعه لم يكن يؤول إلى

(1) د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص 187.

(2) راجع المواد من 196 - 198 من قانون حمورابي.

(3) د. صوفي أبوطالب: المرجع السابق، ص 388.

الدولة، وإنما كان يحصل عليه المجني عليه، ومن ثم فإنها كانت تعتبر تعويضاً مالياً، فضلاً عن أنها عقوبة لأن المبلغ المالي لم يكن يتناسب مع مقدار الضرر الذي أصاب المجني عليه وإنما كان يزيد عنه، وبالتالي فإن هذه الزيادة كانت تمثل عقوبة يتم توقيعها على الجاني⁽¹⁾.

5 - احتفاظ العقوبة ببعض آثار عهد الانتقام الفردي.

احتفظت العقوبة في القوانين العراقية وخاصة في قانون حمورابي ببعض آثار عهد الانتقام الفردي، فقد ترك قانون حمورابي للأفراد في بعض الحالات القصاص لأنفسهم من الجاني دون حاجة لاستصدار حكم قضائي، كما هو الشأن في حالة اغتصاب امرأة، إذ في هذه الحالة أباح القانون لأهل المرأة قتل الجاني بدون الحصول على حكم قضائي، وذلك يمثل أثراً باقياً من بقايا الانتقام الفردي⁽²⁾.

المطلب الثاني

أنواع العقوبات في بلاد العراق القديمة

تعدد العقوبات في بلاد العراق القديمة وتنوعت، وسوف نستعرض فيما يلي أهم هذه العقوبات:

أولاً: عقوبة الإعدام.

كانت عقوبة الإعدام جزاءً للكثير من الجرائم في القوانين العراقية وخاصة قانون حمورابي، وكانت هذه العقوبة تتخذ عدة صور في التنفيذ.

(1) د. صوفي أبوطالب: المرجع السابق، ص 389.

(2) د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص 188.

1 - الجرائم المعاقب عليها بالإعدام:

أ - في قانون أورنمو.

ورد النص على عقوبة الإعدام في قانون أورنمو كعقوبة للمرأة المتزوجة إذا قامت بإغواء رجل يزني بها.

ب - في قانون إشنونا.

تقررت عقوبة الإعدام في قانون إشنونا للعقاب على ارتكاب عدة جرائم من أهمها: السرقة من حقل رجل ينتمي إلى طبقة الموشكينو ليلاً، السرقة من بيت رجل ينتمي إلى طبقة الموشكينو ليلاً، زنا الزوجة، اغتصاب فتاة مخطوبة.

ج - في قانون حمورابي:

كانت عقوبة الإعدام في قانون حمورابي العقوبة المقررة لمعظم الجرائم الواردة في هذا القانون حيث تم النص عليها كعقوبة لأربع وثلاثين جريمة من أهمها السرقة المصحوبة بظرف مشدد، وإخفاء الأموال المسروقة وارتكاب الجرائم الماسة بالعدالة، بعض الجرائم المتعلقة بالجنود، غش الخمر أو كيلها أو وزنها، اغتصاب خطيبة رجل، دخول زوجة بيت رجل غريب، الزنا، قيام أحد الكاهنات بفتح حانة أو ارتيادها أحد الحانات للسكر، إهمال المهندس في تشييد البناء، مما يتسبب في هدمه وموت صاحب البناء⁽¹⁾.

د - في القوانين الآشورية: قررت القوانين الآشورية عقوبة الإعدام لعدة جرائم هي: القتل، السحر، السرقة المصحوبة بعرف مشدد، اغتصاب امرأة متزوجة، الاعتداء على

(1) راجع د. السيد عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص 191 وما بعدها.

امراً حامل مما يتسبب في إجهاضها، إجهاض المرأة نفسها بإرادتها، الزنا، أو الاشتراك بالمساعدة على ارتكاب الزنا.

2 - تنفيذ عقوبة الإعدام.

كانت عقوبة الإعدام في بلاد العراق تتخذ عدة صور في التنفيذ منها: الإغراق في النهر والإحراق والوضع على الخازوق.

فعقوبة الإعدام بالإغراق في النهر كانت عقاباً مقررأ في قانون حمورابي لعدة جرائم، فكانت هذه العقوبة توقع مثلاً على المرأة المتزوجة التي تضبط متلبس بالزنا. وعلى المرأة التي لم تحفظ نفسها عفة، وإنما اعتادت التجول في الخارج، وعلى المرأة التي تدخل في بيت رجل غريب وعلى صاحبة الخان التي ترفض قبول حبوب ثمناً للشراب، أو التي تقبل فضة بالوزن الثقيل أو التي تنقص مقدار الجعة المعطاة مقابل مقدار القمح المدفوع.

وكانت عقوبة الإحراق توقع على الولد وأمه في حالة اتصالهما جنسياً بعد وفاة الأب وعلى الكاهنة التي تفتح حانة أو تدخل حانة من أجل الشراب.

بينما كانت عقوبة الإعدام بالوضع على الخازوق توقع على الزوجة التي تتسبب في موت زوجها بسبب رجل آخر. وفي القانون الآشوري كان الوضع على الخازوق جزاء الزوجة التي تجهض نفسها دون موافقة الزوج⁽¹⁾.

ثانياً: عقوبة المثلة.

تعني عقوبة المثلة قطع أو تشويه أحد أعضاء الجسم وكانت عقوبة المثلة جزاءً للكثير من الجرائم في قانون حمورابي والقوانين الآشورية.

(1) راجع د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 262، 263.

1 - في قانون حمورابي.

تضمن قانون حمورابي صوراً عدة لعقوبة المثلة من أهمها⁽¹⁾:

أ - عقوبة قطع اليد. وكانت هذه العقوبة مقررة لعقاب الابن الذي يعتدي على أبيه بالضرب والطبيب الذي يخطئ في علاج مريض من طبقة الأحرار مما يتسبب في وفاة المريض أو فقده الإبصار، والحلاق الذي يزيل وشم العبودية من رقيق دون علم صاحبه، والأجير الذي يختلس بذوراً أو علفاً مما عهد إليه به ويضبط في يده.

ب - عقوبة صلم الأذن: وكانت هذه العقوبة مقرر لعقاب العبد الذي يصفع وجنة رجل حر.

ج - عقوبة قطع اللسان: وكانت هذه العقوبة مقررة لعقاب الابن بالتبني الذي ينكر أباه أو أمه بالتبني.

د - عقوبة نزع العين: وكانت هذه العقوبة جزاءاً للرجل الذي يفقأ عين رجل آخر.

2 - في القوانين الآشورية:

تضمنت القوانين الآشورية تطبيقات عدة لعقوبة المثلة منها عقوبة جذع الأنف، وكانت جزاءاً للعبد الذي يتسلم شيئاً مسروقاً، وللزوجة الزانية إذا لم يشأ الزوج توقيع عقوبة الموت عليها.

ومنها عقوبة قطع الإصبع، وكانت توقع على المرأة التي تعتدي على رجل مما يتسبب في سحق إحدى خصيتيه والرجل الذي يلمس زوجة رجل آخر.

ومنها عقوبة الخصاء والتي كانت مقررة لعقاب مرتكب جريمة اللواط⁽²⁾.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 263؛ د. السيد عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص 194، 195.

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 264.

ثالثاً: عقوبة الجلد.

عرفت هذه العقوبة في قانون حمورابي والقوانين الآشورية:

1 - في قانون حمورابي:

قضى قانون حمورابي بتوقيع عقوبة الجلد على من يصفع وجنة رجل أسمى منه. حيث نصت المادة 202 على جلده ستين جلدة بسوط من ذيل ثور.

2 - في القوانين الآشورية:

كانت عقوبة الجلد جزاءً لكثير من الجرائم في القوانين الآشورية، فهي كانت توقع على من يقذف زوجة آخر بالزنا، ومن يقذف رجلاً باللواط، ومن يتسبب في إجهاض ابنة رجل يضربها، وكانت توقع أيضاً على العاهر التي تتحجب، وعلى الرجل الذي يرى عاهراً أو أمة محبة ولا يقبض عليها ويحصرها إلى محكمة القصر، وكانت توقع على الرجل الذي يهدم بيت جاره والذي يفتات على ملك جاره، والرجل الذي يعد قوالب للطوب على أرض ليست له ويصنع طوباً منها، والذي يقذف بأنه نطق كفرًا أو دنس معبد الرب⁽¹⁾.

رابعاً: العقوبات المالية.

1 - عقوبة الدية:

كانت عقوبة الدية تلعب دوراً هاماً في القوانين العراقية القديمة ومما يؤكد ذلك لجوء كل من قانون أورنمو، ولبت عشتار، وأشنونا وحمورابي والقوانين الآشورية إلى الدية للعقاب على العديد من الجرائم⁽²⁾.

(1) انظر المواد 18، 19، 21، 40، 52 من اللوح الأول من القانون الآشوري.

(2) راجع د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص 196.



أ - في قانون أورنمو:

وردت عقوبة الدية في قانون أورنمو لمواجهة جرائم متعددة هي: اغتصاب أمة بكر مملوك لرجل آخر، الشهادة الزور، ورفض حلف اليمين على صحة الأقوال التي شهد بها أمام المحكمة، الاتهام الكاذب لأحد الزوجات بارتكاب الزنا، تزويج الأب ابنته لغير خطيبها، اعتداء أحد الأشخاص على آخر مما يؤدي إلى بتر قدمه أو جذع أنفه أو حلم أذنه.

ب - في قانون أشنونا:

قرر قانون أشنونا عقوبة الدية لمواجهة عدة جرائم هي: اغتصاب أمة مملوكة للغير، تبني أمة مملوكة للقصر الملكي، الاعتداء على أحد الأشخاص مما يتسبب في جرح أنفه أو فقاً عينه أو كسر سنه أو حلم أذنه أو بتر أصابعه أو كسر بعظامه، الإيذاء الناتج عن فعل غير عمدي، والخطأ في حراسة الحيوانات الخطرة، السرقة من حمل أو منزل مملوك لأحد أشخاص طبقة الموشكينو نهاراً.

ج - في قانون لبت عشتار:

وردت عقوبة الدية في قانون لبت عشتار لمواجهة عدة جرائم هي: السرقة من بستان، الاتهام الكاذب على فتاة غير متزوجة بالزنا، ترك الأرض الزراعية مهجورة مما يتسبب في اقتحام اللصوص للحقول المجاورة إيواء رقيق هارب، تزويج الأب ابنته كغير خطيبها، إتلاف الأشجار.

د - في قانون حمورابي:

وردت عقوبة الدية في قانون حمورابي لمواجهة العديد من الجرائم على الرغم من ازدياد عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالعقوبات البدنية في هذا القانون.

ومن أهم الجرائم إلى عاقب عليها القانون بالدية هي: انحراف القاضي، قطع شجرة من بستان دون موافقة مالكه، سرقة شيء مملوك للمعبد أو القصر الملكي بشرط أن تتم خارجة، الزنا بخطيبة الابن، إنكار المودع لديه المال المودع، الاعتداء على امرأة من طبقة الموشكينو أو أمه مما يتسبب في إجهاضها وموتها، الاعتداء غير العمدي الذي يؤدي إلى الوفاة، والسرقة من الحقول أو سرقة الآلات الزراعية.

هـ- في القوانين الآشورية:

وردت عقوبة الدية في القوانين الآشورية لمواجهة الجرائم الآتية: تنزه رجل غريب مع امرأة متزوجة، الاتهام الكاذب لأحد الرجال بأن الناس يفعلون به اللواط، تغيير حدود الحقول الزراعية المملوكة للغير، اعتداء امرأة بالضرب على أحد الرجال.

2 - عقوبة المصادرة:

لم يلجأ المشرع العراقي القديم إلى المصادرة إلا في حالات نادرة. فلم نجد لعقوبة المصادرة في قانون أرمنو وأشنونا ولبت عشتار أي وجود.

وأول نص على عقوبة المصادرة كان في قانون حمورابي، فقد نص عليها للعقاب على الجرائم الآتية: الاتهام الكاذب لرجل بممارسة السحر، زنا الرجل بابنته، الزنا بالمربية، كما وردت عقوبة المصادرة أيضاً في القوانين الآشورية للعقاب على جريمة الخيانة العظمى.

خامساً: عقوبة السخرة.

يقصد بعقوبة السخرة العمل الإجباري لمصلحة الدولة لمدة معينة دون مقابل.



وكانت هذه العقوبة مقررة كعقوبة تكميلية للعقوبة الأصلية، لأنها لم تكن توقع بمفردها كعقاب لبعض الجرائم، وإنما كانت توقع إلى جانب عقوبات أخرى، وكانت مدتها في الغالب شهراً كاملاً⁽¹⁾.

ومن الجرائم المعاقب عليها بعقوبة السخرة، جريمة قذف المرأة المتزوجة بالزنا، وقذف الرجل باللواط، والتسبب بالضرب في إجهاض امرأة حرة، وعدم القبض على عاهر أو أمة محجبة، والافتيات على الحدود الفاصلة بين أراض الملاك المتجاورين⁽²⁾.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 267؛ د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص 190.

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 267.



الباب الرابع

نظم القانون الخاص

في بلاد العراق القديمة

التقسيم:

يقصد بنظم القانون الخاص تلك النظم التي تتعلق بتنظيم العلاقات بين الأفراد.

وسنتناول بالدراسة في هذا الباب أهم نظم القانون الخاص التي كانت سائدة في بلاد العراق القديمة، وفقاً للتقسيم التالي:

الفصل الأول: نظام الأسرة في بلاد العراق القديمة.

الفصل الثاني: نظام الملكية في بلاد العراق القديمة.

الفصل الثالث: نظام العقود بلاد العراق القديمة.

الفصل الأول

نظام الأسرة في بلاد العراق القديمة

يعتمد نظام الأسرة في وجوده واستمراره على نظام أساسي هام وجوهري هو نظام الزواج الذي يعد أساساً في تكوينها، ويعتمد أيضاً على الآثار المتولدة من هذا الزواج سواء في العلاقة بين الطرفين أو في العلاقة مع الغير ويلحق بنظام الزواج نظم أخرى ساهمت بقدر أو بآخر في تكوين نظام الأسرة وهي نظام الميراث والوصية، ولذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين نتناول في الأول نظام الزواج وفي الثاني نظام الميراث والوصية.

المبحث الأول

نظام الزواج في بلاد العراق القديمة

للقوف على نظام الزواج في القانون العراقي القديم يجدر بنا أن نتحدث عن أنواعه ثم على شروطه، ثم على آثاره، وأخيراً نتحدث عن انحلاله، وذلك فيما يلي:

المطلب الأول

أنواع الزواج

عرفت بلاد العراق الزواج الفردي، وتعدد الزوجات ونظام التسري، وسنتكلم عن هذه الأنواع الثلاثة فيما يلي:

أولاً: الزواج الفردي.

كان الزواج الفردي هو السائد في بلاد العراق القديمة كقاعدة عامة منذ العهد السومري والعهد الأكدي من بعده، إذ كان القانون لا يسمح للرجال إلا بـزوجة شرعية واحدة⁽¹⁾.

(1) د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص 193.

ثانياً: تعدد الزوجات.

يرى بعض الباحثين أن نظام الزواج الفردي كان الأساس في بلاد العراق القديمة، وإن تعدد الزوجات جاء استثناء من القاعدة العامة وفي حدود ضيقة.

والملاحظ على شرائع بلاد العراق القديمة أنها لم تقف من تعدد الزوجات موقفاً موحداً فمنها ما أباح للرجل الجمع بين زوجتين دونما قيد أو شرط ومنها ما حرم الجمع إطلاقاً ومنها ما أباح الجمع بشروط معينة، وسوف نبين ذلك فيما يلي⁽¹⁾:

1 - في قانون لبت عشتار.

أباح هذا القانون تعدد الزوجات، وإذا كان يجيز للرجل أن يجمع بين زوجتين في وقت واحد دونما قيد، حيث يستفاد من نص المادة 28 أنه كان يسمح للرجل بالجمع بين زوجتين في نفس الوقت، كما يستفاد منه أن الزوجة الثانية رغم كونها المفضلة عنده تأتي تالية في المرتبة للزوجة الأولى ومعنى ذلك أن الزوجة الأولى كانت في ظل هذا القانون، تحتل مكاناً أسمى من الزوجة الثانية ولا يتضمن قانون لبت عشتار في نصوصه التي انتقلت إلينا ما يشير إلى أن حرية الرجل في اتخاذ زوجة ثانية كانت تحد منها قيود معينة.

2 - في قانون أشنونا.

لم يتضمن قانون أشنونا نصاً صريحاً يفيد جواز أو عدم جواز الجمع بين زوجتين ومع ذلك ذهب بعض الباحثين استناداً لأحد النصوص في هذا القانون إلى أنه كان يأخذ بقاعدة وحدة الزوجة، فيقول سلشتر صاحب هذا الرأي: "كان الزواج الشرعي زواجاً قائماً على وحدة الزوجة، ولم يكن المواطن بمدينة أشنونا يستطيع عقد زواج ثان قبل أن يكون طلق زوجته الأولى".

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 129 وما بعدها؛ د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص 83 وما بعدها؛ د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص 193 وما بعدها.

ويستند سلباً في رأيه إلى النص الوارد بقانون أشنونا (المادة 56) والذي يقضي بأنه "إذا طلق رجل زوجته بعد أن يكون أنجب منها أولاداً وأخذ زوجة أخرى، سوف يطرد من بيته ومن كل ما يملكه، ويمكن أن تلحق به من سوف ترضاه زوجاً".

ويتضح من هذا النص تحريم الجمع بين زوجتين في قانون أشنونا، بدليل أنه يوقع هذه العقوبة المتشددة على من يطلق زوجته التي أنجب منها أولاداً أو يتزوج بأخرى، لأنه لو كان يجوز الجمع بين زوجتين ما كان هناك ضرورة لمثل هذا الجزاء المتشدد⁽¹⁾.

3 - في قانون حمورابي:

كان الزواج الفردي هو القاعدة العامة في قانون حمورابي، إلا أنه أجاز الجمع بين زوجتين في حالات استثنائية، محددة على سبيل الحصر:

أ - في حالة عقم الزوجة:

كان الغرض الأساسي من الزواج هو إنجاب الذرية⁽²⁾. لذا أجاز قانون حمورابي للزوج أن يتزوج زوجة ثانية، إذا لم تنجب له زوجته أبناء، ولم تقدم له جارية لتنجب له أبناء أو قدمت له جارية ولكنها لم تنجب أبناء . أما إذا أنجبت الزوجة الأبناء أو أعطته جارية وأنجبت هذه الجارية أبناء، فإنه يتمتع على الزوج بثانية⁽³⁾.

ب - في حالة سوء سلوك الزوجة:

نصت المادة 141 من قانون حمورابي على أنه: "إذا دأبت امرأة متزوجة، تقييم في بيت رجل، على الخروج والتصرف بحرق مضيعة بيتها، ومصغرة، شأن

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 130، 131.

(2) المواد 144، 145 من قانون حمورابي.

(3) د. مصطفى سيد أحمد صقر: فلسفة وتاريخ النظم القانونية والاجتماعية، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 1995، ص 520.

زوجها، فلزوجها الخيارين أن يطلقها دون أن يعطيها متعة طلاق، وبين أن يحتفظ بها كجارية في بيته ويتزوج من أخرى".

فهذا النص أباح للزوج أن يتزوج بزوجة ثانية، إذا كانت زوجته الأولى قد دأبت على الخروج من منزل الزوجية والتصرف بحكم مما يؤدي إلى ضياع بيتها وتصغير شأن زوجها، كما قضى في هذه الحالة بأن يحتفظ الزوج بزوجه الأولى مع إنزالها إلى مرتبة الجارية، كجزاء لردع تصرفها الخاطئ⁽¹⁾.

ومن الملاحظ أن هذه الحالة لا تتطوي في الواقع على تعدد زوجات بالمعني الصحيح، فتعدد الزوجات يفترض وجود أكثر من زوجة والحال هنا ليست كذلك، فليس للرجل سوى زوجة واحدة، أما الزوجة الأولى بحكم هذا النص لم تعد زوجة وإنما هي مجرد جارية⁽²⁾.

ج - في حالة مرض الزوجة.

أجاز قانون حمورابي في المادة 184 للزوج الذي أصيبت زوجته بمرض الملاريا أن يتزوج بثانية بشرط أن يحتفظ بزوجه الأولى وأن تستمر في الإقامة في بيته، وأن يعولها طيلة حياته.

فإصابة الزوجة بالملاريا، وهو مرض لم يكن له في ذلك الزمن علاج ناجح، مما كان يؤدي إلى إنهاك المريض وعجزه عن القيام بأعمال تحتاج إلى مجهود يعد في قانون حمورابي سبباً مشروعاً يبرر اتخاذ زوجها امرأة أخرى، ومع ذلك فقد أعطى

(1) د. فتحي المرفصاوي: تاريخ الشرائع الشرقية، المرجع السابق، ص190؛ د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص129.

حمورابي هذه الزوجة المريضة إذا ما تزوج زوجها بامرأة أخرى الحق في أن ترفض الاستمرار في الحياة معه، وأن تعود إلى بيت أبيها⁽¹⁾.

ومن الملاحظ أن قانون حمورابي على الرغم من أنه أباح للزوج الزواج بثانية في الحالات السابقة، فإنه كان يفضل عدم الزواج بأكثر من واحدة حتى مع توافر الحالات الاستثنائية السابقة، لتقديره أن الرجل لا يستطيع أن يعدل بينهما حتى ولو كن أخوات⁽²⁾.

4 - في القانون الآشوري:

يبدو أن الرجل في القانون الآشوري، كان له الحق في اتخاذ زوجة ثانية، دون أن يقيد القانون بضرورة وجود سبب يبرره، وعلى هذا، فزواج الرجل من امرأة، لا يحول دونه واتخاذ زوجة ثانية إذا شاء⁽³⁾.

ثالثاً: نظام التسري.

يقصد بالتسري العلاقة التي تنشأ بين الرجل وجاريته أو بين الرجل وجارية زوجته التي أعطتها له لكي تتجب له أولاداً نيابة عنها⁽⁴⁾، وهو نظام يجيزه القانون العراقي القديم، حيث تشير النصوص إلى حق الرجل في التسري بما يشاء من الجواني دون أن يعتبر زانياً، لأن شرط الزنا هو الاتصال جنسياً بامرأة متزوجة.

وكان للسرية وضع خاص في القانون العراقي، كما أن لأولادها حقوق معينة، تتفاوت تبعاً للظروف.

(1) د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص195؛ د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص134.

(2) د. نور الدين خاطوم، نبيه عاقل، أحمد طربين، صلاح مدني: موجز تاريخ الحضارة، دمشق، 1963، ص811.

(3) د. محمد السمالوطي: المرجع السابق، ص85.

(4) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص136.

أ - المركز القانوني للسرية:

يختلف المركز القانوني للسرية كثيراً عن مركز الزوجة الشرعية، إذ أنها تظل جارية، ولا ترتفع منزلتها إلى منزلة الزوجة⁽¹⁾.

وقد تدخل القانون لحماية السرية في حالات معينة منها:

1- إذا أنجبت السرية من سيدها أبناء فإنه تصبح أم ولد ، ويحرم على السيد في هذه الحالة بيعها سواء كانت مملوكة له أم مملوكة لزوجته.

2- كانت السرية تكتسب حريتها هي وأبنائها بقوة القانون عند وفاة السيد، لأن السرية التي تتجب لسيدها لم تكن تعد جزءاً من تركته، ومن ثم لم يكن لأبنائه حق عليه.

3- أجاز القانون للسيد الزواج من سريته، وذلك من خلال إعلان رغبته في إسباغ صفة الزوجة عليها، وفي هذه الحالة تصبح حرة هي وأولادها منه، وتأخذ حكم الزوجة الشرعية، ويثبت نسب الأولاد لأبيهم فور هذا الإعلان.

ب - حقوق أولاد السرية:

فرق قانون حمورابي، فيما يتعلق بحقوق أولاد السرية بين حالتين هما⁽²⁾:

الحالة الأولى: تفترض أن يكون للرجل أولاد من زوجته وأولاد من سريته وأن يعترف أثناء حياته ببنوة أولاده من سريته ويقر لهم النسب، وفي هذه الحالة يقضي القانون بالمساواة التامة بين أولاد الزوجة وأولاد السرية بالنسبة للتركة الأبوية.

أما الحالة الثانية: تفترض أن يكون للرجل أولاد من زوجته ومن سريته، ولا يقر أثناء حياته بالبنوة لأبنائه من سريته، ففي هذه الحالة يقضي القانون بأن أولاد

(1) د. مصطفى سيد صقر: المرجع السابق، ص520.

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص138، 139.

السرية لاحق لهم في تركته، وتقتصر التركة على أولاد الزوجة، ولكن أولاد السرية يكتسبون الحرية بموت السيد، ومن ثم لا يجوز لأبنائه من زوجته الادعاء عليهم بالرق.

ولم يتناول قانون حمورابي الحالة التي لا يكون فيها للرجل أولاد من زوجته، بينما يكون له أولاد من جاريته ويموت دون الاعتراف لهم بالبنوة، ولكن الغالب أن الحكم في هذه الحالة هو اعتبارهم بمثابة ورثة شرعيين لهم، وهذا ما قضت به القوانين الآشورية بعد ذلك، فقد رأى المشرع الآشوري أن أبناء الرجل من سريره في هذه الحالة أولى بتركته من أقاربه الآخرين⁽¹⁾.

المطلب الثاني

شروط الزواج

كان القانون العراقي القديم يشترط عدة شروط لانعقاد الزوج صحيحاً ومنتجاً لآثاره، ومن هذه الشروط التراضي على الزواج، وانتفاء موانع الزواج، بالإضافة إلى تنظيم المدفوعات المالية في عقد الزواج، ووثيقة الزواج.

وسوف نقوم بدراسة هذه الموضوعات من خلال تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع، كما يلي:

الفرع الأول

التراضي على الزواج

اختلف الباحثين حول موضوع التراضي في عقد الزواج في القانون العراقي القديم، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى تضارب النصوص في هذا الصدد، الأمر

(1) المادة 41 من اللوح الأول من القانون الآشوري.

الذي أدى إلى اختلاف الفقهاء في تفسيرها، فمن النصوص ما يدل على أن الزواج ينعقد بين أولياء الزوجين، وهناك من ناحية ثانية نصوصاً تدل على أن الزواج ينعقد بين الراغب في الزواج وولي الزوجة، ومن ناحية ثالثة هناك نصوصاً تعطي المرأة حق إبرام عقد زواجها بنفسها، وهذا التقارب بين النصوص، أدى إلى اختلاف آراء الفقهاء حول التراضي في عقد الزواج، ومدى اشتراط رضا أولياء الزوجين، ومدى كفاية رضا الزوجين وحدهما⁽¹⁾.

وقد حاول جانب من الفقهاء التقريب بين النصوص وإزالة التضارب بينهما، ففرقوا بين رضا الرجل من ناحية ورضا المرأة من ناحية أخرى.

1 - رضا الرجل.

ذهب جانب من الفقهاء أن رضا الرجل المقبل على الزواج كان شرطاً لصحة عقد الزواج، بشرط أن يكون كامل الأهلية قادراً على التعبير عن إرادته.

وفي تلك الحالة ينعقد الزواج بينه وبين ولي الزوجة، وهذه هي الحالة التي أشارت فيها النصوص إلى انعقاد الزواج بين الرجل المقبل على الزواج وولي المرأة⁽²⁾.

أما إذا كان الرجل المقبل على الزواج ناقص الأهلية أو عديمها، ففي تلك الحالة ينعقد الزواج بتراضي أولياء الزوجين، فوالد الزوج هو الذي يبرم عقد الزواج مع والد الزوجة، وهذه هي الحالة التي أشارت فيها النصوص إلى انعقاد الزواج بتراضي أولياء الزوجين⁽³⁾ (1).

(1) نقلاً عن د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص 221.

(2) انظر نص المادة 160 من قانون حمورابي، ومادة 12 من قانون أورنمو، والمادة 29 من قانون لبت عشتار، والمادة 26 من قانون أشوتونا.

(3) انظر المواد 155، 156 من قانون حمورابي.

2 - رضاء المرأة.

فرق الفقهاء بين المرأة البكر، والمرأة الثيب.

- رضاء المرأة البكر:

يقصد بالمرأة البكر هي الفتاة التي تتزوج للمرة الأولى، فكانت في شرائع العراق القديم تخضع بصدد زواجها، لسلطة أبيها، فلم يكن لها ولاية تزويج نفسها، بل كان لابد من موافقة وليها - أو من يقوم مقامه - على زواجها، ويعد هذا شرطاً أساسياً لصحة عقد الزواج، فله أن يزوجه من يشاء ومتى يشاء وليس لإرادتها أي دور في هذا. وعند وفاة الأب تنتقل ولاية تزويجها إلى أخواتها من الذكور، ولكن هناك ما يشير إلى أن الأم في بعض البلاد العراقية كانت تلعب دوراً هاماً في تزويج ابنتها حتى أثناء حياة الأب. فقد نصت المادة 28 من قانون أشنونا على أنه: "إذا تزوج رجل امرأة بدون سؤال أبيها وأمها ولم يقيم وليمة ليلة الزفاف ولم يكتب بذلك عقداً مختوماً مع أبيها وأمها فلا تكون هذه المرأة زوجة شرعية حتى لو عاشت في بيته سنة كاملة".

- رضاء المرأة الثيب:

المرأة الثيب هي المرأة التي سبق لها الزواج، أي المطلقة أو الأرملة.

وهذه المرأة كان في إمكانها أن تختار زوجها بمحض إرادتها، وليس للأب أن يجبرها على قبول زوجاً رغم إرادتها، وكان في إمكانها أيضاً إبرام عقد زواجها بنفسها⁽²⁾.

(1) راجع د. أحمد إبراهيم حسن: فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، المرجع السابق، ص438؛ د.

السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص221.

(2) د. محمود سلام زناطي: المرجع السابق، ص148؛ د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص222؛

د. أحمد إبراهيم حسن: المرجع السابق، ص439.

الفرع الثاني

موانع الزواج

يقصد بموانع الزواج، الأسباب أو الاعتبارات التي كانت تحول دون انعقاده صحيحاً.

وسوف نتحدث، فيما يلي، عن القرابة، واختلاف الحالة الاجتماعية، واختلاف التبعية السياسية، واختلاف العقيدة الدينية.

أولاً: القرابة.

تشكل القرابة أهم موانع الزواج في القوانين العراقية القديمة، ورغم أن هذه القوانين قد جاءت خالية من ذكر درجة القرابة المانعة من الزواج، إلا أن الباحثين قد تمكنوا من التوصل إلى ذلك من خلال استقراء الأحكام الجنائية، التي تعاقب على الزواج بين الأقارب والأقربين سواء في ذلك الأقارب عن طريق النسب أم الأقارب عن طريق المصاهرة.

فقد عاقب قانون حمورابي على الاتصال الجنسي الذي يحدث بين بعض الأقارب الأقربين من الجنسين، فعاقب على الاتصال الجنسي الذي يتم بين رجل وأمه بعد وفاة الأب بحرق الفاعلين وعاقب الأب الذي يواقع ابنته بالنفي من مدينته⁽¹⁾، مما يمكن معه القول بتحريم الزواج بين الأصول والفروع.

وكذلك تشير بعض النصوص في قانون حمورابي إلى موانع الزواج بسبب قرابة المصاهرة، فقد عاقب قانون حمورابي الرجل الذي يتصل بزوجة ابنه بالإغراق في

(1) المادة 157 من قانون حمورابي.

ماء النهر إذا كان ابنه قد دخل بها، وبأن يدفع لها نصف منا من الفضة وتعويضها عن كل شيء أحضرته من بيت أبيها وإذا لم يكن ابنه قد دخل بها وفي هذه الحالة ينفسخ زواجها⁽¹⁾.

ومن هنا يتضح أن قرابة النسب لدرجة معينة كانت تعتبر مانعاً من موانع الزواج، كما أن قرابة المصاهرة هي الأخرى لدرجة معينة تعتبر مانعاً من موانع الزواج.

ومن الجدير بالذكر أن قانون حمورابي قد خلا من أي نص يعاقب على الزواج بين الأخوة والأخوات، ولكن هناك من الدلائل ما يشير إلى أن رابطة الأخوة لم تكن مانعاً من موانع الزواج.

ثانياً: اختلاف الطبقة الاجتماعية.

لم يكن اختلاف الطبقة الاجتماعية مانعاً من موانع الزواج في القانون العراقي القديم، وذلك على خلاف ما جرت عليه العادة في كثير من الشرائع القديمة، فقد كان من الجائز أن يتم الزواج بين أحد أفراد طبقة الرقيق وأحد فتيات طبقة الأحرار، أو بين أحد الأحرار وامرأة من طبقة الرقيق، ويكون الزواج صحيحاً منتجاً لكافة آثاره القانونية⁽²⁾.

ثالثاً: اختلاف التبعية السياسية.

لم يكن اختلاف التبعية السياسية مانعاً من موانع الزواج في بلاد العراق القديمة، فانتفاء أحد الزوجين إلى دولة معينة وانتفاء الآخر إلى دولة أخرى لم يكن يشكل عقبة في طريق الزواج⁽³⁾.

(1) المادتان 155، 156 من قانون حمورابي.

(2) د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص 225.

(3) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 144.

فهناك من الشواهد ما يدل على قيام زيجات بين أعضاء الأسرة المالكة، وأعضاء الأسر المالكة في بلاد أخرى، فكان من المألوف أن يقترن إبرام معاهدة سلام، أو حلف بالزواج بين عضوين من الأسرتين الملكيتين⁽¹⁾.

ويبدو أن إباحة الزواج دون النظر إلى جنسية الزوجين يعود في المقام الأول إلى الطبيعة السياسية للعراق القديم، وقيامها منذ القدم على أجناس متعددة، كما أدى ازدهار التجارة إلى كثرة التنقل الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان النظر إلى الجنسية باعتبارها مانعاً من الزواج⁽²⁾.

رابعاً: **اختلاف العقيدة الدينية.** لم يكن اختلاف العقيدة الدينية مانعاً من موانع الزواج في بلاد العراق القديم، ويدل على ذلك الزواج بين أعضاء الأسرة المالكة، وأعضاء الأسرة المالكة من بلاد أخرى، رغم اختلاف معبودات كل من الطرفين ورغم تباين معتقداتهما الدينية⁽³⁾.

الفرع الثالث

المدفوعات المالية

كان الزواج في بلاد العراق القديم يقترن بمدفوعات مالية، وهي عبارة عن الالتزامات المالية التي يتم تأديتها بمناسبة الزواج، وتتمثل هذه المدفوعات في المهر، الدوطة والمنحة.

أولاً: المهر (الصداق).

(1) جيمس هنري برستد: تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسي، ترجمة/ حسن كمال، تصحيح/

محمد حسنين الغمراوي بك، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الثانية، 1416هـ/ 1996م، ص 230، 251.

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 145؛ د. السيد عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص 225، 226.

(3) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 145.

1- تعريف المهر:

المهر هو مبلغ من المال يدفعه الزوج أو وليه إلى ولي الفتاة أو المرأة التي يرغب في الزواج منها، وهو في الأعم الغالب من الحالات مقدار من الفضة ليس له حد أقصى أو أدنى وإن كان يتفاوت تبعاً للظروف، ففي بعض الوثائق يتمثل المهر في شئ واحد، بينما يصل مقداره في البعض الآخر إلى منا، ومعنى ذلك أن التفاوت في مقدار المهر كان من الممكن أن يبلغ ستين مثلاً⁽¹⁾.

وكان المهر يدفع أثناء الخطبة، للزوجة أو وليها، ولا يجوز للزوج استرداده إلا في حالات معينة حددها القانون مثل حالة عدول والد الفتاة عن اتمام الزواج فيسترد الزوج في هذه الحالة ضعف ما دفع وحالة وفاة الزوجة دون أن تنجب أولاد لزوجها، فعلى أبيها أن يرد في هذه الحالة لزوجها المهر الذي دفعه من أجلها⁽²⁾. إذ تنص المادة 163 من قانون حمورابي على أنه "إذا ماتت الزوجة ولم تكن أمدته بأبناء، فعلى أبيها أن يرد إليه الصداق الذي دفعه من أجلها".

2 - طبيعة المهر.

قد اختلف الفقهاء حول طبيعة المهر في القوانين العراقية القديمة، وانقسموا في ذلك إلى ثلاثة اتجاهات:

الاتجاه الأول: يرى هذا الاتجاه أن المهر يعد ثمناً للطلاق أى تعويض تحصل عليه المرأة حال طلاقها، لكنه تعويض اتفاقي مقدر سلفاً، فهو نظام مرده الحيطة وبعد النظر ويرمي إلى تأمين متطلبات معيشة الزوجة في حالة طلاقها⁽³⁾.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص152.

(2) د. أحمد إبراهيم حسن: المرجع السابق، ص459؛ د. السيد عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص327.

(3) د. السيد عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص227.

Cuq (E.): Etudes sur le droit babylonien, Paris, 1929, p.26.

وقد انتقد هذا الرأي على أساس أن قيمة المهر كانت ضئيلة بحيث لا تجعله كافياً لمواجهة متطلبات معيشة الزوجة بعد الطلاق، كما أنه لم يكن يقدم بصفة منتظمة فهو ليس شرطاً من شروط صحة الزواج، بالإضافة إلى أن التعويض الذي كانت المرأة تحصل عليه في حالة طلاقها لا علاقة له بالمهر، إذ نجده في بعض الحالات مساوياً للمهر، وفي حالات أخرى أكثر أو أقل منه⁽¹⁾.

الاتجاه الثاني: يذهب هذا الاتجاه إلى أن نظام المهر كان بمثابة شراء للزوجة، وثمناً لها.

وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه بعدد من الحجج منها: أن القواعد الخاصة بالمهر هي نفسها القواعد الخاصة ببيع السلع، فالمهر لم يكن مبلغاً رمزياً أو صورياً وإنما كان ذا قيمة حقيقية فعلية، ومن ثم لا يمكن اعتباره مجرد إجراء شكلي، ثم إن القواعد الخاصة بالمهر هي نفس القواعد الخاصة بالعربون في عقد البيع، فالخاطب الذي يعدل عن اتمام الزواج يفقد ما دفعه من مهر وإذا كان العدول من جانب ولي الفتاة، التزم برد ضعفه⁽²⁾.

ومن هذه الحجج أيضاً أن الزوجة في بلاد العراق القديم كانت تتعامل معاملة الأشياء المملوكة للزوج حيث يحق له بيعها وفاء لما عليه من ديون، ففي إحدى الوثائق يعطي الزوج الحق في بيع زوجته على سبيل العقوبة⁽³⁾.

(1) د. عبدالمجيد محمد الحفناوي: تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية،

1972، 1973، ص 381؛ د. السيد عبدالحاميد فوده: المرجع السابق، ص 228.

Gaudemet (J): Histoire des institutions de l'antiquité, Paris, 1967, p. 38.

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 155.

(3) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 155؛ د. السيد عبدالحاميد فوده: المرجع السابق، ص 228.

وقد انتقد الكثير من الفقهاء هذا الاتجاه القائل باعتبار المهر ثمناً للمرأة من عدة أوجه، نبرز منها⁽¹⁾:

1- المهر لا يعتبر ثمناً للمرأة لأن الكثير من الوثائق جاءت خالية من المهر كما أن قانون حمورابي افترض قيام زواج صحيح بدون مهر، ولو كان المهر ثمناً، لأدى ذلك لاعتباره ركناً في عقد الزواج وهذا ما لا يتطلبه قانون حمورابي.

2- قيمة المهر كانت ضئيلة في بعض الأحيان، الأمر الذي لا يمكن معه القول بأنه ثمن للمرأة خاصة وأن دفعه كان أمراً عادياً، وغير إجباري.

3- المكانة التي كانت تتمتع بها المرأة في القوانين العراقية القديمة تجعل من الصعوبة بمكان النظر إليها باعتبارها محلاً للحق أو شئ من الأشياء، فقد كانت تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة سواء قبل الزواج أم بعده، كما قررت لها القوانين المختلفة العديد من الحقوق في مواجهة زوجها وأولادها.

4- من الصعوبة تشبيه المهر بالعربون لأن العربون جزء من الثمن وليس الثمن كله، وذلك بخلاف المهر الذي لا يمكن أن يكون عربوناً وثنماً في ذات الوقت.

5- أما بخصوص النص الذي يعطي للزوج الحق في بيع زوجته وفاء لدينه، فإن هذا النص لم يتكلم عن البيع بمعناه الحقيقي المتمثل في نقل الملكية الكاملة إلى المشتري إنما هو مجرد عقد بإجارة خدمات ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، كما أن الزواج في القوانين العراقية كان يرتبط بأنواع أخرى من المدفوعات مثل البائنة التي تدفعها الزوجة أو وليها إلى الزوج، وهذا الأمر يتنافي مع فكرة اعتبار المهر ثمناً للمرأة.

(1) د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص18؛ د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص155، 156؛ د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص228، 229.

الاتجاه الثالث: يذهب الرأي الراجح بين الفقهاء إلى أن المهر هبة من الزوج لزوجته، ولكنها هبة معلقة على شرط اتمام الزواج، فإذا لم ينعقد الزواج، وكان ذلك بسبب يرجع إلى أسرة الفتاة، فإنها تلتزم برد مثلى المهر، أما إذا كان عدم انعقاد الزواج راجعاً إلى الرجل فإنه يفقد حقه في المهر

ثانياً: الدوطة (البائنة).

ويقصد بها الأموال التي يقدمها والد الزوجة أو من يقوم مقامه بمناسبة الزواج، ويطلق عليها أيضاً تسميته البائنة باللغة العربية، وقد تكون الدوطة في صورة مبالغ نقدية أو أموال عينية منقولة أو عقارية⁽¹⁾.

وكانت الدوطة في بلاد العراق القديمة ملكاً للزوجة أثناء قيام رابطة الزوجية، ولكنها محملة بشرط عدم جواز التصرف فيها والزوج هو الذي يتولى إدارة أموال الدوطة.

ويختلف مصير أموال الدوطة بعد انحلال الزواج باختلاف الحالات، فإذا انحل الزواج بوفاة الزوجة قبل زواجها آلت الدوطة إلى أولادها، فإذا لم يوجد أولاد آلت على أقارب أبيها أو أخواتها، أما إذا انحل الزواج بوفاة الزوج أو بطلاق الزوجة فإنها تحتفظ بملكية الدوطة، وعند وفاتها تؤول إلى أولادها، ولكن إذا تزوجت الزوجة بعد وفاة زوجها الأول أو طلاقها منه اقتسم الأولاد جميعاً أموال الدوطة دون تمييز بين أولاد الزوج الأول أم الثاني، فإن لم تتجب أولاداً من الزيجة الثانية تؤول الأموال إلى أولادها من زوجها الأول⁽²⁾.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 157؛ د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص 89.

(2) د. صوفي أبوطالب: المرجع السابق، ص 403، 404؛ د. السيد عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص 231.

ثالثاً: المنحة.

وهي عبارة عن تقرير حق انتفاع المرأة بأموال زوجها أو بعضها بعد وفاته، وقد يكون هذا المال منقولاً، أو عقاراً تنتفع به الزوجة بعد وفاة زوجها، على أن تظل ملكية الرقبة للأولاد⁽¹⁾.

وكانت هذه المنحة يقررها الرجل عند عقد الزواج أو أثائه، ويحرر بها عقد مكتوب، ولكن تقريره لم يكن شرطاً من شروط عقد الزواج، ولا أثراً من آثاره، وعليه فإن الزواج يمكن انعقاده دون قيام الزواج به⁽²⁾.

ولا تستحق المرأة حق الانتفاع بأموال المنحة إلا إذا تم الزواج فعلاً وتمت المعاشرة الزوجية، ولكن ثبوت الحق بالانتفاع لا يتحقق إلا عند موت الزوج مع بقاء الزوجة على قيد الحياة، وينقضى هذا الانتفاع بوقوع الطلاق أو بموت الزوجة قبل زواجها، ورغم تقرير الزوج حق انتفاع لزوجته على تلك الأموال بعد موته، فإنه يظل طوال حياته صاحب ذلك المال له سلطة التصرف فيه ويعتبر جزء من ذمته المالية ويجوز لدائنيه توقيع الحجز عليه ضمن بقية أمواله، وبذلك فإنه من الناحية الفعلية لن ينتقل إلى الأرملة بعد وفاة الزوج إلا ما يكون باقياً من تلك الأموال⁽³⁾.

رابعاً: الهدية.

جرت عادة أهل العراق بأن يقدم الراغب في الزواج إلى الفتاة التي يرغب في الزواج منها بعض الهدايا، وكانت هذه الهدايا تتمثل في منقولات مختلفة، كان بعضها يوزع على أفراد أسرة الفتاة، وكان بعضها الآخر يستهدف المساهمة في إعداد وليمة الزواج.

(1) د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص 89.

(2) د. أحمد إبراهيم حسن: فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، المرجع السابق، ص 463.

(3) د. فتحي المرفصاوي: تاريخ الشرائع الشرقية، المرجع السابق، ص 196.

ويرتبط مصير الهدايا في قانون حمورابي إلى حد بعيد بمصير اتفاق الزواج، فعدول الزوج عن اتمام الزواج يفقده الحق في استرداد الهدايا، وعدول أبي الفتاة يلزمه برد ضعف ما قبض من هدايا⁽¹⁾.

الفرع الرابع

وثيقة الزواج

من الراجح في بلاد العراق القديمة أنه لكي يكون الزواج صحيحاً لابد أن يحرر في وثيقة مكتوبة، وهذا الزواج المكتوب كان يسمى ريكساتي Riksati. وقد اختلف الباحثون المعاصرون حول ما إذا كانت تلك الكتابة شرطاً من شروط صحة عقد الزواج، أم أنها كانت وسيلة لإثبات العقد فقط.

ويرجع سبب هذا الخلاف إلى اختلاف الباحثون في تفسير نص المادة 128 من قانون حمورابي والتي تنص على "إذا كان رجل قد اتخذ زوجة ولم يحرر وثيقة من أجلها، فتلك المرأة ليست زوجة".

فقد ذهب جانب من الباحثين إلى أن الكتابة كانت شرطاً لصحة عقد الزواج، ويترتب على عدم الكتابة عدم شرعية العلاقة وعدم ترتيب أي أثر قانوني لها⁽²⁾.

بينما ذهب رأي ثانٍ إلى أن الزواج قبل عهد الملك حمورابي كان يتم شفويّاً دون كتابة، وعندما تولى أمور الحكم اشترط الكتابة في عقود الزواج وذلك لحماية حقوق المرأة الناشئة عن عقد الزواج، فالكتابة هنا ليست شرطاً لصحة عقد الزواج وإنما وسيلة لبيان حقوق المرأة في مواجهة الرجل⁽³⁾.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 151، 152.

(2) د. صوفى أبوطالب: المرجع السابق، ص 401.

(3) د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص 81.

وعلى أية حال، فإن عقد الزواج المكتوب لم يكن رسمياً، وكان يتم في حضور شهود، ويتضمن بجوار الاتفاق على الزواج الهبات المالية التي صاحبت العقد وشروط وقوع الطلاق وعقوبة خيانة أحد الزوجين للآخر، وعادة ما كان يذكر في ذلك العقد أن الطرفين قد أديا قسماً بالآلهة وبالمملك تأكيداً لاحترام كل منهما لشروط العقد. وعدم تحرير العقد يجعل العلاقة بين الزوجين علاقة غير شرعية لا يترتب عليها القانون أثراً وإن كان لا يعاقب جنائياً، وهو شبيه ببعض صور الزواج العرفي المنتشر في بعض الأوساط في العالم الإسلامي حالياً⁽¹⁾.

المطلب الثالث

آثار الزواج

يترتب على الزواج عدة آثار بعضها ينصب على العلاقة بين الزوجين وبعضها الآخر، يتعلق بالعلاقة بين الزوجين والأولاد. ونتحدث فيما يلي عن كل من هذه الآثار.

الفرع الأول

آثار الزواج في العلاقة بين الزوجين

تترتب على الزواج عدة آثار في علاقة الزوجين ببعضهم البعض:

1 - اقتصار الزوجة على زوجها.

من أهم الآثار التي تترتب على الزواج إلزام الزوجة على الاقتصار على زوجها، فلا يجوز للزوجة أن تتخذ زوجاً آخر طالما أنها مازالت طرفاً في رابطة زوجية، ولا يقتصر الأمر على منع الزوجة من اتخاذ زوج آخر وإنما يمتد إلى منع كل علاقة جنسية لها برجل آخر، حيث أن ذلك يمثل جريمة تعرضها لجزاء يتسم بالشدة

(1) د. صوفي أبوطالب: المرجع السابق، ص 401.

البالغة، وعلى العكس من ذلك لم يكن الزوج ملزماً بقصر علاقته على زوجته، فكان له الحق في اتخاذ زوجة ثانية، وكان له الحق في الاتصال بجارية مملوكة له أو جارية قدمتها له زوجته، أو الاتصال بأية امرأة أخرى طالما لا يتعلق بها حق لأب أو زوج⁽¹⁾.

2- إقامة الزوجين:

يستتبع الزواج انتقال الزوجة للإقامة مع زوجها، وفي قانون حمورابي نصوص عدة تشير إلى إقامة الزوجة في منزل زوجها، وحققها في الاستمرار في الإقامة فيه بعد وفاة الزوج.

أما القانون الآشوري فكان يعرف نوعين من الزواج تبعاً لمكان إقامة الزوجة، فكان من الممكن استمرار الزوجة في الإقامة في بيت أبيها وينتقل الزوج عندئذ للإقامة معها، وفي هذه الحالة كان الزوج يمنح زوجته عطية للإنفاق منها على البيت، وكان من الممكن أن تنتقل للإقامة في بيت زوجها، وفي هذه الحالة كانت تأتي الزوجة لزوجها بدوطة⁽²⁾.

3- واجب الإنفاق :

كان الزوج في بلاد العراق القديمة ملزماً بالإنفاق على زوجته ، وهذا مستفاد من النصوص العديدة التي جاءت في هذا الخصوص، ففي القانون لبت عشتار مثلاً نجد أن المادة 28 منه تلزم الزوج الذي يتخذ زوجة ثانية بالاستمرار في إعالة زوجته الأولى، بل أن هذا القانون فرض في المادة 27 منه فرض على الرجل الذي حصل

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص164، 165؛ د. السيد عبد الحميد فودة: المرجع السابق، ص240.

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص240؛ د. مصطفى صقر: فلسفة وتاريخ النظم القانونية والاجتماعية، المرجع السابق، ص532.

على أولاد من عاهرة واجب إمدادها بأسباب العيش من حبوب وزيوت وملابس، وإذا كان القانون يلزم الزوج بالإئفاق على العاهر التي يحصل منها على أولاد، فلا بد أنه كان يلزمه أيضاً، ومن باب أولى، بالإئفاق على زوجته.

4 - واجب المعاشرة:

لم تتضمن القوانين العراقية نصوصاً خاصة بالمعاشرة الزوجية، وعدم احتوائها على مثل هذه النصوص لا يعني أن واجب المعاشرة لم يكن موجوداً، بل يعنى أن ذلك يعتبر من الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى نصوص تقررها لان واجب المعاشرة حق لكل من الزوجين.

5 - إنجاب الأولاد:

كان الحصول على ذرية في بلاد العراق القديمة يشكل أحد أغراض الزواج الرئيسية إن لم يكن أكثرها أهمية، فقد شكل الحصول على أبناء اهتمام الناس، وانعكس هذا الاهتمام في شرائعهم، فقد كانت الرغبة ملحة في الحصول على أبناء يخلدون اسم الرجل ويتولون تقديم قرابين بعد وفاته⁽¹⁾.

وقد ألقى قانون حمورابي على عاتق الزوجة واجب إنجاب أولاد لزوجها، وهو واجب تقي به شخصياً إن استطاعت إلى ذلك سبيلاً وإن عجزت فبإمكانها إعطاء زوجها إحدى جواربها لتمكينه من الحصول على أبناء عن طريقها، وإذا لم ينجب أعطى له القانون الحق في اتخاذ زوجة ثانية.

6 - حق الزوج في التأديب:

كان للزوج الحق في أن يؤدب زوجته على إهمالها أو عصيانها أو سوء سلوكها.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 165.

وتتفاوت سلطة التأديب التي للزوج على زوجته ضيقاً واتساعاً تبعاً للقوانين العراقية، فهي في قانون حمورابي أضيق منها في القانون الآشوري، ففي قانون حمورابي كان الجزاء على الزنا يتسم بطابع عام بمعنى أنه كان يوقع بعد إدانة المرأة أمام القضاء، وكان للزوج الحق في العفو عن زوجته، كذلك كان من حق الزوج أن يطلب إدانة زوجته التي دأبت على الخروج من البيت، والتصرف بحرق، مضیعة بيتها، مصغرة شأن زوجها، وإذا أدين جاز له أن يطلقها دون أن يعطيها متعة طلاق، وجاز له أن يمسخها ويجعل منها جارية له⁽¹⁾.

أما القانون الآشوري، فكان يسمح للزوج بتوقيع عقوبات بدنية بزوجه تبدأ من جلع أنفها وصلم أذنيها حتى الموت، تبعاً لجسامة ما أتت به من فعل، ولصرامة هذه الجزاءات اشترط القانون لتوقيعها صدور حكم من القضاء، وفيما عدا هذه الجزاءات كان للزوج دائماً الحق في أن يضرب زوجته أو ينزع شعرها⁽²⁾.

7 - أهلية الزوج:

كانت المرأة في بلاد العراق القديم تتمتع بمجرد بلوغها سن الرشد بكامل الأهلية القانونية، ولم يكن الزواج يمثل قيداً على أهلية المرأة المتزوجة، فقد كانت أهلاً لتملك الأموال وإجراء كافة التصرفات القانونية في أموالها بحرية تامة دون الحصول على إذن الزوج أو بإجازته، ولها أن تمارس التجارة أو غيرها من مختلف المهن، كما كانت أهلاً للتقاضي، حيث كان لها الحق في أن تكون طرفاً في دعوى ترفع عليها أو منها أمام المحاكم⁽³⁾.

8 - النظام المالي للزوجين ومدى مسؤولية كل منها عن ديون الآخر:

(1) المادتين 129، 141 من قانون حمورابي.

(2) المواد 57، 58، 59، من اللوح الأول من القانون الآشوري.

(3) د. فخري أبوسيف مبروك: دراسات في تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، المرجع السابق، ص 157؛ د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص 24.

يقوم النظام المالي للزوجين بعد الزواج على أساس الملكية المشتركة فيما بينهما، أما عن مدى مسؤولية كل منهما عن ديون الآخر فالشواهد تقول أن الزوجة في بلاد العراق القديم تتحمل المسؤولية عن ديون زوجها وأحياناً أيضاً عن جرائمه⁽¹⁾.

ففي قانون حمورابي تنص المادة 117 على أنه "للزوج عند حلول أجل الوفاء بدينه، الحق في أن يعطي لدائنه أحد أفراد أسرته - زوجته أو ابنه أو ابنته - ويلتزم الشخص المعطى بالعمل في بيت الدائن مدة من الزمن أقصاها ثلاث سنوات، وفي السنة الرابعة يطلق سراحه.

غير أن القانون سمح للزوجة بأن تجعل زوجها يكتب لها وثيقة تضمن عدم استيلاء دائن زوجها عليها، وإذا تم ذلك فلا تسأل الزوجة عن ديون زوجها، وكذلك لا يسأل الزوج عن ديون زوجته السابقة على الزواج، أما الديون اللاحقة على الزواج فيسألان عنها مسؤولية تضامنية⁽²⁾، وهذه المسؤولية التضامنية تخول الدائن الحق في وضع يده على الزوجة كرهن لحين وفاء الزوج المدين بالدين⁽³⁾.

وكذلك ينص القانون الآشوري في المادة 32 من اللوح الأول على مسؤولية الزوجة عن ديون زوجها، بل أن مسؤولية الزوجة لا تقتصر في هذا القانون على ديون الزوج وإنما تمتد إلى جرائمه، وهي تسأل عن هذه الديون والجرائم سواء انتقلت للإقامة في بيت زوجها أم استمرت في الإقامة في بيت أبيها مادام صداقها قد أعطي لها.

(1) د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق، ص252.

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص170.

د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق، ص253.

(3) د. محمد محسوب: المركز القانوني للمرأة في مصر القديمة وبلاد النهرين، 1421هـ/2000م، بدون دار نشر، ص90.

وقد خلا القانون الآشوري عن أي نص يقضي بمسؤولية الزوج عن ديون زوجته وجرائمها، مما حمل بعض الفقهاء المعاصرين على القول بأن الزوج على خلاف الزوجة لا يسأل عن ديون زوجته أو جرائمها⁽¹⁾.

الفرع الثاني

آثار الزواج في العلاقة بين الزوجين والأولاد

يرتب الزواج عدداً من الآثار في العلاقة بين كل من الوالدين والأولاد، ومن أهم هذه الآثار ما يلي:

1 - الحق في النسب:

يترتب على الزواج كقاعدة عامة نسبة الولد إلى أبيه، فالولد الذي يولد من الزوجة يعتبر ولد الزوج طالما أن الحمل به تم أثناء الزواج.

وقد تضمن قانون حمورابي نصاً يشير إلى حق الرجل في الأولاد الذين يولدون له من زوجته، فجاء في المادة 135 أنه "إذا عاد الزوج الغائب بعد أن تكون زوجته قد دخلت بيت آخر فله الحق في استعادتها، أما الأولاد الذين أنجبتهم لزوجها الثاني فيتبعون أباهم"⁽²⁾.

وإذا كانت القاعدة العامة في بلاد العراق القديم هي نسبة الولد إلى أبيه إلا أنه يوجد ثمة حالات لم يكن الأولاد فيه يتبعون أباهم وإنما كانوا يتبعون أمهم⁽³⁾. ومن هذه الحالات حالة زواج المرأة الحرة من عبد، فقد نص قانون حمورابي في المادة

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 171.

(2) د. السيد عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص 247.

(3) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 173.

175 على أنه ليس لسيد العبد، في هذه الحالة الادعاء على أبناء المرأة بالرق، ومعنى ذلك أن الأولاد المولودين من هذا الزواج لا يتبعون العبد وإنما يتبعون أمهم⁽¹⁾.

2 - واجب الإنفاق على الأولاد:

لم تشر القوانين العراقية إلى واجب الأب في الإنفاق على أولاده، إلا أنه ليس شمة شك في أنه كان يتحمل بهذا الواجب، فالأب هو الذي يدفع المهر لابنه لتمكينه من الزواج، وهو الذي يقوم بتقرير البائنة لابنته بمناسبة زواجها، وكذلك يتحمل الأولاد واجب الإنفاق على أمهم أو أرملة أبيهم حال غيبة الأب أو موته⁽²⁾.

3 - حق الأب في رهن وبيع ولده وإعطائه على سبيل التبني:

أعطت القوانين العراقية للأب الحق في رهن ابنه أو ابنته ضماناً للوفاء بدينه، وفي هذه الحالة ينتقل الابن المرهون أو البنت المرهونة للإقامة في بيت الدائن المرتهن، ويبقى حتى يتم الوفاء بالدين⁽³⁾.

ففي قانون حمورابي تنص المادة 117 على حق الأب الذي حل أجل الوفاء بدينه وأصبح بذلك معرضاً لاستيلاء على شخصه أن يقدم لدائنه ابناً له أو بنتاً يفيد من عمله أو عملها حتى يستوفي قيمة دينه.

كذلك تضمن القانون الآشوري بعض الأحكام الخاصة بالبنت التي تعطي للدائن ضماناً للوفاء بدين، فقد قضى "بأن ليس للدائن المرتهن أن يزوج البنت دون موافقة أبيها، وإذا لم يكن الأب على قيد الحياة فلاخوتها الموافقة على تزويجها، وإذا

(1) د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق، ص254.

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص178.

(3) د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق، ص255.

رفضوا كان عليهم افتدائها خلال مدة معينة، وإلا كان للدائن الحق في تزويجها دون موافقتهم⁽¹⁾.

وتعترف القوانين العراقية أيضاً بسلطة الأب في إعطاء ابنه أو ابنته لآخر على سبيل التبني، فقد تضمنت عقود التبني ما يشير إلى موافقة والدي المتبني على إعطائه على سبيل التبني، وفي حالة موت الأب أجاز القانون للأُم إعطاء ابنها على سبيل التبني⁽²⁾.

وقد اختلف الفقهاء حول حق الأب في بيع أولاده، كرقيق في بلاد العراق القديم. فذهب بعضهم إلى أن الأب كان يملك هذا الحق، بينما اعترض البعض الآخر على هذا الرأي، ويبدو أن الرأي الأول اعتمد على وثائق أسيء فهمها فكلمة بيع في هذه الوثائق لم تكن تعني بيعاً بالمفهوم الفني لكلمة البيع، وإنما كانت تفيد تأجير خدمات الابن أو البنت فحسب.

وبناء على هذا الرأي يمكن القول بأن القوانين العراقية قد حرمت على الأب بيع أبنائه، ولكن استثنى من هذه القاعدة الحالات الخاصة التي نص عليها القانون مثل حالة جحود الابن لأبيه أو إنكاره لأبوته له والتي أجاز فيها القانون بيع ابنه على سبيل العقوبة.

4 - مسؤولية الابن عن ديون أبيه وجرائمه:

تأخذ القوانين العراقية القديمة بنظام المسؤولية التضامنية في العلاقة بين الآباء وأولادهم، فالأولاد مسؤولين عن ديون آبائهم وجرائمهم.

(1) المواد 39 ، 48 من اللوح الأول من القانون الآشوري.

(2) المواد 185، 198 من قانون حمورابي.

وقد أخذ قانون حمورابي بهذا المبدأ على نطاق واسع، فكان الأولاد يسألون عن ديون أبيهم، فإذا لم يقيم المدين بالوفاء بالدين في موعده، للدائن أن يستولي على أحد أبنائه ويحتفظ به في بيته ليفيد من عمله بما يعوضه عن الدين⁽¹⁾.

ولا تقتصر مسؤولية الأبناء على ديون آبائهم وإنما قد يسألون عن جرائمهم، فقد تقع الجريمة من الأب ويلحق جزاؤها الابن، والمشرع في هذه الحالات لا يعاقب الابن في حد ذاته وإنما يعاقب الأب في شخص ابنه.

وقد تضمن قانون حمورابي عدة تطبيقات لمسئولية الابن عن جريمة أبيه فقد نص مثلاً على أنه " إذا ضرب رجل ابنة رجل وتسبب بذلك في موتها قتلت ابنته، وإذا بني بناء بيت لرجل ولم يحسن عمله فانقض البناء وتسبب في موت ابن صاحب البيت قتل ابن البناء⁽²⁾."

5 - واجب احترام الوالدين:

يلقى القانون العراقي القديم على عاتق الأبناء واجب احترام الوالدين سواء كانوا أبناء حقيقيين أم بالتبني، فقد عاقب قانون حمورابي في المادة 195 منه الابن الذي يضرب أباه بقطع يده، كما عاقبت المواد 192، 193 الابن بالتبني الذي ينكر للأب الذي رباه أو الأم التي ربته بقطع لسانه أو قطع عينه حسب طبيعة الجرم الذين ارتكبه في حق والديه بالتبني.

كذلك قضى القانون الآشوري بإلزام أولاد الأم بالإنفاق على زوجة أبيهم، وأن يحرروا معها عقداً من أجل طعامها وشرابها⁽³⁾.

(1) راجع د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 176.

د. السيد عبد الحميد فودة: المرجع السابق، ص 249.

د. عبد الكريم نصير: المرجع السابق، ص 255، 256.

(2) راجع المواد 116، 209، 210، 230 من قانون حمورابي.

(3) راجع: د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 177، 178.

6 - الحق في التأديب:

أعطى القانون العراقي للأب الحق في تأديب ابنه، فقانون حمورابي أعطى للأب الحق في تأديب ابنه، ومن صور التأديب التي نص عليها حرمان الابن من الميراث، غير أن القانون قيد هذا الحق بشروطين: الشرط الأول، أن يكون الابن قد أتى ما من شأنه تبرير هذا الجزاء الشديد في مواجهته.

الشرط الثاني: أن يصفح الأب عن الابن مرة أولى ولو أتى بما يستحق معه هذا الجزاء⁽¹⁾.

المطلب الرابع

انحلال الزواج في القانون العراقي القديم

تتحل العلاقة الزوجية في القانون العراقي القديم بسبب غيبة الزوج، أو الطلاق، أو وفاة أحد الزوجين.

الفرع الأول

غيبة الزوج

تعتبر غيبة الزوج سبباً كافياً لانحلال الزواج، وقد وضعت القوانين العراقية القديمة شروطاً معينة لانحلال الزواج بهذا السبب، كما رتبت على عودة الزوج الغائب آثاراً تختلف باختلاف الظروف.

أولاً: الشروط الواجب توافرها لانحلال الزواج لغيبة الزوج.

اشترطت القوانين العراقية القديمة ثلاثة شروط لانحلال الزواج بسبب غيبة الزوج وهي:

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص178.

الشرط الأول: انقضاء مدة طويلة على غيبة الزوج.

فالزواج لا ينحل بمجرد الغيبة، بل إن الغيبة تعد مجرد دليل على الغائب قد مات، ولا يتحقق ذلك إلا بعد مرور مدة من الزمن، وإذا لم يحدد القانون هذه المدة، تكفل القضاء بتحديددها وفقاً لظروف كل حالة⁽¹⁾.

وقد حدد القانون الآشوري هذه المدة في المادة 36 من اللوح الأول، وذلك بمرور سنتين إذا كانت غيبة الزوج مرجعها إلى وقوعه في الأسر، وخمس سنوات إذا كان غياب الزوج بسبب قضاء الخدمة العسكرية.

ولكن لم يتضمن قانون أشنونا النص على هذه المدة فقد اشترط فقط في المادة 29 لكي ينحل الزواج بسبب غيبة الزوج أن تستمر تلك الغيبة مدة طويلة في مدينة غريبة، ولم يحدد القانون المقصود بالمدة الطويلة، ولعل تحديدها كان متروكاً لتقدير القضاة في ذلك الوقت وفقاً لظروف كل حالة.

ولم يشترط قانون حمورابي مرور مدة معينة على الغيبة⁽²⁾، وذلك بخلاف القانون الآشوري وقانون أشنونا.

الشرط الثاني: أن يكون غياب الزوج بإرادته.

لا ينحل الزواج لغياب الزوج إلا إذا كان غيابه برغبته كأن يهجر المدينة بمحض إرادته ويعلن أنه لم يعد راعياً في البقاء فيها أو يطرد منها نتيجة ارتكابه أفعال تتطلب ذلك⁽³⁾، أما إذا كان غياب الزوج رغماً عنه، كأن يكون أسير في حرب وترك لها مورد رزق، فلا ينحل الزواج، وتعتبر الزوجة في تلك الحالة زانية إذا تزوجت من شخص آخر⁽⁴⁾.

(1) د. السيد عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص 250.

(2) انظر المواد 133 – 136 من قانون حمورابي.

(3) انظر المادة 136 من قانون حمورابي.

(4) انظر المادة 133 من قانون حمورابي.

الشرط الثالث: ترك الزوجة بدون نفقة.

اشتترطت القوانين العراقية القديمة لانحلال الزواج بسبب غيبة الزوج أن يترك الزوج الغائب زوجته بدون مورد رزق تعيش منه.

ففي قانون حمورابي أجازت المادة 134 من هذا القانون للزوجة التي غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة في البيت، الزواج من رجل آخر.

وكذلك أعطى القانون الآشوري في المادة 45 من اللوح الأول الزوجة التي غاب عنها زوجها الحق في الزواج من جديد في حالة عدم ترك الزوج الغائب نفقة في بيته، ولم يكن للزوجة أبناء يؤجرون أنفسهم.

ثانياً: أثر عودة الزوج الغائب.

إذا عاد الزوج الغائب فإن أثر تلك العودة يختلف باختلاف سبب الغيبة على النحو التالي⁽¹⁾:

1- في حالة غياب الزوج لسبب خارج عن إرادته.

إذا غاب الزوج لسبب خارج عن إرادته، كوقوعه في الأسر أو اختطافه عنوة، وعاد إلى بيته مرة أخرى، ففي هذه الحالة يكون له الحق في استرداد زوجته إذا كانت قد تزوجت، ولو كانت قد أنجبت أولاد لزوجها الثاني.

2- حالة غياب الزوج بناء على إرادته.

إن غياب الزوج بناء على رغبته كهجرة للمدينة بسبب كره لها، أو طرده منها لارتكابه أفعال شائنة، ففي هذه الحالة إذا عاد الزوج مرة أخرى فليس له الحق في

(1) د. السيد عبدالحميد فودة: المرجع السابق، ص215؛ د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق، ص257، 258؛ د. أحمد إبراهيم حسن: المرجع السابق، ص488، 489.

المطالبة باسترداد زوجته إذا كانت قد تزوجت، ويستمر زواجها الثاني صحيحاً ومنتجاً لآثاره.

الفرع الثاني

الطلاق

سوف نتكلم في هذا الموضوع عن صاحب الحق في الطلاق، أسباب الطلاق، إجراءات الطلاق، آثار الطلاق، وذلك فيما يلي:

أولاً: صاحب الحق في الطلاق.

كانت القاعدة العامة السائدة في بلاد العراق القديم أن الزوج يستطيع أن يطلق زوجته دون تقييد بأسباب معينة، أما الزوجة فإنها لم تكن تستطيع أن تطلق زوجها إلا بناء على أسباب محددة، كما أن الزوج كان يتمتع بسلطة مطلقة في تطليق زوجته بمحض مشيئته دون الخضوع لرقابة من السلطة العامة في حين أن الزوجة لم تكن تستطيع أن تطلق زوجها بمحض إرادتها بل كان من اللازم أن يتم ذلك، كقاعدة عامة عن طريق القضاء ووفقاً لأسباب محددة⁽¹⁾.

ثانياً: أسباب الطلاق.

كانت أسباب الطلاق في بلاد العراق القديم تختلف باختلاف الطرف الذي يرغب في إنهاء الرابطة الزوجية، فقد كان للزوج الحق في أن يطلق زوجته لأي سبب يراه كافياً لإيقاع الطلاق، غير أنه كان يوجد فرق في الآثار المالية التي تترتب على الطلاق المشروع وهو الذي نص عليه القانون والطلاق غير المشروع وهو الذي يتم بدون سبب من جانب الزوجة نص عليه القانون أو سبب لا يقره القانون.

(1) د. محمد جمال عيسى: تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، المرجع السابق، ص 200.

وكانت الأسباب التي ترتكبها الزوجة ونص عليها القانون وأعطى فيها للزوج الحق في طلاق زوجته هي:

- 1- ارتكاب الزوجة إثماً أو أخطاء فاحشة، وفي هذه الحالة لا يكون لها الحق في أي تعويض، بل للزوج الحق في استبقائه كجارية عنده.
- 2- عقم الزوجة، وفي هذه الحالة كان الزوج يلتزم بإعطاء زوجته نقودها وصادقها فضلاً عن حقها في استرداد أموال الدوطة.
- 3- مرض الزوجة بمرض عضال، وفي هذه الحالة كان يلتزم بنفقة الزوجة المطلقة ورد الدوطة إليها.

أما إذا طلق الزوج زوجته بدون توافر أحد الأسباب السابقة، أي بدون سبب مشروع، ففي هذه الحالة يلتزم الزوج برد الدوطة لمطلقتها، فضلاً عن حق الانتفاع للزوجة ببعض أموال الزوج، وتكون لها أيضاً حضانة الأولاد، ولها فوق ذلك في حالة وفاة مطلقها أن تحصل من تركته على نصيب يعادل نصيب أحد الأولاد حتى ولو كانت قد تزوجت بعد طلاقها، وقد جرت العادة أيضاً على أن الزوجة تضع في عقد الزواج شرطاً جزائياً إذا طلقها زوجها مثل التزامه بدفع مبلغ من المال أو التخلي لها عن كل ممتلكاته.... إلخ⁽¹⁾.

ومن الجدير بالذكر أن الطلاق وإن كان مباحاً للزوج يستعمله كما يشاء حتى ولو لم تكن هناك أسباب، إلا أنه كان من النادر أن يطلق الزوج زوجته بدون سبب مشروع في المجتمع العراقي القديم، ومرجع ذلك إلى أن الأزواج كانوا يصرون من جانبهم على احترام العلاقات الزوجية وتأكيد دوامها واستمرارها في ظل الاستقرار العائلي⁽²⁾.

(1) راجع.. د. صوفي أبوطالب: المرجع السابق، ص407؛ د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص200، 201.

(2) د. مصطفى سيد صقر: المرجع السابق، ص537.

أما الزوجة فكان لابد لها من سبب يبرر الطلاق، وقد نص قانون حمورابي على هذه الأسباب، وهى:

1- مرض الزوجة مرضاً مزمناً، ففي هذه الحالة أجاز القانون للزوج اتخاذ زوجة ثانية، لكنه ألزمه الاحتفاظ بزوجه المريضة وإعالتها طيلة حياتها، غير أنه أعطى للزوجة المريضة نفسها الحق - إذا شاءت - في الانفصال عن زوجها وطلب الطلاق⁽¹⁾.

2- غيبة الزوج دون أن يترك لزوجه نفقة تواجه بها متطلبات الحياة⁽²⁾.

3- ارتكاب الزوج أخطاء جسيمة في حق زوجته كاشتهار الزوج بخيانة زوجته أو بالإساءة إليها أو التصغير من شأنها، بشرط ألا يقع أي خطأ من جانبها أو يعرف عنها سوء السلوك⁽³⁾.

فكان مجرد توافر سبب من الأسباب السابقة كانت الزوجة تستطيع أن تلجأ إلى القضاء وتطلب الطلاق من زوجها، وكان القضاء يحكم بطلاقها من زوجها إذا تثبت من وجود أحد الأسباب السابقة، أما إذا طلبت الزوجة الطلاق أو هجرت زوجها بدون توافر سبب من الأسباب السابقة فإنه كان يحكم عليها بالإعدام شنقاً أو بدق عنقها عن طريق قذفها من أعلى البرج⁽⁴⁾.

ولكن يذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز للزوجة أن تتفق مع زوجها على طلاقها مقابل دفع مبلغ من المال⁽⁵⁾.

(1) انظر المواد 148، 149 من قانون حمورابي.

(2) المادة 134 من قانون حمورابي.

(3) المادة 142 من قانون حمورابي.

(4) د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص202؛ د. صوفي أبوطالب: المرجع السابق، ص 407.

(5) د. صوفي أبوطالب: المرجع السابق، ص408.

ثالثاً: قيود الطلاق.

إذا كان القانون العراقي القديم قد أعطى الزوج الحرية الكاملة في إيقاع الطلاق، إلا أن تلك الحرية وردت عليها الكثير من القيود التي جعلت من الطلاق أمراً نادر الحدوث من الناحية العملية، وهذه القيود إما قيود قانونية أو اتفاقية أو مالية⁽¹⁾.

1 - القيود القانونية.

هي عبارة عن النصوص القانونية التي حددت من حرية الزوج في إيقاع الطلاق في حالات معينة⁽²⁾.

فقد منع قانون حمورابي الزوج من طلاق زوجته المريضة مرضاً مزمناً وألزمه الاحتفاظ بها في بيته والإنفاق عليها طيلة حياتها⁽³⁾. وهذه الحالة تتطوي على معنى إنساني نبيل قلما نجد له مثيلاً في الشرائع القديمة، بل المعاصر، بل من الشرائع ما يعد مرض الزوجة مبرراً كافياً لطلاقها⁽⁴⁾.

كما نص القانون الآشوري على حرمان الرجل الذي تزوج من الفتاة التي اغتصبها من الحق في تطليقها ما بقيت على قيد الحياة⁽⁵⁾.

2 - القيود الاتفاقية.

وهي عبارة عن الشروط التي تتضمنها عقود الزواج والتي تنص على إلزام الزوج في حالة طلاق الزوجة بدفع مبلغ من المال على سبيل التعويض لها⁽⁶⁾.

(1) د. السيد عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص 254.

(2) د. السيد عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص 255.

(3) المادة 148 من قانون حمورابي.

(4) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 185.

(5) نص المادة 55 من اللوح الأول من القانون الآشوري.

(6) د. السيد عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص 255.

وكان هذا المبلغ في الغالب يتخذ صورة دفع قدر من المال، ولكن أحياناً أخرى كان من الممكن أن يتخذ شكلاً آخر كتخلي الزوج عن بعض ممتلكاته أو جميعها.

ففي أحد العقود لا يقتصر تعهد الزوج على أن يدفع لزوجته في حالة تطليقه لها، مبلغ نصف منا من الفضة، وإنما يتعهد بالتخلي لها أيضاً عن البيت الذي سوف يبنيه، وفي وثيقة زواج أخرى يتخذ الشرط الشكلي التالي "وإذا قال الزوج لزوجته أنت لست زوجتي فسوف يفقد البيت والأثاث" وف وثيقة ثالثة، يوافق الزوج على مغادرة البيت خالي اليدين إذا طلق يوماً زوجته⁽¹⁾.

3 - القيود المالية:

وهي عبارة عن الأعباء المالية التي يلتزم بها الزوج في حالة طلاق الزوجة، حيث يلتزم الزوج برد الدوطة بالإضافة إلى الإنفاق على مطلقة وأولاده وأن يعطيهم مبلغ من المال يتناسب مع مكانته الاجتماعية ليواجهوا متطلبات الحياة.

أ - رد الدوطة:

يترتب على الطلاق التزام الزوج المطلق برد الدوطة لزوجته، والتزام الزوج برد الدوطة يسهم إلى حد ما في حمل الزوج على التروي قبل الإقدام على الطلاق لا سيما إذا كانت قيمة الدوطة كبيرة، فليس مما يتفق وطبيعة الأشياء أن يتخلى الرجل بسهولة عن المكاسب والمنافع التي يحصل عليها من بائنة عظيمة القيمة.

ومما لاشك فيه أن التزام الزوج برد الدوطة يعد قيداً هاماً على حرية الزوج في الطلاق في بلاد العراق القديمة.

ب - متعة الطلاق.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 187.

تضمنت القوانين العراقية العديد من النصوص التي تلزم الزوج إذا طلق زوجته أن يدفع لها قدرًا من المال يتناسب مع متطلبات الحياة.

ففي قانون أورنمو تنص المادة 6 على أنه: "يلتزم الرجل إذا طلق زوجته أن يدفع لها نصف المئامن الفضة.

وفي قانون أشنونا تنص المادة 59 على أنه: "يلزم الرجل إذا طلق زوجته التي أنجبت له أولاداً بأن يتخلى لها عن البيت وعن الأموال التي تكون مملوكة له وقت الطلاق، ويقتصر حق الزوجة الثانية على الأموال التي قد يكسبها مستقبلاً".
رابعاً: إجراءات الطلاق⁽¹⁾.

كانت إجراءات الطلاق تختلف تبعاً لما إذا كان قد تم قبل الدخول بالزوجة أم بعد الدخول بها، فإذا حدث الطلاق قبل الدخول بالزوجة، فإنه يكف لإجرائه مجرد تقرير أو إعلام بذلك من قبل الراغب في الزواج أو من قبل ولي الزوجة.

أما إذا حدث الطلاق بعد الدخول بالزوجة من جانب الزوج فإنه كان عليه أن يعلن عن إرادته في إيقاع الطلاق صراحة أو ضمناً، وفي وثيقة ترجع إلى عهد الدولة البابلية الأولى يذكر فيها أن الزوج قال لزوجته أنت لست زوجتي وينكر أحياناً أنه تركها أو طلقها ويقال أيضاً أنه قطع هدايا (طرف) ثوبها كناية عن الطلاق.

أما إذا حدث الطلاق من جانب الزوجة بعد الدخول فإنها كانت تعلن عن رغبتها في ذلك أمام القضاء، الذي كان بدوره يقوم بالتثبت من الأسباب التي تستند إليها في طلب الطلاق.

(1) راجع د. محمود سلام زياتي: المرجع السابق، ص 187، 188؛ د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص 203؛ د. محمود السقا: فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، دار الفكر العربي، 1978م، ص 398.

وقد جرت العادة في بلاد العراق القديم بأن يحرر الطلاق في وثيقة رسمية، يسجل فيها عبارات كل من يرغب في الطلاق، وأسبابه، وتعهد كل من الزوجين بعدم الرجوع فيه، وامتناع كل منهما عن الادعاء بأي حق قبل الآخر، وأحياناً كان ينص في الوثيقة على شرط جزائي يقضي بالإلزام من يخالف الشروط المتفق عليها بدفع مبلغ من المال للطرف الآخر.

خامساً: آثار الطلاق.

يترتب على إيقاع الطلاق بعض الآثار فيما بين الطرفين، منها آثار مالية ومنها آثار شخصية، وسنبين ذلك فيما يلي:

1 - الآثار المالية:

أ - أموال الزوجين.

كانت الفكرة السائدة في بلاد العراق القديم استقلال أموال الزوجين بمعنى أن كل منهما يحتفظ بأمواله الخاصة التي كان يمتلكها وقت إبرام الزواج، أما الأموال التي يكتسبها أي منهما أو تؤول إليه أثناء الزواج فإنها تخضع لفكرة الملكية المشتركة، ولكن في حالة الطلاق يأخذ كل من الزوجين ماله من أمواله الخاصة ويقتسم مع الطرف الآخر الأموال التي اكتسبها سوياً أثناء انعقاد الزواج.

7 - رد الدوطة.

يلتزم الزوج في حالة الطلاق برد الدوطة التي قدمتها له الزوجة بغض النظر عما إذا كان الطلاق من قبل الزوج أو من قبل الزوجة نفسها.

5 - متعة الطلاق.

يلتزم الزوج بإعطاء زوجته قدراً من المال بمناسبة طلاقها، لكن ثمة ما يدل على أن الزوجة لم تكن تحصل على هذه المتعة إذا كان الطلاق بسبب خطأ منها، فقد

نص قانون حمورابي في المادة 141 على أنه: "إذا دأبت امرأة متزوجة على الخروج من بيتها، والتصرف بحمق مضيعة لبيتها، مصغرة بشأن زوجها، فلزوجها بعد إدانتها من المحكمة أن يطلقها دون أن يعطيها متعة طلاق، أو يحتفظ بها كجارية في بيته ويتخذ زوجة أخرى.

3 - الآثار الشخصية.

تتمثل الآثار الشخصية فيما يلي:

أ - حق الزوجة في حضانة الأولاد.

تدل الشواهد على أن المرأة المطلقة كان لها كقاعدة عامة في بلاد العراق القديم، الحق في حضانة أولادها، فقد نص قانون حمورابي بأحقية المرأة المطلقة في حضانة أولادها بعد الطلاق، حيث تنص المادة 137 على أنه إذا طلق رجل خادمة معبد أنجبت له أولاد أو كاهنة أمدته بأبناء فلها نصف نصيب في الحقل والبستان والأمتعة وترب أبناءها وبعد أن تكون ربّت أبناءها تحصل على نصيب مماثل لوارث واحد في أي شيء سيكون قد أعطى لها".

ب - حق المطلقين في إبرام عقد زواج جديد.

القاعدة العامة في بلاد العراق القديم هي أنه من حق المطلقين الرجل والمرأة إبرام عقد زواج جديد، فهناك نصوص عديدة في قانون حمورابي والقانون الآشوري، تشير إلى زواج المطلقات واللاتي انحل زواجهن بسبب غيبة الزوج.

وقد خلت النصوص القانونية من أية إشارة إلى وجود عدة للطلاق، فللزوجة المطلقة التي لم تنجب أولاد الحق في إبرام عقد زواج جديد دون الانتظار مدة معينة بعد الطلاق، أما الزوجة المطلقة التي أنجبت أولاد، فكانت ملزمة بتربية أولادها وبعد أن تربهم لها أن تتزوج ممن تريد.

الفرع الثالث

وفاة أحد الزوجين

ينحل الزواج بوفاة الزوج أو الزوجة، وسوف نتحدث عن وفاة الزوج ثم ثانياً عن وفاة الزوجة.

أولاً: وفاة الزوج.

ينحل الزواج بوفاة الزوج، وقد رتب القانون على انحلال الزوج بوفاة الزوج بعض الآثار التي نستعرضها فيما يلي:

1 - استرداد الدوطة.

القاعدة العامة في بلاد العراق القديم هي أن انحلال الزواج بسبب وفاة الزوج كان يعطي للأرملة الحق في استرداد دوطتها⁽¹⁾.

2 - حق الأرملة في إبرام عقد زواج جديد.

لا يوجد في بلاد العراق القديم كقاعدة عامة ما يمنع الأرملة من إبرام عقد زواج جديد⁽²⁾، فقد أجاز قانون حمورابي في المادة 172 للأرملة أن تبرم عقد زواج جديد شريطة أن تترك بيت زوجها وتتخلى عما حصلت عليه من أمواله.

كذلك أشار القانون الآشوري في المادة 34 من اللوح الأول إلى زواج الأرمال فذكر أن الأرملة التي تعيش في بيت رجل مدة سنتين تصبح زوجة ولو لم يوثق هذا الزواج بعقد.

3 - حق الأرملة في العطية.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 191.

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 192، 193.

جرت العادة في بلاد العراق القديمة على أن يوصي الزوج لزوجته بقدر من المال يستحق لها بعد وفاته، وكانت هذه الوصية تدون في لوحة شأنها شأن غيرها من التصرفات القانونية⁽¹⁾.

فقد نص قانون حمورابي في المادة (171) على أن "الأرملة تكتسب على الأموال الموصى بها على الزوج حق انتفاع يدوم ما بقيت على قيد الحياة، وبعد وفاتها تتوّل هذه الأموال إلى أبنائها، وإذا لم يكن الزوج قد قرر عطية من أجلها، فلها أن تحصل من تركه زوجها فضلاً عن بائنتها، على قدر من المال يعادل قيمة هذه البائنة"

وقد اشترط القانون لحصول الأرملة على العطية والبقاء في بيت زوجها عدم الزواج مرة ثانية، فإذا أرادت الأرملة إبرام عقد زواج جديد كان عليها التخلي عن العطية والخروج من بيت زوجها⁽²⁾.

أ - استرداد الدوطة.

يتوقف مصير الدوطة في حالة وفاة الزوجة على وجود أو عدم وجود أبناء، فإذا كان للزوجة أبناء آلت إليهم دوطة أمهم، وإذا كان للزوجة أولاد من زوجين مختلفين اقتسم الأولاد الدوطة فيما بينهم بالتساوي، أما إذا لم يكن للزوجة أبناء عادت الدوطة إلى بيت أبيها⁽³⁾.

ب - استرداد المهر أو الصداق.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص192؛ د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق، ص266، 267.

(2) المادة 172 من قانون حمورابي.

(3) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص194.

أعطى قانون حمورابي الزوج إذا ماتت زوجته ولم تكن أمدته بأبناء الحق في استرداد الصداق أو المهر الذي قدمه من أجلها⁽¹⁾، وللزوج إذا لم يحصل على صداقه أن يخصم قيمته من بئنة زوجته ويرد ما بقي منها إلى بيت أبيها⁽²⁾.

المبحث الثاني

نظام الميراث والوصية في القانون العراقي القديم

أولاً: نظام الميراث.

كان الاهتمام بقضية الإرث كبيراً في القوانين العراقية القديمة، لما ينتج عنه من قضايا متشابكة، تؤدي إلى نزاعات في نطاق العائلة، ولذلك احتلت هذه القضية حيزاً كبيراً في قانون حمورابي⁽³⁾.

والوقوف على أهم معالم نظام الميراث في القانون العراقي القديم سوف نتناول النقاط الآتية:

1- الورثة.

أ- الأبناء.

اختص العرف السائد والقانون في بلاد العراق أبناء المتوفي بالأولوية في الإرث، فإذا كان للمتوفي رجلاً أو امرأة أولاد فهم وحدهم الذين يرثون تركته.

وقد ثار التساؤل حول ما إذا كانت البنت ترث، جنباً إلى جنب مع الابن وعما إذا كانت البنت في حالة عدم وجود الابن تستقل بالحصول على التركة⁽⁴⁾.

(1) انظر المادة 163 من قانون حمورابي.

(2) المادة 164 من قانون حمورابي.

(3) د. محمد الحبيب المسالوطي: المرجع السابق، ص 104.

(4) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 195، 196.

وفيما يتعلق بالتساؤل الأول يذهب غالبية الفقهاء إلى القول بأن البنت كقاعدة عامة، تترث جنباً إلى جنب مع الابن إذا لم تكن قد حصلت بمناسبة زواجها على بائة، فالبائة تعد بمثابة تعجيل البنت بنصيبها في الميراث، وبدلاً من أن تنتظر حتى وفاة أبيها لكي تحصل على نصيب في تركته، يعطي لها بمناسبة زواجها، قدر من المال يكون بديلاً لهذا النصيب.

أما فيما يتعلق بالتساؤل الثاني نجد أن معظم الفقهاء يذهبوا إلى القول بأن البنت كانت تستقل في حالة عدم وجود أبناء بالحصول على تركه أبيها، وتحصل البنت في هذه الحالة على تركه الأب بغض النظر عما إذا كانت حصلت على بائة أم لا.

كذلك كان القانون يسوي بين الابن بالتبني والابن الحقيقي وعليه فالابن بالتبني كان يرث جنباً إلى جنب مع أولاد متبنيه الحقيقيين.

كذلك كان لأبناء السرية حالة اعتراف الأب أثناء حياته بهم الحق في الميراث جنباً إلى جنب مع أبناء المتوفي⁽¹⁾.

وفي حالة وفاة أحد الأبناء أثناء حياة أبيه، حل محله أولاده، ويحصلون على نفس النصيب الذي كان يحصل عليه أبوه لو كان قد استمر على قيد الحياة ومعنى ذلك أن قانون بلاد العراق القديم كان يأخذ بما يسمى بالنيابة في الميراث⁽²⁾.

ب - الإخوة.

في حالة عدم وجود أبناء تؤول التركة إلى أخوة المتوفي، وهو أمر نادر الحدوث مع شيوع نظام التبني في ذلك الوقت، ولا يوجد لدينا من الوثائق ما يدل على أن الأصول كانوا يحصلون على نصيب في تركه المتوفي⁽¹⁾.

(1) د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق، ص 274.

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 196.

ج - الزوجية.

يلاحظ أن القوانين العراقية القديمة لم تعط الزوجة الحق في إرث زوجها، وإنما ترك لها الحق في الإقامة في منزل زوجها، والاحتفاظ بالأموال والعطايا التي منحها الزوج لها، فإذا لم يكن زوجها قد قرر لها تلك العطايا أو المنح، فإنها تحصل على نصيب من تركته يساوي نصيب أحد الأبناء، ولكن ليس لها على تلك الأموال سوى حق الانتفاع، وعند موتها تعود مرة أخرى على الأولاد، ولكن قد تؤول إليهم أيضاً هذه الأموال حال حياتها، إذا تزوجت بآخر أو تركت منزل زوجها المتوفي⁽²⁾.

2 - الحرمان من الميراث.

كان القانون في بلاد العراق القديم قبل عهد حمورابي يعطي الحرية الكاملة للرجل في حرمان أولاده من الميراث، ولكن حمورابي في عهده أدخل بعض التعديلات على القوانين، التي كانت سائدة في هذا الخصوص وذلك بتقريره بعض الضمانات للأولاد.

فقد تطلب قانون حمورابي ثلاثة شروط لحرمان الابن من الميراث هي أن يكون الابن قد أتى ما يستوجب معه عقوبة الحرمان من الميراث، وأن يكون ذلك قد حدث منه للمرة الثانية، وأن يتم التحقق من ذلك عن طريق القضاء⁽³⁾.

وكذلك نص القانون الآشوري على حالة واحدة فقط يحرم فيها الوارث من الميراث وهي حالة ارتكاب بعض الجرائم، سواء كانت جرائم خاصة وهي الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد كجريمة القتل مثلاً، أو جرائم عامة وهي الجرائم التي ترتكب ضد

(1) د. صوفي أبوطالب: المرجع السابق، ص412؛ د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص109.

(2) د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص109.

(3) انظر المواد 168، 169، من قانون حمورابي.

الدولة أو الملك مثل جرائم الخيانة العظمى والهروب، ففي مثل هذه الحالات يحرم الوارث من الميراث ويؤول نصيبه من التركة إلى الملك⁽¹⁾.

3 - قسمة التركة.

كانت القاعدة العامة في بلاد العراق القديم هي اقتسام التركة على قدم المساواة بين الورثة بغض النظر عن السن أو الجنس.

وإذا كانت القاعدة العامة هي اقتسام التركة على قدم المساواة، فإن هناك ما يدل على أن الابن البكر كان يتمتع بشئ من الامتياز على بقية الأبناء⁽²⁾.

فقد أعطى قانون حمورابي الابن البكر للزوجة الأولى الحق في أن يختار نصيبه في التركة أولاً عند القسمة، كذلك تضمن نصاً يقضى بأنه إذا وهب رجل حقلاً أو بستاناً لابنه البكر بوثيقة رسمية، فبعد وفاة الأب وعند اقتسام التركة يأخذ الابن الأكبر الهبة التي كان الأب قد أعطها إياه بالإضافة إلى نصيبه في التركة⁽³⁾.

كما كان القانون الآشوري يعطي الابن الأكبر حصة مضاعفة فقد جاء في نص في المادة الأولى من اللوح الأول ما يلي: "إذا قسم الإخوة تركة أبيهم فسوف يختار الابن الأكبر ويأخذ حصتين نصيباً له، ثم يختار أخوته، واحداً بعد الآخر، ويأخذون حصصهم.

وكانت حصص التركة في القانون العراقي القديم تنتقل من المورث إلى الوارث بإحدى الطرق التالية⁽⁴⁾.

أ - قسمة الأب.

(1) انظر المواد 2-3 من اللوح الثاني من القانون الآشوري.

(2) راجع د. محمود سلام زياتي: المرجع السابق، ص 197.

(3) انظر المواد 165-170 من قانون حمورابي.

(4) د. محمد الحبيب السمالوطي: المرجع السابق، ص 111.

وفي هذه الحالة يستطيع الأب، أثناء حياته، توزيع أمواله بين مستحقيها شريطة أن يقوم هؤلاء بدفع مرتب له في صورة أموال عينية (الحبوب - الزيت - الصوف - إلخ)، ويتم الدفع سواء شهرياً أو سنوياً وذلك طيلة حياة الأب المورث، ويسقط حق الوارث في نصيبه من التركة إذا لم يقم بالوفاء بالتزامه في هذا الشأن.

ب - القسمة الرضائية.

وفي هذه الحالة يتفق الورثة على تقسيم التركة بينهم بصورة رضائية، وكان العادة تجري بتحرير مستند، يبين فيه ما آل لكل وارث من أموال التركة، وكثيراً ما كان يذكر فيه بأن الورثة قد اقتسموا فيما بينهم جميع الأموال المكونة للتركة، وأنه يتمتع على الإخوة رفع الدعوى بعضهم البعض بشأن التركة، وكان يعزز تعهدهم هذا بقسم أو يمين.

ج - القسمة القضائية.

تدل الوثائق أن التركة في حالة عدم تقسيمها من جانب الأب أثناء حياته أو من قبل ورثته رضائياً بعد وفاته، فإن باستطاعة أحد الورثة إقامة الدعوى لتصفيتها أو للمطالبة بمال معين منها.

ثانياً: الوصية.

قيد قانون حمورابي حرية الشخص في الإيصال بماله حماية للورثة، فلا يجوز له أن يحرم ورثته من التركة ولا إنقاص نصيب أي منهم فيها ما لم يرتكب الوارث خطأ جسيماً يستوجب حرمانه من الميراث، وتقرير الخطأ الذي يسمح للمورث

بحرمان الوارث من التركة يخضع لرقابة القضاء، فلا يجوز للمورث حرمان وارثه من التركة إلا بعد صدور حكم قضائي⁽¹⁾.

ولكن يلاحظ أن الشخص يمكنه أن يقسم أمواله على ورثته حال حياته، وقد يعتمد إلى تقسيمها فيما بينهم عن طريق الوصية، ومن الشائع أن تتضمن الوصية تمييز الابن البكر عن غيره⁽²⁾.

ولذا نصت المادة 165 من قانون حمورابي على هذه العادة بقولها "إذا وهب شخص حقلاً أو بستاناً أو بيتاً لابنه البكر وكان قد دون لوحة مختومة بذلك فإنه بعد وفاة الأب يحصل الابن البكر على ما أوصى به الأب فضلاً عن نصيبه في التركة.

الفصل الثاني

نظام الملكية في القانون العراقي القديمة

مرت الملكية في تطورها في المجتمعات المختلفة بثلاث صور متتابعة، فأخذت الملكية في البداية صورة الملكية الجماعية، ثم بعد ذلك أخذت صورة ملكية الأسرة، ثم أخذت أخيراً صورة الملكية الفردية، أما في بلاد العراق القديم، فإن تطور الملكية لم يتم بهذا التتابع⁽³⁾. ففي كثير من الأحيان كان التطور يتم بصورة عكسية، حيث تتحول الملكية الفردية إلى ملكية جماعية أو إلى ملكية الأسرة، كما أن الأشكال المختلفة للملكية من ملكية جماعية إلى ملكية الأسرة إلى الملكية الفردية، قد وجدت معاً في أغلب العصور التاريخية لبلاد العراق القديم⁽⁴⁾.

(1) د. صوفي أبوطالب: المرجع السابق، ص 412.

(2) د. طه عوض غازي: المرجع السابق، ص 136.

(3) د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص 190.

(4) د. أحمد إبراهيم حسن: المرجع السابق، ص 521؛ د. السيد عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص 299.

وبجانب الملكية الفردية وجدت أيضاً صوراً أخرى للملكية منها، ملكية المعابد، ملكية القصر، وأراضي الإقطاعات للجند والموظفين، ولقد حظيت تلك الصور المختلفة للملكية بحماية القوانين المختلفة، وإن فرضت عليها بعض القيود التي كانت تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق المصلحة الخاصة (مصلحة الجار).

وبناء على ما تقدم نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعاصر الملكية الجماعية وملكية الأسرة والملكية الفردية.

المبحث الثاني: صور الملكية في بلاد العراق القديمة.

المبحث الثالث: حماية الملكية والقيود الواردة عليها في بلاد العراق القديمة.

المبحث الأول

تعاصر الملكية الجماعية وملكية الأسرة والملكية الفردية

تعاصرت الأشكال المختلفة للملكية في كل عصر من العصور التي مر بها مجتمع ما بين النهرين مع غلبة إحدى تلك الأشكال على بقية الأشكال الأخرى للملكية، مع ملاحظة أن غلبة إحدى صورة الملكية على بقية الصور لم تتبع نفس التطور الذي شوهد في المجتمعات الأخرى بل كانت تتضمن - في بعض العصور - رجوعاً إلى الوراء والعودة إلى الأخذ بصورة من صور الملكية التي جاوزها تطور المجتمع.

1 - الملكية الجماعية.

سادت الملكية الجماعية في بلاد ما بين النهرين قبل الحكم البابلي، حيث كانت الأرض كلها تعد ملكاً لإله المدينة، وينوب عنه الكهنة في استغلال الأرض والوفاء بما يحتاج إليه السكان، فالملكية جماعية واستغلالها يتم بطريقة جماعية أيضاً تحت إشراف الكهنة، وهذا النظام هو الذي عرف بالشيوعية الدينية، وظل سائداً في

مدن سومر وإماراتها حتى قضي عليها بانتقال السلطان إلى دولة أكاد في الشمال قبل الحكم البابلي⁽¹⁾.

ب - ملكية الأسرة.

ظهرت ملكية الأسرة بعد قيام الدولة الأكديّة، فالأرض تعتبر مملوكة للأسرة ويمثلها شيوخ الأسرة، ويجوز التصرف في الملكية لأجنبي عن الأسرة مع تقرير حق الاسترداد لأفراد الأسرة وهو الاستثناء الذي وضعه حمورابي في قانون باعتباره شرط استثنائي، والذي يقضي بحلول أحد أفراد الأسرة محل المشتري الأجنبي في الحصة التي اشتراها ومع الوفاء له بالثمن الذي دفعه.

ويعد مبدأ جواز التصرف لأجنبي عن الأسرة خير دليل على الأخذ بنظام الملكية الفردية إلى جانب ملكية الأسرة في هذا العصر⁽²⁾.

ج - الملكية الفردية.

منذ العصر البابلي الأول اكتملت للملكية الفردية كل خصائصها، وأصبحت هي الصورة الغالبة في هذا العصر، فلقد كان المالك في هذا العصر له حق مطلق على ما يملك، ويشمل هذا الحق كل عناصر الملكية من استعمال واستغلال وتصرف دون قيد أو شرط ما عدا قيد واحد فقط هو حق الاسترداد المقرر لأقاربه إلى درجة معينة إذا كان التصرف لأجنبي عن الأسرة، ولكن العمل جرى على تضمين عقد البيع بعض الشروط التي تؤدي إلى عدم إمكان ممارسة حق الاسترداد.

ولقد ظلت في هذا العصر بعض آثار ملكية الأسرة، حيث لم يكن من الجائز نقل ملكية العقارات إلى البنات عن طريق الميراث حتى لا تخرج تلك العقارات من نطاق الأسرة إلى شخص غريب عنها، وإلى جانب بعض آثار ملكية الأسرة في هذ

(1) د. صوفي أبوطالب: المرجع السابق، ص414؛ د. عبدالمجيد محمد الحفناوي: المرجع السابق، ص300.

(2) د. صوفي أبوطالب: المرجع السابق، ص414.

العصر، فقد ظلت هناك أيضاً بعض آثار الملكية الجماعية والتي ظهرت في ملكية جماعية للعشيرة أو القبيلة لدى بعض القبائل الرحل التي كانت تحيط بابل⁽¹⁾.

د - عودة الملكية الجماعية.

عادت الملكية الجماعية إلى الظهور واحتلت المكانة الأولى منذ عصر الاحتلال الكاسي kassite لبابل، وكانت هذه الملكية تأخذ صورة ملكية القبيلة، حيث كانت كل قبيلة تختص بمنطقة معينة، ويقوم رئيس القبيلة بتقسيم تلك الأراضي وتوزيعها على الأسر ويكون للأسرة على هذه الأرض حق الاستعمال والاستغلال أي حق الانتفاع فقط، بينما يظل حق التصرف أي ملكية الرقبة للقبيلة⁽²⁾.

وقد تطور هذا النظام بشكل تدريجي نحو الأخذ بنظام ملكية الأسرة والملكية الفردية بدليل أنها كانت تصدر هبات من فرد لفرد أو من جماعة إلى أحد الأفراد، بدليل أن الوثائق تشير على أنه كانت تصدر تصرفات بالبيع بين الأفراد بذواتهم وليس بصفتهم ممثلين للأسرة أو القبيلة، وقد استنتج الباحثون من ذلك أن ملكية القبيلة تحولت إلى ملكية أسرة وأن هذه بدأ في صورة ملكية مشتركة بين أفراد الأسرة ثم تحولت إلى تملك كل فرد من أفراد الأسرة حصة من أموال الأسرة يملكها ملكية فردية ويستطيع أن يتصرف فيها كيفما يشاء⁽³⁾.

(1) د. أحمد إبراهيم حسن: المرجع السابق، ص523؛ د. السيد عبد الحميد فودة: المرجع السابق، ص301.

(2) د. صوفي أبوطالب: المرجع السابق، ص415.

(3) د. صوفي أبوطالب: المرجع السابق، ص415؛ د. السيد عبد الحميد فودة: المرجع السابق، ص302؛ د.

عبدالمجيد الحفناوي: المرجع السابق، ص406.

وهذا التطور لا يعنى اختفاء الملكية الجماعية، بل ظلت موجودة بجانب ملكية الأسرة والملكية الفردية.

وفي العصرين الكلداني والفارسي، استمرت الملكية الجماعية على نحو ما كان سائداً في العصر الكاساني، فكانت أراضي بعض القرى تعد ملكاً للقبيلة أو العشيرة، ويقوم شيخ القبيلة أو العشيرة بتقسيمها إلى حصص وتوزيعها على الأسر التي تنتمي إليها⁽¹⁾.

المبحث الثاني

صور الملكية في بلاد العراق القديمة

عرفت بلاد العراق القديم صوراً متعددة للملكية، مثل ملكية المعابد، وملكية القصر، والملكية الفردية.

أولاً: ملكية المعابد.

لعبت المعابد دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية في بلاد النهرين، حيث كانت المعابد مقراً لمعظم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وصاحب المعبد هو الإله، وقد كان كل مواطن من المواطنين ينتمي إلى أحد المعابد ومن ثم أصبح لكل معبد مجتمعه الخاص، ومجتمع المعبد أو جماعته كان يضم علاوة على الموظفين والكهنة رعاية وصيادين وبستانين أو حرفيين وتجار وعبيد، لذلك اقتضى الأمر وجود موارد ضخمة لإعانة هذه الجماعات ومن هنا ظهرت أملاك المعابد وهو ما سنعرض له في النقاط التالية:

1- أملاك المعابد من العقارات وأساليب استغلالها:

العقارات مفردها عقار وهو كل شئ لا يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف.

(1) د. صوفي أبوطالب: المرجع السابق، ص 416.

وقد تعددت ممتلكات المعابد العقارية، فكان كل معبد يحوز مساحات من الأراضي تعد ملكاً للإله نفسه صاحب المعبد.

وقد اتبعت عدت أساليب في استثمار الأراضي المملوكة للمعبد، فجزء من تلك الأراضي كان يزرع بطريقة جماعية، حيث يقوم المعبد بتقديم البذور وحيوانات الحرث والأدوات اللازمة لزراعة هذه الأرض، تقوم جماعة المعبد بأعمال الزراعة تحت إشراف كبير كهنة المعبد الذي يحدد لكل شخص نصيبه في الأعمال المشتركة، وكان يعاونه مساعد يشرف على العمل والمخازن والإدارة، فكان الجزء الثاني من أراض المعبد يقسم إلى حصص توزع على أعضاء جماعة المعبد لإعالتهم، أما الجزء الثالث فكان يعطي لزراع يدفعون أجرة تتراوح بين ثلث وسدس المحصول، وكان معظم الأجرة يدفع في صورة غلة، لكن جزءاً بسيطاً منها كان من اللازم دفعه فضة⁽¹⁾.

2- أملاك المعابد من المنقولات:

المنقولات مفردها منقول وهو كل شئ يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف.

وكانت المعابد تحوز ثروات كبيرة من المنقولات المتنوعة، ففضلاً عن الأدوات التي تستعمل في الطقوس الدينية، كان هناك كميات هائلة من الغلال والخضراوات والجمعة والتمر والأسماك والدهون والزيوت والجلود والأخشاب والأحجار القيمة كالرخام تمتلئ بها شون ومخازن المعبد، كما كان هناك الكثير من قطعان الماشية والحيوانات المختلفة.

(1) د. محمود سلام زباني: المرجع السابق، ص 237، 238؛ د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق، ص 277.

وقد كان جانب كبير من هذه المنقولات يستعمل في تقديم القرابين للإله وإعالة العاملين التابعين للمعبد، كما كان نتاج الأرض التي تستعمل على نحو جماعي يعود بصفة جزئية الى المواطنين في صورة حصص من الشعير والصوف، وكان توزيع هذه الأشياء يتم على فترات منتظمة، كما كانت توزع في أيام الأعياد حصص إضافية⁽¹⁾.

3- فقدان المعابد أهميتها الاقتصادية.

مع مرور الزمن فقدت المعابد أهميتها ودورها البارز في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وكان من أسباب ذلك ازدياد سلطة الحكام السياسيين ومنافسة القصر للمعبد في امتلاك الأراضي واكتساب الثروات.

ومع ذلك ظلت المعابد تتمتع برعاية بعض الملوك الذين كانوا يمنحونها الهبات ويقررون لصالحها الإعفاءات، كذلك ظلت المعابد تقوم بدور اقتصادي في حياة الناس، فقد كانت تستخدم جزء من أموالها في صورة قروض لطالبتها من الأفراد العاديين، وكانت هذه القروض تسدد في الغالب بدون فائدة أو فائدة أقل من تلك التي كان يتقاضاها المقرضين من الأفراد⁽²⁾.

4 - حماية أموال المعابد.

تمتعت أموال المعابد بمختلف أنواعها العقارية والمنقولة بحماية فعالة، فقد كانت هذه الأموال ملكاً للإله صاحب المعبد، ومن ثم فإن من يعتدي عليها كان يتعرض للانتقام الإله، وفضلاً عن ذلك فإن القانون في بلاد العراق القديم قد تضمن نصوص عديدة قد تشدد العقوبة على السرقات التي تقع على ممتلكات المعابد⁽³⁾. ففي

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص238؛ د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق، ص278.

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص238، 239.

(3) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص239.

قانون حمورابي تنص المادة 6 على أنه: " إذا كان رجل قد سرق مالاً مملوكاً لإله أو قصر فسوف يقتل ذلك الرجل والذي تسلم المال المسروق من يده سوف يقتل، كما تنص المادة 8 على إلزام من يسرق ثوراً أو شاةً أو حماراً أو خنزيراً أو قارباً أن يدفع ثلاثين مثلاً إذا كان مملوكاً لإله، وبأن يدفع عشرة أمثال فحسب إذا كان مملوكاً لأحد الأفراد"

ثانياً: ملكية القصر أو الملك.

كانت للملك ، لا سيما في عصور الوحدة، أملاك شاسعة، وكان لهذه الأملاك مصادر وطرق لاستغلالها، وهذا ما سوف نوضحه من خلال النقاط الآتية:

1- مصادر أملاك الملك.

أ-المصادر.

جرت العادة في بلاد العراق القديم بأن يصادر ملك المدينة المنتصرة أموال ملك المدينة المهزومة لحسابه ويدمجها في أملاكه.

ب - الضرائب.

كان يحق للملك فرض ضرائب على أفراد شعبه، وكانت هذه الضرائب تدفع أحياناً في صورة عينية وأحياناً أخرى في صورة نقدية (فضة)، وكانت إيرادات هذه الضرائب تدخل ضمن أملاك الملك أو القصر.

ج - الإيرادات المتصلة من استغلال أملاك القصر.

كان الملك يحصل على إيرادات كثيرة نتيجة استغلال أملاك القصر، ولم تكن أموال القصر تقتصر بطبيعة الحال، على الأراضي وإنما كانت تضم أعداد كبيرة من الماشية ومقادير ضخمة من المنتجات الزراعية وغير ذلك من المنقولات

2 - وسائل استغلال أملاك القصر:

عرفت عدة وسائل لاستغلال الأراضي المملوكة للقصر أو الملك أشارت إليها المعلومات التي تضمنتها خطابات الملك حمورابي إلى موظفيه وهي تتمثل فيما يلي⁽¹⁾:

أ - الإيجار.

جرت العادة على إعطاء مساحات من الأراضي المملوكة للقصر لمستأجرين يزرعونها مقابل دفع أجرة للملك، وكان المستأجر ملزماً بزراعة الأرض التي حصل عليها وإلا أخذت منه وأعطيت لآخر، وكان للمستأجر من ناحية أخرى الحق في أن يعوض عن أرضه التي لا يصل إليها الماء بقطعة أرض أخرى وإلا أعفي من دفع الأجرة المتفق عليها.

ب - الإبدال.

في هذه الحالة كانت الأراضي المملوكة للقصر تستغل بواسطة عمال يسمون "الإبدال".

وهذه الوسيلة كانت من الطرق الإجبارية لزراعة الأراضي المملوكة للقصر، حيث كان يعهد إلى هؤلاء العمال في البداية زراعة الأراضي المملوكة للجند، لتوفير مصدر رزق لهم، ولكن استخدمهم الملك بعد ذلك في زراعة أرضه، وهؤلاء العمال كان وضعهم يشبه المزارعين العاديين من ناحية كونهم يدفعون إتاوة على سبيل الأجرة،

(1) راجع د. محمود سلام زناطي: المرجع السابق، ص240، 241؛ د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق، ص279، 280؛ السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص204، 205.

ولكنهم يختلفون عن المزارعين من ناحية أن الملك كان يمدّهم بكل ما يلزم لزراعة الأرض لعدم وجود موارد مالية تحت أيديهم .

ج - حقول الإعالة.

في هذه الحالة كان الملك يتنازل عن بعض حقوله لمن يشاء من الأشخاص من الذين يعملون في خدمة القصر لمواجهة احتياجاتهم نظير ما يقومون من خدمات، لذلك كان يطلق على هذه الحقول اسم حقول الإعالة.

وقد منحت هذه الحقول أيضاً للجنود لمواجهة احتياجاتهم، ولما كان من المتعذر على الجنود بسبب الخدمة العسكرية القيام بزراعية حقولهم بأنفسهم أو الإشراف على استغلالها بواسطة مستأجرين، كان الملك يمدّهم بما يحتاجونه من يد عاملة من العمال الذين يسمون الابدال.

وكانت حقوق الإعالة تخضع لأحكام خاصة، فكان لحقل الإعالة طابع الدوام، فلم يكن من الممكن لمدير الدائرة الملكية أن يسترد الحقل من صاحبه ليمنحه لشخص آخر، لم يكن من الممكن الاستيلاء عليه عند غياب صاحبه، أو اكتسابه بواسطة شخص آخر.

كما كان حقل الإعالة ينتقل إلى أبناء المنتفع إذا كانوا بالغين، كما ينتقل إلى إخوته، وفي حالة عدم وجود الابن أو الأخ يعود الحقل إلى الملك الذي يملك أن يعطيه لمن يشاء من تابعيه.

ومن الجدير بالذكر أن حقول الإعالة كانت لا تجيز للجندي أو الحرفي سلطة التصرف في الحقل الذي أعطي له على سبيل الإقطاع، ذلك أن ملكية الحقول المقطعة تظل للملك وليس لمن منحها سوى حق انتفاع، فإذا باع صاحب الإقطاع حقله وقع البيع باطلاً.

ثالثاً: الملكية الفردية.

عرفت بلاد النهرين الملكية الفردية منذ أقدم العصور، ولم تقتصر تلك الملكية على المنقولات بل شملت العقارات أيضاً، وهناك من الشواهد ما يدل على وجود الملكية الفردية بالنسبة للعقارات منذ وقت مبكر، فقد تم العثور عام 1889 في " سبر " على شاهد دونت على وجهيه كتابات ترجع إلى عهد "ما نيسستوسو Manistus أحد ملوك أكد في نحو منتصف القرن السادس عشر قبل الميلاد، وتتضمن هذه الكتابات مجموعة من البيوع الخاصة بحقول مع بيان الأثمان والحدود وأسماء المتعاقدين، كذلك تم العثور على العديد من التصرفات القانونية التي ترجع إلى عصر ما قبل الملك حمورابي، تدل على وجود الملكية الخاصة بالنسبة للعقارات في عصر الدولة البابلية القديمة، حيث وجدت عقود بيع وإيجار واردة على أراضي زراعية ومنازل وبساتين مملوكة للأفراد⁽¹⁾.

وقد تمتعت الملكية الخاصة في بلاد النهرين بكل خصائصها وسماتها المميزة لها، فللمالك سلطات مطلقة على الشيء محل الملكية، فهو يستطيع استعماله واستغلاله والتصرف فيه، بيد أن تلك الحرية ترد عليها بعض القيود التي تعد من الآثار المتبقية عن ملكية الأسرة، مثل حق الاسترداد أو حق الشفعة الذي يعطي لأقارب البائع الحلول محل المشتري، ويحصل طالب الاسترداد على الأرض المباعة إذا قام بدفع الثمن الذي دفعه المشتري خلال مدة معينة، ومن تلك القيود أيضاً حق البائع الذي اضطر إلى بيع بيته تحت وطأة الفقر، في شراء هذا البيت إذا أراد المشتري بيعه بعد ذلك⁽²⁾.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 242، 243.

(2) راجع د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 243، 244؛ د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص 307.

المبحث الثالث حماية الملكية والقيود الواردة عليها في العراق القديمة

أولاً: حماية الملكية.

حظيت الملكية في بلاد العراق القديمة بحماية فعالة، سواء من الناحية الدينية أو من الناحية القانونية.

1- الحماية الدينية.

كانت الملكية في بلاد العراق القديمة تحميها الآلهة، فأملك المعابد كانت تعتبر ملكاً لإله المعبد، وتوضع تحت حمايته مباشرة، ومن ثم فمن يعتدي عليها يتعرض لانتقام الإله، كما أن الحدود الفاصلة بين الحقول تعد محلاً للشعائر الدينية لإضفاء الحماية الدينية عليها، فقد جرت العادة على نقش رسوم لعدد من الآلهة على النصب الفاصل بين الحقول، واستنزل لعنتها على من يعتدي على تلك الحقول أو يتعرض لمالكها أو ينازعه في ملكيتها⁽¹⁾.

2 - الحماية القانونية.

تمثلت الحماية القانونية في إشراف الدولة على تثبيت ملكية الأفراد على الأراضي عن طريق منحهم وثيقة على شكل لوحة فخرية يحدد فيها اسم المالك وحدود الأرض المملوكة له، والسبب الذي تم بمقتضاه اكتساب ملكية هذه الأرض، وتقوم هذه الوثيقة بدور الإشهاد وكذلك الإثبات عند الاقتضاء⁽²⁾.

(1) د. محمود السقا: فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، المرجع السابق، ص418؛ د. السيد

عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص308؛ د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص239.

(2) د. محمود السقا: المرجع السابق، ص239.

والى جانب ذلك فالملكية في بلاد العراق القديم كانت تحمى عن طريق دعوى الاسترداد، فالمالك الذي فقد حيازته حق اللجوء إلى القضاء مطالباً باستردادها، وكانت هذه الدعوى ذات طابع جنائي ثم فقدت هذا الطابع منذ عهد حمورابي.

وكذلك حوت القوانين العراقية العديد من النصوص التي تعاقب بشدة على التعديات التي تقع على الملكية والممتلكات. ففي قانون حمورابي تنص المادة 59 على أنه "إذا كان رجل قد قطع شجرة من بستان رجل دون علم صاحب البستان فسوف يدفع نصف منا من الفضة"⁽¹⁾.

وينص قانون حمورابي أيضاً على أنه "إذا بنى رجل فضاء جاره دون علمه فهو يخسر البيت الذي بناه وسوف تعود الأرض الفضاء لصاحبها".

وفي القانون الآشوري تنص المادة 8 من اللوح الثاني على أنه: "إذا كان رجل قد افتأت على ملكية جاره المحددة بتخوم ... فعندما يكونوا قد اتهموه وأدانوه سوف يتخلى عن مساحة من الحقل مماثلة لثلث ما افتأت عليه، وسوف يقطعون إصبعاً له، وسوف يجلدونه مائة مرة، وسوف يؤدي عمل الملك مدة شهر واحد كاملاً".

وتنص المادة العاشرة من اللوح الثاني أيضاً على أنه: "إذا حفر رجل بئراً أو أقام سداً في حق ليس له، فقد الحق في بئره أو سده، وسوف يجلدونه ثلاثين مرة بعصى، وسوف يؤدي عمل الملك مدة عشرون يوماً".

ثانياً: القيود الواردة على الملكية.

إذا كان القانون العراقي القديم قد اعترف بالملكية، وأحاطها بالعديد من وسائل الحماية، إلا أنه وضع عليها بعض القيود القانونية، ويتمثل القيد الأول في

(1) د. عبدالمجيد محمد الحفناوي: المرجع السابق، ص 421؛ د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص 309.

حقوق الارتفاق، وهي عبارة عن حقوق عينية مقررة على عقارات لصالح العقارات المجاورة، مثل حق المجري وحق المسيل. وقد نظمت القوانين العراقية هذا الحق تنظيمًا دقيقًا، وألزمت المالك الذي يقع حقله بجوار مصدر المياه بالسماح بمروره في أرضه لري أرض الجار، ونظمت القوانين أيضاً كل المشاكل المتعلقة بالري بين الحقول المتجاورة، ومن حقوق الارتفاق أيضاً حق الاستناد، فمن بنى بيتاً يكون له أن يسند سقف بيته على حائط منزل جاره⁽¹⁾.

أما القيد الثاني فيتمثل في حق الاسترداد أو الشفعة وهو الحق الذي يعطى لأقارب البائع أو جيرانه الحق في الحل محل المشتري واستعادة الأرض المباعة بعد دفع الثمن الذي دفعه المشتري⁽²⁾.

(1) د. أحمد إبراهيم حسن: المرجع السابق، ص530؛ د. السيد عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص309.
(2) د. السيد العربي حسن: حق الشفعة في الأعراف القبلية والشرائع القديمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001م، ص27.

الفصل الثالث

نظام العقود في بلاد العراق القديمة

لقد عرفت بلاد العراق القديمة شتى العقود التي نألفها في العصر الحديث، وقد جاء ذلك نتيجة طبيعية لازدهار التجارة في هذه البلاد نظراً لامتعتها بمركز جغرافي ممتاز.

والثابت من الوثائق اليومية المثبتة للمعاملات اليومية بين الأفراد أن بلاد العراق القديم عرفت - إلى جانب البيع - عقد القرض بفائدة والإيجار والوديعة والرهن والعارية والشركة.

وسوف نقتصر في هذا الفصل على دراسة أهم هذه العقود وهي: عقد البيع، والإيجار.

المبحث الأول

عقد البيع

يعتبر عقد البيع، أهم العقود في بلاد العراق القديم، وأكثرها انتشاراً في الحياة العملية.

ودراسة عقد البيع تقتضي منا أولاً الحديث عن طبيعة عقد البيع، وأركانه، وآثاره، وذلك فيما يلي:

أولاً: طبيعة عقد البيع.

اختلف الفقهاء حول طبيعة عقد البيع في بلاد العراق القديم، وانقسموا إلى اتجاهين هما⁽¹⁾:

(1) د. صوفي أبوطالب: المرجع السابق، ص 421؛ د. السيد عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص 280، 281؛ د. مصطفى سيد أحمد صقر: مبدأ الرضائية في الحضارات القديمة، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد الخامس والعشرين، أبريل 1999م، ص 113، 118.

الاتجاه الأول: ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن البيع في بلاد العراق القديم لم يكن عقداً منشأً للالتزامات بل كان تصرفاً فورياً يتضمن تسليم الشيء المبيع ودفع الثمن في الحال ولا يترك مجالاً لقيام أية التزامات.

واستند أصحاب هذا الاتجاه إلى أن البيع في بلاد العراق القديم كان دائماً فوري الثمن، وإن دفع الثمن وليس تسليم الشيء المبيع كان هو الشرط الأساسي لنقل الملكية، فالملكية تنتقل بقوة القانون بمجرد دفع الثمن، وعلى المشتري أن يحوز الشيء المبيع دون مطالبة البائع بالتسليم، وبعد أن تطورت الظروف الاقتصادية، بحيث اقتضت ضرورة الائتمان - أي تأجيل الثمن أو تأجيل تسليم البيع - في مجتمع تجاري يتميز بسرعة وتعدد المعاملات، ظل عقد البيع فوري الأثر، أي تنتقل ملكية الشيء المبيع والثمن فور التعاقد، وتم الالتجاء إلى الحيلة أو الافتراض القانوني لإمكان تأجيل الثمن أو لتأجيل تسليم الشيء المبيع، ففي حالة تأجيل دفع الثمن كان يذكر في عقد البيع أن الثمن قد دفع بالفعل، ثم تحرر وثيقة أخرى بالثمن تصوره على أنه عقد قرض صادر من البائع لصالح المشتري أو في صورة وديعة، أما في حالة تأجيل تسليم الشيء المبيع كانت تحرر وثيقة تفيد أن البائع يحتفظ بالشيء المبيع على سبيل الإيجار أو على سبيل الإعارة.

الاتجاه الثاني: وهو الاتجاه السائد في الفقه، حيث يذهب أنصاره إلى أن عقد البيع في بلاد العراق القديم هو عقد رضائي، ينعقد باتفاق الطرفين، ويرتب بمجرد انعقاده صحيحاً التزامات متبادلة على عاتق كل من الطرفين.

ثانياً: أركان عقد البيع.

كان لعقد البيع ثلاثة أركان هي: التراضي، والمحل، والثمن.

1- التراضي.

يقصد بالتراضي في عقد البيع الاتفاق بين البائع والمشتري على الشيء المبيع (المحل) أو الثمن، فالبيع عقد رضائي ينعقد بمجرد تراض البائع والمشتري⁽¹⁾.

والأصل أن يصدر البيع عن الإرادة الحرة لكل من طرفيه، ومع ذلك فإن هناك حالات يضطر فيها البائع إلى البيع اضطراراً، وقد يرجع ذلك إلى اعتبارات عملية، كما هو الشأن في حالة الشيوع، فالشيوع الذي ينجم عن الميراث قد ينطوي على بعض المساوئ بالنسبة للملاك المشتاعين، فهو لا يسمح لكل من الورثة باستعمال حق على النحو الذي يريد، وقد يؤدي إلى تنازع في المصالح يثير قدراً من المنازعات والمشاحنات.

كذلك قد يضطر البائع إلى بيع ملكه امتثالاً لأمر الملك حتى يتمكن من سداد بعض ديونه للقصر الملكي⁽²⁾.

2 - المحل (الشيء المبيع).

كان عقد البيع يرد على كل الأشياء المادية الداخلة في دائرة التعامل، وهذه الأشياء يمكن أن تكون منقولات أو عقارات، والمنقولات يمكن أن تكون أشياء معينة بالذات كالحيوانات والعبيد، كما يمكن أن تكون أشياء معينة بالنوع مثل كمية من الغلال، أما العقارات فكانت عادة شيئاً معيناً ومحددًا مثل الحقول والمنازل والبساتين، وكذلك كان يرد عقد البيع على الأشياء المعنوية كالمناصب الكهنوتية، والوظائف سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، وكانت القاعدة العامة السائدة أن عقد البيع يشمل الشيء المباع ذاته كما يشمل ملحقاته وتوابعه إلا إذا كانت الملحقات لها قيمة خاصة، فإن البيع في هذه الحالة لا يشملها إلا إذا نص عليها صراحة في العقد، كأن ينص على أن البيت

(1) د. السيد عبد الحميد فوده: المرجع السابق، ص 282.

(2) د. محمود سلام زنتاتي: المرجع السابق، ص 212؛ د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص 207.

يباع مع أبوابه، ولعل السبب في أن أبواب البيت كانت لها قيمة كبيرة في بابل هو ندرة الأخشاب بها، أما إذا لم ينص عليها في العقد، فإن البيع لا يشملها.

ومن الأشياء التي كان من الممكن أن تكون محلاً للبيع الحائط المشترك والجزء من البيت، ومناصب المعبد.

فقد كان من الشائع وجود حوائط مشتركة، فكانت هذه تبنى عندما يقتسم البيت بين عدد من الورثة، أو عندما يباع نصف البيت إلى شخصين مختلفين.

ولم يكن هناك ما يحول دون أن ينصب البيع على البيت أو أسفله، وكذلك توجد العديد من الوثائق الدالة على أن أصحاب الحق في منصب بمعبد كان باستطاعتهم أن يبيعوا، أو يهبوا، أو يرهنوا الجزء الخاص بهم في المنصب أو بعضاً منه.

3 - الثمن.

الثمن هو المقابل النقدي الذي يدفعه المشتري إلى البائع نظير الشيء المباع، ويعد ركن أساسي من أركان البيع وهو أيضاً معيار تمييزه عن المقايضة، فالبيع هو مبادلة مال بثمن نقدي بينما المقايضة هي مبادلة مال بمال⁽¹⁾.

ويتخذ الثمن صورة مقدار من الفضة مقدراً بالأوزان المتعارف عليها في بلاد العراق القديم (شاقل - مينا)، ولا يعني القول بأن الثمن هو مقدار من الفضة وجوب دفع الثمن على هذا النحو، وإنما المقصود أن يحدد الثمن في بالعقد في صورة مقدار من الفضة، وليس هناك ما يحول دون اتفاق البائع والمشتري فيما بعد على الاستعاضة عن الفضة أو بعضها بشئ آخر، فالوفاة بمقابل كان معروفاً في بلاد العراق القديم⁽²⁾.

(1) د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص 283.

(2) د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق، ص 285.

والقاعدة العامة هي: دفع الثمن عند إبرام العقد، وبعد استلام المشتري وثيقة البيع بمثابة مخالصة من البائع بقبض الثمن، وإذا كان الغالب هو دفع الثمن عند إبرام العقد، إلا أنه لم يكن ثمة ما يحول دون اتفاق الأطراف على تأجيل دفع الثمن كله أو بعضه إلى تاريخ لاحق، فهناك من الشواهد ما يدل على أن البيع الآجل كان معروفاً منذ الدولة البابلية القديمة.

ولكن في مثل هذه الحالة كان من الشائع أن يحصل البائع من المشتري على لوحة يتعهد فيها بالوفاء أو أن يصور الثمن المؤجل في صورة وديعة عند المشتري⁽¹⁾.

ثالثاً: آثار عقد البيع.

تترتب على عقد البيع آثاراً معينة تتمثل في نقل الملكية من البائع إلى المشتري، وفي إنشاء التزامات على عاتق كل من البائع والمشتري، وسنعرض فيما يلي لكل من هذه المسائل.

1 - انتقال الملكية من البائع إلى المشتري.

يترتب على عقد البيع انتقال ملكية الشيء المبيع من البائع إلى المشتري، ولكي تنتقل الملكية لابد من توافر شرطان:

الشرط الأول: أن يكون البائع مالكا للشيء المبيع أو إذا لم يكن مالكا له لم يكن بوسعه نقل ملكيته إلى المشتري حيث أن فاقد الشيء لا يعطيه، ففي البيوع التي كان محلها عقارات كان يشار عادة إلى أصل ملكية البائع وما إذا كانت قد آلت إليه عن طريق الشراء أو الميراث، وكان المشتري يحصل من البائع على سندات الملكية

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص211؛ د. أحمد إبراهيم حسن: المرجع السابق، ص559؛ د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص283.

للتأكد من ملكية البائع للشئ المبيع ولإثبات حقه أيضاً على الشئ المبيع في مواجهة الغير.

الشرط الثاني: أن يكون البائع أهلاً للتصرف، والأهلية المطلوبة هنا هي أهلية الأداء أي القدرة على إبرام التصرفات القانونية، وإذا كانت القواعد المتعلقة بالأهلية غير معلومة في بلاد العراق القديم غير معلومة تماماً حتى اليوم إلا أن قانون حمورابي أورد قيوداً على حرية التصرف في حالات معينة⁽¹⁾.

فمثلاً في المادة 150، 171 نص على أنه "لا يجوز للأرملة أن تتصرف بطريق الوصية في الأحوال التي حصلت عليها من زوجها إلا لمصلحة أحد أبنائها.

وفي المواد 178، 179 لا يجوز للكهنة التصرف في الأموال التي حصلت عليها من أبيها إلا إذا كان قد أعطاهما هذا الحق عندما منحها هذه الأموال.

وفي المواد (36 - 38) لا يجوز للجنود والموظفين التصرف في الأراضي التي حصلوا عليها من الملك على سبيل الانتفاع.

2 - التزامات البائع.

يلقي البيع على عاتق البائع التزامات عدة أهمها:

أ - الالتزام بتسليم الشئ المبيع.

أول التزام على البائع هو أن يسلم الشئ المبيع إلى المشتري، ولا يقتصر التزام التسليم على الشئ المبيع ذاته بل يمتد أيضاً إلى ملحقاته⁽²⁾.

ب - الالتزام بضمان الاستحقاق.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 213، 215.

(2) د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق، ص 287.

يقصد بضمان الاستحقاق أن البائع يضمن للمشتري أنه باع له ما يملكه، ومن ثم فهو يلتزم برد أي ادعاء من الغير بشأن ملكية الشيء المباع⁽¹⁾.

وبناء على ذلك إذا رفعت على المشتري دعوى من شخص يدعى ملكيته للشيء المبيع أبلغ البائع بالدعوى وطلب إليه معاونته أو الحلول محله فيها، فإذا رفض البائع أو أخفق في الدفاع فحكم للمدعي بملكية الشيء المبيع أي استحقاقه له كان البائع مسئولاً قبل المشتري، والتزم بأن يرد إليه ما دفع من ثمن، وقد يلزم فضلاً عن ذلك بتعويضه عما لحق به من ضرر، كما يعد البائع سارقاً في هذه الحالة ويعاقب بعقوبة الإعدام.

أما إذا استطاع البائع إثبات ملكية الشيء المبيع وأخفق الغير (مدعى الملكية) في ذلك، فإنه يكون قد أدى التزامه الذي فرضه عليه القانون، ولا يلتزم تجاه المشتري بأي تعويض لأن الشيء المبيع في هذه الحالة لم يستحق من تحت يده⁽²⁾.

هذا وقد تناولت المواد من 9 - 13 من قانون حمورابي الأحكام الخاصة بضمان الاستحقاق. ولكن القانون الآشوري قد اتخذ بعض الإجراءات التي تهدف استبعاد فرصة استحقاق الشيء المبيع لشخص آخر، وذلك بالإعلان عن البيع المزمع إجراءه مع تحديد الشيء الذي سيكون محلاً له حتى يتمكن كل من يزعم لنفسه حقاً عليه أن يبدي اعتراضه قبل إبرام البيع⁽³⁾.

ج - الالتزام بضمان العيوب الخفية.

(1) د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص 210.

(2) د. عبد الكريم نصير: المرجع السابق، ص 288، 289؛ د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص 210.

(3) نص المادة 6 من اللوح الثاني من القانون الآشوري.

يضمن البائع للمشتري كافة العيوب الخفية غير الظاهرة التي توجد في محل البيع والتي لم يتمكن المشتري من التعرف عليها، ولم يشر إليها البائع في عقده، وهذه العيوب تعطي للمشتري الحق في فسخ العقد⁽¹⁾.

وقد نص قانون حمورابي صراحة على تطبيقين لالتزام البائع بضمان العيوب الخفية، وذلك فيما يخص البيع الذين ينصب على رقيق.

فقد أعطى هذا القانون في المادة 278 منه "لمشتري العبد أو الأمة الحق في أن يعيده إلى بائعه إذا أصابه داء صدع خلال الشهر التالي للبيع، وذلك لأن هذا المرض يعتبر من العيوب الخفية التي لم يكن باستطاعة المشتري التعرف عليها.

كما ألزمت المادتان (278، 279) بائع الرقيق بتحمل المسؤولية الناشئة عن سلوك الرقيق محل البيع في الفترة السابقة على البيع حتى لو تم المطالبة به بعد بيعه وهو في يد المشتري على أساس أن ذلك يعتبر أحد العيوب الخفية التي لم يعلم بها المشتري.

4 - الالتزام بضمان العجز في المساحة .

تظهر أهمية هذا الالتزام في البيوع التي يكون محلها عقارات والتي يتم فيها تحديد مساحة العقار، محل البيع تحديداً دقيقاً، إذ في هذه البيوع يلتزم البائع بتسليم المشتري المساحة المتفق عليه في العقد، وبالتالي إذا اتضح أن الأرض أو المنزل محل التعاقد أقل في المساحة عما هو متفق عليه في العقد، فإن البائع كان يضمن للمشتري هذا العجز في المساحة، بأن يقوم بتعويض المشتري عن هذا العجز، وذلك إذا كان من غير الممكن تكملة المساحة المتفق عليها.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص217، 218؛ د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص211.



وقد يحدث أن تكون المساحة المسلمة من البائع أكبر من المساحة المعلنة في العقد، وفي هذه الحالة يكون للبائع الحق في الحصول على تعويض، أو استرداد هذه الزيادة إذا كان الرد العيني ممكناً. ففي بعض الحالات قد يأمر القضاة بالرد العيني للمساحة الزائدة⁽¹⁾.

وقد يعفى البائع من هذا الضمان وذلك في حالة النص على عدم التزامه بضمان عجز المساحة، وفي هذه الحالة يتحمل المشتري ما قد يظهر من عجز المساحة⁽²⁾.

3 - التزامات المشتري.

التزام المشتري الرئيسي في البيع هو دفع الثمن، ويلتزم المشتري بدفع الثمن عند استلام الشئ المبيع إلا إذا كان المتعاقدان قد اتفقا على تأخير دفعه إلى تاريخ لاحق، فيلتزم المشتري بدفعه عند حلول الأجل⁽³⁾.

المبحث الثاني

عقد الإيجار

لقد عثر على وثائق كثيرة تدل على أن بلاد العراق القديم عرفت عقد الإيجار ووضعت له قواعد قانونية لتنظيمه، وسنكتفي في هذا الشأن ببيان تعريف عقد الإيجار وطبيعته وصوره من خلال تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي:

المطلب الأول

تعريف عقد الإيجار

(1) د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص 210.

(2) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 217.

(3) د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق، ص 289.

يعد عقد الإيجار من عقود المدة التي ترد على الانتفاع بالشئ المستأجر، لذا يعرف بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.

ويختلف عقد الإيجار من عقد البيع، ويتبلور هذا الاختلاف في أن عقد البيع من شأنه نقل الملكية من البائع إلى المشتري، أما عقد الإيجار لا يؤدي إلى نقل الملكية، وإنما يؤدي إلى قيام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاء بالشئ محل التعاقد على الوجه المتفق عليه بينهما مقابل التزام المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها⁽¹⁾.

المطلب الثاني

الطبيعة القانونية لعقد الإيجار

اختلف الفقهاء حول تحديد الطبيعة القانونية لعقد الإيجار، وانقسموا إلى اتجاهين⁽²⁾:

الاتجاه الأول: يرى أن عقد الإيجار في بلاد العراق القديم كان يعد عقداً عينياً، حيث يتعاصر تسليم الشئ محل العقد للمستأجر للانتفاع به مع دفع الأخير للأجرة وقت إبرام العقد، مما يجعل الإجارة أقرب إلى العقود العينية.

ولا يفقد عقد الإيجار هذه الصفة العينية حتى ولو تراخى تسليم الشئ محل عقد الإيجار إلى وقت لاحق على التعاقد، حيث يجب على المستأجر في هذه الحالة أن يدفع كل أو جزء من الأجرة المتفق عليها وقت العقد، وتسليم الأجرة على هذا النحو هو الذي يحقق الصفة العينية للعقد. وبناء على هذا الاتجاه يعد عقد الإيجار عقداً فورياً لا يترتب عليه أية التزامات.

(1) د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص211.

(2) د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص212؛ د. السيد عبدالحميد فوده: المرجع السابق، ص286، 287؛ د. فخري أبوسيف مبروك: المرجع السابق، ص198.

الاتجاه الثاني: يرى أن عقد الإيجار لم يكن عقداً عينياً، ويستند هذا الاتجاه إلى بعض الوثائق التي توضح أن الانتفاع بالشئ كان لاحقاً على تحرير عقد الإيجار، وأن المستأجر لم يكن يدفع في الحال الأجرة المتفق عليها أو أي جزء منها.

وبناءً على هذا الاتجاه يعد عقد الإيجار في بلاد العراق القديم عقداً رضائياً ينعقد بمجرد تراضي أطرافه، وينشئ التزامات متبادلة على عاتقهم.

المطلب الثالث

صور عقد الإيجار

عرفت بلاد العراق القديم ثلاثة صور للإيجار هي إيجار الأشياء، إيجار الأشخاص، وإيجار الصنعة.

أولاً: إيجار الأشياء :

هو عقد بمقتضاه يتنازل شخص إلى شخص آخر عن منفعة مال من أمواله مقابل حصوله منه على أجرة⁽¹⁾.

وترد إجارة الأشياء على العقارات كالأراضي والبساتين والمنازل، كما ترد أيضاً على المنقولات كالحيوانات، والسفن، والعربات، وقد اهتمت القوانين العراقية اهتماماً بالغاً بإدارة الأراضي الزراعية والمساكن نظراً لأهميتهم البالغة في الحياة الاقتصادية.

1 - إيجار الأراضي الزراعية.

عرفت بلاد العراق القديم صورتين لإيجار الأراضي الزراعية هما: الإيجار العادي والمزارعة⁽¹⁾.

(1) د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق، ص210.

أ - الإيجار العادي: وهو الإيجار الذي يلتزم فيه المستأجر بدفع أجرة محددة للمؤجر يتم الاتفاق عليها وقت التعاقد.

وكانت هذه الأجرة تتحدد بمدة سنة قبل صدور قانون حمورابي، أما عندما صدر هذا القانون، فإنه جعل مدة الإيجار العادي بالنسبة للبساتين خمس سنوات إذا كان المستأجر هو الذي غرس الأشجار، أو ثلاث سنوات إذا اتفق الطرفان على ذلك.

وكانت الأجرة تتحدد وفقاً لمساحة الأرض الزراعية، فيتم الاتفاق على دفع كذا أردب من القمح أو الشعير أو التمر عن كل فدان، أو تحديدها بطريقة جزافية أي كذا مقدار من الفضة أو كذا أردب من القمح عن كل المساحة المستأجرة، وجرت العادة على أن يدفع الإيجار في صورة عينية وقت الحصاد، وفي بعض الأحيان كان المستأجر يقوم بدفع مقدم للإيجار من الفضة وأحياناً من القمح، وفضلاً عن الأجرة كان المؤجر، لاسيما إذا كان إحدى الكاهنات، يشترط أحياناً مدفوعات من الدقيق واللحم والجعة تسلم في أعياد معينة.

ب - المزارعة: وهذه الصورة يحصل فيها المؤجر على نسبة معينة من المحصول الناتج من الأرض الزراعية محل عقد الإيجار.

فقد نص قانون حمورابي في المادتين 46، 64 على أنه "يقسم المحصول بين صاحب الأرض والزراع طبقاً لنسبة معينة، تختلف تبعاً لما إذا كان الأمر يتعلق بأرض زراعية أو بستان، فإذا كان الإيجار وارداً على أرض زراعية يحصل المستأجر على ثلثي المحصول وللمؤجر الثلث، وإذا كان الإيجار وارداً على بستان يحصل المستأجر على ثلث المحصول فقط، وللمؤجر الثلثين.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 220، 221؛ د. السيد عبدالحاميد فودة: المرجع السابق، ص 288، 289؛ د. محمد جمال عيسى: المرجع السابق، ص 213، 214.

ويرجع السبب في تلك التفرقة إلى مقدار الجهد المبذول من المستأجر في زراعة الأرض الزراعية، حيث يحتاج إلى جهداً أكثر من ذلك المبذول في زراعة البساتين، وإذا لم يقيم المستأجر زراعة الأرض المستأجرة يلتزم بأن يدفع الأجرة للمؤجر وفقاً لمحصول الحقول المجاورة.

وهذا يستفاد من نص المادة 42 من قانون حمورابي إذ نص على أنه إذا لم يقيم المستأجر زراعة الأرض محل الإيجار بالمزراعة، يلتزم بدفع أجرة عن هذه الأرض تقرر وفقاً لمحصول الحقول المجاورة.

2 - إيجار المساكن.

عرفت بلاد العراق القديم إيجار المساكن، وكانت مدة عقد إيجار المساكن سنة في الغالب، وفي حالات قليلة ستة شهور، وكان يترتب على هذا العقد عدة التزامات متبادلة بين المؤجر والمستأجر، فالمستأجر كان يلتزم بدفع الأجرة إلى المؤجر في المواعيد المتفق عليها، كما يلتزم بالمحافظة على الشيء المؤجر عن الأضرار التي يتسبب في إحداثها بالمسكن.

أما المؤجرة كان يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر، فيقوم بتسليم الشيء المؤجر، كما يلتزم بالقيام بالإصلاحات الجسيمة للمنزل على حساب المستأجر، وتعويض المستأجر عن الأضرار التي تصيبه إذا قام بطرده قبل انتهاء مدة الإيجار.

ثانياً: إيجار الأشخاص.

عرف القانون العراقي القديم إيجار الخدمة أو العمل وهو ما يعرف في الوقت الحاضر بعقد العمل، حيث يؤجر العامل عمله لصالح رب العمل.

وتختلف قواعد إيجار العمل تبعاً لما إذا كان الإيجار ينصب على عمل شخص خاضع لسلطة غيره كما هو الحال بالنسبة لإيجار الأرقاء والأولاد أو إذا كان ينصب على عمل شخص غير خاضع لسلطة غيره.

ففي الحالة الأولى ينعقد الإيجار بين المستأجر وصاحب السلطة على الشخص المؤجر أي مع السيد بالنسبة للعبد، والأب أو الأم بالنسبة للولد، وفي الحالة الثانية ينعقد الإيجار بين المستأجر وهو رب العمل الذي يحصل على العمل والمؤجر وهو العامل الذي يؤجر عمله، وفي الحالة الأولى تدفع الأجرة لسيد العبد أو لأبى الولد أو أمه، أما في الحالة الثانية فتدفع للعامل نفسه⁽¹⁾.

فيتفق المؤجر والمستأجر على العمل المطلوب والمدة التي يؤدي فيها، وقد ينعقد الإيجار لمدة سنة أو شهراً، وفي بعض الأحيان لمدة يوم واحد، وكذلك يتفق الطرفان على الأجرة يوماً بيوم أو شهراً بشهر أو سنة بسنة تبعاً للعرف المتبع⁽²⁾.

وقد جرت العادة في بعض المدن على أحقية العمال الذين يتعاقدون على إيجار خدماتهم لمدة شهر في الحصول على ثلاثة أيام راحة مدفوعة الأجر⁽³⁾.

وكانت القاعدة العامة في تحديد الأجرة هي تحديد الاتفاق بين الطرفين العامل وصاحب العمل، ومع ذلك قد يلجأ المشرع في بعض الأحوال إلى تحديد أجرة العامل في ذلك، مثلاً ما نص عليه قانون حمورابي من تحديد لأجرة المراكبي والعامل الزراعي والراعي والأجير⁽⁴⁾.

(1) راجع : د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 221.

(2) د. السيد عبدالحميد فودة: المرجع السابق، ص 291

(3). د. السيد عبدالحميد فودة: المرجع السابق، ص

(4) المواد 239، 258، 273 من قانون حمورابي.

وكانت الأجرة تدفع إما نقداً في صورة فضة، وإما عيناً في صورة قمح أو شعير، وفي بعض الحالات كان رب العمل يلتزم بالإضافة إلى دفع الأجرة بكساء العامل أو إطعامه.

وقد أعطى القانون لطرفي عقد إيجار الخدمة الحق في الاتفاق على أن يكون لكل منهما الحق في إنهاء عقد الإيجار في أي وقت⁽¹⁾.

ثالثاً: إيجار الصنعة.

يقصد بإيجار الصنعة الإيجار الذي يرد على العمل الذي يتم تنفيذه بطريق المقابلة مقابل أجرة يتفق عليها أو يحددها القانون، وهذا هو ما يعرف بالقوانين المعاصرة بعقد المقابلة⁽²⁾.

وينصب عقد المقابلة على عمل أصحاب الصناعات والحرف ، ومن أمثله بناء بيت أو بناء سفينة أو إصلاح أي منهما أو نقل بضائع أو عصر زيت.

والأصل في تحديد الأجرة هو الاتفاق بين الطرفين ومع ذلك فقد يلجأ المشرع في الحرف المختلفة من ذلك مثلاً ما تنص عليه المواد 228، 274 من تحديد للأجرة التي تستحق لبعض أصحاب الحرف كالبناء والطواب والنساج والحجار والصائغ والنجار وغيرهم⁽³⁾.

ويلتزم صاحب الصنعة (المقاول) بتنفيذ العمل في المدة المحددة وبالطريقة المتفق عليها، ويعد التزامه في هذا الصدد التزام بتحقيق نتيجة، ومن ثم فإنه يتحمل تبعه عمله حتى تسليم الشيء، وفي بعض الأحيان يظل مسئولاً عن عمله بعد التسليم⁽⁴⁾.

(1) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص222.

(2) د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق، ص293.

(3) د. عبدالكريم نصير: المرجع السابق، ص293.

(4) د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص224.

القسم الثاني

القانون الروماني

أهمية دراسة القانون الروماني

لعل أول ما يتبادر إلى الذهن من دراسة القانون هو دراسة القانون الوضعي بمعنى مجموعة القواعد القانونية المطبقة بالفعل في مجتمع معين والتي تحكم سلوك الأفراد فيه، ولكن دراسة القانون الروماني لا تنصرف إلى هذا المعنى، فالمقصود بدراسة القانون الروماني دراسة تاريخية تتناول مجموعة القواعد والنظم التي سادت المجتمع الروماني وذلك منذ إنشاء مدينة روما عام 754 ق. م إلى وفاة الإمبراطور جستنيان عام 565 ميلادية.

وقد يتساءل البعض عن سبب تدريس القانون الروماني في جامعاتنا المصرية والعربية، وقد يدعوه إلى هذا التساؤل أن هذا القانون قد نشأ لدى شعب يختلف عن شعبنا العربي من حيث الجنس، وأنه كان مطبقاً في دولة انطوت صفحاتها من زمن بعيد، ومع ذلك فإن دراسة القانون الروماني لها من الأهمية البالغة ما يبرر القيام بها.

وتبدو هذه الأهمية من ناحيتين الأولى تاريخية والثانية قانونية:

1- **الأهمية التاريخية:** تعتبر دراسة القانون الروماني نموذجاً لدراسة النظم القانونية دراسة تاريخية وتطبيقاً فريداً على حياة هذه النظم في مراحلها المختلفة، فالقانون الروماني يمتاز على سائر القوانين القديمة بسهولة تتبع قواعده، في نشأتها وتطورها وزوالها نظراً لتوافر وثائق دراستها على نحو لا يتيسر بالنسبة للقوانين القديمة الأخرى.

ومما لا شك فيه أن دراسة القانون الروماني تعطي صورة واضحة للمراحل المختلفة التي تمر بها النظم القانونية والعوامل المختلفة التي تؤثر في تطورها، فقد كان هذا القانون في بادئ الأمر خاصاً بشعب صغير، يعيش في حالة بدائية، ويقوم في رقعة صغيرة من الأرض، ولكن ما لبث أن تطور بتطور البيئة الاجتماعية والاقتصادية حتى أصبح سارياً على أهل إيطاليا ثم نافذاً على إمبراطورية عظيمة مترابطة الأطراف متباينة الأجناس يخضع لها معظم العالم المتمدين في ذلك الوقت.

ففي ظل هذه الدراسة يرى الباحث كيف تولد النظم وكيف تتطور وكيف تندثر بتأثير العوامل والظروف الاجتماعية المختلفة التي تتحلل حياة دولة حافلة العمر عاشت أكثر من أحد عشر قرناً.

فتبين له أن القانون بطبيعته غير ثابت ينشأ ويتعدل تبعاً لحالة المجتمع، فهو في وجوده وتغيره ثمرة تطور هذا المجتمع لا حادثة من حوادث المصادفة، أو نزعة عرضية من نزعات المشرع، وأن التشريع الذي يقيمه عوامل المجتمع الطبيعية هو التشريع السليم الصالح للبقاء، والتشريع الذي تقيمه عوامل مصطنعة أو نزعات المشرع هو تشريع فاسد مصيره الزوال حتما لعدم اتفاقه مع ظروف المجتمع السائدة.

فضلاً عن أن الدراسة التاريخية في مجال القانون بوجه عام تمنح رجل القانون القدرة على تفسير النصوص القائمة وتأويلها، فهذه الدراسة تمكن رجل القانون من الوقوف على كيفية نشوء النظم القانونية وتطورها وتبصره بالعوامل التي تؤثر في هذه النظم نشأة وفناءً وتقدماً وانحطاطاً، ومن ثم فهي تساعد على تقدير النصوص الوضعية حق قدرها، و تساعد على أن يميز فيها بين ما هو جدير بالبقاء والتطوير، وما هو جدير بالإلغاء أو التغيير، وتعيينه على التفتن إلى مواطن القوة ومواطن الضعف فيها، وتهديه إلى ما ينبغي إدخاله عليها من إصلاح، وإجراؤه بها من تعديل حتى تقي بالغرض المنشود منها على أحسن وجه وأكمله.

2- الأهمية القانونية:

تعتبر دراسة القانون الروماني خير معين على تفهم القواعد القانونية الحديثة، فقد انتقل الكثير من أحكام القانون الروماني - عبر فقهاء العصر الوسيط - إلى التقنيات الأوروبية الحديثة ولعل من أهم هذه التقنيات المجموعة الفرنسية الصادرة سنة 1804 والمعروفة باسم "قانون نابليون" التي ظلت وقتاً طويلاً مصدر للتشريع في معظم البلاد وأداة الاتصال بين القانون الروماني والقانون الحديث، والمجموعة المدنية الألمانية التي صدرت في 1900م، والمجموعة المدنية السويسرية 1912م وبذلك أصبحت دراسة القانون الروماني بوجه عام أساساً لدراسة القانون المقارن، فضلاً عن ذلك فإن لدراسة القانون الروماني أهمية مباشرة بالنسبة لقانوننا المصري، فقد اقتبست مجموعتنا المدنية القديمة . المختلطة الصادرة في سنة 1876م والأهلية الصادرة في سنة 1883م واللذان الغيتا في سنة 1949 . عن مجموعة نابليون، والذي يعد أساسها الأول القانون الروماني، وكذلك المجموعة المدنية الجديدة الصادرة في 16 يونيو عام 1948 التي استمدت أساسها وأحكامها من القانون الروماني بالإضافة إلى القانون المقارن والشريعة الإسلامية.

ومن هنا يمكن القول بأن دراسة القانون الروماني ذات أثر فعال في الحياة العملية لأنها تبرز لنا أصول المصدر التاريخي غير المباشر (القانون الروماني) لقانوننا المدني المصري الحالي.

تقسيم الدراسة: تقتضي هذه الدراسة تقسيمها إلى بابين:

الباب الأول: نستعرض فيه التطور التاريخي للقانون الروماني، وذلك للوقوف على العوامل المختلفة التي ساهمت في نشأة القانون الروماني وتطوره وتقدمه، فالقانون وليد البيئة الاجتماعية وهو ثمرة تطور المجتمع، ولا نستطيع أن ندرك تماماً كيفية نشوء النظم القانونية وتطورها إلا بدراسة العوامل التي كان لها نصيب في هذا التطور

، أما الباب الثاني: سوف نتعرض فيه لأهم الأنظمة الأساسية للقانون الروماني، وذلك لبيان مدى الصلة بينها وبين الأنظمة القانونية الحديثة.

الباب الأول: التطور التاريخي للقانون الروماني.

الباب الثاني: دراسة لأهم نظم القانون الروماني.

الباب الأول

التطور التاريخي للقانون الروماني

ينقسم تاريخ القانون الروماني إلى عصور مختلفة، يتميز كل منها بخصائص معينة، وتختلف التقسيمات تبعاً لعوامل التطور التي تتخذ معياراً للتقسيم، وبأهمية كل عامل، وأيضاً إلى نظرة الباحث إلى هذه العوامل وأهميتها، إلا أن هذه العصور ليست مستقلة عن بعضها البعض، بل هي عبارة عن حلقات مرتبطة ببعضها في سلسلة التطور الذي مر به القانون الروماني.

ويقسم القانون الروماني من الناحية السياسية إلى أربعة عصور هي:

1- العصر الملكي: ويبدأ بتأسيس مدينة روما عام 754 تقريباً قبل الميلاد، وينتهي بقيام النظام الجمهوري عام 509 ق.م.

2- العصر الجمهوري: ويبدأ بقيام النظام الجمهوري عام 509 ق.م وينتهي بقيام النظام الإمبراطوري عام 27 ق.م.

3- عصر الإمبراطورية العليا: ويبدأ بحكم الإمبراطور أغسطس عام 27 ق.م، وينتهي ببداية حكم الإمبراطور دقلديانوس عام 284م، وهو عهد الإمبراطورية الدستورية.

4- عصر الإمبراطورية السفلى: وهو عهد الحكم المطلق ويبدأ بتولي دقلديانوس الحكم عام 284م وينتهي بوفاة الإمبراطور جستنيان عام 565م.

كما يقسم تاريخ القانون الروماني من الناحية القانونية إلى ثلاثة عصور هي:

1- عصر القانون القديم: وهو العصر الذي يبدأ بتأسيس مدينة روما عام 754 تقريباً قبل الميلاد وينتهي بصدر قانون ايبوثيا حوالي عام 130 ق.م.

2- العصر العلمي: هو العصر الذي يبدأ حوالي عام 130 ق.م وينتهي بتولي الإمبراطور دقلديانوس الحكم عام 284م.

3- عصر الإمبراطورية السفلى: وهو العصر الذي يبدأ بتولي الإمبراطور دقلديانوس الحكم عام 284 وينتهي بوفاة الإمبراطور جوستيان عام 565م.

وقد قسمه الفقهاء أيضاً إلى أربعة عصور لا تتماشى تماماً مع عصور التاريخ السياسي لانعدام التوافق الزمني أحياناً بين التطورات السياسية والاجتماعية من جهة، والتطورات القانونية من جهة أخرى، وإنما تتميز كل منها بحلقة مختلفة في سلسلة التطور القانوني.

وتتمثل هذه العصور في الآتي:

1- العصر الملكي: وهو العصر البدائي الذي نشأت فيه التقاليد العرفية الأولى والذي كانت فيه هذه التقاليد أقرب للدين منها للقانون وهو يبدأ بتأسيس مدينة روما 754 ق.م وينتهي بقيام النظام الجمهوري 509 ق.م.

2- عصر القانون القديم: وهو العصر الذي تم فيه انفصال القانون عن الدين، وتدوين بعض من أحكام العرف القديم في قانون الألواح الأثنتي عشر والذي تم وضعه في عام 450 ق.م.

ويبدأ هذا العصر عام 509 ق.م بقيام النظام الجمهوري وينتهي بصدر قانون إيبوثيا عام 130 ق.م.

3- العصر العلمي: وهو يبدأ بصدر قانون إيبوثيا الصادر حوالي عام 130 ق.م وينتهي ببدا حكم الإمبراطور دقلديانوس عام 284 للميلاد، ونظراً لأهمية هذا العصر، حيث وصل القانون الروماني إلى قمته ثم تسميته بالعصر العلمي، وهو العصر الذي تغلب فيه قانون الشعوب الخالي من الشكليات على القانون المدني القديم وانتقلت قواعده إليه ليسري على الرومان أنفسهم، وأصبح بذلك سارياً على جميع رعايا الدولة من رومان وأجانب ، وهو العصر الذي اكتملت فيه مصادر القانون الروماني وبلغت جهود الفقهاء ذروتها من النشاط وسعة البحث والتهديب العلمي، فوضعوا بذلك أساس العلم القانوني ، وبلغ القانون الروماني بفضل جهودهم هذه أوج عظمته.

4- عصر الإمبراطورية السفلى: ويبدأ هذا العصر بتولي الإمبراطور دقلديانوس الحكم عام 284م، وينتهي بانتهاء حكم الإمبراطور جوستنيان عام 565م، وليس في هذا العصر ما يستحق الذكر من الناحية القانونية سوى أنه عصر التجميع الذي انتهى بتلك المجموعات القانونية التي وضعها جوستنيان.

وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا القسم إلى خمسة فصول هي:

الفصل الأول: العصر الملكي.

الفصل الثاني: العصر الجمهوري.

الفصل الثالث: عصر الإمبراطورية العليا.

الفصل الرابع: عصر الإمبراطورية السفلى.

الفصل الخامس: وسائل تطور القانون الروماني.

الفصل الأول

العصر الملكي

المبحث الأول

أحوال المجتمع في العصر الملكي

لمعرفة أحوال المجتمع الروماني في هذه الفترة فإننا سنتحدث عن حالته الاجتماعية والاقتصادية والدينية والسياسية وذلك فيما يلي:

المطلب الأول

الأحوال الاجتماعية في العصر الملكي:

كانت القبيلة أو العشيرة هي الوحدة الاجتماعية الأساسية للشعب الروماني، فقد كان هذا الشعب يتكون من عدة عشائر وكانت كل عشيرة تتكون من عدة أسر، وعلى رأس كل أسرة شخص يتمتع بسلطات وامتيازات واسعة على أفراد أسرته يسمى برب الأسرة.

وقد استمر هذا الوضع فترة من الزمن حتى ظهر نظام المدينة نتيجة دخول أغلب القرى الرومانية المجاورة لبعضها البعض تحت راية مدينة واحدة. وعلى أثر ذلك نشأت فكرة الشعب الروماني، الذي انقسم في تلك الفترة إلى طبقتين طبقة الأشراف وطبقة العامة.

1- طبقة الأشراف:

كانت طبقة الأشراف تتكون من كبار ملاك الأراضي وأصحاب النفوذ، وكان أفراد هذه الطبقة يحتلون المكانة العليا في المجتمع، إذ كانوا هم وحدهم الذين يتمتعون بكل حقوق المواطن، فكان لهم الحق في التملك، والالتحاق بالخدمة العسكرية، والحق

في تولي الوظائف العليا والدخول في عضوية المجالس وغيرها من الحقوق الأساسية، فضلا عن أنهم كانت لهم ديانتهم الخاصة بهم.

2- طبقة العامة:

كانت طبقة العامة طيلة العصر الملكي في مركز أدنى من طبقة الأشراف سواء من الناحية الاقتصادية أم بالنسبة للحقوق السياسية والمدنية، فمن الناحية الاقتصادية كانت طبقة العامة تتكون من متوسطي ملاك الأراضي والتجار وأرباب الحرف والأحرار ، ومن الناحية السياسية لم يكن للعامة دور يذكر في توجيه سياسية المدينة، فلم يكن لهم الحق في تولي المناصب العليا أو الاشتراك في عضوية المجالس الشعبية، ومن الناحية المدنية لم يكونوا يعاملون على قدم المساواة، فلم يكن لهم الحق في الزواج من طبقة الأشراف، فقد كانت الفجوة بينهم وبين الأشراف كبيرة جداً لدرجة أنهم كانوا يسكنون مناطق بعيدة عنهم، وقد أدت هذه الفجوة إلى قيام العديد من الثورات والحروب بين الطبقتين، وقد ترتب على هذه الثورات تحسن المركز الاجتماعي لطبقة العامة مع تطور المجتمع، إذ قام الملوك بتوزيع بعض الأراضي عليهم، وسمح لهم بالاشتراك في الخدمة العسكرية وتولي بعض الوظائف العليا، واعترف لهم بحق المساهمة في نشاط المجالس الشعبية.

المطلب الثاني

الأحوال الاقتصادية في العصر الملكي

1- الرعي والزراعة:

بدأت الحياة الاقتصادية عند الرومان كما هو الشأن في كثير من بلدان العالم قاصرة على الرعي، ثم اعتمدت بعد ذلك على الزراعة عندما استولى الأتروسك على روما وادخلوا بها الزراعة، وبدأ الرومان يجعلون منها حرفتهم الرئيسية، لكنهم



بطبيعة الحال لم يتخلوا عن الرعي، غاية ما هناك أنه أصبح وسيلة ثانوية للمعيشة بجانب الزراعة.

2- الصناعة:

وقد وجدت بجانب الزراعة الصناعة أيضاً غير أنها كانت في مرحلتها البدائية واعتمدت على المعادن، والفخار، وصناعة بعض الأدوات المنزلية والأسلحة وقد كان للأتروسك تأثيراً ملحوظاً على الصناعات الرومانية القديمة فأدخلوا الكثير من الصناعات حتى أصبحت روما مركز لجذب الأيدي العاملة.

3- التجارة:

ظهرت التجارة في هذا العصر في صورة مقايضات تجرى في الأسواق، فكانت كل أسرة تحمل إليها الزائد عن حاجتها لتستبدل به ما ينقصها من الحاجات الأخرى.

4- العملة النقدية:

لم يعرف الرومان في بدايتهم العملة النقدية، فقد كانت أداة التعامل في البداية هي عبارة عن رؤوس الماشية، ثم حلت محل رؤوس الماشية، كوسيلة للتبادل سبائك النحاس غير المحددة الوزن، ولذلك كان من اللازم وزن هذه السبائك عند كل عملية لمعرفة قيمتها.

المطلب الثالث

الأحوال الدينية في العصر الملكي

كان الرومان في هذا العصر يمارسون نوعين من العبادة إحداها خاصة والأخرى عامة.

1- العبادة الخاصة:

وكانت العبادة الخاصة تسمى بعبادة البيت، وكانت تتمثل في قيام أفراد الأسرة بعبادة الأسلاف، حيث كان الرومان يعتقدون أن الأرواح عند الموت، لا تنقطع صلتها بعالم الأحياء، بل تظل روح الميت على مقربة من بيته، تراقب سلوك أفرادها وتوجه أعمالهم، وكان الرومان يعتقدون أن هذه الأرواح في حاجة لكي تطيب حياتهم في الآخرة إلى قرابين وأضاحي تقدم إليها في المناسبات المختلفة. وأن عدم تقديم هذه القرابين والأضاحي بواسطة أقارب الميت يؤدي إلى تعاسة روح الميت وشقائها ويحيلها إلى روح شريرة تسعى إلى الإيذاء والانتقام.

2- العبادة العامة:

وكانت تسمى بعبادة المدينة، وكانت تتمثل في قيام سكان المدينة بعبادة آلهة المدينة مثل السماء والكواكب والنار وغيرها.

وكان يوجد بالمدينة جماعة من الكهنة يتولون الإشراف على العبادة العامة، ويقومون بأداء الطقوس الخاصة بها ويضعون التقويم الديني الذي يبين الأيام المخصصة للآلهة وتلك المخصصة للتقاضي والاجتماعات مجلس الشعب.

وكان لهؤلاء الكهنة في روما جمعيات دينية تختلف باختلاف العبادة التي تقوم بها كل جمعية، وكانت جماعة الأحرار أهم هذه الجمعيات نظراً لما كان لها من أثر في نشوء وتطور قواعد القانون الخاص، فهي التي كانت تقوم بتحضير الصيغ الرسمية اللازمة للتقاضي ولمباشرة التصرفات القانونية، كما أنها كانت تقوم بوضع التقويم الديني، ويرأس الجماعة الحبر الأعظم الذي أصبح في العصر الجمهوري الرئيس الأعلى للديانة الرومانية.

وقد وجدت بجانب جماعة الأحيار، جماعات دينية أخرى أهمها جماعة المستخيرين أو العرافين، الذين كان الحكام يستعينون بهم لاستخارة الآلهة قبل الإقدام على عمل من الأعمال السياسية والحربية وغيرها، ولهذا لم يكن لهذه الجماعة أثر في تكوين القانون الخاص بل ينحصر جل نشاطها في دائرة القانون العام.

المطلب الثاني

الأحوال السياسية في العصر الملكي

قام النظام السياسي في العصر الملكي على أساس وجود ثلاثة أجهزة سياسية هي الملك، ومجلس الشيوخ، ومجلس الشعب.

أولاً: الملك.

كان الملك يعد بمثابة الرئيس الأعلى للمدينة، وكان يتولى السلطة مدى الحياة، ووفقاً للرأي الراجح بين المؤرخين لم يرق النظام الملكي في روما على أساس الوراثة أو الانتخاب، وإنما كان الملك الحاكم يقوم بتعيين من يخلفه، وفي حالة تعذر ذلك كان مجلس الشيوخ ينتدب من بين أعضائه من يتولى الحكم مؤقتاً لحين اختيار الملك الجديد.

وكانت سلطات الملك شبه مطلقة، وقد تمثلت أهم هذه السلطات في:

1- السلطة الدينية:

فقد كان الملك بمثابة الرئيس الأعلى للديانة الرومانية، وكان يقوم بمساعدته مجلس مكون من الكهنة وهيئة أخرى من العرافين، وقد وهؤلاء يستطيعون إلى حد ما الحد من سلطة الملك الدينية، فكان لا يبيت في الأمور الهامة إلا بالرجوع إليهم.

2- السلطة القضائية.

حيث كان الملك بمثابة القاضي الأعلى في البلاد، وكان يقوم بالفصل في القضايا الهامة مثل قضايا قتل الآباء، أو ارتكاب جريمة الخيانة العظمى، كما كان له الحق في الحكم بالإعدام، ولكنه في هذه الحالة كان يلتزم باستشارة مجلس الشيوخ.

3- السلطة العسكرية:

كان ينظر إلى الملك باعتباره القائد الأعلى للجيش، فله مباشرة سلطته العسكرية كاملة، وهو الذي كان يتولى قيادة الجيش بنفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الملك سالفة الذكر وإن كانت واسعة إلا أنها كانت في الحقيقة مقيدة بحكم العرف وبوجود مجلس الشيوخ والشعب، فعليه أن يحترم تكوين العشائر والقبائل وتنظيمها فإذا أراد إدخال أي تعديل عليها وجب عليه الحصول على موافقة مجلس الشعب ، وإذا أراد اتخاذ أي قرار سياسي هام مخالف أو متعارض مع الأعراف السائدة وجب عليه استشارة مجلس الشيوخ.

ثانياً: مجلس الشيوخ.

كان مجلس الشيوخ في العصر الملكي يتكون من رؤساء الأسر، وكان يضم 300 عضواً، حيث كان الشعب الروماني مقسماً إلى ثلاث قبائل تضم كل منها 100 أسرة ، ورؤساء هذه الأسر الثلاثمائة كانوا يكونوا مجلس الشيوخ.

وقد انحصرت اختصاصات هذا المجلس في تقديم المشورة للملك في الأمور الهامة واختيار من يتولى في حالة عدم قيام الملك السابق بتعيين من يخلفه، والتصديق على قرارات مجلس الشعب بناء على اقتراح الملك.

ثالثاً: مجلس الشعب.

وكان هذا المجلس يتكون من جميع المواطنين الأحرار القادرين على حمل السلاح، والمطالبين بأداء الخدمة العسكرية.

ولم يكن لهذا المجلس سلطة تشريعية بالمعنى الدقيق إذ كانت صلاحياته تنحصر في الموافقة على الأمور والمسائل الهامة المتعلقة بالشعب الروماني بأكمله، مثل مسائل التبني والوصاية ومنح حقوق المواطنة، وكان دور المجلس يقتصر على الموافقة على مشروع القانون المقدم إليه أو رفضه، دون أن يكون له حق تعديله أو حق اقتراح مشروع جديد، وكان لابد من مصادقة مجلس الشيوخ على قرارات مجلس الشعب لكي تصبح نافذة وسارية.

وقد فقد مجلس الشعب أهميته واقتصرت اختصاصاته على منح سلطة الإمبريوم للفائزين في الانتخابات من القناصل والحكام القضائيين أو غيرهم، وهذه السلطة كانت لازمة لتمكين هؤلاء الحكام من ممارسة سلطة الحكم وأعمال السيادة نيابة عن الشعب الروماني عن طريق إصدار الأوامر والنواهي وفي أواخر العصر الجمهوري تحول مجلس الشعب إلى مجرد جمعية شكلية، ولم يعد يحضر جلساته سوى ثلاثين مندوباً يمثلون الأحياء القديمة في روما.

المبحث الثاني

مصادر القانون في العصر الملكي

كان العرف في العصر الملكي المصدر الوحيد للقانون الروماني، ويبدو أن هذا العرف قد نشأ من العادات والتقاليد التي جرى عليها الناس قبل إنشاء المدينة، والتي كانوا يتوارثونها جيلاً عن جيل في وقت لم يكن فن الكتابة قد اكتشف بعد، أو لم يكن قد بلغ حداً كبيراً من الذبوع والانتشار، ويبدو أنه استمد قوته الملزمة من المصدر الإلهي الذي نشأ عنه ومن قيام السلطة العامة في المدينة بتطبيق قواعده وتقريرها في الأحكام التي كان يصدرها في ذلك الوقت الملوك والأحبار، كما يبدو أيضاً أنه كان للأحبار والكهنة في العصر الملكي دور كبير في نشوء العرف وتكوينه، فقد ظلوا يحتكرون علم القانون حتى بعد صدور قانون الألواح الأثني عشر في العصر



الجمهوري، ولا شك أن ذلك لم يكن جديداً عليهم، بل كان أثراً من الآثار التي تخلفت عن العهد الملكي .

ولم يكن التشريع مصدراً للقانون في العصر الملكي، حقا إننا نجد لدى الرومان مجموعة من القواعد يطلق عليها اسم التشريعات الملكية وينسب بعض فقهاء الرومان صدورها إلى العصر الملكي ويرون فيها تشريعات أصدرتها مجالس الشعب بناء على اقتراح الملوك المتعاقبين، إلا أنه لا يوجد ثمة دليل على صحة هذه الرواية، والغالب أن هذه القواعد لا تتطوي على تشريعات بالمعنى الحقيقي، إذ أن هذه القواعد في معظمها قواعد دينية فضلا عن أنه ليس هناك ما يدل على أن مجلس الشعب في هذا العصر كان له اختصاص تشريعي بالمعنى المعروف، ولذلك فإن معظم الشراح المحدثين يرى أن هذه القواعد ما هي إلا تجميعاً لعدد من القواعد الدينية والتي قام بها رجال الدين في أواخر العصر الملكي أو أوائل العصر الجمهوري.

ونخلص مما تقدم أن العرف كان المصدر الوحيد للقانون في العصر الملكي، لذا سوف نوضح في المطالب الآتية أحكام العرف من خلال بيان مفهومه وشروطه وأنواعه وأدلة إثباته على النحو الآتي:

المطلب الأول

ماهية العرف في القانون الروماني

سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين نتحدث في أولهما عن مفهوم العرف وشروطه، وفي الفرع الثاني نتحدث عن أنواعه.

الفرع الأول

مفهوم العرف وشروطه



عرف شراح القانون الروماني العرف بأنه: القاعدة القانونية التي تنتج من عادات جماعية رائجة منذ زمن طويل وتعتبر ضرورية. ووضعو للعرف من منطلق هذا التعريف ثلاثة شروط لازمة لنشأته، صفة العمومية ، وصفة الإلزام أو الضرورة ، وصفة القدم.

1- صفة العمومية: ذهب شراح القانون الروماني إلى القول بأنه لكي يولد العرف لابد من أن يكون هناك عمومية واستمرارية وتواصل للسلوك عند أفراد المجتمع، إذ أن السلوكيات المعزولة أو الفردية والمتقطعة لا يمكن أن تصبح في يوم ما عرفاً وهذا العنصر ذو طابع مادي، حيث أنه مرتبط بالسلوك المكون للعرف .

ويشترط في هذا السلوك أن يكون عاماً ومتكرراً بشكل يظهر القبول الضمني للشعب بهذا العرف.

2- صفة الإلزام:

ويقصد بهذا الشرط أن يكون للسلوك الاجتماعي المكون للعرف في نفس الجماعة طابع الإلزام والشعور بأنه ضرورة ملزمة وواجب الاتباع داخل المجتمع وبالتالي يتوافر العنصر النفسي أو المعنوي للعرف بالإضافة إلى العنصر المادي للعرف.

3- صفة القدم:

ويقصد بهذا الشرط أن يكون السلوك الاجتماعي الذي يشعر أفراد المجتمع بضرورة اتباعه مستمراً جيلاً بعد جيل بشكل يحقق له طابع القدم.

الفرع الثاني

أنواع العرف

لقد شملت الأعراف كافة مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية، ومن هنا تعددت الأعراف في القانون الروماني منها الأعراف الأسرية أو العائلية والأعراف الدينية والأعراف التجارية.

1- الأعراف العائلية:

وهي تلك الأعراف التي كانت تحكم العلاقة بين أفراد الأسرة وتنظم صور الحياة داخل العائلة، فتتظم العلاقة بين رب الأسرة وبين باقي أعضاء العائلة من أبناء وزوجة وورثين، وكانت هذه الأعراف العائلية لها دور مهم في ضبط سلطة رب الأسرة المطلقة على أفراد الأسرة ووقف مخاطرها، حيث كان رب الأسرة يتقيد في ممارسة سلطته بهذه العادات التي كان مجبراً على احترامها حتى لا يتعرض لغضب الآلهة.

2- الأعراف الدينية:

وهي تلك الأعراف التي كان يمارسها كثير من العائلات التي كانت تنحدر من نفس الأصل، ولهم نفس العادات الدينية المشتركة، وهذه الأعراف الدينية كانت مضبوطة بقيم دقيقة خاصة فيما يخص الزواج والطلاق والحقوق مثل حقوق الميراث، بالإضافة للطقوس المنظمة لبعض الديانات مثل ديانة عبادة الأسلاف وما يرتبط بها من قواعد ونظم.

3- الأعراف التجارية:

وهي تلك الأعراف التي كانت تنظم الحرف والمهن التجارية، حيث أن الحرفة الواحدة تدفع كل الحرفيين فيها إلى استعمال الفاظ معينة (عرف لفظي) وسلوكيات معينة (عرف عملي) فتتبع الحرفة الواحدة على أهلها سلوكاً موحداً يخص حرفتهم (عرف خاص).



فالتجار أوجدوا من خلال ممارستهم العملية قواعد قانونية تتناسب مع طبيعة مهنتهم حيث سرعة المعاملات، خاصة فيما يتعلق بالعقود وأشكال الإثبات وطرقه، وشكلت هذه القواعد الأعراف التجارية التي تتميز بأنها أكثر مرونة وبعيدة عن الشكلية التي كان يتميز بها القانون الروماني.

4- الأعراف النسبية:

وهي الأعراف التي كانت تنظم الرابطة القانونية بين الرومان والعديد من التجمعات اللاتينية الموجودة داخل روما .

المطلب الثاني

عبء وطرق إثبات العرف في القانون الروماني

يعد إثبات العرف أمر مهم ومرتبط بالقول بأنه مصدر للقانون في القانون الروماني، إذ يصعب على القاضي حصر هذه الأعراف، إذ يحتاج دائماً إلى الحكماء بالمجتمع وأهل الخبرة في إظهار هذه الأعراف، كما يحتاج إلى أدلة يستطيع بها من يتمسك بالعرف إثبات وجوده، لهذا ثار خلاف بين الفقهاء على من يقع عليه عبء إثبات العرف وما هي طرق إثباته، ولهذا فإننا سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو الآتي:

الفرع الأول

عبء إثبات العرف

لقد ثار خلاف بين فقهاء القانون الروماني حول من يقع عليه عبء إثبات العرف، هل يقع على القاضي أم على المدعي، وانقسموا في ذلك إلى اتجاهين:

الاتجاه الأول:

يرى أنصاره أن عبء إثبات العرف يقع على القاضي، إذ يجب عليه أن يكون عالماً بالعرف ويقوم بتطبيقه، حيث أن القانون العرفي واضح ومعروف وليس من الضروري كتابته ليعلمه القضاة، واستند أصحاب هذا الاتجاه إلى الكثير من النصوص التي تدل على ذلك ومنها:

1- قول الإمبراطور جوستنيان في كتابه المعروف باسم المخصص عن واجبات القضاة، إذ يقول "يجب أن يكون القاضي عالماً بالعرف ويحكم وفقاً للقوانين والداستير والعرف.

2- لقد ورد في موسوعة الديجست لجستنيان ما يفيد التزام القاضي بالإلمام بالأعراف السائدة في المنطقة التي سيحكم فيها، إذ جاء فيها أن القاضي يجب عليه قبل ممارسته للقضاء أن يكون ملماً إلماماً جيداً بالأعراف السائدة في المنطقة التي سيحكم فيها، لأن ذلك يعطي للمدعي الاطمئنان للوصول إلى حقه ويزيل عنده هاجس احتمال جهل القاضي بالعرف، والقاضي الروماني الذي يأتي على إقليم محتل لا يعلم أعرافه يجب عليه أولاً التعرف على هذه الأعراف الخاصة بذلك الإقليم قبل أن يقوم بالفصل في النزاع.

ويتضح لنا من ذلك أن القاضي يكون مذنباً إذا كان جاهلاً بالأعراف السائدة في البلد التي سيقضي فيها.

الاتجاه الثاني:

ويرى أنصار هذا الاتجاه أن عبء الإثبات يقع على المدعي، إذ يجب على المدعي أن يوضح في عريضة دعواه العرف الذي يستند عليه حقه، إذ لا يمكن أن يفرض على القاضي معرفة كل الاستعمالات العرفية مقارناً بالقانون المكتوب، وذلك

لأن القانون المكتوب محدد بدقة، أما العرف فهو غير ثابت وغير محدد ويختلف حسب الاستعمال، وبالتالي فعلى الإثبات يقع على المدعي.

وقد قرر أصحاب هذا الاتجاه ما يلي:

1- إن المدعي غير ملزم بإثبات العرف إلا في حالة اعتراض المدعي عليه على وجود العرف.

2- إن إثبات العرف غير لازم على المدعي إذا كان العرف معروفاً ومشهوراً كما لو كان طرفي النزاع يعيشان في نفس المنطقة ولديهم علم بالعرف والاستعمالات والعادات فهنا لا حاجة إلى شرحه وإثباته.

3- قالوا بأن دور القاضي في إثبات العرف يتمثل في تحديد هل العرف معروف أم أنه غير معروف فإذا كان العرف معروفاً فلا يلتزم المدعي بإثباته، أما إذا كان العرف غير معروف ، ففي هذه الحالة يلتزم المدعي بإثباته ومن ثم فالقاضي هو الذي يحدد عما إذا كان يجب إثبات العرف أم لا من قبل المدعي وعند الحاجة، فالقاضي يقوم بالبحث للتأكد من مدى وضوح العرف.

الفرع الثاني

طرق إثبات العرف في القانون الروماني

وقد تمثلت هذه الطرق في شهادة الشهود والأعمال الإدارية والأحكام القضائية السابقة ويمكن إيضاح ذلك على النحو الآتي:

أولاً: شهادة الشهود.

يتطلب الفقهاء في شهادة الشهود أن تظهر وجود العرف من خلال ذكر تاريخ نشوئه والإشارة إلى الأفعال المكونة له وليس مجرد القول بوجود العرف من

عدمه، وذلك لضمان جدية الشهود وانضباطهم، حيث إن كلامه سيصبح حجة على وجود العرف، ومن الخطورة أن يحتج بعرف ليس له وجود في الواقع بسبب شاهد قال بمجرد وجود العرف وحلف يميناً كاذباً، لذلك ونظراً لخطورة الشهادة في حجية العرف تم وضع ضوابط تضمن جدية الشاهد وانضباطه فيما يشهد به وليس مجرد حلف اليمين.

فقد تطلب الفقهاء شاهدان على الأقل لإثبات الفعل المكون للعرف ومدة استمرار العرف أو تاريخ نشأته، فيمكن لكل منهما أن يشهد على العنصرين محل الشهادة أو يشهد أحدهما على أحد العنصرين كتاريخ نشأة الفعل المكون للعرف أو مدة استمراره، ويشهد الثاني على العنصر الآخر، وكان الفقهاء في البداية يشترطون أن يشهد كل واحد من الشهود على العنصرين حتى إذا وقع تنافس أو اختلاف لا يؤخذ بشهادتهم، ثم عدلوا عن هذا المنهج.

وقد اختلف الفقهاء حول المدة اللازمة لاستمرار العرف حتى يمكن الاعتراف به، فالبعض يشترط أن يكون العرف متعارفاً عليه منذ عشر سنوات، على الأقل كمعيار لقدمه، والبعض الآخر لم يشترط مدة معينة واكتفى باشتراط أن يكون العرف ممارساً منذ زمن طويل.

ثانياً: الأعمال الإدارية والأحكام القضائية السابقة وكتب الفقهاء .

قرر الفقهاء أنه من الممكن إثبات وجود العرف من خلال الاستعمالات المختلفة لهذا العرف كأن يتبع في فعل إداري أو حكم قضائي سابق أو أن يرد في كتب الفقهاء، فيستطيع المدعي أن يثبت العرف بالإضافة إلى الشهادة الشفوية بمعنى أن يستشهد بفعل إداري أو حكم قضائي سابق أو كتب للفقهاء ورد فيها العرف، وفي هذه الحالة يجب على القاضي الرجوع إلى المصدر الذي يستند إليه المدعي للتأكد منه.



ولكن تجدر الإشارة إلى أن وجود حكم قضائي سابق ليس شرطاً ضرورياً لإثبات العرف ولكنه مجرد دلالة على وجوده، يستطيع المدعي الاستعانة بها لإثباته، فالحكم مجرد حجة على وجود العرف، ذلك لأن النطق بالحكم يأتي بعد إثبات الأعراف فيأتي الحكم مثبتاً للأعراف، والقاضي في القضية الجديدة لا يحتاج إلى أن يثبت العرف من جديد، إذ أن رجوعه أو استشهاده بالحكم السابق الذي تناول العرف هو في حد ذاته إثبات لوجود العرف، ولكن تلك الأحكام لا يمكن اعتبارها أكثر من استنتاجات ترشد في الإثبات فقط.

الفصل الثاني

العصر الجمهوري

بدأ العصر الجمهوري بسقوط الملكية عام 509 ق.م وانتهى بقيام الإمبراطورية عام 27 ق.م.

وسوف نتناول بالبحث في هذا الفصل أحوال المجتمع الروماني في العصر الجمهوري، ثم بيان مصادر القانون في هذا العصر لذا سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين:

المبحث الأول

أحوال المجتمع في العصر الجمهوري

المطلب الأول

الأحوال الاجتماعية في العصر الجمهوري

تميزت الحياة الاجتماعية في العصر الجمهوري بظاهرة الصراع الطبقي بين العامة والأشراف، وباختفاء طبقة صغار الملاك الزراعيين بالإضافة إلى ظهور طبقتين جديدتين بدلا من طبقة الأشراف وطبقة العامة.

1- الصراع بين العامة والأشراف:

تميزت الحقبة الأولى من العصر الجمهوري بظاهرة الصراع الشديد بين الطبقة العامة والأشراف نتيجة سوء وضع طبقة العامة بسبب احتكار الأشراف للمناصب، وسيطرتهم على أراضي البلاد المفتوحة وحرمان طبقة العامة من ذلك، وانتهى هذا الصراع لصالح العامة باكتسابهم حقوقا سياسية مماثلة لحقوق الأشراف، وإلغاء تحريم الزواج بين العامة والأشراف، كما كان يطالب بذلك العامة.

2- اختفاء طبقة الملاك الزراعيين:

من أهم الظواهر الاجتماعية في عصر الجمهوري اختفاء طبقة صغار الملاك الزراعيين بصورة تدريجية بسبب اشتراك صغار الملاك الزراعيين في الحروب وتغيبهم عن أراضيهم لفترات طويلة، مما كان يفقدهم الرغبة في زراعة هذه الأراضي، وتفضيلهم بيعها والإقامة في مدينة روما وبسبب رغبة كبار الملاك في توسيع أملاكهم عن طريق شراء الملكيات الصغيرة المجاورة وقد ساعدهم على ذلك ما طرأ من تغيير على الزراعة في روما، إذ أصبحت زراعة القمح مكلفة في ظل منافسة القمح المستورد، الأمر الذي أدى إلى اتجاه المزارعين إلى زراعة أشجار الزيتون والكروم، ومن الطبيعي أن صاحب الأرض كي يتمكن من تغيير وجه استغلال أرضه كان في حاجة إلى رأس مال ينفق منه على ما يتطلبه التغيير من مصروفات ويعتمد عليه في تعيشه حتى يغل المشروع الجديد، ولم يكن ذلك أمراً عسيراً على كبار الملاك لتوافر المال لديهم ومن ثم استطاعوا التغلب على صعوبات تغيير نوع الاستغلال الزراعي

وتمكنوا من مسايرة الظروف الاقتصادية الجديدة، أما صغار الملاك فقد عجزوا عن مسايرة هذه الظروف، وانتهى بهم الأمر إلى التخلي عن أراضيهم لكبار الملاك.

الأمر الذي أدى إلى زوال الملكيات الصغيرة، وهجرة صغار الملاك من الريف إلى المدينة، وقد بذلت عدة محاولات بقصد إصلاح الحالة ، فصدرت عدة قوانين للإصلاح الزراعي كانت تستهدف تحديد الملكية وإعادة تكوين طبقة صغار الملاك إلا أن هذه المحاولات جميعا باءت بالفشل بسبب دفاع كبار الملاك المستميت عن امتيازاتهم ووقوفهم بالمرصاد لكل محاولات الإصلاح.

3- انقسام المجتمع إلى طبقتين جديدتين:

لقد انقسم المجتمع الروماني في العصر الجمهوري إلى طبقتين جديدتين بدلا من طبقة الأشراف وطبقة العامة، وللتين اختفت مظاهرها في القرن الأول من هذا العصر، وهاتان الطبقتان الجديدتان هما الطبقة الأرستقراطية وطبقة البروليتاريا وقد قام هذا التقسيم الجديد على أساس الثروة وليس على أساس الجنس كما كان الشأن في العصر الملكي.

أ- الطبقة الأرستقراطية:

وهي الطبقة الحاكمة الجديدة والتي تتكون من كبار ملاك الأراضي الزراعية الذين يعدون امتداداً لطبقة الأشراف القديمة، وكبار أصحاب الأموال من التجار ومتعهدي النقل البحري، وكذلك أصحاب البنوك والصيارفة وملتزمو الجمارك والضرائب من الطبقة العامة.

فهذه الطبقة تضم إذن الأسر ذات الثروة والنفوذ، سواء من طبقة الأشراف أم من طبقة العامة، وقد تمتعت هذه الطبقة بنفوذ كبير، وكان من حق أفرادها تولي

المناصب العليا والدخول في عضوية المجالس وغيرها من الحقوق السياسية، كما كان لهم الحق في الاحتفاظ بمعظم الأراضي المستولي عليها في البلاد المفتوحة.

ب- طبقة البروليتاريا:

وهي الطبقة التي تتكون من صغار الملاك السابقين الذين هجروا الريف واستقروا بروما بعد بيعهم أملاكهم بسبب عدم الرغبة في الزراعة أو بسبب عجزهم عن مواجهة تغير نوع الاستغلال الزراعي، وكان هؤلاء يعيشون في روما بدون عمل ويعتمدون في حياتهم على الإعانات التي تمنحها لهم الدولة، والمبالغ المالية التي يحصلون عليها مقابل بيع أصواتهم في الانتخابات، مما كان ذلك أسوأ الأثر في الحياة السياسية في نهاية العصر الجمهوري، ومما كان أحد الأسباب التي أدت إلى الإطاحة بالنظام الجمهوري، وكان أفراد هذه الطبقة يتمتعون بقدر ضئيل من الحقوق بالمقارنة مع الطبقة الأرستقراطية.

المطلب الثاني

الأحوال الاقتصادية في العصر الجمهوري

استطاعت الدولة الرومانية في العصر الجمهوري إخضاع كافة دول حوض البحر الأبيض المتوسط لسلطانها، مما ترتب على ذلك انتشار التجارة بينها وبين الشعوب التي خضعت لها، حتى صارت روما مركزاً تجارياً عالمياً، وأصبحت التجارة أساس الاقتصاد الروماني، ولم تعد الزراعة هي أساس النشاط الاقتصادي كما كان الوضع في العصر الملكي، وإنما أصبحت تمثل دوراً ثانوياً في الاقتصاد الروماني، وتغيرت معالمها الأساسية، إذ بعد أن كانت زراعة المحاصيل هي المنتشرة في روما، أصبحت زراعة أشجار الفاكهة كالكرام والزيتون هي الأكثر انتشاراً وذلك يرجع إلى اعتماد روما على استيراد الحبوب من البلاد التي فتحتها لأنها تنتجها بتكلفة أقل من تكلفة إنتاجها في روما.

وقد ترتب على انتشار التجارة في روما ظهور النقود المسكوكة أو المضروبة، حيث حلت محل السبائك القديمة التي كانت توزن عند كل عملية لمعرفة قيمتها، كما أدى انتشار التجارة إلى ظهور الثروة المنقولة إلى جانب الثروة العقارية الأمر الذي ترتب عليه فقدان هذه الثروة الأخيرة امتيازها، فلم تعد القوة الاقتصادية احتكاراً بين أيدي الأشراف ملاك الأراضي في روما وإنما ظهرت إلى جانبها قوة اقتصادية جديدة تعتمد على الثروة المنقولة.

المطلب الثالث

الأحوال الدينية في العصر الجمهوري

تأثر الرومان في العصر الجمهوري بالفلسفة اليونانية التي درسوها وفهموها مبادئها، مما ترتب على ذلك تخليهم عن الديانة التقليدية التي كانت تتناسب معهم من قبل حينما كانوا يعيشون حياة بدائية، لأنها لم تعد ملائمة لهم بعد أن نمت مداركهم، وكثرت معارفهم، بسبب أنهم لم يجدوا فيها ما يناسب فهمهم، ويرضي تفكيرهم وعقولهم.

وإذا كان أفراد الصفوة قد أعرضوا عن الديانة وزهدوا في العقيدة وفضلوا أن يعيشوا بدون ديانة، فإن العوام وإن كانوا قد تخلوا عن الديانة التقليدية، فإن معظمهم تشيعوا للمذاهب الدينية الشرقية التي وفدت إلى روما من بلاد الحضارات القديمة، وعبدوا آلهة مصرية وبابلية وآلهة استوردوها من آسيا الصغرى والجزر اليونانية ... إلخ.

المطلب الرابع

الأحوال السياسية في العصر الجمهوري



لقد قام النظام السياسي في روما في العصر الجمهوري على وجود ثلاث أجهزة سياسية هي الحكام، ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية.

الفرع الأول

الحكام

ويقصد بالحكام في هذه الفترة القناصل، والديكتاتور، والحكام أصحاب الصلاحيات الخاصة وهم المحققون، والرقيبان، والمحتسبون أو حكام الأسواق، والحكام القضائيون وحكام أو نقباء العامة.

وقد وضع الرومان لهؤلاء الحكام عدة مبادئ تسري عليهم، لهذا فإننا سوف نتحدث في البداية عن هؤلاء الحكام ثم نبين أهم المبادئ العامة التي وضعها الرومان لهؤلاء الحكام على النحو التالي:

أولاً: صور الحكام.

1- القناصل:

في عام 509 قبل الميلاد، ثار الشعب على الملك، فأسقطه واستبدله بحاكمين اثنين أطلق عليهما اسم قنصلين *consules*، وكان مجلس الشعب ينتخبهما من طبقة الأشراف، فلم يكن من حق العامة ذلك إلا أنه ابتداءً من عام 339 ق.م صدر قانون يوجب أن يكون أحد القنصلين من العامة، وكانت مدة حكمهما عام واحد فقط، وكانت سلطتهما محدودة نظراً لازدواج المنصب، فضلاً عن مسئولية وإمكان محاسبة كل منهما عند انتهاء مدة حكمهما، ولا شك أن الثنائية هنا كانت وسيلة مهمة حتى لا يستأثر أحدهما بالسلطة أو يميل للطغيان، خاصة أن كلا منهما كان يستطيع الاعتراض على قرار الثاني، وكانت هذه الصلاحية تسمى حق الاعتراض، وكان يترتب على استخدام هذه الصلاحية وقف القرار المعارض عليه.

أما في الواقع، فكثيرا ما كان القنصلان يتفقان على اقتسام الصلاحيات فيما بينهم، فيتسلم أحدهما زمام الأمور في المدينة، ويقود الآخر الجيش خارج روما.

ولم يكن للقنصلين السلطة المطلقة التي كانت للنظام الملكي السابق، فلم يكن لهما على سبيل المثال حق الموت والحياة الذي كان للملك على أفراد الشعب، بل كان من الممكن التظلم من أحكامها أمام المجالس الشعبية في القضايا الجنائية داخل مدينة روما، ولكن تلك السلطة (حق الموت والحياة) كانت لهما في خارج المدينة أثناء قيادة الجيوش، ومن هنا كانت التفرقة بين سلطات القنصل العسكرية الواسعة، وسلطات القنصل في نطاق المدينة.

وتجدر الإشارة إلى أن اختصاصات القناصل كانت تقتصر على الشؤون المدنية فقط أما الشؤون الدينية فكانت من اختصاص قنصل ثالث، كان يتولى الشؤون الدينية ويحظر عليه التدخل في الشؤون المدنية والسياسية، وكان يطلق عليه اسم ملك الشعائر الدينية.

2- الديكتاتور:

عندما كان يمر المجتمع الروماني بظروف خطيرة، تهدد أمنه وسلامته، فإنه كان يتم تركيز السلطة في يد شخص واحد يتم تعيينه بناءً على اقتراح أحد القناصل بعد موافقة مجلس الشيوخ، كان يطلق عليه اسم الديكتاتور، حتى يعيد هذا الديكتاتور الأمن إلى نصابه، وحيث أنه كان يجمع بين يديه كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والعسكرية، فإن مدة توليه السلطة كانت مؤقتة بمدة ستة شهور أو بمدة القيام بالمهمة التي اختير للقيام بها بشرط ألا تزيد المدة بأي حال من الأحوال عن ستة شهور.

3- الحكام أصحاب الصلاحيات الخاصة:

عندما زادت أعباء الدولة على القناصل بسبب اتساع الدولة الرومانية، استعانوا ببعض الموظفين لمساعدتهم في تحمل الأعباء الملقة على عاتقهم، وكان هؤلاء الموظفون يعملون في بادئ الأمر تحت إشراف القناصل، ولكنهم استقلوا فيما بعد عنهم وأصبحوا حكاماً يختارون مثل القناصل بواسطة مجالس الشعب، وقد ظهر هؤلاء الحكام تباعاً ووفق الترتيب الآتي:

1- حكام الإحصاء:

كانت صلاحيات القنصل بداية تتضمن القيام بإحصاء السكان وتقدير ثروات المواطنين الرومان، ولكن ابتداءً من عام 435 ق.م اسندت هذه الاختصاصات إلى حاكمين يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات، وعادة كان يتولى هذا المنصب القناصل السابقون ولم يسمح للعامة بتولي هذه الوظيفة إلا ابتداءً من عام 381 ق.م.

وقد شملت اختصاصات حكام الإحصاء مراقبة الآداب العامة، وتسجيل كل ما يتعلق بالمواطنين من حيث أعمارهم وعدد أولادهم فضلاً عن أحوالهم المادية وثروتهم، وكانوا يقومون أيضاً بتسجيل التغييرات التي تطرأ على أحوال المواطنين بانتظام وكان من حق حاكم الإحصاء أن يضع ملاحظة إلى جانب اسم المواطن الذي يسلك طريقاً يتعارض مع الأخلاق التي يجب أن يتسم بها الناس الشرفاء.

وكان يترتب على ذلك حرمانه من بعض حقوقه السياسية أو المدنية، وكان له أيضاً شطب المخالفين من قوائم الجندية والفرسان مع استمرار إلزامهم بدفع الضرائب.

وفي حالة تخلف أحد المواطنين عن تسجيل اسمه لدى حاكم الإحصاء يحرم من حقوقه السياسية، ويفقد صفة المواطنة الرومانية، وكان من الممكن في هذه الحالة أن يأمر بقتله أو ببيعه في الخارج مما يؤدي إلى استرقاقه، وقد أضيفت فيما بعد، إلى اختصاصات حاكم الإحصاء مهمة إدارة الأملاك العامة، وجمع الضرائب واختيار ملتزمي الأشغال العامة.

وأخيراً في عام 312 ق.م أدخل في اختصاصاتهم مهمة اختيار أعضاء مجلس الشيوخ.

2- الحكام المحققون:

اضطر القناصل منذ وقت مبكر إلى الاستعانة بموظفين لمساعدتهم في إدارة الخزانة العامة للدولة والتحقيق في بعض القضايا الخاصة بالجرائم العامة مثل جرائم قتل الأب بجريمة الخيانة العظمى.

وكان يتم تعيين هؤلاء الموظفين عن طريق القناصل ، وكان عددهم في البداية اثنين ثم زيد عددهم إلى أربعة ثم أصبحوا ستة ثم ثمانية وذلك بسبب اتساع الدولة الرومانية، وكان يطلق عليهم اسم المحققين، غير أنه عندما عظم شأنهم وكثرت أعمالهم أصبحوا يتولون منصبهم عن طريق الانتخاب من قبل المجالس الشعبية لا من قبل القناصل، وأمكن لطبقة العامة أن ترى أحد أبنائها متقلداً لهذا المنصب اعتباراً من عام 317 ق.م.

3- حكام الأسواق:

انشئت هذه الوظيفة في روما عام 367 ق.م، حيث كان يقوم بها شخصان في بداية الأمر ينتخبان لمدة عام واحد من الأشراف ثم زيد عدد من يتولون هذه الوظيفة إلى أربعة وابتداء من عام 364 ق.م أصبح من حق العامة تولي هذه الوظيفة.

وكان يختص حكام الأسواق بالإشراف على الأماكن العامة والأسواق، وكانوا يتمتعون من أجل القيام بهذه الوظيفة على أكمل وجه بسلطة قضائية فيما يتعلق ببيع الأرقاء والمواشي، كما أنهم كانوا يختصون بمراقبة الجمعيات والإشراف على تموين المدينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتفاع الأسعار وخاصة أسعار المواد الأساسية

مثل القمح ، وعندما عظم أمرهم أصبحوا يصدرون الأوامر لمعالجة المشاكل التجارية، مما نتج عن ذلك أن أصبحت تلك الأوامر مصدرا من مصادر القانون .

4- الحكام القضائيون:

ترتب على زيادة أعباء القناصل وكثرة تغيبهم عن المدينة وزيادة عدد القضايا، أن أصبح من اللازم تخصيص حاكم للقيام بمهمة القضاء في المدينة مع إلزامه بالبقاء فيها وعدم مغادرتها، وسمي هذا الحاكم باسم بريطور المدينة أو البريتور المدني.

غير أنه نتيجة توسع الدولة الرومانية وزيادة علاقاتها بدول الجوار ووجود الكثير من الأجانب بأراضيها ظهرت الحاجة إلى ضرورة إنشاء بريطور آخر ليتولى الفصل في القضايا التي تنشأ بين الأجانب وبعضهم البعض من ناحية، وبين الأجانب والرومان من ناحية أخرى، وقد سمي هذا البريتور ببريتور الأجانب تمييزا له عن البريتور المدني.

وكان هؤلاء الحكام القضائيون ينتخبون لمدة عام واحد من بين الأشراف، ولكن أصبح من حق العامة تقلد هذا المنصب عام 337 ق.م.

5- حكام أو نقباء العامة:

يذهب شراح القانون الروماني إلى أن طبقة العامة هددت بالانفصال عن طبقة الأشراف، وتكوين مدينة مستقلة بهم وذلك خلال عام 494 ق.م، ولكن عقد ميثاق بين الطرفين، أصبح بمقتضاه لطبقة العامة محامون أو نقباء مهمتهم الدفاع عن مصالح هذه الطبقة ضد استبداد طبقة الأشراف وجور الحكام.

وكان يتم اختيار هؤلاء الحكام عن طريق الانتخاب من طبقة العامة، وكان عددهم في البداية اثنين ثم زاد عددهم إلى أربعة في عام 471 ق.م ثم إلى عشرة عام 449 ق.م.

وقد تمثل دفاع نقباء العامة في حق النقض الذي كانوا يملكونه، والذي كان يجيز لهم رفض أي تصرف يتعارض مع مصالح طبقة العامة، حتى ولو كان هذا التصرف صادراً عن القنصل أو مجلس الشيوخ أو المجالس العشبية.

وكان لمحامي العامة حرمة وقدسية لا يمكن المساس بها، وكان التعرض لشخصه أو الاعتداء عليه يستوجب عقاباً شديداً غالباً ما يكون الاعدام، وكذلك أباح نقيب العامة لنفسه حق معاقبة الحكام والقبض عليهم في حالة رفضهم الازعان لما يقتضيه حق النقض.

ولكن يلاحظ أنه في البداية لم يكن منصب نقيب العامة يدخل ضمن مناصب الحكام الرومان ، ولذلك فلم يتمتع نقيب العامة بولاية الأمر والنهي بالنسبة للمدينة، وبالتالي فلا يجوز له دعوة المجالس الشعبية للانعقاد واقتصر حقهم في هذا الخصوص على دعوة مجالس العامة واقتراح القوانين أمامها، ومنذ القرن الثالث قبل الميلاد أصبح منصب نقيب العامة من المناسب للمدينة فأصبح من حقه دعوة المجالس الشعبية للانعقاد، واقتراح القوانين أمامها، والدفاع عن مصالح كل سكان المدينة من أشرف وعامة

ومع مرور السنين استطاع نقباء العامة ارتقاء المناصب العليا وأصبحوا حكاماً، ودخلوا في صفوف الكهنة، ونصب أحدهم عام 252 ق.م حبراً أعظم.

ثانياً: المبادئ العامة التي تسري على وظائف الحكم.

1- مبدأ تعدد الحكام:

جرت عادة الرومان على اتباع مبدأ المزاملة أو مبدأ تعدد الحكام للمنصب الواحد، بحيث لا يشغل الوظيفة شخص واحد، وإنما يشغلها شخصان أو أكثر، وكان

لكل واحد ممن يشغلون المنصب الواحد سلطات مساوية لسلطات زملائه، ولا يستثنى من هذا إلا الديكتاتور الذي كان ينفرد بمنصبه كما رأينا.

ولقد حرص الرومان على مبدأ تعدد الحكام للمنصب الواحد حتى لا ينفرد أحد هؤلاء الحكام بالسلطة، بحيث يكون كل من الزميلين رقيباً على الآخر، خاصة أنه يجوز لأحد الحكام الاعتراض على القرارات الصادرة من زميله الآخر تطبيقاً لقاعدة المساواة بين شاغلي المنصب الواحد.

2- مبدأ الانتخاب:

لقد اتبع الرومان مبدأ الانتخاب فيما يخص الوظائف العامة في الدولة باستثناء وظيفة الديكتاتور الذي كان يتم تعيينه بناء على اقتراح أحد القنصل وبعد موافقة مجلس الشيوخ.

ولكن يجب الإشارة على أن انتخاب الحكام الرومان لم يجر من جمعية انتخابية واحدة، إذ كان يتم انتخاب الذين يرشحون أنفسهم لوظائف القنصل، والحاكم القضائي، وحكام الإحصاء في مجالس الوحدات المئوية، أما انتخاب الذين يرشحون أنفسهم لوظيفة المحقق وحاكم الأسواق وغير من الحكام الأقل أهمية فكان يتم انتخابهم في المجالس القبلية.

ولقد كان الحكام الرومان يباشرون أعمال وظيفتهم بدون أي مقابل فلم يكن يدفع لهم مرتبات أو أجور، إذ أن هذه الوظائف كانت بمثابة عبء عام بمعنى أن هذه الوظائف كانت مجرد وظائف شرفية.

3- مبدأ السنوية:

يلاحظ أن الوظائف العامة في الدولة الرومانية كانت مدتها عاماً واحداً فقط، باستثناء وظيفة الديكتاتور وحكام الإحصاء، فوظيفة الديكتاتور كانت أقصى مدة لها ستة أشهر، أما حكام الإحصاء فكان يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن تحديد مدة الوظيفة بعام واحد كان له مساوئه في المجتمع الروماني، إذ كان يحدث أحياناً أن تنتهي مثلاً مدة القنصل وهو لا يزال منشغلاً بمقاتلة الأعداء في ميدان الحرب، فيضطر إلى التخلي عن قيادة الجيش لمن يخلفه في المنصب، مما كان يؤدي إلى الاضطراب وقلب الخطط العسكرية وإضعاف مركز القوات المحاربة، لذلك لجأ الرومان علاجاً لهذا العيب إلى نظام مد مدة للموظف إذا دعت الحاجة لذلك، فمثلاً تقرر أن يكون من حق مجلس الشيوخ مد فترة حكم القنصل إلى نهاية المعركة، ولكن لا يستمر حاملاً لقب قنصل وإنما يحمل لقباً آخر معناه نائب القنصل أو قائم بعمل قنصل، وقد طبق هذا النظام في بعض الوظائف الأخرى مثل وظيفة البريتور، فوجد ما يسمى بريتور سابق أو نائب بريتور.

4- مبدأ التدرج في الوظائف العامة:

وضع الرومان سلماً للتقدم في الوظائف العامة أو شروطاً لتولي هذه الوظائف، وبمقتضى هذا النظام لا يكون من حق شخص أن يرشح نفسه لوظيفة معينة إلا إذا شغل قبلها وظيفة معينة أخرى، فمثلاً لم يكن لشخص تولي وظيفة القنصل إلا إذا تولى قبلها وظيفة البريتور.

وكان التدرج في الوظائف العامة في البداية في صورة ثلاث وظائف فقط مرتبة تصاعدياً على النحو التالي: المحقق، البريتور، ثم بعد ذلك القنصل، وبمرور الوقت أدخلت في التدرج في الوظائف العامة وظيفتان أخريتان هما حاكم الأسواق، ونقيب العامة، وأصبح التدرج في الوظائف مرتباً تصاعدياً على النحو التالي: المحقق، نقيب العامة، حاكم الأسواق، البريتور، القنصل.

ولقد استثنى الرومان من مبدأ التدرج في الوظائف العامة وظيفة الديكتاتور ووظيفة حكام الإحصاء، لأن وظيفة الديكتاتور كانت تشغل بصفة استثنائية لمدة مؤقتة تتجاوز ستة أشهر، أما وظيفة حكام الإحصاء فكانت تشغل على فترات للقيام بمهمة معينة هي الإحصاء.

5- مبدأ سلطات الحكام:

يلاحظ أن بعض الحكام الرومانيين كانوا يتمتعون بممارسة سلطة الحكم وأعمال السيادة نيابة عن الشعب الروماني عن طريق إصدار الأوامر والنواهي، وهو ما يطلق عليه اسم الأميريوم Imperium، ولم يكن يتمتع بهذه السلطة سوى القنصل والبريتور، أما الباقيون فكانوا يتمتعون بسلطة أدنى من الأميريوم وعرفها الرومان باسم البوتستاس Potestas

وتجدر الإشارة إلى أن القواعد العامة التي كانت تسري على حكام الرومان قد أصابها بعض الخلل في أواخر العصر الجمهوري، فمثلا كان القناصل يتولون السلطة أكثر من سنة، وانفرد البعض منهم بالسلطة، بل وأضاف إليها سلطات بعض الحكام الآخرين مثل سلطة حكام الإحصاء أو حكام العامة وغيرها، وقد أدى ذلك في نهاية الأمر إلى سقوط النظام الجمهوري وتأسيس الإمبراطورية على يد أغسطس.

الفرع الثاني

مجلس الشيوخ

كان مجلس الشيوخ في العصر الجمهوري يتكون من ثلاثمائة عضو من الأشراف وكان يختص بمناقشة كافة المسائل الهامة المتعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية للدولة الرومانية.

وقد اتسعت مع زمن اختصاصات مجلس الشيوخ فبعد أن كان مجرد مجلس استشاري في العصر الملكي وصدر العصر الجمهوري أصبح في أواخر العصر الجمهوري الهيئة السياسية العليا في الدولة الرومانية.

وعلى الرغم من زيادة نفوذ مجلس الشيوخ، واتساع اختصاصاته في العصر الجمهوري، لم يكن له في هذا العصر اختصاص تشريعي بالمعنى الدقيق أي لم يكن له حق إصدار القوانين، وكل ما كان له بهذا الصدد هو التصديق على القوانين الصادرة من المجالس الشعبية.

ونظراً لمسئولية الحكام أمام هذا المجلس، فقد اعتاد هؤلاء الحكام الحصول على موافقته مقدماً على مشروعات القوانين التي يزمعون عرضها على المجالس الشعبية، وإذا رأى مجلس الشيوخ ضرورة اتخاذ إجراء معين لمواجهة حالة معينة، فلم يكن أمامه سوى أن يصدر قراراً يضمنه رغبته في أن يتخذ الحاكم المختص الإجراء المطلوب والطبيعي أن الحاكم كان في الأعم الأغلب، يسرع في الاستجابة إلى هذه الرغبة تخليصاً لنفسه من المسؤولية، ومع ذلك فقد انتزع مجلس الشيوخ حقاً يعتبر نواة السلطة التشريعية التي اكتسبها فيما بعد، فقد أعطى نفسه الحق في أن يعفي أحد الأفراد من الخضوع لأحكام قانون معين، بل في أن يعتبر الشعب الروماني غير ملزم باحترام قانون معين.

الفرع الثالث

المجالس الشعبية

وجد في العصر الجمهوري أربعة مجالس شعبية هي:

1- مجلس الوحدات:

ظل مجلس الوحدات قائماً في العصر الجمهوري ولم تعد عضويته مقصورة على الأشراف، وإنما أصبح يتمتع بها العامة، وكان يختص بالتصويت على القانون الخاص بمنح السلطة للحكام الذين ينتخبهم مجلس الكتائب، بالإضافة إلى اختصاصه بنظر الوصية والتبني ومنح حقوق المواطنة، واختصاصه بتتصيب ملك العبادات وكبار الكهنة.

2- مجلس الكتائب:

يقوم مجلس الكتائب في تكوينه على أساس توزيع المواطنين الرومان إلى فئات، بحسب ثروة كل منهم، فقد كان المواطنون ذوي الأملاك موزعين على طبقات خمس كانت كل منها تشتمل على عدد معين من الكتائب، أو الوحدات منها وحدات الشباب وهم ممن دون السادسة والأربعين من العمر، والذين يقومون بالخدمة خارج المدينة، ووحدات الشيوخ، وهم من يقومون بالخدمة داخل المدينة، أما غير هؤلاء من المواطنين، فقد خصص لهم عدد قليل من الكتائب.

وقد كان لمجلس الكتائب اختصاصات واسعة، فقد كان له اختصاص تشريعي، تمثل في التصويت على مشروعات القوانين التي يقوم الحكام بتقديمها إليه، وكان له اختصاص انتخابي، حيث كان يقوم بانتخاب القناصل وحكام الإحصاء والحكام القضائيين، وكان له اختصاص قضائي حيث كان ينظر في

استئناف الأحكام التي يرفعها الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام وهو ما يسمى حق التظلم للشعب.

3- مجلس القبائل:

وهي مجالس شعبية كانت تتكون من الأشراف والعامّة على أساس القبائل التي ينتمون إليها، وكانت هذه المجالس القبلية تجتمع في الساحة العامة الرئيسية بناء على دعوة الحكام.

وكان لمجلس القبائل شأنه في ذلك شأن مجلس الكتائب اختصاص تشريعي تمثل في التصويت على مشروعات القوانين التي تقدم إليه من الحكام، واختصاص انتخابي حيث كان يقوم بانتخاب حكام الخزنة العامة أي المحققين وحكام الأمكنة العامة والأسواق وغيرهم من الحكام الأقل أهمية، وكان له أيضاً اختصاص قضائي تمثل في استئناف الأحكام الصادرة بغرامات شديدة دون تلك الصادرة بالإعدام التي كانت تدخل في اختصاص مجلس الكتائب.

وكان المواطنون موزعين في هذه المجالس طبقاً لمحال اقامتهم إلى خمس وثلاثين قبيلة، أربع قبائل في المدينة، وواحد وثلاثين قبيلة في الريف.

وتجدر الإشارة إلى أن المجالس القبلية لم يكن تشكيلها على أساس ثروة المواطنين، لذا كانت أكثر ديمقراطية نسبياً من مجالس الكتائب، ولكن تصويت الفقراء في هذه المجالس لم يكن له أهمية تذكر، لأن طبقة البروليتاريا التي تضم أولئك الذين لا يملكون عقارات، كانت تندرج ضمن القبائل الحضرية الأربع بينما الأغنياء وملاك العقارات كانوا مسجلين في القبائل الريفية الواحدة والثلاثين،

وترتب على هذا الوضع أن الفقراء كان لهم أربعة أصوات فقط، بينما كان للأغنياء والطبقة الوسطى 31 صوتاً.

4- مجلس العامة:

كانت عضوية هذا المجلس مقصورة على أفراد طبقة العامة، وكان نقباء العامة هم الذين يدعون إليه ويرأسون جلساته، وكان هذا المجلس يتمتع بعدة اختصاصات، فقد كان له اختصاص انتخابي تمثل في انتخاب نقباء العامة، كما كان له في البداية الحق في إصدار قرارات ملزمة لأفراد طبقة العامة فقط، ولكن فيما بعد أصبحت هذه القرارات ملزمة أيضاً لأفراد طبقة الأشراف، ومن ثم أصبحت هذه القرارات بمنزلة القوانين التي يصدرها مجلس الكتائب ومجلس القبائل.

وعلى الرغم من أن قرارات مجلس العامة أصبحت عامة التطبيق فقد ظل الاشتراك في هذا المجلس مقصوراً على طبقة العامة كما ظل حق التقدم بمشروعات القوانين إليه مقصوراً على الحكام.

المبحث الثاني

مصادر القانون في العصر الجمهوري

لقد كان العرف هو المصدر الوحيد للقانون في العصر الملكي، أما في العصر الجمهوري، فقد أصبح العرف في المرتبة الثانية بعد القوانين والتشريعات بالإضافة إلى مصادر القانون الأخرى التي عرفها القانون الروماني في العصر الجمهوري والمتمثلة في القانون البريتوري والفقه، وقانون الشعوب.

وسنتكلم فيما يلي عن كل من هذه المصادر دون التطرق إلى العرف لأنه كان محل دراسة في السابق.

المطلب الأول

التشريع

سوف نوضح في هذا المطلب مفهوم التشريع وأنواعه ثم نتحدث عن قانون الألواح الأثني عشر باعتباره من أهم القوانين التي صدرت في روما خلال العصر الجمهوري.

الفرع الأول

مفهوم التشريع وأنواعه

أولاً: مفهوم التشريع.

يقصد بالتشريع القرار الذي يصدر عن الشعب في مجالسه، بناءً على اقتراح الحكام أو تصديق مجلس الشيوخ على هذا الاقتراح، وكان يصدر باسم الحاكم الذي اقترحه، وكانت التشريعات بعد إصدارها يتم نقشها على ألواح من الخشب أو الحجر أو البرونز، وتعلن في الساحة العامة ليعلم كافة بها.

وغالبية القوانين التي صدرت في العصر الجمهوري كانت تهدف إلى تحقيق المساواة بين الأشراف والعامة، وذلك من خلال منح العامة حقوقاً جديدة،

والسماح لهم بتولي المناصب العامة المدنية أو الدينية، ومن أهم هذه القوانين قانون كانوليا *canuleia* هو القانون الذي أباح الزواج بين الأشراف والعامة، وقانون بوتليا بابيريا وهو القانون الذي منع التنفيذ على شخص المدين في الالتزامات التعاقدية، وقانون إكيليا وهو القانون الذي نظم ما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية والاعتداء على مال الغير.

ولكن يعد قانون الألواح الإثني عشر أهم القوانين التي صدرت في العصر الجمهوري لذا سوف نتناول هذا القانون بشئ من التفصيل بعد بيان أنواع التشريع.

ثانياً: أنواع التشريع.

ميز الرومان بين نوعين من التشريعات، تشريع صادر بموجب اقتراح، وتشريع صادر بموجب منحه ويمكن بيان ذلك على النحو الآتي:

1- التشريع الصادر بموجب اقتراح:

وهو التشريع الذي يتم التصويت عليه داخل المجالس المئوية أو القبلية أو العامة، وكان يتبع في إصداره الإجراءات الآتية:

أ- الاقتراح:

وقد اقتصر حق اقتراح القوانين في العصر الجمهوري على بعض الحكام وهم القنصلان والحاكم القضائي (البريتور) ونقباء العامة، فهؤلاء فقط كان لهم حق اقتراح مشروعات القوانين من خلال عرض مشروعات القوانين على مجلس الشيوخ لأخذ موافقته عليها ثم عرضها على المجالس الشعبية.

ب- الإعلان:

بعد اتمام صياغة مشروع القانون اشتراط القانون الروماني ضرورة إعلان هذا المشروع حتى يصل إلى علم الكافة، وكان الإعلان يتم في الميدان العام من خلال عرض مشروع القانون مكتوباً مع تحديد يوم التصويت.

وقد حدد القانون مدة معينة للإعلان تم تقديرها بثمانية عشر يوماً، وخلال هذه المدة كان من حق الافراد مناقشة مشروع القانون في مجالسهم المختلفة غير الرسمية، ومن ثم عرض وجهات نظرهم في هذا القانون للحاكم صاحب المشروع والذي كان باستطاعته إدخال التعديلات التي يراها مناسبة ومتفقة مع الرأي العام.

ج- التصويت:

في اليوم المحدد للتصويت على مشروع القانون يقوم الحاكم بتلاوة هذا المشروع أمام أعضاء المجالس الذين ينبغي عليهم أن يصوتوا بالقبول أو الرفض فحسب دون أن تكون هناك إمكانية تعديل هذا المشروع.

وفي حالة توافر الأغلبية المطلوبة للموافقة على القانون فإن الحاكم يعلن رسمياً صدور القانون، ومن ثم سريان هذا القانون فوراً ما لم يكن قد تحددت به مدة يبقى خلالها غير ملزم.

وبعد ذلك يتم حفظ القانون في الإدارة المركزية دون أن يكون هناك ما يلزم بنشر هذا القانون اكتفاء بما تم إعلانه في السوق وما تم التصويت عليه، ولكن في بعض الأحوال الاستثنائية كان يتم نشر القانون من خلال نقشه على الحجر أو على البرونز ووضعه في الميدان العام.

2- التشريع الصادر بموجب منحه:

وهو التشريع الذي يصدره أحد الحكام أو القواد العسكريين الذين فوضهم مجلس الشيوخ أو الشعب في إصدار تشريعات دون تقيد بالإجراءات السابقة، وهم عادة حكام الأقاليم المفتوحة أو القواد المنتصرين، فكانت هذه التشريعات تتضمن تنظيم الإقليم المفتوح أو عملية إقامة مستعمرات عليه وكان التشريع يتكون من ثلاثة عناصر أساسية هي:

- المقدمة: وتشتمل عادة على اسم صاحب مشروع القانون، وتاريخ ومكان التصويت.

- النص: وهو العنصر الأساسي في التشريع، فهو الموضوع الذي تم التصويت عليه.

- الجزء: وهو الجزء الثالث في التشريع وهو الجزء الذي تتحدد فيه الجزاءات التي تقع على كل من يخالف القانون، ولكن هذه الجزاءات لم تكن دائماً قائمة لذلك يميز الشراح من هذه الزاوية بين ثلاثة أنواع من القوانين.

النوع الأول: القوانين التامة.

وهي القوانين التي تقضي ببطلان التصرفات التي تخالف أحكامها.



النوع الثاني: القوانين شبه التامة.

وهي القوانين التي تجيز التصرف الذي يقع بالمخالفة لأحكامها، فينتج كل آثاره إلا أنها تقرر جزاء على من أبرم هذا التصرف، وغالباً ما يكون هذا الجزاء جزاء مالياً كالغرامة.

النوع الثالث: القوانين الناقصة.

وهي القوانين التي تقتصر على النهي عن عمل معين دون تقرير جزاء على من يخالفها، فليس هناك بطلان للتصرفات التي تخالفها، كما لا توجد عقوبة على مخالفتها.

الفرع الثاني

قانون الألواح الأثني عشر

نظراً لأهمية هذا القانون باعتباره من أهم القوانين التي صدرت في العصر الجمهوري فإننا سوف نتحدث عنه من خلال عدة نقاط على النحو الآتي:

أولاً: تاريخ ومكان صدور القانون.

صدر قانون الألواح الأثني عشر في مدينة روما عام 451 ق.م، طبقاً للرأي الراجح بين شراح القانون الروماني.

ولكن لم يحفظ لنا التاريخ الألواح التي كتب عليها هذا القانون، لأنها فقدت ودمرت أثر السنة اللهيب المحترق في أعقاب حريق روما عام 390 ق.م على يد قبائل الغال (فرنسا) ، ولكن شراح القانون الروماني استطاعوا تجميع نصوص هذا القانون من ثنايا كتابات المؤرخين والفقهاء، وبعض هذه النصوص كان منقولاً حرفياً عن النص الأصلي في قانون الألواح ذاته، وبعضها الآخر كان مكتوباً بأسلوب كاتبها متضمناً المعنى نفسه الذي كانت تتضمنه النصوص الأصلية، وقد جمعت نصوص هذا القانون المتناثرة، وكانت موضوعاً لمؤلفات زاخرة وتحليلات فذة من جانب فقهاء القانون الروماني المحدثين.

ويذكر لنا بعض الكتاب وبعض المؤرخين القدامى أن نصوص قانون الألواح كانت مكتوبة باللغة اللاتينية على ألواح من العاج، ويرى أكثرهم أنها كانت على ألواح من البرونز.

ثانياً: أسباب صدور القانون والغرض منه.

صدر قانون الألواح الإثنى عشر لتحقيق المساواة بين طبقات المجتمع الروماني، ولنشر القواعد القانونية ومن ثم وضع حد لاحتكار الأقلية للعلم بالقانون وتفسيره وتطبيقه تطبيقاً طائفاً.

وإذا كان الأشراف وخاصة بعد قيام النظام الجمهوري عام 509 ق.م يحتكرون السلطة والثروة والعلم بالقانون وتطبيقه، إلا أن تطور المجتمع الروماني أدى إلى تحسين اقتصادي في مستوى بعض العامة نتيجة لممارستهم التجارة، وأدى في الوقت نفسه إلى تفكك الأسر الأرستقراطية من الأشراف، فأحس العامة بمرارة عدم المساواة واحتكار الأشراف للسلطة، فثاروا ضدهم وتطرف بعضهم فنأدى بالانفصال عن مدينة روما وتكوين مدينة أخرى خاصة بهم، واعتدل البعض الآخر وطالب بالبقاء في روما والحصول على المساواة وتدوين القواعد القانونية حتى يزول ما اكتنفها من غموض وما أحاطها من شكوك في التفسير، ومن ثم يزول احتكار الأشراف للعلم بالقانون.

وانتهى هذا الصراع باتفاق الأشراف والعامة على وضع قانون مكتوب يحكم المدينة، بغية تحقيق هدفين: أولهما تحقيق المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات، وثانيهما القضاء على الغموض والشك الذي يحيط بالتقاليد العرفية والتخلص من احتكار الكهنة وهم الأشراف لتفسير القانون وتطبيقه.

وفي مطلع عام 451 ق.م اتفق فعلاً على اختيار لجنة من عشرة رجال لوضع القانون المطلوب، وبعد مناقشات طويلة بين العامة والأشراف اقتضت عضويتها على الأشراف وحدهم، على أن يعرض عملها على الشعب لإبداء الرأي قبل تنفيذه، وكانت حجة الأشراف في ذلك أن القانون جزء من الديانة، والعامة ليست لهم ديانة معترف بها. واتفق أيضاً على تعطيل سلطة الحكام في

مدينة روما لمدة سنة تتولى خلالها لجنة العشرة سلطة الحكم، فضلاً عن وضع القانون المطلوب، واتفق أيضاً على إيفاد لجنة ثلاثية إلى بلاد الإغريق للاطلاع على قوانين المشرع الإغريقي الشهير صولون لتسترشد به لجنة العشرة في عملها.

ولقد أنجزت هذه اللجنة هذه المهمة في خلال عام أي في عام 450 ق.م ثم أصدرت قانوناً ثم نقشه على ألواح عشرة، ثم تألفت لجنة أخرى ضمت في عضويتها بعض أفراد العامة، وذلك من أجل إتمام عمل اللجنة الأولى، ومنحت سلطات لمدة سنة أخرى، وفي نهايتها أتمت عملها وسجلته على لوحين آخرين عرضا على الشعب ووافق عليهما وأصدرهما عام 449 ق.م، وبذلك أصبح عدد الألواح إثني عشر لوحاً، وقد نصبت هذه الألواح الإثني عشر في الساحة الشعبية في روما، ولذلك سمي هذا القانون بقانون الألواح الإثني عشر وأصبح بعد ذلك تشريعاً سارياً على الجميع، وقد تميز هذا القانون بعدة مزايا ومنها ما يلي:

1- من حيث الشكل:

يعد قانون الألواح الإثني عشر مظهراً من مظاهر الديمقراطية لأن لجنة العشرة التي وضعته لم تتلقه وحياً عن الآلهة، بل وضعت بتفويض من الشعب الذي أقره وأمر بنشره، ولذلك لم يتعرض هذا القانون لأحكام الديانة إلا في قواعد قليلة تتعلق بأداب الديانة ومراسم الجنازات، ولذلك يعد قانون الألواح بداية عهد انفصال القانون عن الدين عند الرومان.

2- من حيث الصياغة:

تميز قانون الألواح الإثنى عشر بصياغته في عبارات موجزة، وفي أسلوب شعري حتى يمكن فهم محتواه، وحتى تعي نصوصه الذاكرة الإنسانية، لذا نجد أن بعض القواعد التي تضمنها هذا القانون كانت عبارة عن صيغ وأقوال مأثورة، وبعضها الآخر كان في صيغة جمل شرطية.

3- من حيث المضمون:

تميز هذا القانون من حيث المضمون بعدة أمور:

أ- اتسمت أحكامه بالشكلية والرسمية، ويرجع ذلك إلى أن المجتمع الروماني كان مجتمعاً زراعياً ولم يكن قد وصل إلى مرحلة المجتمع التجاري.

ب- لم يعمد واضعوا هذا القانون إلى تدوين كافة القواعد القانونية اللازمة لحكم المجتمع الروماني، بل اقتصروا على تجميع التقاليد والقواعد العرفية التي كانت غامضة أو محل شك أو مثار نزاع بين طبقة العامة وطبقة الأشراف مع إدخال بعض التعديلات التي اقتضتها روح العصر، وما عدا ذلك فقد استمر محكوماً بالقواعد العرفية القديمة.

ج- تميز هذا القانون أيضاً بأنه صدر لتحقيق المساواة بين طبقات المجتمع ورفع الظلم عن الضعفاء، إلا أنه لم ينجح في ذلك تماماً فقد بقيت بعض الفوارق في بعض المجالات تكلفت القوانين اللاحقة بالقضاء عليها، مثل الزواج بين الأشراف والعامة، وتوزيع الأراضي العامة، والمساواة التامة في الحقوق والواجبات وشئون الحكم، واحتكار الكهنة للعلم بالقانون.

ثالثاً: أحكام القانون .

اندثرت الألواح الإثنى عشر بعد حريق روما عام 390 ق.م، ولكن أمكن تبين مضمون هذا القانون من الأجزاء التي وصلت عن طريق مؤلفات جايوس وجستيان، وكذلك ما ورد في خطب سيشرون وغيرهم من فقهاء ومشاهير الرومان.

وسوف نتكلم بإيجاز عن أهم الأحكام التي وردت في هذا القانون على النحو التالي:

1- الأحكام المتعلقة بنظام الدعاوي:

كان القانون الروماني وقت صدور قانون الألواح الإثنى عشر قد بلغ دور التحكيم الإجباري الذي من شأنه تحريم الانتقام الفردي وإلزام الخصوم بعرض النزاع على "حكم" يختاره الطرفان أو يعينه لهما حاكم من حكام الدولة في حالة عدم الاتفاق على اختياره.

وكان الفصل في الدعوى يتم على مرحلتين:

المرحلة القانونية: وفيها يتم عرض النزاع على الحاكم القضائي البريتور، ويجب في هذه الحالة عدم تخلف طرفي النزاع عن حضور الدعوى لأن هذه المرحلة يتم تحديد موضوع النزاع واختيار الحكم الذي سيفصل فيه باتفاق الخصمين أو بطريق القرعة في حالة عدم الاتفاق على اختياره.

المرحلة القضائية: وفي هذه المرحلة يتم إحالة الدعوى إلى الحكم المعين للفصل فيها بحسب الصورة التي تحددت في المرحلة الأولى.

ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن الحكم المعين لم يكن قاضيا بمعنى الكلمة بل كان حكما خاصاً أي فرد من الأفراد مكلف بالفصل في النزاع المحال إليه، ولم يكن لديه خبرة قضائية ولا معرفة قانونية، على أن هذا لم يكن ليؤثر في حسن سير العدالة، لأن مهمته كانت تتحصر في تبيان أيهما من الخصمين صادق أو كاذب في إدعائه وهو ما كان يثبت بأقوال الشهود الحاضرين بناء على طلب الخصوم.

وقد تناول قانون الألواح نظام الدعاوي في الألواح الثلاثة الأولى، وهو نظام بني على الرسمية إذ كان يتعين على الخصوم التقوه ببعض العبارات الرسمية وتأدية إشارات شكلية يترتب على أي خطأ في أدائها ضياع الحق.

وقد اشتمل قانون الألواح على نوعين من الدعاوي، دعاوي تقريرية ودعاوي تنفيذية.

النوع الأول: الدعاوي التقريرية.

وهي الدعاوي التي يقصد بها إقرار الحق قضاءً واعتراف الخصم به، وقد اشتمل قانون الألواح الإثنى عشر على ثلاثة أنواع من هذه الدعاوي دعوى القسم أو الرهان ودعوى تعيين قاض أو حكم، ودعوى ثلاثة أضيفت فيما بعد بقانون لاحق وهو قانون سيليا وهي دعوى الإعلان.

أ- دعوى القسم أو الرهان:

وهي إحدى الدعاوي العامة التي كانت ترفع للمطالبة بحق عيني كملكية مال من الأموال أو للمطالبة بحق شخصي أو التزام نشأ عن عقد أو جريمة

كالدين أو الغرامة أو للمطالبة بحق من حقوق الأسرة كالمطالبة بالابن الواقع تحت سلطة الغير.

وقد سميت هذه الدعوى بدعوى القسم أو الرهان، لأن كل من الطرفين المتنازعين كانا قديما يقسمان على صحة دعواهما بيمين دينية، ثم استعاض عنها بعد ذلك برهان، وهو مبلغ من المال يتعهد من خسر دعواه بدفعه إلى الخزنة العامة للدولة.

وكانت إجراءات هذه الدعوى تمر بمرحلتين:

المرحلة الأولى: المرحلة القانونية.

وتتخصر إجراءات الدعوى في هذه المرحلة بحضور الطرفان المدعي والمدعي عليه أمام الحاكم القضائي مصحوبين بشهود ومعهما الشئ المتنازع عليه إن كان منقولاً أو ما يرمز إليه إذا كان عقاراً، ويقرر كل من الخصمين في مواجهة الآخر، بعد أن يلمس كل منهما الآخر بعصاه، ويقبض على الشئ المتنازع عليه أو ما يرمز إليه أنه ملكه طبقاً للقانون الروماني، ثم يتدخل الحاكم القضائي فيأمرهما بترك الشئ المتنازع عليه، ويكلف كلا منهما بحلف اليمين على صدق دعواه.

وبعد أداء اليمين يتراهن الخصمان بمبلغ من المال على كذب يمين خصمه فيقول كل منهما للآخر، حيث أنك طالبت بالشئ بدون وجه حق فإن أراهنك على 500 أس، ثم يتعهد كل منهما بدفع مبلغ الرهان للخزنة العامة للدولة بالنسبة لمن خسر الدعوى، ثم ينظر الحاكم القضائي في أي من الخصمين تكون له حيازة الشئ المتنازع عليه مدة النزاع، ويجب على من تقرر

له وضع اليد على الشئ المتنازع عليه مدة النزاع، أن يرده إذا خسر الدعوى، ويجب عليه أيضاً أن يقدم لخصمه ضمانين يتعهدون للحاكم القضائي برد الشئ إلى الخصم الآخر إذا اتضح صدق يمينه، ويسمى هؤلاء الكفلاء أي الضامنون لرد المال وثماره.

ثم يعين القاضي الذي سيحكم في موضوع النزاع بين الخصوم وتختتم إجراءات هذه المرحلة القانونية بإشهاد الحاضرين على إتمام هذه الإجراءات المتقدمة على الوجه المشروع، حتى لا يرجع أي خصم في دعواه، ويقال لهذا الإجراء الأخير الإشهاد على الخصومة.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الإجراءات في هذه المرحلة تتم كلها بإشارات خاصة وبعبارات رسمية لذا كان يترتب على وقوع أي خطأ فيها بطلان الدعوى من أساسها، على أن تعاد إجراءات هذه المرحلة مرة أخرى.

المرحلة الثانية: المرحلة القضائية.

وتبدأ هذه المرحلة أمام القاضي المعين للفصل في وقائع الدعوى وذلك بحضور الخصمان أمامه وشرح كل منهما دعواه، ثم يصدر القاضي حكمه لا في أيهما مالك لما يدعيه، بل في أي الرهانين صحيح وأيهما غير صحيح، على أن ذلك كان يقتضي بالطبع البحث في موضوع النزاع الأصلي، وإذا قرر الحكم أن الحائز هو المحق في رهانه فإنه يستمر في حيازته، أما إذا قرر أنه غير محق فإنه لم يكن هناك وسيلة مباشرة لإجباره على تسليم الشئ المتنازع عليه للمالك الأصلي، ولم يكن أمام المالك الأصلي من وسيلة سوى الرجوع على من كفل الحائز في رد المال، ولكن غالباً ما يضطر الحائز إلى التسليم خوفاً من توجيه إجراءات التنفيذ إلى الكفلاء وهم من أهله وأصدقائه.

وفي هذه المرحلة كان للقاضي أن يستأنس في تكوين عقيدته بكافة طرق الإثبات، فله أن يلجأ إلى التحقيق أو اليمين، وله أن يأخذ بالاعتراف.

* عيوب دعوى القسم أو الرهان:

ظهرت لهذه الدعوى في التطبيق العملي عيوب شتى ولعل أهمها هي:

1. كانت هذه الدعوى معقدة الإجراءات، إذ كانت توجب على كل من الخصمين إثبات ملكيته للشيء المتنازع عليه وفي هذا تعقيد بلا موجب.

2. كانت هذه الدعوى باهظة النفقات والتكاليف، إذ كان يترتب على الفشل فيها الحكم بالرهان لصالح خزانة الدولة.

3. كانت هذه الدعاوي لا تفصل في موضوع الدعوى بصفة مباشرة بل كان الأمر يقتصر على الحكم بصدق اليمين أو كذبها.

2- دعوى طلب تعيين قاض أو حكم:

وهي إحدى الدعاوي الخاصة التي كانت تقتصر على أحوال حددها القانون مثل قسمة التركات وقسمة الأموال المملوك على الشيوع.

وهذه الدعوى لا تتضمن رهاناً، فهي لذلك أقل خطراً وكلفة من دعوى الرهان لأن الخاسر لا يتعرض لدفع أية غرامة لخزانة الدولة.

وتبدأ إجراءاتها في صورة عقد اشتراط شفوي بأن يقرر المدعي أمام الحاكم القضائي أن المدعي عليه مدين له بمبلغ كذا بمقتضى اشتراط، ويسأله أن يقر بهذا الدين أو ينكره، فإذا أقر المدعي عليه بالدين سلمه الحاكم للمدعي

لينفذ عليه، وإن أنكر فإن المدعي في هذه الحالة يطلب من الحاكم أن يعين قاضياً للفصل في النزاع ويختار القاضي ويجري الإشهاد على الخصومة ويتم كل ذلك بعبارات رسمية معينة.

أ- دعوى الإعلان:

وهي الدعوى التي ترفع للمطالبة بمبلغ معين من النقود أو بمال معين بالذات كعبد مسمى مثلاً.

وكانت هذه الدعوى تختلف عن دعوى طلب تعيين قاضي أو حكم من حيث أن اختيار القاضي كان في هذه الدعوى لا يتم في الحال، إذ كانت إجراءاتها تبدأ بسؤال المدعي عليه عن الدين، فإذا أنكره نبه عليه بالحضور بعد ثلاثين يوماً أمام الحاكم القضائي لاختيار قاضي للفصل في النزاع.

النوع الثاني: الدعاوي التنفيذية.

وهي دعاوي كان يرفعها من حصل على حكم ضد خصمه، بقصد تنفيذ هذا الحكم، وتنقسم هذه الدعاوي إلى نوعين:

أ- دعوى إلقاء اليد:

وهي دعوى تنفيذية تحمل طابع الانتقام الفردي وتقع على شخص المدين الذي حكم عليه بمبلغ من النقود أو الذي اعترف بدين الدائن أمام المحاكم.

فللدائن بعد مضي ثلاثين يوماً من الحكم أو الاعتراف بالدين أن يقبض على المدين ويصاحبه إلى البريتور، ويقرر أمامه أنه يضع يده على المدين لأنه حكم له عليه بمبلغ معين ولم يقم بوفائه، فإن لم يعترض على ذلك أحد من أهل

المدين أو من أصدقائه قرر البريتور إلحاق المدين بدائنه، وللدائن في هذه الحالة أن يأخذ المدين في بيته حيث يحبسه مقيداً بالسلال مدة ستين يوماً، يلتزم في خلالها بعرضه في ثلاثة أسواق متتالية معلناً اسمه ومقدار دينه حتى يثير أهله وأصدقاءه فيوفوا عنه، فإذا مضت الستون يوماً ولم يوف المدين أو أهله بالدين كان للدائن الحق في أن يقتضي منه وذلك بأن يقتله أو يبيعه رقيقاً خارج مدينة روما أو يحتفظ به عنده لاستخدامه والانتفاع بثمرات عمله.

أما إذا اعترض أحد من أهل المدين على القبض عليه أمام البريتور زاعماً أن القبض كان بدون سند قانوني فإن المدين في هذه الحالة يبرأ نهائياً من دينه وتنشأ دعوى جديدة بين الدائن والمعترض، فإذا اتضح أنه تدخل بغير حق وجهت إليه إجراءات القاء اليد وضعف قيمة الدين الأصلي.

ب- دعوى أخذ رهينة:

وهي دعوى ناقصة لأنها تتم دون تدخل من الحاكم القضائي، وتخول هذه الدعوى للدائن الحق في الاستيلاء على مال من أموال المدين المماثل وحجزه عنده كرهينة حتى يجبر بذلك على الوفاء، دون أن يكون للدائن الحق في بيع هذا المال أو تملكه.

ولأن هذه الدعوى تتم في خارج مجلس الحاكم القضائي فقد اقتصر استعمالها في نطاق ضيق وفي حالات معينة منعاً لما يخشى حدوثه من أخطاء وتجاوزات يرتكبها الدائنون.

وطبقاً لقانون الألواح الإثنى عشر فإن هذه الدعوى استعملت لاستيفاء الديون ذات الصبغة الدينية كما لو اشترى شخص حيواناً لتقديمه قرباناً للآلهة،

فللبائع في هذه الحالة الاستيلاء على مال من أموال المشتري كرهينة لاستيفاء الثمن.

وبعد ذلك جرى العرف على استعمال هذه الدعوى لاستيفاء مرتبات الجنود من المكلفين بها، واستيفاء الضرائب، حيث كان للمتزمين بالضرائب الحق في استعمال هذه الدعوى ضد المتأخر في دفعها.

2- الأحكام المتعلقة بنظام الأسرة:

تعرض اللوحان الرابع والخامس لبعض قواعد الأسرة، وما يرتبط بها من السلطة الأبوية والإرث والوصية والقوامة، والوصايا.

ويبين اللوح الرابع أن النظام الذي ساد قام على أساس الأسرة الأبوية، حيث يتمتع رب الأسرة بسلطات مطلقة، حيث كان للأب حبس ابنه، أو حجزه، أو بيعه أو حتى قتله.

ويبين اللوح الخامس حق رب الأسرة في تبين وارثيه بطريق الوصية، فقانون الإرث حسبما يوصي الإنسان، وفي حالة عدم وجود الوصية، وضع قانون الألواح الإثنى عشر نظاماً للتوريث يبدو من خلاله أنه يهدف إلى تحقيق غرضين:

أولهما: استبقاء الأموال في العائلات، لذا حرم القانون الزواج بين الأشراف والعامّة، ولم يسمح بالزواج بينهما إلا فيما بعد حينما صدر قانون خاص يبيح مثل هذا الزواج، وحرّم أيضاً أولاد البطون من الميراث، على اعتبار أن النساء هي العلة الأولى في تسرب الأموال بين العائلات.

ثانيهما: المحافظة على كيان العائلات نفسها، ولذا حرم القانون أولاد الظهور من الميراث، إذ كانوا خرجوا من العائلة بسبب التبني أو التحرير، على أساس أن السلطة الأبوية هي الركيزة التي تقوم عليها العائلة الرومانية كما قرر القانون في هذه الألواح نظام الوصاية بعد وفاة رب الأسرة على القصر والنساء، والقوامة على المجانين والسفهاء، ويذكر أن هذا النظام كان في البداية مقدراً لمصلحة الوصي أو الأسرة أكثر منه لصالح المشمول بالوصاية والقوامة وذلك للمحافظة على أموال الأسرة.

3- الأحكام المتعلقة بنظام الأموال:

اختص اللوحان السادس والسابع بنظام الأموال والملكية، وحقوق الارتفاق، ويبين منها أن النظام الذي ساد هو نظام الملكية الفردية بصورة مطلقة.

فقد قسم قانون الألواح الإثني عشر في اللوح السادس منه الأموال إلى أموال نفيسة وأموال غير نفيسة.

وتشمل الأموال النفيسة الأراضي الرومانية وما عليها من بناء وأرقاء وغراس وأدوات عمل وحقوق ارتفاق ولا يمكن نقل هذه الأموال النفيسة إلا عن طريق الإشهاد أو الدعوى الصورية.

والإشهاد كان يتم وفقاً لإجراءات شكلية ورسمية يحضرها طرفا التصرف، والشئ محل التصرف إن كان منقولاً، أو ما يرمز إليه إذا كان عقاراً، وكان الأمر يقتضي حضور خمسة من الشهود الرومان البالغين وحامل للميزان يمسك به

ويوزن النحاس، ولقد كان الإشهاد بيعاً حقيقياً ثم تغير الأمر وأصبح الإشهاد بيعاً سورياً لا يوزن فيه الثمن بالفعل، بل يرمز إليه بقطعة من البرونز.

أما الدعوى السورية، فكانت تقتضي حضور الطرفين أمام البريتور، ويدعي المشتري ملكية المال المراد نقل ملكيته فيسكت البائع أو يسلم بطلب المدعي، ويصادق الحاكم القضائي على ذلك، ويترتب عليه نقل الملكية.

أما الأموال غير النفيسة، فتشمل ماعدا الأموال النفيسة السابق ذكرها، ويمكن نقل ملكية هذه الأموال غير النفيسة بدون إجراء رسمي، كالتسليم من يد إلى يد، ولم يكن نقل ملكية هذه الأموال جائز عن طريق التسليم إلا إذا وضع المتسلم يده مدة سنة على المنقول، ومدة سنتين إذا كان المال عقاراً، وكانت تسمى هذه الطريقة بالتقادم.

وقد حدد قانون الألواح الإثنى عشر أيضاً وسائل اكتساب الملكية وشروط اكتسابها وهي تتلخص فيما يلي:

1- أن يكون الشيء محل الملكية رومانياً، فالممتلكات والأراضي التي كسبها الرومان عن طريق الاحتلال لا يجوز تملكها لأنها لا تعتبر رومانية الأصل.

2- أن تكون وسائل اكتساب الملكية مقررة في القانون الروماني مثل الاستيلاء والتقادم بلا منازع مدة معينة والميراث والوصية والإشهاد والدعوى السورية وحكم القاضي والشرء وغير ذلك.

وتستوقفنا عملية البيع والشرء نظراً لدلالاتها على ما كانت عليه الملكية من قدسية، فالملكية كانت مقدسة لا تباع ولا تشتري، فعندما بدىء في السماح

بالتصرف فيها، كان نقل الملكية من شخص لآخر لا يتم إلا بشكليات معقدة وطقوس سحرية ودينية تتم عما كان لهذا الحادث من أهمية بالغة، فلقد كان البيع يتم إما بسبعة أشخاص منهم خمسة شهود وشخص يحمل ميزاناً وآخر بجانبه لازلنا نجهل الدور الحقيقي الذي كان يلعبه وكان ثمن الشيء المبيع يوزن ثم يتقدم الشاري ضارباً كفة الميزان المصنوع من البرونز بالنقود ومعلنًا أن هذا الشيء أو هذا الرجل أو هذا الحيوان، أعلن أنه ملك لي وفقاً للقانون وإنني اشتريته بهذا البرونز وهذا الميزان البرونزي وإذا كان موضوع الشراء رقيقاً أو حيوانات أو أشياء منقولة كان لابد من إحضارها حتى يضع الشاري يده عليها حقيقة لا مجازاً، ولم يكن هذا الشرط يطبق على الملكيات العقارية لاستحالة هذا الإجراء أحياناً، ثم تطورت المسألة من الناحية الشكلية وتم وضع قطعة من النحاس في الكفة الثانية من الميزان كرمز للمنزل أو الحقل للبيع.

وعلاوة على ما ورد في اللوح السادس نجد في اللوح السابع تنظيمًا للملكية وما يرد عليها من حقوق ارتفاق كحق المرور حق المجرى وواجبات الملاك التي تقضي بالامتناع عن أي من شأنه الإضرار بالجار.

4- الأحكام المتعلقة بنظام الالتزامات:

وردت في اللوحين السادس والسابع بعض أحكام الالتزامات التي كان مصدرها العقود أو الجرائم الخاصة.

وفيما يتعلق بالعقود، فكانت تتم وفقاً لإجراءات رسمية ومن أهمها عقد القرض القديم، والذي كان ينشئ التزاماً يقع على جسم المدين أو أحد أفراد أسرته، بحيث يبيع المدين نفسه بدلاً من الشيء بطريق الإشهاد، ويحتفظ الدائن بالشخص المباع كرقيق حتى يتم الوفاء، أما الجرائم الخاصة، فكان يترتب على

أغلبها أن يصير الجاني مدينا للمجني عليه، وإذا لم يقد بالوفاء بالغرامة المالية أو الدية، يصبح الجاني خاضعاً لسلطة المجني عليه، أي يتم التنفيذ على شخص الجاني.

5- الأحكام المتعلقة بنظام الجرائم:

تناولت الألواح الخمسة الأخيرة نظام الجرائم، وقد ميز قانون الألواح الإثنى عشر بين الجرائم العامة والجرائم الخاصة، فالجرائم العامة تمس الصالح العام، وتتولى فيها الدولة توقيع العقاب، أما الجرائم الخاصة فهي الجرائم التي يقع ضررها على الأفراد، ولهم وحدهم حق طلب عقاب الجاني.

وتتميز العقوبات المقررة لهذه الجرائم بالقسوة وطابع الانتقام، فقد كان المجني عليه يقتض بنفسه من الجاني في بعض الجرائم ما لم يتفق معه على دية يدفعها، أو يطالبه بدية أو غرامة مقدرة قانوناً في البعض الآخر منها.

والجرائم العامة التي كانت مقررة في قانون الألواح هي الخيانة العظمى والحريق والقتل ويحاكم مرتكبوها أمام حاكم خاص ويمكن التظلم من الحكم أمام مجلس الشعب.

أما الجرائم الخاصة فأهمها جريمة السرقة، ويخول قانون الألواح للمجني عليه الحق في قتل السارق إذ ضبطه متلبساً بالسرقة ووقعت السرقة ليلاً أو بسلاح، وله أن يطلب من الحاكم الحاقه به إذا ضبطه متلبساً نهاراً بغير سلاح، فيصبح السارق بذلك في مركز المدين المعسر، أما في غير حالة التلبس فعلى السارق دعوى بغرامة تقدر بضعف قيمة الشيء المسروق.

أما إذا كان السارق المتلبس عبداً، فللمسروق منه بعد جلده إعدامه، وذلك بأن يقذف به من أعلى الصخرة وقد أشبه بالسرقه المتلبس بها، الحالة التي يضبط فيها الشئ المسروق لدى السارق بعد القيام بتفتيشه بطريقة رسمية طبقاً لإجراءات معينة.

وفي حالة إخفاء الأشياء المسروقة لدى الغير فإن العثور عليها لديه يؤدي إلى الحكم ضد مخفي الأشياء المسروقة بدفع ثلاثة أمثال القيمة للمسروق منه، ولا يفرق القانون بين مخفي المسروقات حسن النية أو سيئها إلا أنه يجيز لمخفي المسروقات حسن النية أن يرجع على السارق بما دفعه، أي بثلاثة أمثال قيمة الأشياء المسروقة.

ومن الجرائم الخاصة التي نص عليها قانون الألواح أيضاً جريمة الاعتداء على الغير، فللمجني عليه حق القصاص في حالة قطع عضو من أعضاء جسده ما لم يتفق مع الجاني على دية، وفي حالة كسر العظام له غرامة محددة قانوناً، ومن هذه الجرائم أيضاً بعض الجرائم التي تقع على المال مثل جريمة اختلاس الوصي لأموال القاصر وبيع مال مملوك للغير أو ناقص المساحة بطريقة الإشهاد وعقوبتها الضعف.

المطلب الثاني

قانون الشعوب

سوف نتحدث في هذا المطلب عن قانون الشعوب كمصدر من مصادر القانون الروماني، في العصر الجمهوري من خلال بيان تعريفه وأسباب ظهوره،

والمبادئ والنظم القانونية التي أنشأها وأسباب تأثر القانون الروماني به على النحو الآتي:

أولاً: تعريف قانون الشعوب وأسباب ظهوره.

وجدت عدة تعريفات لقانون الشعوب نذكر منها البعض على النحو الآتي:

1. قانون الشعوب هو تلك القواعد التي ظهرت لتحكم العلاقات التجارية بين الرومان والأجانب من سكان الامبراطورية الرومانية.

2. ويعرفه الدكتور عمر ممدوح مصطفى تعريفان بقوله: قانون الشعوب بمعناه الضيق هو مجموعة القواعد والنظم التي كانت سارية في الدولة الرومانية على المواطنين والأجانب على السواء، إما بمعناه العام وهو الغالب لدى الرومان، فهو مجموعة القواعد المتبعة في جميع الشعوب السارية على جميع الأحرار من الناس.

3. ويعرفه البعض بأنه الحد الأدنى من القواعد العالمية التي تسود كل مكان.

4. وهو القانون الذي يحكم العلاقات المالية بين الأجانب بعضهم البعض وبينهم وبين الرومان.

5. وعرفته مدونة جوستنيان بأنه هو القانون الذي اهتدى بنو الإنسان بمحض عقولهم إلى ضرورة خلقه فيما بينهم، واستوت جميع الشعوب في اتباع مقتضياته.

ومن جملة هذه التعريفات يمكننا تعريف قانون الشعوب بأنه مجموعة القواعد القانونية المطبقة على المنازعات التي يكون الأجانب طرفاً فيها.

ويرجع ظهور قانون الشعوب إلى تطور ظروف المجتمع الروماني، حيث انفتح المجتمع الروماني المغلق تحت تأثير التجارة على العالم الخارجي الأمر الذي أدى إلى دخول عدد كبير من الأجانب إلى روما، ونظراً لأن القانون الروماني كان قانوناً، لا يطبق إلا على كل من يحمل الجنسية الرومانية، وذلك إعمالاً لمبدأ شخصية القانون الذي اتبعه الرومان، مثلهم في ذلك مثل غالبية الشعوب القديمة، فقانون كل مدينة كان يعد امتيازاً قاصراً على مواطنيها وحدهم، ولا يمتد إلى الأجنبي المقيم بها مهما طال مدة إقامته فيها، ولكن بعد اتساع الفتوحات الرومانية ودخول عدد كبير من الأجانب إلى روما، ظهرت الحاجة إلى وجود جهاز قضائي يتولى تنظيم الدعاوي بين الرومان والأجانب وبين الأجانب فيما بينهم وإلى قواعد قانونية تحكم هذه العلاقات.

ولذلك أنشأ الرومان عام 242 ق.م وظيفة حاكم قضائي مختص بنظر الدعاوي بين الرومان والأجانب من ناحية وبين الأجانب فيما بينهم من ناحية أخرى وقد أطلق عليه بريطور الأجانب.

ولم يكن بريطور الأجانب يطبق على هذه العلاقات القانون الروماني بطبيعة الحال، حيث إن هذا القانون كما ذكرنا يقتصر تطبيقه على المواطنين الرومانيين، لذا اضطر أن ينشئ أحكاماً ونظماً قانونية لما يعرض له من الأحوال ومسائل النزاع المختلفة، فأخذ في اقتباس القواعد العامة العادلة التي تقرها جميع الشعوب المجاورة، والعادات التجارية المتبعة بين الأجانب المقيمين في روما، وقد أدى اقتباس البريتور لهذه القواعد إلى ظهور ما يعرف باسم قانون

الشعوب، ولم تكن هذه القواعد تستمد نفوذها في روما من كونها قواعد مطبقة لدى الشعوب التي اتصل بها الرومان، وإنما كانت تستمد قوة إلزامها من اقتباس الرومان لها وإدخالهم إياها في قانونهم.

ثانياً: المبادئ والنظم القانونية التي أنشأها قانون الشعوب.

لقد كان لنشاط بريطور الأجانب أثر واضح في تطوير نظم القانون المدني العتيق وتجردها شيئاً فشيئاً من الرسميات والشكليات، فمن ناحية نظام الدعاوي، لم يتبع بريطور الأجانب الأوضاع الرسمية التي كانت تسير عليها الدعوى أمام البريتور المدني، بل اتبع نظاماً خالياً من الشكليات، فقد كان الخصوم يحضرون أمامه ويشرحون دعاويهم بكلام خال من كل صيغة رسمية، ثم يحيل بعد ذلك النزاع إلى هيئة من المحكمين بعد إثبات إدعاءات الطرفين في برنامج مكتوب يبين فيه للمحكمين حدود مهمتهم في فحص الوقائع والفصل فيها، وعن هذا النظام أخذ فيما بعد نظام دعاوي البرنامج الذي أدخله قانون إيبوتيا والذي كان يقوم على أساس برنامج مكتوب يحرره البريتور.

ومن ناحية القواعد القانونية نجد أن البريتور قد أوجد مجموعة من القواعد والنظم القانونية مختلفة عن القواعد والنظم القانونية المعروفة في القانون المدني الروماني ومنها ما يلي:

أ- ظهر نظام قانوني جديد للزواج مختلف تماماً عن نظام الزواج المعروف لدى الرومان.

ب- ظهرت طريقة جديدة لنقل الملكية وهي التسليم، إذ المعروف أن طرق نقل الملكية في القانون الروماني هي الإشهاد والدعوى الصورية.

ج- ظهرت مجموعة من العقود الرضائية الخالية من الشكلية مثل عقود البيع والإجارة والشركة والوكالة.

ثالثاً: أسباب تأثر القانون الروماني بقانون الشعوب.

يرجع تأثر القانون الروماني بقانون الشعوب وتخليه عن الشكليات والرسميات للأسباب الآتية:

1- أنه نتيجة دخول روما في كثير من العلاقات التجارية مع جيرانها وإطلاعها على كثير من النظم القانونية الخاصة بهذه الشعوب، كان لهذه الأمور أثر كبير في تأثر القانون الروماني بقانون الشعوب، إذ أن طبيعة النشاط التجاري وما يقتضيه من سرعة في إتمام هذه العلاقات لا يتوافق مع قواعد القانون المدني الذي يتسم بالشكلية والرسمية.

2- ساعد تحرر القانون المدني الروماني من سلطات رجال الدين والكهنة وزوال طابع القدسية التي اتصف بها هذا القانون على سهولة تأثره بقانون الشعوب.

3- أيضاً من الأسباب التي ساعدت على تأثر القانون الروماني بقانون الشعوب الدور الذي قام به بريطور المدينة باقتباسه بعض المبادئ المطبقة في قانون الشعوب مثل مبدأ حسن النية في المعاملات ومبدأ الثقة والأمانة، وتطبيقها على الرومان أنفسهم بعد أن كانت في الأصل لا تطبق إلا في علاقات الرومان وغيرهم من الأجانب، كل هذه الأمور ساعدت القانون الروماني على التأثر بقانون الشعوب.

المطلب الثالث

القانون البريتوري

يعرف الفقهاء الرومان القانون البريتوري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي أنشأها البريتور المدني لضمان تطبيق القانون المدني أو لتكملة أوجه النقص الموجود فيه أو تعديله، وقد اعتبر الفقهاء هذه القواعد التي يخلقها البريتور مصدرا من مصادر القانون على أساس أن العرف قد جرى على الأخذ به وتكلموا عنها كمصدر مستقل للقانون الروماني بسبب أهميتها في تطوير القانون الروماني.

وستتناول القانون البريتوري من خلال بيان تطور وظيفة البريتور في العصر الجمهوري وسلطات البريتور، وأخيرا منشورات البريتور.

أولاً: تطور وظيفة البريتور.

أنشئت وظيفة البريتور المدني في عام 367 ق.م وذلك بعد أن زادت مسؤوليات القناصل وتنوعت مما اضطرهم إلى أن يعهدوا بالوظيفة القضائية المدنية إلى الحكام القضائيين (البريتور).

وفي بادئ الأمر كانت مهمة البريتور تتحصر في سماح أقوال الطرفين المتنازعين والتأكد من اتباعهما للإجراءات والشكليات التي كان يتطلبها القانون في الدعوى، وإحالة الطرفين بعد ذلك إلى حكم يفصل في النزاع ولكن لم يكن في سلطته منح دعوى أو منعها ولو كان الظلم ظاهراً فيها، لأن صيغ الدعاوي التي كانت تتلى أمامه كانت توضع بمعرفة رجال الدين، كما أن نصيبه من التدخل في سير الدعوى المنظورة أمامه كان ضئيلاً.

ولكن عندما أصبحت صيغ الدعاوي توضع بمعرفة رجال مدنيين اتسعت سلطة البريتور وأصبحت مهمته بيان القواعد القانونية التي يجب أن يلتزم بها الحكم عند الفصل في النزاع، وهذه القواعد القانونية هي قواعد العرف الساري أو القواعد التي كان يبتكرها لحماية الحقوق عندما يجد قواعد العرف غير متمشية مع مبادئ العدالة.

ولكن لم تكن للبريتور هذه السلطة لحماية الحقوق، إلا بعد صدور قانون إيبوثيا عام 130 ق.م والذي أعطى الأفراد حرية الاختيار بين التقاضي وفقا لنظام الدعاوي القديم والتقاضي طبقا لنظام الدعاوي الذي استحدثه أو الذي يقضي بأن للأفراد إبداء إدعاءاتهم أمام البريتور في حرية وبدون رسمية أي أنهم ليسوا مقيدين بالتقوه بعبارات معينة أو أداء حركات خاصة كما هو الحال في نظام دعاوي القانون القديم، وإنما أعطى لهم حرية التعبير عن ادعاءاتهم وأوجه دفاعهم وكلف البريتور بأن يختار للأفراد صيغة الدعوى المناسبة بأن يقوم بإعداد برنامج لهذه الدعوى يتضمن الادعاءات وأوجه الدفاع وكيفية الحكم ثم يحيل المتنازعين والبرنامج إلى الحكم (القاضي) الذي يكون ملزماً بالفصل في الدعوى وفقا لهذا البرنامج.

وبهذه السلطات الواسعة أصبح للبريتور صاحب السلطة في منح أو رفض صيغ الدعاوي، فهو كما رأينا كان يتدخل في وضع صيغ الدعاوي، ولم تقتصر هذه الصلاحيات على تطبيق صيغ الدعاوي التي يعترف بها القانون المدني، بل تعد هذا النطاق لحماية مراكز قانونية لا تتمتع بحماية هذا القانون، إذ أصبح في وسعه منح دعوى لا يعترف بها القانون المدني إذا رأى أن العدالة

تقتضي منح هذه الدعوى ،كما أصبح في وسعه رفض دعوى يقرها القانون المدني إذا رأى أن في منحها مجافاة للعدالة.

ثانياً: سلطات البريتور.

وكانت سلطات البريتور تنقسم إلى سلطة قضائية، وسلطة إدارية (ولائية).

1-السلطة القضائية:

وبمقتضاها، كان للبريتور منح دعاوي لحماية بعض المراكز القانونية التي لم ينص عليها القانون، فالبريتور كان يمنح إلى جانب الصيغ المدنية المقررة للدعاوي، التي يجيزها التشريع والعرف،صيغاً بريتورية جديدة للدعاوي غير المقررة في هذين المصدرين للقانون ومن أمثلة تلك الدعاوي منح الحائز دعوى ملكية على افتراض أن مدة التقادم المكسب للملكية قد تمت منذ حيازته للمال، ومنح صاحب حق الانتفاع دعوى تعويض عما يلحق به من ضرر بالقياس على دعوى التعويض التي كانت للمالك.

2- السلطة الإدارية (الولائية):

كان للبريتور باعتباره حاكماً عاماً سلطة إدارية . شأنه في ذلك شأن غيره من الحكام . تخوله الحق في إصدار أوامر واجبة الاتباع من جانب المواطنين وذلك من أجل تحقيق الصالح العام، وقد استطاع البريتور بفضل هذه السلطة كما رأينا تعديل بعض أحكام القانون المدني وذلك عن طريق حماية مراكز قانونية لم يكن يحميها القانون أو استبعاد بعض أحكام هذا القانون لتعارضها مع روح العدالة، كما استخدم البريتور عدة وسائل بقصد التخلص من جمود القانون

المدني، وهذه الوسائل هي: الأوامر البريتورية، الاشتراطات البريتورية والتمكين من الحياة وإعادة الشيء إلى أصله.

أ- الأوامر البريتورية:

هي الأوامر أو النواهي التي كان يصدرها البريتور بما له من سلطة إدارية في الدعاوي الخاصة بناء على طلب أحد الأفراد، وهي إما أن تكون أوامر أي تكليف بعمل معين وإما أن تكون نواهي أي تحريم القيام بعمل معين، وقد تكون الأوامر بسيطة إذا وجهت إلى المدعي عليه وحده، وقد تكون ثنائية إذا وجهت إلى الطرفين المتنازعين، وكان القصد من هذه الأوامر حمل الأفراد على التخلي عن مواقف من شأنها الإخلال بالسلام الاجتماعي وحملهم على الالتجاء إلى القضاء لمعرفة المحق من المبطل من الخصوم المتنازعين ومن أمثلة تلك الأوامر الأوامر التي كان يصدرها البريتور بقصد حماية الحياة وذلك لأن القانون المدني الروماني لم يكن يحمي الحياة استقلالاً عن الملكية.

ب- الاشتراطات البريتورية:

هي وسائل كان يلزم بها البريتور أحد الأشخاص بالتعهد بعمل شيء معين لمصلحة شخص آخر، ومن أمثلة هذه الوسائل حالة البناء الأيل للسقوط، فطبقاً للقانون المدني الروماني إذا سقط بناء وترتب على سقوطه ضرر ببناء مجاور لم يكن لصاحب البناء المضروب حق مطالبة صاحب البناء المتهدم بتعويض، ولكن أعطى البريتور صاحب البناء المهدهد بالضرر الحق في أن يطلب إليه إجبار صاحب البناء الأيل للسقوط على التعهد بتعويضه عما قد يحدث له من ضرر من جراء تهدم البناء في المستقبل، وبناء على ذلك إذا سقط البناء وترتب على سقوطه ضرر ببناء الجار، فللجار الحق في المطالبة بالتعويض استناداً

إلى هذا الاشتراط أو التعهد، ومن أمثلة هذه الحالات أيضاً إلزام البريتور للمنتفع قبل تسلمه المال موضوع حق الانتفاع بأن يتعهد لمالك الرقبة بالمحافظة على العين وردها بعد الانتفاع، في حين أن القانون المدني الروماني كان لا يوجب على المنتفع مثل هذا الالتزام.

ج- التمكين من حيازة مال الغير:

ويقصد بذلك تمكين أحد المتنازعين من حيازة مال مملوك للغير دون نقل ملكيته، وذلك بناء على إذن من البريتور، كما إذا رفض المالك في المثال السابق التعهد بتعويض الجار عما يصيبه من ضرر في حالة سقوط البناء، ففي هذه الحالة يأذن البريتور بنقل حيازة البناء إلى الجار، وكذلك مثل نقل حيازة أموال المدين المعسر إلى الدائنين على سبيل التحفظ تمهيداً لبيعها خشية أن يقوم المدين بالتصرف فيها أو بتهريبها، ولكن نلاحظ أنه في مثل هذه الحالة تكون الحيازة مؤقتة لأنها تنتهي بقيام الدائن ببيع أموال المدين.

د- إعادة الحالة إلى ما كانت عليها:

وتعتبر هذه الوسيلة من أخطر الوسائل التي لجأ إليها البريتور، لأن بهذه الوسيلة استطاع البريتور أن يلغي بعض التصرفات التي تعتبر صحيحة من وجهة نظر القانون المدني، إلا أنه كان يبطلها لمخالفتها لقواعد العدالة كالعقود المشوبة بالإكراه أو التدليس أو الغلط، ويعتبرها كأن لم تكن، ويعيد الحال إلى ما كان عليه قبل وجودها وتزول كل آثارها.

ونظراً لخطورة هذه الوسيلة، فقد قيد البريتور استعمالها بعدة قيود لكي تعتبر صحيحة فلم تكن هذه الوسيلة ممكنة إلا إذا لن توجد وسيلة أخرى لطلب

البطلان بدعوى من الدعاوي المدنية أو البريتورية، كما أن البريتور كان يقوم بالتحقيق في النزاع بنفسه للتأكد من جدية الشكوى، فإذا رأى أن العدالة تسمح بإعطائها أصدر بها قراراً خاصاً وإلا رفض إعطائها، كما يشترط لطلب هذه الوسيلة أن تكون خلال مدة معينة وقد حددت هذه المدة سنة في العصر العلمي، تبدأ من وقت زوال الإكراه أو اكتشاف الغش أو بلوغ القاصر أي من وقت زوال المانع.

ثالثاً: منشورات البريتور.

لقد كان البريتور يصدر نوعان من المنشورات منشور دائم، ومنشور طارئ.

1- المنشور الدائم:

وهو الذي كان يصدره البريتور عند توليه مهام منصبه ليوضح فيه الحقوق الجديدة التي ينوي حمايتها وكذلك الوسائل اللازمة لحماية هذه الحقوق ثم يقوم بنشره في الساحة العامة وكان هذا المنشور يتضمن بجانب الحقوق الجديدة نوعين من الأحكام:

أولهما: خاص بالإجراءات التي ينبغي على الرومان إتباعها بخصوص السلطة الإدارية والقضائية للبريتور.

ثانيهما: كان يتضمن صيغ الدعاوي والدفع والأوامر سواء تلك التي أوردها القانون المدني أو التي استحدثها البريتور والتي كانت تعد بمثابة نماذج للأفراد لكي يصيغوا ادعاءاتهم وفقاً لها.

وفي البداية كان البريتور يلتزم من الناحية الأدبية بأحكام هذا المنشور إلا أنه على إثر صدور قانون كورنليا عام 67ق.م أصبح التزامه قانونياً إذ أصبح هذا المنشور ملزماً ليس فقط لمن أصدره بل لمن يأتي من بعده، وترتب على ذلك أن تكونت مجموعة من القواعد الثابتة التي لا تتغير، وهذه هي القواعد التي جمعها في عام 131ق. الإمبراطور هادريان وكون منها قواعد القانون البريتوري.

2- المنشور الطارئ:

وهو المنشور الذي كان يصدره البريتور لمواجهة حالات طارئة لم تكن متوقعة أثناء إصداره المنشور الدائم، وكان هذا المنشور يتضمن تعديل للمنشور الدائم أو الإضافة عليه، وظل من حق البريتور إصدار هذا المنشور إلى أن صدر قانون كورنليا عام 67ق.م والذي حرّمه من هذا الحق نظراً لما كان يترتب على هذه المنشورات الطارئة من عدم استقرار في المعاملات المالية.

المطلب الرابع

الفقه

1- تطور الفقه في العصر الجمهوري:

كان علم القانون وتفسيره منذ العصور الأولى للقانون الروماني حكراً على رجال الدين والأخبار، وكان هؤلاء يحتفظون لأنفسهم بمهمة معرفة القانون وتفسيره دون غيرهم، وكانوا يحفظون الأساليب والصيغ القانونية والتعابير الشكلية والمراسم الاحتفالية لديهم ولا يكشفون عنها إلا لمن يأتيهم لطلب المشورة والرأي، فكان الالتجاء إلى الأخبار لا مفر منه عند الحاجة لإقامة دعوى أو عقد اتفاق.

وبالرغم من أن أحد الأهداف الرئيسية لإصدار قانون الألواح الإثنى عشر، كان إنهاء احتكار رجال الدين لعلم القانون، إلا أن هذا القانون لم يقض على هذا الاحتكار، لأن نصوصه قد صيغت من جهة في أسلوب موجز جعل الأفراد في حاجة دائماً على من يقوم بتفسيرها وتأويلها، كما أن الشكلية أو الرسمية كانت تحيط من جهة أخرى بالتصرفات القانونية والدعاوي، فكان الأحرار هم الذين يمنحون هذه التصرفات والدعاوي للأفراد حتى لا يتعرض هؤلاء لخطر الوقوع في الخطأ لأنهم قاموا بوضعها ورسوموا حدودها أثناء توليهم القضاء في العصر الملكي، كما كانوا الحفظة للتقويم الديني الذين يبين الأيام التي يجوز فيها التقاضي بالإضافة إلى أن القضاة أنفسهم كانوا يستعينون برجال الدين ويستشيرونهم فيما يشكل عليهم من مسائل وذلك لقلة خبراتهم لأنهم كانوا من أفراد الناس ولم يكن لديهم خبرة قضائية ولا معرفة قانونية.

ولم يحتفظ التاريخ لنا بأسماء الأحرار الذين اشتهروا لدى الناس في ذلك العصر ولعل مرجع ذلك أن الأحرار، فيما عدا الاستشارات، كانوا يضعون صيغ الدعاوي والتصرفات مجتمعين لا منفردين فكانت هذه الصيغ تصدر عنهم منسوبة إلى الجماعة لا إلى حبر من الأحرار، وقد سمي نشاطهم هذا بالتفسير.

وقد انتهى هذا النشاط في أواسط القرن الثالث قبل الميلاد، ففي عام 312 ق.م أقدم فلافيوس flavius - الذي كان يشغل وظيفة كانت لدى حاكم الإحصاء كلوديس - على اختلاس سجلات الأحرار ومحفوظاتهم سارقاً ما تيسر له من صيغ الدعاوي ومراسيمها، ثم قام بنشرها في مجموعة عرفت باسم مجموعة فلافيانوم flavianum نسبة إليه.

ثم قام بعد ذلك بنشر التقويم الديني الذي يبين الأيام المخصصة للتقاضي، وبهذا استغنى الأفراد عن الالتجاء إلى الأبحار لمعرفة الأيام التي يجوز فيها التقاضي، الأمر الذي جعلهم يقومون بانتخابه حاكماً للأسواق عام 304ق.م مكافأة له عن ذلك.

وقد ترتب على نشر مجموعته أن أخذ الناس في الانصراف عن الأبحار كلما وجدوا فيها الصيغة المطلوبة، ثم فرضت بعد ذلك بقليل العلانية على جلسات الأبحار التي كانت تعقد بصفة سرية لتحضير الصيغ الرسمية، فتعلمها أفراد من العامة وأخذوا في إعداد أنفسهم لتولي المناصب الدينية، ولم تمض على ذلك أعوام قليلة حتى تولى أحد رجال العامة منصب الحبر الأعظم وأخذ في إعطاء الاستشارات القانونية علناً للناس بقصد نشر المعرفة القانونية فاقتردى به غيره وأصبحت هذه الوسيلة سبيلاً لمن يطمع من رجال القانون في كسب السمعة لدى الشعب وتقلد المناصب في الدولة، ففضى بذلك على احتكار رجال الدين معرفة القانون وتفسيره، ونشأ الفقه المدني وأخذ رجاله على عاتقهم تفسير القانون، الأمر الذي ترتب عليه حلول الفقهاء محل الأبحار في معرفة القانون وتفسيره.

2- دور الفقهاء في تفسير القانون الروماني وتطوره:

لقد اتبع الفقهاء في تفسير القانون وتطبيقه عدة وسائل من أهمها:

أ- الافتاء:

ويقصد به الإجابة على استشارات الأفراد أي إعطاء الفتاوي لمن يطلبها من الناس، وهي عبارة عن تبيان الحل القانوني الواجب تطبيقه في مسألة من المسائل القانونية التي أثّرت أثناء نظر الدعوى أمام القضاء.

ولكن لم تكن هذه الفتاوي ملزمة للقاضي في ذلك الوقت، ولكن كثيرا ما كانت تتبع إذا صدرت من فقيه له مكانته.

ب- التوثيق:

وهو إعداد صيغ التصرفات القانونية الصالحة لتحقيق الأغراض العلمية المختلفة، فقد كان الفقيه يحضر مع ذوي الشأن لمساعدتهم عند مباشرة عمل من الأعمال القانونية لمنع وقوعهم في الخطأ أو للإشارة عليهم باتباع صيغ معينة ليكفل لهم بذلك تحقيق الغرض المقصود منها.

ج- المقاضاة:

وليس المقصود هنا بالمقاضاة المرافعة أو الدفاع عن الخصوم في ساحة القضاة، لأن هذه كانت مهمة الخطيب، بل المقصود بذلك هو تدخل الفقيه أمام الحاكم القضائي أو الحاكم لتقديم رأيه الذي استشير من أجله بدلا من تسليمه لعميله وتدعيم هذا الرأي بحضوره في ساحة القضاء.

وإلى جانب هذه الوسائل اشتغل الفقهاء بعدة وظائف أخرى ساهمت في تطور القانون الروماني منها:

* الوظيفة الإنشائية:

في أواخر العصر الجمهوري بدا الفقه يتجه نحو الابتكار والتجديد وذلك بخلق مبادئ قانونية جديدة تطبق على ما يجد من علاقات، وكانت وسيلته إلى ذلك صياغة العرف القديم في أوضاع جديدة وذلك في صيغ التصرفات القانونية التي كانت تعد بمعرفة الفقهاء، وهذه الوسيلة عرفت باسم الوظيفة الإنشائية للفقهاء أي إنشاء أو ابتكار المبادئ القانونية الجديدة.

* الوظيفة التعليمية:

لقد كان للفقهاء المشهورين تلاميذ يطلق عليهم اسم *auditores* أي مستمعين . يحضرون لاستماع استشاراتهم القانونية ويناقشونهم في الفتاوى التي كانوا يصدرونها، فكان هؤلاء التلاميذ يكتسبون بذلك ثقافة قانونية عملية كانوا يكملونها بحفظ قانون الألواح الإثنى عشر عن ظهر قلب.

* الوظيفة الناطقة:

كان الفقه يقوم بتأليف الكتب والمؤلفات القانونية وتصنيفها، وكانت هذه الكتب والمؤلفات في بادئ الأمر صورة ناطقة لنشاط الفقهاء العملي، فكانت عبارة عن مجموعات من الآراء والفتاوى الصادرة عنهم بناء على طلب العملاء ومجموعات من صيغ التصرفات الرسمية التي كان الناس يباشرونها، وقليلًا من مجموعات القواعد التي كان الفقهاء يبتكرونها بفضل نشاطهم الإنشائي.

3- أثر الفقه في تطور القانون الروماني:

لم يرق الفقهاء الرومان بتفسير القانون فحسب كما ذكرنا بل اتجه الفقه نحو خلق مبادئ قانونية جديدة لسد النقص الموجود في النصوص القانونية،

وكانت وسيلتهم في ذلك توجيه قواعد العرف وتطبيقها على الحاجات الجديدة التي طرأت وذلك من خلال صيغ التصرفات الرسمية التي كانت تتفق مع الأوضاع الجديدة، الأمر الذي أدى إلى تطور القواعد العرفية واتساع دائرة تطبيقها، كما تتسع اليوم العادات التجارية بفضل الاشتراطات التي يدخلها التجار باطراد على عقودهم التجارية تبعاً لتغيير الظروف والأحوال الاقتصادية.

هذا بالإضافة إلى أن الفقهاء قد استندوا في تفسيرهم على نصوص الألواح، فكانوا يتوسعون تارة في تفسيرها وتارة يحصرون تطبيقها في نطاق ضيق، فيقفون أحياناً سريان النص بقواعد جديدة يصيغونها لهذا الغرض، ويطبقون أحياناً النص على حالات لم يوضع النص لمثلها في الأصل، متوخين في ذلك حكمة التشريع ومبادئ العدالة ومصلحة المجتمع في ظروفه الجديدة.

وفضلاً عن وظيفة التفسير الموكولة للفقهاء فقد كان الفقه في عصر القانون القديم مصدراً غير مباشر لغيره من المصادر القانونية، وهذا الأمر كان واضحاً في تطوير القانون عند اقتراح القناصل للتشريعات المختلفة أو عند إصدار البريتور منشوراته، فكانت هذه التشريعات أو تلك المنشورات تضم العديد من المبادئ القانونية التي جاء بها الفقهاء.

الفصل الثالث

عصر الإمبراطورية العليا

بدأ هذا العصر عام 27 ق.م بتولي الإمبراطور أوكتافوس الحكم وهو الحاكم الذي لقب بأغسطس Augustus وانتهى بتولي الإمبراطور دقلديانوس الحكم عام 284م.

وفي هذا العصر بلغت روما أوج عظمتها القانونية والفقهية، وهذا ما سوف نوضحه من خلال تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين نتناول في الأول أحوال المجتمع في عصر الإمبراطورية العليا وفي الثاني مصادر القانون.

المبحث الأول

أحوال المجتمع في عصر الإمبراطورية العليا

المطلب الأول

الأحوال الاجتماعية

انقسم المجتمع الروماني في هذا العصر إلى أربع طبقات يمكن ذكرهم على النحو الآتي:

1- الطبقة الأرستقراطية الجديدة:

في هذا العصر اختفت الطبقة الأرستقراطية القديمة وهي طبقة النبلاء بسبب تمسكها بمبادئ النظام الجمهوري، ومعاداتها للنظام السياسي الجديد (النظام الإمبراطوري) مما جعل الأباطرة يناصبونهم العداء ويتعقبون زعماءها بالقتل والنفي ومصادرة الأموال وحلت محلها الطبقة الأرستقراطية الجديدة، وهي الطبقة التي كانت تتكون من كبار موظفي الإمبراطور وكان أكثر هؤلاء من المعتنقين وكبار التجار، وهذه طبقة كانت تدين بالولاء والإخلاص للإمبراطور والنظام السياسي الجديد.

2- طبقة الجيش:

كان الجيش يلي الطبقة الأرستقراطية في المرتبة الاجتماعية، إذ أصبح في عصر الإمبراطورية العليا يكون طبقة بالمعنى الصحيح، فقد تغير تكوينه عما كان عليه في العصر الجمهوري، فلم يعد الجيش يتكون من أجل القيام بعملية حربية معينة، بحيث ينقض بالانتهاء منها وإنما أصبح هيئة دائمة تتكون من جنود محترفين يتقاضون مرتب أثناء قيامهم بالخدمة، وعند خروجهم منها يمنحون قدرًا من المال وأحياناً قطعة صغيرة من الأرض لزراعتها، وقد قل إقبال المواطنين شيئاً فشيئاً على الانخراط في الجيش ومع الزمن أصبح يتكون من عناصر غير إيطالية.

3- طبقة الفلاحون وأصحاب الحرف:

كان الفلاحون وأصحاب الحرف يشكلون طبقة اجتماعية تلي طبقة الجيش في المرتبة الاجتماعية.

4- طبقة البروليتاريا:

كانت هذه الطبقة تأتي في أدنى درجات السلم الاجتماعي، وكان أفرادها يعيشون في مدينة روما في حالة بطالة دائمة ويعتمدون في حياتهم على المنح والهبات التي تقدم لهم من الدولة.

المطلب الثاني

الأحوال الاقتصادية

ازداد نمو التجارة في عصر الإمبراطورية العليا ونشطت العلاقات التجارية بين بلاد الدولة الرومانية المختلفة، ودخلت روما في علاقات تجارية مع بلاد تقع خارج نطاق الدولة الرومانية وتبعد عنها كثيراً ويرجع ذلك إلى الاستقرار

الذي شهده المجتمع الروماني في هذه الفترة بعد انتهاء الحروب، والاهتمام بإنشاء الطرق والموانئ واستقرار الأمن وانتشار الطمأنينة في ربوع البلاد.

وفي هذا العصر ظهرت النقود الذهبية كوسيلة للتعامل التجاري في الداخل وفي الخارج، وشهدت البلاد أيضاً نهضة زراعية تمثلت في استصلاح كثير من الأراضي البور، والتقدم في وسائل الاستغلال الزراعي.

المطلب الثالث

الأحوال الدينية

اتسمت الحياة الدينية في عصر الإمبراطورية العليا بتعدد الديانات، إذ كان يوجد إلى جانب الديانة الرومانية القديمة، الديانات الشرقية التي وفدت إلى روما، والعبادة الجديدة التي ظهرت في هذا العصر وهي عبادة الأباطرة الرومان، وهي عبادة كان يتلخص موضوعها في عبادة الأباطرة الرومان الذين ماتوا وتركوا وراءهم ذكرى طيبة، وهذه العبادة قد أخذت طريقها في الانتشار منذ عصر أوغسطس، فقد استطاعت أن تحقق نوعاً من الوحدة الدينية داخل الإمبراطورية، إذ كانت تمارس بواسطة كل طبقات المجتمع الروماني دون تفرقة، كما كانت تمارس في إيطاليا وفي الأقاليم على حد سواء.

وفي هذا العصر ظهرت أيضاً ديانة جديدة، وهي الديانة المسيحية التي أخذت تنتشر شيئاً فشيئاً بين عامة الناس أولاً وبين عليه القوم بعد ذلك، وقد عادى الأباطرة الرومان المسيحية لأن المسيحيين كانوا يهاجمون كل العبادات المعترف بها بصورة رسمية وكانوا يرفضون المساهمة في عبادة الأمبراطور، مما أظهرهم بمظهر المواطنين غير المخلصين للخطر على النظام العام، ومن

جهة أخرى كان الوثنيون يعتقدون أن المسيحيين سبب كل ما يحل بهم من مصائب وكوارث بسبب احتقارهم للآلهة الوثنية.

المطلب الرابع

الأحوال السياسية

عندما تمكن أوكتافيوس من التغلب على خصومه، جمع جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بين يديه وإن كان حاول إعادة النظام الجمهوري ولكنه أعاده بمظاهره الخارجية فقط.

وقد وضع أوكتافيوس دستور جديد استحدث من خلاله رتبة جديدة هي رتبة الإمبراطور مع إبقائه على الهيئات التي كانت تتولى الحكم في العصر الجمهوري واشترك مجلس الشيوخ مع الإمبراطور في تسير شئون الدولة، إلا أن هذه الثنائية لم تدم طويلاً، فسرعان ما تحول نظام الحكم إلى نظام ذاتي مطلق.

أولاً: الإمبراطور.

اتسعت في عصر الإمبراطورية العليا سلطات البريتور على حساب سلطات مجلس الشيوخ والمجالس الشعبية والحكام على اختلاف أنواعهم، وأصبح الإمبراطور يمارس سلطاته مدى الحياة.

1- كيفية اختيار الإمبراطور:

كان اختيار الإمبراطور يتم بواسطة مجلس الشيوخ إلا أنه كثيراً ما كان الجيش يتدخل لفرض شخصاً معيناً، فيتم اختيار المجلس تحت تأثير ضغط الجيش، كما كان هذا الاختيار يقوم به الإمبراطور نفسه عندما يختار هو خلفه

في المنصب، سواء تم هذا الاختيار عن طريق الوصية أو بإشراك الخلف في الحكم أثناء ولايته، أو عن طريق تبني الإمبراطور لمن يريد أن يخلفه في المنصب، وغالباً ما كان مجلس الشيوخ يصادق على هذا الاختيار.

2- سلطات الإمبراطور:

جمع الإمبراطور في يده كثيراً من السلطات التي كان يتولاها فيما مضى الحكام الجمهوريين، ولكنه يتولاها خلافاً لهؤلاء الحكام منفرداً وطوال حياته، وهذا ما جعل للإمبراطور سلطة تفوق سلطة سائر الهيئات السياسية الأخرى التي نص عليها الدستور الجديد.

وقد كان للإمبراطور منذ عهد أغسطس ثلاث سلطات أساسية كانت تمنح له بمقتضى القانون بمنحه الولاية عند بدء حكمه وهي.

أ- الولاية العامة:

وبمقتضاها كان الإمبراطور يباشر سلطات واسعة النطاق على جميع أنحاء الإمبراطورية سواء من الناحية السياسية، أو من الناحية العسكرية، وهذه السلطات كان يباشرها حكام الأقاليم سابقاً.

ب- سلطة حكام العامة:

وهذه السلطة كانت تخول له حق التقدم بمشروعات القوانين لمجالس العامة أو مجلس الشيوخ فيما بعد، وكذلك حق الاعتراض على القرارات الصادرة من الحكام، وهذه سلطات كما رأينا سابقاً، كانت لنقباء العامة يمارسونها للدفاع عن طبقة العامة.

ج- السلطة الدينية:

وهي كانت تحول له الحق في التدخل في الشؤون الدينية واختيار الكهنة ورجال الدين.

وفي أواخر القرن الأول الميلادي أضيفت إلى هذه السلطات الثلاث، سلطة حاكم الإحصاء فأصبح للإمبراطور بموجب هذه السلطة الحق في وضع قوائم المواطنين والفرسان وأعضاء مجلس الشيوخ.

وكان يعاون الإمبراطور مجلس استشاري يسمى بالمجلس الإمبراطوري يختص بالنظر فيما يعرضه الإمبراطور من مسائل ويضم هذا المجلس أصدقاء الإمبراطور المقربين وكبار الموظفين ومن يقع عليهم الاختيار من الفرسان أو أعضاء مجلس الشيوخ، وفي وقت لاحق انضم لهؤلاء بعض الفقهاء من ذوي الشأن.

ثانياً: مجلس الشيوخ.

كان مجلس الشيوخ هو الجهة المختصة بإصدار التشريعات بعدما كان ذلك من اختصاص المجالس الشعبية إلا أن الإمبراطور كان له الحق المطلق في رفض التشريعات الصادرة عن هذا المجلس، وكان هذا المجلس يتألف من الحكام القدامى الذين سبق أن تولوا وظائف أو تقلدوا المناصب العامة، وقد حدد أغسطس عدد أعضائه بستمئة عضو، وكان من المفترض ألا تقل ثروة العضو عن مليون سترس.

وقد تعددت اختصاصات مجلس الشيوخ في عصر الإمبراطورية العليا فقد كان له سلطة تشريعية مستقلة يمارسها عن طريق المنشورات التي يصدرها والتي

أصبحت تشريعات بالمعنى الصحيح وحلت بذلك محل التشريعات التي كانت تصدرها المجالس الشعبية، كما ورث مجلس الشيوخ عن المجالس الشعبية حق اختيار الحكام، ومع ذلك فإنه يبدو أن مجلس الشيوخ لم يكن حراً بصورة مطلقة في اختيار الحكام، لأن الإمبراطور هو الذي كان يرشح أسماء هؤلاء الحكام.

وبالإضافة إلى هذه الاختصاصات فقد اقتسم مجلس الشيوخ مع الإمبراطور بعض السلطات كالسلطة القضائية مثل معاقبة الحكام على أعمالهم غير المشروعة، واقتسما أيضاً إدارة الولايات الرومانية فكان البعض منها يخضع لإدارة مجلس الشيوخ، وهي الولايات القديمة التي استتب الأمن والسلام فيها، بحيث لم يعد هناك مبرراً لاستبقاء الجيش فيها بصورة دائمة، مثل تونس، مقدونيا، اليونان، وأسبانيا، ويحكم هذه الولايات ولاة أو حكام تعين لكل منهم مقاطعته بالقرعة، وكانت ولايتهم لمدة عام واحد، وكانوا يتقاضون راتباً.

أما الأقاليم الخاضعة لحكم الإمبراطور فهي التي لم يستتب فيها الأمن ويتحتم وجود قوات من الجيش على أراضيها بصفة دائمة لحفظ الأمن وحماية الحدود الخارجية مثل سوريا، والبرتغال، وقبرص، وهذه الأقاليم كان يحكمها حكاماً أدنى مرتبة من حكام الأقاليم التابعة لمجلس الشيوخ، وكان للإمبراطور الحق في تعيينهم أو إقالتهم في أي وقت شاء، وكانوا يتقاضون راتباً، ويتولون بالإضافة إلى مهامهم العسكرية إدارة شؤون الأقاليم.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ كان محظوراً عليه التدخل في شؤون الأقاليم الخاضعة للإمبراطور، أما الإمبراطور فكان له بمقتضى ولايته العامة التدخل في شؤون الأقاليم التابعة لمجلس الشيوخ ومراقبة شؤونها وازداد

تدخل الإمبراطور مع مرور الوقت إلى درجة أن جميع الأقاليم أصبحت في أواخر القرن الثالث الميلادي.

أما فيما يتعلق بالصلاحيات المالية، فقد اقتسمها أيضاً مجلس الشيوخ والإمبراطور، فالأموال والضرائب الآتية من الولايات التابعة لمجلس الشيوخ كانت تدخل في الخزنة العامة للدولة ويشرف مجلس الشيوخ عليها، أما الأموال والإيرادات التي تأتي من الولايات الخاضعة للإمبراطور كانت تدخل في خزنة الإمبراطور الخاصة.

وبطبيعة الحال، فإن تركيز السلطة بين يدي الإمبراطور أدى في نهاية الأمر إلى إضعاف نفوذ مجلس الشيوخ وتقلص نشاطه.

ثالثاً: المجالس الشعبية ومجالس العامة.

بيد أنه بالرغم من بقاء هذه المجالس في العصر الإمبراطوري إلا أنها فقدت أهميتها من الناحية الفعلية، وأصبح اجتماعها نادراً كما فقدت سلطتها التشريعية ابتداءً من نهاية القرن الأول الميلادي بالرغم من عدم صدور أي تشريع يلغي صراحة اختصاصاتها، كما أن صلاحيتها في اختيار بعض الحكام قد انتقلت إلى مجلس الشيوخ.

المبحث الثاني

مصادر القانون في عصر الإمبراطورية العليا

لقد كان للنظام السياسي الجديد أثره في مصادر القانون في عصر الإمبراطورية العليا، فمازالت المصادر القديمة (العرف، التشريع، والقانون

البريتوري والفقهاء) موجودة ولكنها اتخذت بسبب تغيير النظم السياسية صور جديدة لم يكن لها من قبل.

ونعرض فيما يلي لأهم هذه المصادر فنتكلم أولاً عن التشريع ثم عن القانون البريتوري ثم أخيراً عن الفقهاء.

المطلب الأول

التشريع

1- التشريع الصادر من المجالس الشعبية:

احتفظت المجالس الشعبية في عصر الإمبراطورية العليا باختصاصاتها التشريعية، فقد صدرت عدة تشريعات بالمعنى الصحيح، والتي كانت تهدف إلى مقاومة الانهيار الخلقي، وإلى تشجيع الزواج والتناسل ومن هذه القوانين قوانين جوليا وقانون *papia poppaea* المعروفة باسم القوانين المسقطة للوصية، ومنها أيضاً قانون سنسيا وقانون كانينيا اللذان حدا من آثار العتق ومن حرية السيد في الاعتاق.

إلا أن اختصاص المجالس الشعبية التشريعي لم يدم طويلاً في هذا العصر، فقد قلت القوانين الصادرة من هذه المجالس واختفت تماماً في أواخر القرن الأول للميلاد أي بعد عهد أغسطس، وذلك بسبب انتقال السلطة التشريعية إلى مجلس الشيوخ.

2- التشريع الصادر من مجلس الشيوخ:

أصبحت قرارات مجلس الشيوخ أو منشوراته مصدراً للقانون في العصر العلمي، على أن ذلك لم يستمر طويلاً، لأن انتقال السلطة التشريعية من مجلس الشعب إلى مجلس الشيوخ لم يكن إلا تمهيداً لانتقالها إلى الإمبراطور نفسه الذي تولى بدوره انتزاع هذه السلطة من مجلس الشيوخ شيئاً فشيئاً حتى استقرت في يده وأصبح هو المصدر الوحيد للتشريع.

وقد سبق أن ذكرنا أن قرارات مجلس الشيوخ في البداية لم تكن ملزمة إلا إذا أدمجها البريتور في منشوره.

واستمرت هذه الحالة كذلك حتى أوائل القرن الثاني للميلاد، أي في عهد الإمبراطور هادريان، حيث اعترف لقرارات مجلس الشيوخ بقوة التشريع، وأصبحت مصدراً للقانون المدني.

وفي بادئ الأمر كان مجلس الشيوخ يصدر قراراته بعد البحث والمناقشة فيما يعرضه الإمبراطور عليه من مشروعات القوانين ولكنه صار مع ازدياد نفوذ الإمبراطور ملزماً بإقرارها بمجرد تلاوة الخطبة التي كان الإمبراطور يلقيها عند عرض المشروع على المجلس شارحاً أحكامه ومبرراته، ولهذا أصبحت قرارات مجلس الشيوخ تسمى منذ أواخر القرن الثاني للميلاد باسم oratio أي الخطبة وهو الاسم الذي أصبح يتفق مع حقيقتها وتدل على أن ما يقرره المجلس هو نفس ما يعرضه الإمبراطور دون تعديل أو تغيير، وقد انقطع صدور هذه القرارات منذ بداية القرن الثالث الميلادي، وانتقلت سلطة التشريع إلى الإمبراطور وحده.

3- الدساتير الإمبراطورية:

منذ عهد الإمبراطور أغسطس أصبح من حق الإمبراطور إصدار تشريعات إدارية مثل الحكام الجمهوريين بناء على تفويض من المجالس التشريعية، كما كان له بصفته حاكماً عاماً الحق في إصدار منشورات تسري في جميع أنحاء الإمبراطورية، وعلاوة على ذلك كان له الحق في إصدار تعليمات إلى حكام الأقاليم التابعة لحكمه، كما كان له الحق في الفصل في بعض المنازعات التي كانت تدخل في اختصاصه والتي كانت تعرض عليه بصفة ابتدائية أو استئنافية، ويصدر بعض الفتاوي بناء على طلب الأفراد أو في بعض المنازعات التي ترفع إلى المحاكم.

وقد سميت هذه القرارات المختلفة بالساتير الإمبراطورية، وأصبحت خلال عصر الإمبراطورية العليا أهم مصدر للتشريع، وما لبث أن أصبحت المصدر الوحيد للتشريع بعد ذلك وهي كما يتبين مما تقدم أربعة أنواع المنشورات والأحكام ، والفتاوي، والتعليمات

أ- المنشورات:

وهي المنشورات التي كان يصدرها الإمبراطور بصفته الحاكم الأعلى في البلاد ويوجهها بحسب رغبته إما إلى سكان الإمبراطورية أو إلى إقليم معين أو إلى مدينة معينة.

وكانت أحكام هذه المنشورات تسري، بطبيعة الحال، خلال فترة حكم الإمبراطور الذي يمتد مدى حياته وتسقط بانتهاء عهده، ولكن العادة جرت على استقرار هذه الأحكام بعد وفاته ما لم يقرر خلفه إلغائها صراحة ، لهذا أصبحت المنشورات الإمبراطورية دائمة كالتشريع تماماً سواء بسواء .

ويذكر أن هذه المنشورات كانت لا تتضمن في بادئ الأمر إلا بعد المسائل الجنائية والإدارية والقضائية، وقبلما كانت تتعرض لقواعد القانون الخاص، ولكن ذلك لم يدم طويلا فما لبثت أن تناولت قواعد القانون الخاص بالتعديل والتغيير.

2- الأحكام:

وهي الأحكام القضائية التي كان يصدرها الإمبراطور والمجلس الإمبراطوري بما له من ولاية قضائية في المنازعات المعروضة عليه، فقد كان للإمبراطور الحق في الفصل في المنازعات المعروضة عليه مباشرة بدلا من إحالتها إلى قاضي وذلك في حالة إذا وجد في المسألة المعروضة من الأدلة ما يكفي لجعلها صالحة للحكم مباشرة، كما أنه كان يجوز استئناف الأحكام الصادرة من الحكام أو مديري الأقاليم أمام الإمبراطور ولم يكن لهذه الأحكام قوة ملزمة إلا بالنسبة لطرفي النزاع ولكنها أصبحت في الواقع مصدرا من مصادر القانون الإمبراطوري لأن القضاة كانوا يصدرون أحكامهم وفق ما قضي به الإمبراطور في الحالات المماثلة، كما أن الإمبراطور كان كثيرا ما يقرر صراحة أنه سوف يتبع في المستقبل القاعدة التي قررها في حكم من الأحكام.

3- الفتاوي:

وهي الآراء الفقهية التي كانت تصدر كتابة من الإمبراطور أو المجلس الإمبراطوري رداً على استشارات الأفراد أو الحكام في بعض المسائل القانونية. وهذه الفتاوي كانت ترسل في رسالة خاصة إذا طلبها أحد الحكام، أما إذا طلبها أحد الأفراد فكانت تكتب على نفس خطاب الاستشارة.

وتختلف هذه الفتاوي عن فتاوي الفقهاء من حيث أنها ملزمة للقاضي في النزاع الذي صدرت بشأنه لأنها صادرة من الإمبراطور صاحب السلطة العامة في الدولة، وهي في العادة لا تكون نافذة إلا في الحالة التي وردت عنها، ولكن الإمبراطور كان يستطيع أن يجعل من هذه الفتوى قاعدة عامة تطبق في جميع الأحوال المماثلة وفي هذه الحالة كانت الفتاوي تنشر على الناس كما تنشر المنشورات.

4- التعليمات:

وهي الأوامر والتوجيهات التي كان يوجهها الإمبراطور إلى حكام الأقاليم، لضمان حسن سير الإدارة في الإقليم والقضاء على الفساد أو لمنح امتيازات لجنود الجيش.

ويذكر أن هذه التعليمات في بادئ الأمر كانت ذات صفة إدارية واضحة، لذلك كانت لا تلزم إلا الحاكم الذي وجهت إليه هذه التعليمات والتوجيهات ولكن فيما بعد اعتبرت مصدرا من مصادر القانون الإمبراطوري لأنها احتوت على بعض القواعد الجنائية والمدنية الملزمة لجميع سكان الأقاليم.

المطلب الثاني

القانون البريتوري

ضعف نشاط البريتور وقل ابتكاره للمبادئ القانونية منذ أوائل عصر الإمبراطورية العليا، حيث خضع البريتور لمجلس الشيوخ والإمبراطور كما أن مصادر جديدة للقانون ظهرت في هذا العصر، وهي كما ذكرنا قرارات مجلس الشيوخ والداستير الإمبراطورية.

ففي هذا العصر كان البريتور يكتفي بالنص في منشوراته على القواعد القانونية التي تضمنتها منشورات من سيقوه الأمر الذي جعلها ثابتة لا تتغير، ولعل السبب في ذلك هو ازدياد نفوذ وسلطة الإمبراطور وتدخله الدائم في التشريع والقضاء.

وفي عهد الإمبراطور هادريان جمع هذا المنشور الفقيه جوليان كبير فقهاء عصره حيث قام بجمع قواعد المنشور ورتبها في مجموعة رسمية، صادق عليها مجلس الشيوخ، وأصبحت ملزمة قانوناً لكل بريتور وغير قابلة للتعديل أو التغيير، الأمر الذي ترتب عليه توقف القانون البريتور من التطور وأصبح ثابتاً كالقانون المدني.

ولم تصل إلينا صورة هذا المنشور ولكن الفقيه الألماني لونل lenel استطاع في عام 1882 إعادة هذا المنشور مستعينا بالنصوص الواردة في موسوعة جستنيان والمأخوذة عن فقهاء العصر العلمي تعليقا على هذا المنشور، ويقول الفقيه لونل أن المنشور الدائم الذي كان يعرف باسم منشور جوليان كان يتألف من أربعة أجزاء هي:

الجزء الأول: كان مخصصاً للوسائل والأصول المتبعة في الدعوى حتى إعطاء صيغة الأمر.

الجزء الثاني: كان مخصصاً للوسائل القانونية العادية المستعملة أثناء السير بالدعوى من إعطاء صيغة الأمر حتى النطق بالحكم.

الجزء الثالث: يتعلق بالوسائل القانونية المستعجلة التي يمكن استعمالها خلال مرحلة المحاكمة.

الجزء الرابع: كان مخصصاً لإجراءات التنفيذ وطرق المراجعة.

المطلب الثالث

الفقه

بلغ الفقه أوج عظمته في عصر الإمبراطورية العليا حيث زاد النشاط الفقهي للفقهاء واتسع نطاقه خاصة في مجال التأليف والافتاء.

ولم يقتصر الفقهاء في هذا العصر على مجرد الإلمام بالأحكام والحلول المتبعة في عصرهم، بل تناول نشاطهم تحليل هذه الأحكام وإرجاعها إلى الأصول العامة التي تنفرع منها الأحكام القانونية.

وأصبح الفقهاء في هذا العصر محور الحياة القانونية بعد انتهاء احتكار الكهنة ورجال الدين لعلم القانون وانتشار الثقافة اليونانية وكذلك التغيير الشامل الذي لحق المجتمع الروماني نتيجة التقائه بالحضارات والشعوب الأخرى، فكل هذه الأمور ساعدت الفقهاء الرومان في اقتباس المبادئ التي يرونها نافعا أو يتفق مع التوجيهات الجديدة للإمبراطورية الرومانية.

وترتب على ازدياد أهمية الفقه في هذا العصر رفعة مكانة الكثير من الفقهاء، وتولي بعضهم المناصب الكبرى، وكانوا تحت الرعاية المباشرة للإمبراطور، فتم الاستعانة بهم وأصبحوا أعضاء في المجلس الإمبراطوري لإبداء المشورة وإعطاء الرأي في المسائل القانونية.

وفي أوائل عصر الإمبراطورية العليا منح الإمبراطور بعض الفقهاء امتيازاً عرف باسم حق الافتاء الرسمي، وهذا الحق كان من شأنه أن يجعل فتوى

أولئك الفقهاء ملزمة للقاضي في الدعوى متى كانت وقائعها مطابقة لما جاء بالفتوى.

وقد منح هذا الامتياز لكثير من الفقهاء مما أدى إلى تقسيم جمهرة الفقهاء إلى فريقين، فريق له صفة رسمية، وهم المأذون لهم بإصدار الفتاوى أي منشئ القواعد القانونية الملزمة، وفريق آخر له الحق في مزاوله سائر نواحي النشاط الفقهي من استشارات وتدریس للطلاب دون أن يكون له هذه الصفة الرسمية الملزمة للقاضي.

وفي أوائل القرن الثاني للميلاد رفض الإمبراطور هادريان أن يمنح امتياز الإفتاء للفقهاء بعد أن جمع أشهرهم في مجلسه الاستشاري، مفضلاً الاحتفاظ به لنفسه ليباشره بواسطة هذا المجلس وقام في الوقت نفسه بمقتضى فتوى صادرة منه، بتنظيم الاستدلال بالفتاوى التي صدرت قبل ذلك عن الفقهاء الرسميين من حيث قوتها الملزمة للقاضي، فقرر أنها لا تكون في حكم القانون إلا إذا كان الفقهاء قد أجمعوا على رأي معين في مؤلفاتهم، أما إذا تعارضت أراؤهم فلا تكون هذه الفتاوى ملزمة بل عليه أن يختار من بينها ما يراه أفضل الآراء.

وتجدر الإشارة إلى أن الفقهاء في عهد الإمبراطور أغسطس قد انقسموا إلى مدرستين أو مذهبيين:

- مدرسة السابينيّين *statio sabiniani* وهي المدرسة التي أسسها الفقيه كابيتو *capito* ولكنها سميت باسم تلميذه سابينوس *sabinus*

- ومدرسة البروكليين وهي المدرسة التي أسسها الفقيه لابيوس *labeo* ولكنها سميت باسم تلميذه بروكولوين *proculus*

وقد اختلف الشراح في تبرير هذا الانقسام وانقسموا في ذلك إلى عدة اتجاهات:

الاتجاه الأول: يرى أصحابه أن السبب في هذا الانقسام يرجع إلى اختلاف العقيدة السياسية بين مؤسسي هاتين المدرستين، فمؤسس المدرسة السابينة كان من أنصار النظام الإمبراطوري الجديد إلا أنه كان محافظاً على التقاليد وحرفية القانون، أما مؤسس المدرسة البروكولية كان من أنصار النظام الجمهوري القديم، ولكنه من دعاة التجديد والثورة على التقاليد.

الاتجاه الثاني: هذا الاتجاه يرجع سبب الانقسام بين المدرستين إلى مدى التأثير بالفلسفة الإغريقية فقد تبنى البروكوليون مذهب أرسطو، بينما اتبع السابينيون مذهب الفلاسفة الرواقيين، وقد استند هذا الاتجاه في ذلك إلى الخلاف الذي كان قائماً بين المدرستين في التنوع والتبعية حيث العبرة في الأشياء عند السابيين بالجواهر لا بالشكل طبقاً لمذهب الروقيين، والعكس عند البروكوليين طبقاً لمذهب أرسطو.

الاتجاه الثالث: يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن السبب في الاختلاف بين المدرستين يرجع إلى طريقة التفسير، فالمدرسة البروكولية تميل إلى عدم الالتزام بحرفية النصوص، وتلجأ إلى أعمال الرأي والقياس والبحث عن العلة، واستنباط أحكام تنطبق على الحالات المماثلة في المستقبل، بينما المدرسة السابينية لا تلجأ إلى أعمال الرأي والقياس إلا نادراً.

الاتجاه الرابع: ذهب أنصاره إلى القول بأن المدرسة البروكولية تقوم على التجديد لمراعاتها حكم الضرورات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، أما المدرسة السابينية فإنها اعتمدت معياراً مادياً وضيقاً وتمسكت بالقواعد القديمة، ووقفت جامدة أمام حرفية النصوص القانونية، فلم تسائر ما يستجد من أحوال تقتضيها ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.

الاتجاه الخامس: ويرى أصحابه أن الاختلاف بين المدرستين لا يرجع إلى اختلاف في الآراء العلمية أو في الأصول الجوهرية، بل يرجع في الغالب إلى الخلاف الشخصي بين مؤسسي المدرستين وما نشأ بينهما من تنافس على نشر الثقافة القانونية، الأمر الذي ترتب عليه أن انضم إلى كل منهما مجموعة من الفقهاء تؤيد النهج الذي سلكه هذا المؤسس أو النهج الآخر الذي اتبعه منافسه.

ويبدو من الصعوبة بمكان إيجاد قاعدة واحدة أو اعتمد معيار واحد للتفرقة بين هاتين المدرستين في مختلف المسائل التي تناولها كل من اتباع المدرستين، وعلى أية حال يجب أن نشير إلى أن هذا الانقسام بدأ يختفي تدريجياً في القرن الثاني للميلاد، إذ جمع الإمبراطور هادريان فقهاء كل من المدرستين في مجلسه الاستشاري لكي يعملوا معاً في توحيد فروع القانون عن طريق الفتاوى الصادرة عن الإمبراطور مما ساعد على تقريب هوة الخلاف بين المدرستين.

الفصل الرابع

عصر الإمبراطورية السفلى

يبدأ هذا العصر بتولي الإمبراطور دقلديانوس الحكم عام 284م، وينتهي بوفاة الإمبراطور جوستنيان عام 565م، وقد حدثت عدة تغيرات في هذا العصر في روما، نستعرضها من خلال بيان أحوال المجتمع في هذا العصر والتعرف على مصادر القانون على النحو التالي:

المبحث الأول

أحوال المجتمع في عصر الإمبراطورية السفلى

المطلب الأول

الأحوال الاجتماعية

انقسم المجتمع الروماني في هذا العصر إلى طبقات متعددة كما كان الشأن في عصر الإمبراطورية العليا، إلا أن طبقات المجتمع في هذا العصر قد تميزت بميزة لم تكن معروفة من قبل وهي أن هذه الطبقات أصبحت متوازنة، ومن ثم لم يعد من الممكن الانتقال من طبقة اجتماعية إلى طبقة اجتماعية أخرى، لأن كل شخص يرث الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها، وهذه الطبقات هي:

1- الطبقة الأرستقراطية:

وهي طبقة الأشراف التي كانت تتكون من كبار الموظفين وكبار الملاك المزارعين وهذه الطبقة قد تمتعت بامتيازات واسعة في المجتمع الروماني خاصة

في مجال الضرائب والمجال القضائي، وقد انقسمت هذه الطبقة إلى خمس درجات تبعا للامتيازات المقررة لكل منها.

2- الطبقة المتوسطة:

وهي الطبقة التي كانت تتكون من صغار الموظفين الخاضعين لموظفي الطبقة العليا، ومن متعهدي النقل البحري، الذين كانوا يتمتعون بامتيازات خاصة.

3- طبقة العامة:

وكانت تتكون من أصحاب الحرف في المدن والفلاحين في القرى، وكان أفراد هذه الطبقة يعيشون في حالة يأس ومحرومين من كل حقوقهم، فلا يحق لهم تولي المناصب العامة ولا يجوز لهم الترشح لعضوية المجالس الشعبية أو العامة، فضلا عن أنهم كانوا يتحملون ويلات الحروب ونتائج الأزمات الاجتماعية الطاحنة، وكذلك كانوا دائما موضع استغلال من الطبقات الأخرى، وكانوا إذا احتاجوا إلى المال تم إقراضهم بفوائد عالية جدًا قد تصل إلى ضعف مبلغ الدين.

4- طبقة الجيش:

وكانت هذه الطبقة في عصر الإمبراطورية السفلي تتكون من أشخاص يلتزم الملاك الزراعيون بتقديمهم، وذلك إلى جانب عدد كبير من أفراد الشعوب المتأخرة وبصفة خاصة من الجرمان، ولم يكن هؤلاء الجنود يحصلون على مرتبات نقدية كما كان الوضع من قبل، بل كانوا يحصلون على حصص عينية واقطاعات صغيرة من الأراضي الزراعية.

المطلب الثاني

الأحوال الاقتصادية

تدهور الاقتصاد الروماني في عصر الإمبراطور السفلي وذلك بسبب ضعف الاستغلال الزراعي نتيجة لإهمال المشروعات العامة التي تمكن الأرض من الاستمرار في الانتاج، وبسبب ضعف التجارة نتيجة لاضطراب الأمن في الداخل والخارج، مما أدى أن أصبحت التجارة في معظمها تجارة محلية بعد أن كانت في السابق تجارة عالمية، الأمر الذي ترتب عليه قلة البضائع في السوق ومن ثم ارتفاع الأسعار، ولم تغلح الإجراءات التي اتخذها الأباطرة في القضاء على ارتفاع الأسعار سواء في عهد دقلديانوس أو في عهد جوليان.

وفي هذا العصر أيضاً انتشرت ظاهرة تزوير النقود، ولم تغلح الوسائل التي وضعها الأباطرة للقضاء على هذه الظاهرة، مما أدى إلى اضطراب الحكومة إلى أخذ الضرائب عينا لا نقدا الأمر الذي اضر بالخزانة العامة للدولة.

وقد حاولت الحكومة الرومانية انعاش الاقتصاد المتردي في الإمبراطورية، من خلال إصدار أوامر تلزم الفلاحين بالبقاء في الأرض التي هم فيها، بحيث لم يكن لهم الحرية في ترك فلاحه الأراضي دون رضا الملاك.

وظهر في الوقت ذاته نظام فرضته الدولة يلزم الابن باتباع مهنة أبيه أو وظيفته، فتكون نظام طوائف الصناعات والتجار والموظفين والمزارعين الأمر الذي جعل هذه المهن وراثية، وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى تقييد حرية الصناعة والتجارة.

المطلب الثالث

الأحوال الدينية

ازداد انتشار المسيحية في عصر الإمبراطورية السفلى وانتهى الأمر بها إلى أن أصبحت الديانة الرسمية للدولة، فبعد أن تعرضت في عصر الإمبراطور دقلديانوس لاضطهاد شهير في التاريخ جاء قسطنطين واعتنق المسيحية واعترف بحرية ممارسة الأديان المختلفة في الإمبراطورية، ثم أتى الإمبراطور تيودوزيوس واتخذ عدة إجراءات ضد الديانة الوثنية ف قضى على ما بقي من طقوس دينية فمنع عبادة الأسلاف وأغلق المعابد وحرم المرتدين من المسيحيين من الميراث، وانتهى الأمر في عهد خلفائه بتحريم العقائد الوثنية وأصبحت المسيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية.

ويثور بصدد انتشار المسيحية في عصر الإمبراطورية السفلى مسألة مدى تأثير الديانة المسيحية على تطور القانون الروماني، وفي الحقيقة يمكن القول بأن الديانة المسيحية كان لها أثر مهم في القانون الروماني، فقد أثرت على بعض النظم القانونية الموجودة في ذلك الوقت كنظام الأسرة والنظام الجنائي ونظام العقود والالتزامات وغيره، وهذا ما هو سوف نوضحه من خلال النقاط الآتية:

أولاً: أثر المسيحية في مجال الجرائم والعقوبات:

كان للمسيحية تأثير بالغ الأهمية في مجال الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في القانون الروماني يمكن ذكره على النحو الآتي:

- 1- جرمت الديانة المسيحية أفعال كثيرة لم تكن مجرمة من قبل في القانون الروماني مثل جريمة الزنا بين الأرقاء وبين الأقارب، كما جرمت المعاشرة الجنسية بين المرأة الحرة وأحد عبيدها وجعلت العقوبة الإعدام.

2- جرمت أيضا الكفر والإلحاد، كما كانت الديانة المسيحية في السابق، ديانة مجرمة وغير أخلاقية من وجهة نظر الوثنيين.

3- شددت العقوبة المقررة لجريمة الزنا إيماناً بأن الزنا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، فجعلت عقوبة الزنا الإعدام في عهد الإمبراطور أغسطس، والسجن المشدد في عهد الإمبراطور جستينيان، هذا بالإضافة إلى عقوبة النفي ومصادرة أموال الزاني، والمصادرة كانت تختلف باختلاف أحوال الزاني، فإذا كان غير متزوج كان يتم مصادرة نصف أمواله، وإذا كان متزوجاً يحرم من الدوطة والهبات الصادرة إليه بسبب الزواج، أما الزوجة الزانية تصادر نصف أموالها.

4- أدخلت الديانة المسيحية بعض التعديلات في أسباب الإباحة في القانون الروماني (الدفاع الشرعي)، فبعد أن كان القانون الروماني يبيح حالة الدفاع الشرعي في حالة وقوع الاعتداء على النفس والمال والعرض، قصرت هذه الإباحة على حالة الدفاع عن النفس والعرض فقط دون المال، كما اشترط بخصوص حالتها الاعتداء على النفس أو العرض أن يكون القتل في حالة الدفاع هو الوسيلة الوحيدة بحيث لم يكن بمقدور المدافع أن يلجأ إلى أي وسيلة أخرى غير القتل.

5- أدخلت أيضاً بعض التعديلات التشريعية وذلك لمحاربة الفساد والرشوة والفوضى الإدارية في البلاد.

ثانياً: أثر المسيحية في النظام القضائي.

بدأ أثر المسيحية واضحاً في النظام القضائي في عهد الإمبراطور قسطنطين فقد تم إنشاء محاكم كنسية قضائها من رجال الدين وتختص بالفصل في المنازعات المدنية التي يرفعها الأطراف برضاهم، وقد أضيف إليها فيما بعد بعض الدعاوي الجنائية الخاصة برجال الدين، وقد مهدت هذه المحاكم إلى نشوء قانون جديد إلى جانب القانون الروماني، وهو القانون الكنسي الذي ساد وقوى نفوذه بعد ذلك في أوروبا خلال العصور الوسطى.

ثالثاً: أثر المسيحية في نظام الرق.

لقد اعتمد النظام الاقتصادي في بلاد الرومان على الرقيق كغيرها من الشعوب والحضارات القديمة، لذلك عندما جاءت المسيحية لم تستطع إلغاء الرق ولكن حاولت أن تكون هناك معاملة أفضل للرقيق، كما وسعت في أسباب العتق فأضافت طريقة جديدة هي طريق العتق الدينية المسماة بالعتق الكنسي، كما أدخلت بعض التعديلات عليه فاعترفت ببعض الآثار لصلة القرابة بين الأرقاء.

رابعاً: أثر المسيحية في مجال العقود والالتزامات.

1- أدخلت المسيحية فكرة الثمن العادل في العقود أي تعادل التزامات الأطراف، وهذه القاعدة أسست عليها فيما بعد نظرية الغبن في العقود، فقد كان الوضع السائد في القانون الروماني القديم أن التصرف يكون صحيحاً طالما تم وفقاً لإجراءات شكلية معينة حتى ولو كان لا يوجد تعادل بين الثمن وقيمة الشيء المباع.

2- كانت القاعدة العامة في القانون الروماني القديم تشير إلى أن إرادة الأطراف ليس لها أي اعتبار في صحة التصرفات القانونية، بمعنى أن اتمام

التصرفات وصحتها يخضع لإجراءات شكلية معينة وبإتمامها تتم التصرفات وبالتالي لو انعقد التصرف تحت تأثير الإكراه أو التدليس أو الغلط كان يعد صحيحاً طالما تم وفقاً للإجراءات الشكلية الصحيحة التي تطلبها القانون، فلم يكن لهذه الأمور تأثير على صحة التصرف، غير أنه بمجئ المسيحية جعلت لإرادة الأطراف اعتباراً في صحة التصرفات وذلك على أساس أن الفلسفة المسيحية كانت تتطلب ضرورة احترام العقود والالتزامات.

3- عدلت الديانة المسيحية أيضاً في القواعد الضابطة لنظام القروض، حيث كان المبدأ السائد أن المقرض يستطيع أن يجعل القواعد المقررة على أصل الدين تصل إلى 100% غير أنه بمجئ المسيحية خفضت هذه النسبة ولكنها لم تلغ.

خامساً: أثر المسيحية في مسائل الأحوال الشخصية.

لقد كان للديانة المسيحية أثر بالغ الأهمية في مجال الأحوال الشخصية وذلك لاتصال نظمها بالعقيدة والدين، فنشأت بعض القواعد والنظم التي تتفق وتعاليم الدين المسيحي، والغيت من ناحية أخرى بعض القواعد والنظم القديمة التي تخالف هذه التعاليم.

1- المبادئ التي استحدثتها الديانة المسيحية:

ومن المبادئ التي استحدثتها الديانة المسيحية منح البنوة الشرعية للابن الطبيعي الناتج من المعاشرة بين رجل وامرأة غير متزوجين، ومنح حق التبني للمرأة إذا لم يكن لها أولاد، ووضع عقوبات شديدة لزنا الزوجة وللکفر والإلحاد،

وتسهيل العتق وتحريم القسوة على الرقيق، وكذلك استحداث موانع قانونية جديدة للزواج مثل تحريم الزواج بين المسيحيين واليهود.

2- المبادئ التي ألغيت بسبب مخالفتها للديانة المسيحية:

من المبادئ والنظم التي ألغيت بسبب مخالفتها للديانة المسيحية حق الميراث والنفقة الذي كان مقرراً للابن الطبيعي الناتج من الزنا بزواج الغير أو من الزنا بين المحارم لكرهه الدين الجديد لهذه العلاقات غير الشرعية، كما ألغيت القوانين المسقطه للوصية والتي كانت تحرم الشخص من نصيبه كله أو بعضه في الوصية إذا كان أعزب أو لم يكن له ولد، لأنها أصبحت منافية لروح الدين الجديد الذي يدعوا إلى الرهينة ويعتبر العزوبة فضيلة من الفضائل.

سادساً: أثر المسيحية في العرف.

كان للمسيحية أثر مهم في الفقه الروماني والأعراف الرومانية، حيث اشترط الفقهاء لصحة العرف أن يكون موافقاً للعقل بجانب شروط العرف الأخرى (صفة العمومية والاستمرارية . وصفة الالتزام أو الضرورة . وصفة القدم).

واستندوا في ذلك إلى مقولة السيد المسيح عليه السلام حيث يقول "أنا الحقيقة ولم يقل أنا العرف".

لهذا فقد رأى الفقهاء أن العقل هو الذي يعكس الإرادة الإلهية أو أنه ليس إلا تعبيراً عنها، لذلك اشترطوا أن يتطابق العرف مع العقل وألا يخالف الإرادة الإلهية في تنظيمه للعلاقات بين الناس، وقد جاء دستور قسطنطين مقررًا لهذا الشرط، فقرر أن العرف لا يجوز أن يخالف العقل، وهذا هو ما أخذه أيضاً الإمبراطور جستنيان، وقره في دستوره، إذ نص على أن العرف إذا كان سيئاً

لمخالفته للعقل السليم فيجب الغاؤه وإيقاف العمل به مهما كانت فترة قدمه أو تاريخ نشوئه.

المطلب الرابع

الأحوال السياسية

تميز النظام السياسي في هذا العصر بتغييرات هامة طرأت عليه أدت إلى تركيز السلطة في يد الإمبراطور وتحول مجلس الشيوخ إلى مجرد مجلس بلدي، كما انقسمت الإمبراطورية إلى قسمين: إمبراطورية شرقية وأخرى غربية، وأصبح لكل منها إمبراطور خاص مع بقاء التشريع بين الإمبراطوريتين، ويمكن إيضاح ذلك على النحو الآتي:

أولاً: الإمبراطور.

تركزت جميع السلطات بشكل مطلق في يد الإمبراطور، فهو الذي كان يحكم البلاد بمعاونة موظفين يعينهم ويقيلمهم طبقاً لنظام مركزي شديد، وهو المصدر الوحيد للتشريع، فهو الذي يضع القوانين ويقوم بتفسيرها، وهو الذي ينظم القضاء، حيث توحدت السلطة القضائية في أيدي قضاة موظفين يعينهم الإمبراطور وتعرض عليهم الدعوى فيفصلون فيها من وجهتي القانون والواقع دون الإحالة إلي حكم، وهذا هو نظام المرافعات الإدارية الذي حل محل نظام المرافعات الكتابية.

وفي هذا العصر أصبح منصب الإمبراطور وراثياً، وإن كان الجيش نظراً لكثرة الاضرابات، هو الذي كان يختار أو يفرض الإمبراطور في كثير من الأحيان.

ثانياً: انقسام الإمبراطورية.

انقسمت الإمبراطورية الرومانية في هذا العصر إلى قسمين: إمبراطورية شرقية عاصمتها بيزنطة، وقد سميت بعد ذلك القسطنطينية، نسبة إلى الإمبراطور قسطنطين، وإمبراطورية غربية استمرت روما عاصمة لها.

وقد ظهرت بوادر الانقسام منذ عهد الإمبراطور دقلديانوس ولكنه لم يصبح نهائياً إلا بعد وفاة الإمبراطور تيودوز الأول عام 395م، فقد استطاع قبل ذلك الإمبراطور قسطنطين أن يعيد إلى الإمبراطورية وحدتها الأولى ولكن إلى وقت ما، واستطاع من بعده الإمبراطور تيودوز الأول أن يعيد ثانية هذه الوحدة، ولكنه أقر نهائياً هذا الانقسام بتقسيم الدولة قبل وفاته بين أبنائه Acradius & Honarius

وقد دبت عوامل الضعف والانحلال في أوصال الامبراطورية الغربية، وسرعان ما سقطت على يد القبائل الجرمانية عام 476م، أما الإمبراطورية الشرقية فقد قاومت بشدة حتى عام 1453 وهو تاريخ سقوط القسطنطينية في يد الأتراك.

وفي أوسط القرن السادس حاول الإمبراطور جستنيان توحيد الإمبراطورية الرومانية مرة أخرى، من خلال غزو الإمبراطورية الغربية القديمة، غير أن خلفائه لم يحتفظوا بهذه الوحدة طويلاً حيث تمكن الامبارديون (وهي قبيلة جرمانية حكمت إيطاليا بين عامي 568 . 774) من فتح إيطاليا نهائياً .

3- الهيئات السياسية الأخرى:

اختفت في هذا العصر معظم الهيئات السياسية القديمة بعد أن ظلت قائمة مدة طويلة في عصر الإمبراطورية العليا.

فقد اختفت المجالس الشعبية نهائياً كما لم يعد مجلس الشيوخ مجلساً تشريعياً ولا مجلساً استشارياً بل تحول إلى مجلس بلدي لمدينة روما وأصبح هناك مجلس شيوخ ثانٍ لمدينة القسطنطينية وذلك منذ عهد قسطنطين، أما الحكام فقد أصبحت وظائفهم أسمية فيما عدا حكام الأسواق الذين أصبحوا يعملون كموظفين للبلدية فلم يعد للقناصل عمل يذكر ولم يعد للحكام القضائيين أي اختصاص قضائي ، كما أصبح الحكام يعينون جميعاً بقرار من الإمبراطور ويخضعون لأوامره.

المبحث الثاني

مصادر القانون في عصر الإمبراطورية السفلى

تميز عصر الإمبراطورية السفلى بتدهور الثقافة القانونية واختفاء أغلب مصادر القانون التي كانت قائمة من قبل عصر الإمبراطورية العليا ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من أهمها ما يلي:

1- انتشار الثقافة اليونانية: انتشرت الثقافة اليونانية في هذا العصر، وهي ثقافة لم يكن لديها في أي وقت ميل ولا استعداد لتلقي علم القانون والاشتغال به، حيث كانت تميل إلى الجدلية والبحوث النظرية.

2- اهتم قادة الفكر في هذا العصر بوضع النظريات الفلسفية المتعلقة بطبيعة المسيح وغيرها من الموضوعات الدينية الأمر الذي ترتب عليه حلول المجادلات الدينية العنيفة محل المناقشات العلمية التي كانت تثار بين الفقهاء في المسائل القانونية.

3- اتسم الأباطرة في هذا العصر بالروح العسكرية المحقة، الأمر الذي جعلهم بعيداً كل البعد عن الرومانية التي درجت على رعاية رجال القانون والعطف عليهم.

4- أن انحطاط الثقافة القانونية كان نتيجة لشعور المجتمع، بعد بلوغ القانون ذروته من التهذيب العلمي بالحاجة إلى التقنين والتجميع نظراً لكثرة المتون والزيادة المطرد فيها.

5- أن النظام السياسي الجديد جعل من الإمبراطور صاحب السلطات الوحيدة، ومن ثم أصبحت إرادته المصدر الوحيد للقانون، والدساتير الإمبراطورية الصورة الوحيدة للتشريع، والتي أطلق عليها في هذا العصر اسم *Igges*.

هذه هي أهم الأسباب التي أدت الي اختفاء مصادر القانون القديمة في هذا العصر.

وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن مصادر القانون في هذا العصر تنحصر في الدساتير الإمبراطورية، بالإضافة إلى القانون القديم هو ذلك القانون الذي تكون في الماضي بفعل العرف، وتشريعات المجالس الشعبية، ومنشورات الحكام وآراء الفقهاء، وقرارات مجلس الشيوخ، ومراسيم الأباطرة والتي ظلت مصدراً للقانون في هذا العصر بالقدر الذي لم تنسخه الدساتير الإمبراطورية.

وأيضاً قد تميز هذا العصر بظهور حركة ترمي إلى تجميع القواعد القانونية المختلفة وقد أدت هذه الحركة إلى وضع مجموعات قانونية متعددة من أهمها مجموعات جوستينيان.

أولاً: الدساتير الإمبراطورية.

أصبحت الدساتير الإمبراطورية هي المصدر الأساسي للقانون في عصر الإمبراطورية السفلى، فهي التي تكمل ما يطرأ من نقص على القانون القديم وهي التي تعدل قواعده لتجعله ملائماً للظروف الاجتماعية الجديدة.

وبالنسبة لصور الدساتير الإمبراطورية التي عرفناها في عصر الإمبراطورية العليا، فقد طرأ عليها تعديل في هذا العصر، فقد اختلفت التعليمات التي كانت توجه للحكام أو الموظفين، ولم تعد مصدراً من مصادر القانون.

وأخذت الأحكام تختلط بالفتاوى ولم يعد لها قوة إلا بالنسبة للحالة التي صدرت بشأنها، ولم يعد من بين الدساتير الإمبراطورية ما يعتبر مصدراً للقانون سوى المنشورات الإمبراطورية.

وقد ازداد النشاط التشريعي في عصر الإمبراطورية السفلى وكثرت الدساتير الإمبراطورية على نطاق لم يعهد من قبل بسبب تركيز السلطة في أيدي الإمبراطور وتدخله في جميع الشؤون الخاصة والعامة، حتى أصبح من الصعب التعرف على حكم القانون في مسألة من المسائل نظراً لتضارب بعض الدساتير والغاء البعض الآخر بدساتير لاحقة، وهو ما كان من الصعب على رجال العمل والأفراد أن يتبينوه.

لذلك ظهرت الحاجة منذ أواخر القرن الثالث للميلاد إلى جمع الدساتير الإمبراطورية وترتيبها ترتيباً زمنياً حتى يسهل على الباحثين والمتقاضين الرجوع إليها.

وقم تم جمع الدساتير الإمبراطورية في عدة مجموعات كان من أهمها ما يلي:

أ- المجموعة الجريجورية *codex gregorianus* وهي المجموعة التي وضعها جريجوريوس عام 291، 292م في عهد الإمبراطور دقلديانوس، وهي تشمل الدساتير الصادرة منذ عهد الإمبراطور هادريان (117م، 138م) حتى عصر الإمبراطور دقلديانوس 291م وكانت هذه المجموعة تتكون من ستة عشر كتاباً كل كتاب منها مقسم إلى أبواب، يتضمن كل باب منها دساتير مرتبة ترتيباً زمنياً .

ب- المجموعة الهرموجينية *codex hermgénianus* بعد صدور المجموعة الأولى قام الفقيه هرموجنيان بوضع مجموعة ثانية صدرت في عام 295م، وهذه المجموعة اعتبرت مكملة للمجموعة الجريجورية، حيث تضمنت الدساتير الإمبراطورية الصادرة في عامي 293، 294.

ج- المجموعة التيودوزية: *codex theodosianus* تعد المجموعة التيودوزية أول مجموعة رسمية للدساتير الإمبراطورية، أمر بوضعها إمبراطور الشرق تيودوز الثاني في عام 438م، وتضمنت الدساتير الإمبراطورية الصادرة منذ عهد قسطنطين إلى عهد تيودوز الثاني، وعلى الرغم من صدور هذه المجموعة في الإمبراطورية الشرقية إلا أن الإمبراطور فالنتينيانوس الثالث أعطى لها قوة القانون في الإمبراطورية الغربية ، وقد كان الإمبراطور تيودوز يهدف في الأصل إلى وضع تجميع شامل ينظم القانون بشرطية: القانون القديم والدساتير الإمبراطورية، ولكن اللجنة المكلفة بوضع هذا التقنين لم تتمكن من إنجاز هذا العمل، ولم تتمكن إلا من جمع الدساتير الإمبراطورية التي صدرت بعد نشر المجموعتين السابقتين.

ثانياً: القانون القديم.

يقصد بالقانون القديم هو القانون الذي تكون في العصور القديمة بفعل العرف والتشريع الصادر من المجالس الشعبية وقرارات مجلس الشيوخ ومنشورات الحكام وتفسير الفقهاء .

وقد بقي القانون القديم في هذا العصر ساريا في الحدود التي رسمتها الدساتير الإمبراطورية كما ذكرنا في السابق.

وقد تدهور الفقه في هذا العصر، وانصرف الفقهاء إلى الاكتفاء بشرح الدساتير الإمبراطورية والتعليق على مؤلفات السابقين، والتي كانت محل اعتبار وتقدير بالرغم أنه كان من الصعب عليهم أحيانا فهمها حق الفهم لانحطاط مستواهم العلمي وخبرتهم العلمية من جهة، ولأنها كتبت من جهة أخرى بلغة لاتينية سليمة تعتبر أجنبية عن هذا الشرق المتأغرق والبعيد عن روما.

فهؤلاء الفقهاء لم يكن باستطاعتهم أن يوفرُوا الاجماع من كل ما صاغوه ووضعوه من حلول وفتاوى، فنشأ التعارض في الآراء وظهرت الصعوبات في التطبيق، وسهل الاحتيال على النصوص.

وقد فطن الأباطرة أنفسهم إلى هذا الأمر وما يعانيه الناس في تفهم الفقه، ولهذا تدخلوا مرتين لتسهيل الرجوع إليه للاستدلال به أمام المحاكم ، ففي المرة الأولى تدخل الإمبراطور قسطنطين، فأصدر عام 321 دستوراً يقضي بعدم الاعتداد بالحواشي التي كتبها كل من بول أولبيان تعليقا على فتاوي بابنيان لأنه كان من شأنه . كما يقول . تعقيد الآراء الأصلية، كما خول بدستور صادر عام 327 الأحكام التي وضعها بول قوة رسمية مطلقة . لأنها تتميز . كما يقول . بالإيجاز وتتضمن أحكاماً تقريبية لآراء ومناقشات نظرية.

وفي المرة الثانية تدخل الإمبراطور تيودوز الثاني والإمبراطور فالنتينيان، فأصدر عام 426 دستورهما المشترك المعروف باسم قانون الأسانيد.

ويقضي هذا القانون بأن تكون لآراء خمسة من الفقهاء فقط قوة القانون وهم جايوس، بابينياوس، بولس، أولبيانوس، ومودستينوس.

وعندما يحصل إجماع تكون آراء الفقهاء الخمسة لها قوة القانون، ويلتزم القاضي بالحكم طبقاً لهذا الإجماع.

وفي حالة تضارب الآراء كان على القاضي أن يأخذ برأي الأغلبية وفي حالة التساوي في الآراء، كان على القاضي في هذه الحالة أن يحكم في المسألة بالرأي الذي انحاز له بابينيانوس، وإذا تساوت الآراء ولا رأي للفقهاء بابينيانوس في المسألة المطروحة، فعلى القاضي في هذه الحالة أن يتبع الرأي الذي يرجحه ويراه مناسباً.

وبالنسبة للفقهاء غير هؤلاء الخمسة لا يجوز الاستدلال بآرائهم إلا إذا وجد مخطوط كتاباتهم أو إذا أشير إلى آرائهم في مؤلفات الفقهاء الخمسة المذكورين.

ثالثاً: مجموعات جوستنيان.

تولى جوستنيان الحكم في الإمبراطورية الشرقية عام 527م، ولبت في الحكم نحو 38 سنة إلى أن توفي في سنة 565م، وقد كان للمجموعات التي وضعها من الشهرة والأثر ما كان للتقنين المدني الفرنسي الذي أصدره نابليون في مستهل القرن التاسع عشر، فقد نجح جوستنيان فيما أخفق فيه من قبل

الإمبراطور تيودوز، إذ تمكن من جمع القانون الساري في عهده بشطريه الدساتير الإمبراطورية والقانون القديم.

وقد كان جوستينيان يرمي من وراء تجميع تلك المجموعات تحقيق هدفين:

الهدف الأول: تمكين وتيسير الاطلاع على القواعد القانونية الرومانية دون تعقيد، ودون حاجة إلى البحث في الكتب القديمة.

الهدف الثاني: حفظ وتخليد القانون الروماني باعتباره تراثاً عالمياً، بالإضافة إلى ما كان يطمح إليه من إعادة مجد الإمبراطورية السابقة.

وتشمل مجموعات جوستينيان أربع مجموعات منها ثلاث مجموعات رسمية هي: النظم Institutions، وهذه المجموعة موجودة حالياً في المكتبات العربية تحت اسم مدونة جوستينيان، والدساتير الإمبراطورية Codex، والموسوعة Degesta، وكلها باللغة اللاتينية، وكل نص ورد فيها يعتبر تشريعاً واجب التطبيق وفيها جميع التراث القانوني لروما خلال قرونه العديدة، ولكن الإمبراطور جوستينيان سمح للجان المكلفة بجمع هذه المجموعة بإدخال ما تراه من تعديلات عليه حتى تتماشى هذه النصوص المقننة مع القانون الروماني المطبق في عصره، الأمر الذي أدى إلى ظهور مشكلة التحريف التي دعت الشراح المحدثين إلى استخدام عدة وسائل للكشف عن التحريف بغية الوقوف على الحكم الأصلي في العصور السابقة على جوستينيان.

وإلى جانب هذه المجموعات الثلاث، ظهرت مجموعة رابعة غير رسمية جمع فيها واضعوها الدساتير الإمبراطورية التي صدرت بعد عام 534م، وكتبت

أغلبها باللغة اليونانية وبعضها مكتوب باللاتينية، أو الاثنين معاً، وأطلق عليها اسم مجموعة الدساتير الجديدة Novellae constitutiones.

الفصل الخامس

وسائل تطور القانون الروماني

ظهرت في القانون الروماني ثلاث وسائل قامت بمهمة تطويره بما يتلاءم مع التطورات الجديدة التي لحقت بالمجتمع الروماني، وهذه الوسائل هي الحيلة القانونية أو الافتراض القانوني ومبادئ العدالة والتشريع.

المبحث الأول

الحيلة القانونية

مما لا شك فيه أن الحيلة قد لعبت دوراً رئيسياً في تطور أحكام القانون الروماني، إذ تم الاستعانة بها لتطوير أحكامه حتى تتفق مع التطورات الجديدة التي لحقت بالمجتمع الروماني عندما تحول من الحياة البدائية إلى الحياة المدنية.

وهذا الدور يعتبر أوسع نطاقاً من الدور الذي لعبته الوسائل الأخرى كما أنه أوضح وأعمق منه في أي نظام قانوني آخر.

ولهذا سوف نوضح من خلال هذا المبحث مفهوم الحيلة وأسباب استعمالها، والدور الذي لعبته في تطور القانون الروماني على النحو الآتي:

1- مفهوم الحيلة وأسباب استعمالها:

الحيلة هي افتراض أمر مخالف للواقع يترتب عليه تغيير حكم القانون في مسألة معينة دون تغيير نصه، أو هي الاستناد إلى واقعه كاذبة وذلك حتى ينطبق القانون على حالة لا ينطبق عليها في الأصل.

وقد لجأ القانون الروماني إلى الاستعانة بالحيلة لتعديل أحكامه لكي يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الجديدة التي لحقت بالمجتمع الروماني لعدة أسباب لعل من أهمها ما يلي:

1- قدسية النصوص وشكليتها:

لقد سبق أن ذكرنا أن كل القوانين ظهرت في صورة أحكام دينية، الأمر الذي أضفى عليها نوعاً من القدسية، وقد ترتب على ذلك صعوبة تعديل تلك القوانين رغم التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تقتضي تعديلها سواء بإلغائها أم بتعديلها أم باستحداث نصوص جديدة ، لذلك اضطر القائلون على تطبيق القانون وتفسيره . أمام الحاجة الملحة إلى التعديل وقدسية النصوص . إلى التحايل على القواعد القانونية سواء بتطبيقها على حالات لم توضع لها أصلاً أم بإهمالها وعدم تطبيقها نظراً لعدم صلاحيتها.

2- التطور البطيء:

يضاف إلى ما تقدم أن تطور المجتمع الروماني كان يحدث بصورة بطيئة غير ملموسة، فالعلاقات الاجتماعية كانت تظهر بالتدريج في أجيال متعاقبة، وهذا كان يستتبع التحايل البطيء غير الملموس على القواعد الموجودة، وكان لابد من مرور زمن طويل قبل أن تتبلور العلاقات الاجتماعية الجديدة وتوضح معالم التعديلات الجديدة . التي كانت تحدث في صورة تحايل في القواعد

القانونية . وحينما تتضح معالم القواعد الجديدة ويظهر تعارضها مع القواعد القديمة يكون المجتمع قد تعود على صور التحايل التي أوجدتها ضرورات الحياة، ولذلك كان لابد من مرور فترة من الزمن قبل أن ينتبه المشرع إلى ذلك التحايل الذي حدث في نصوص القانون، فيعمل على تبني القواعد الجديدة التي أوجدتها الحيلة إن كانت نافعة للمجتمع، أو يعمل على محاربة ذلك التحايل إن وجد فيها ضرراً.

ثانياً: دور الحيلة في تطور القانون الروماني.

لعبت الحيلة دوراً هاماً في تطور القانون الروماني، فقد استخدمت كوسيلة لاستحداث نظم قانونية جديدة، وكوسيلة للتخفيف من آثار بعض النظم القانونية ، وكوسيلة لتبرير بعض النظم القانونية.

أ- الحيلة كوسيلة لاستحداث نظم قانونية جديدة:

استخدمت الحيلة كوسيلة لاستحداث بعض النظم القانونية الجديدة ومن أهم هذه النظم ما يلي:

1- الملكية البريتورية:

كان القانون الروماني يقسم الأموال إلى أموال نفيسة وأموال غير نفيسة، وكانت الأموال النفيسة تتمثل في الأموال اللازمة للاستغلال الزراعي كالأراضي والمباني وما يلزم لخدمتها، أما ما عداها فهي أموال غير نفيسة، وكان القانون يشترط لانتقال ملكية الأموال النفيسة اتباع إجراءات شكلية معينة مثل الإشهاد والدعوى الصورية، وإذا لم يتم استعمالها لا تنتقل الملكية، أما الأموال غير النفيسة فكانت ملكيتها تنتقل بمجرد التسليم.

ومع مرور الزمن فقد هذا التقسيم أهميته لتغير الظروف الاقتصادية وتحول روما من مجتمع زراعي منغلق إلى مجتمع تجاري خاصة بعد توسع وازدياد نفوذ الدولة الرومانية، ولجأ الناس إلى اعتماد التسليم كوسيلة لنقل ملكية الأموال النفيسة، وذلك للتهرب من الإجراءات الشكلية التي كان يستلزمها القانون لإتمام نقل الملكية.

ولكن إذا فقد واضع اليد . الذي انتقلت إليه ملكية الأموال النفيسة بطريق التسليم وضع يده على هذه الأموال . فإنه كان لا يجد الحماية في نصوص القانون، ولا يستطيع استعمال دعوى استرداد الملكية، لأنه لا يعتبر مالكا لها، حيث أنه لم يتبع الإجراءات التي نص عليها القانون لانتقال ملكيتها إليه، ومن ثم لم يكن أمامه إلا التمسك بملكيتها على أساس التقادم إذا توافرت شروطه وهي حسن النية، والسبب الصحيح ومضى مدة سنة في المنقول وسنتان في العقار، ولكن أحياناً لم تتوافر هذه الشروط بسبب عدم تمام مدة التقادم، وهنا تدخل البريتور لحمايته بمنحه دعوى سميت باسم الدعوى الببلسيانية لتمكنه من استرداد المال الذي فقد حيازته، حيث كان البريتور في هذه الدعوى يفترض أن المستلم قد مضى على استلامه المال المدة القانونية المكتسبة للملكية بالتقادم، ولو لم تكن هذه المدة قد انقضت فعلاً، فيصبح بذلك في حكم من تملك المال بالتقادم، وكان هذا التقادم يعتبر طريقاً لاكتساب الملكية الرومانية طبقاً لقانون الألواح الاثنى عشر، وكانت المدة اللازمة لهذا التقادم هي سنة في المنقول وسنتان في العقار.

وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن الشخص الذي تلقى مالاً نفيساً بالتسليم، وكان حسن النية، وبيده سند صحيح، يستطيع تملك المال بالتقادم، عن طريق افتراض البريتور أن المدة اللازمة للتقادم قد انقضت خلافاً للحقيقة.

وهكذا استطاع البريتور أن يستحدث طريقاً جديداً لاكتساب ملكية الأموال النفيسة سميت بالملكية البريتورية، حيث أصبح بالإمكان اكتساب الملكية على الأموال النفيسة بالتسليم، بعد أن كان قاصراً على نقل الأموال غير النفيسة.

2- النيابة في التعاقد:

يقصد بالنيابة في التعاقد: حلول إدارة شخص يسمى (النائب) محل إدارة شخص آخر يسمى (الأصيل) في مباشرة تصرف قانوني معين، مع انصراف آثار هذا التصرف إلى الأصيل.

وهذا المفهوم للنيابة في التعاقد لم يكن القانون الروماني يعرفه، إذ كان المبدأ السائد فيه هو أن آثار التصرف القانوني تنصرف إلى الطرفين المشتركين فيه، فإذا قام النائب بإجراء تصرف قانوني نيابة عن الأصيل، فإن آثار هذا التصرف تنصرف إلى ذمة النائب دون الأصيل.

ويعود السبب في ذلك إلى أن الرومان كان ينظرون إلى أطراف العقد نظرة شخصية، وهذه النظرة كانت تتماشى مع حالة المجتمع الروماني في بداية عهده، حيث كانت المعاملات نادرة لكونه مجتمعا زراعياً مغلقاً، ولكن بعد تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الروماني وتقدم النشاط التجاري واتساعه، أصبح من الصعب على الشخص في كثير من الحالات أبرام التصرفات القانونية بنفسه، لذا كان يقوم بإنابة شخص آخر لكي يقوم بإبرام

التصرف القانوني بدلا منه، ولكن تطبيقا للمبادئ المقررة في القانون الروماني كانت آثار هذا التصرف تنصرف كما ذكرنا إلى ذمة النائب دون الأصل.

ومن أجل تقادي هذه القاعدة لجأ الرومان إلى استعمال قاعدة قديمة لديهم تقضي بأن الشخص الخاضع لسلطة غيره، يعتبر أداة في يد صاحب السلطة عليه، فيستطيع اكتساب الحقوق عن طريقه دون أن يتحمل أي التزامات، وبذلك كان رب الأسرة يستطيع أن يكتسب الحقوق عن طريق ابنه أو رقيقه بدون أن يتحمل أي التزامات، ولكن هذا الوضع كان يجعل الأشخاص يحجمون عن التعامل مع هؤلاء الأفراد الخاضعين لسلطة غيرهم لأن التعامل معهم كان يترتب عليه التحمل بالالتزامات دون اكتساب الحقوق، إذ يلتزم المتعاملون معهم بأداء ما عليهم من التزامات تجاه صاحب السلطة عليهم، ولا يستطيعون المطالبة بحقوقهم منهم لأنهم خاضعين لسلطة غيرهم، وفي نفس الوقت لا يستطيعون مطالبة صاحب السلطة عليهم، لأنه ليس طرفا في العقد معهم، ولتقادي هذا الوضع وللتوفيق بين النصوص القانونية والأوضاع الاجتماعية، تدخل الحاكم القضائي وجعل آثار التصرف الذي عقده التابع تنتقل مباشرة إلى ذمة رب الأسرة، متى أظهر إرادته صراحة أو ضمنا في تحمل نتائج التصرفات التي قام بها تابعوه، وأسس ذلك على افتراض مؤداه أن الابن أو العبد يتمتع بالحرية، وبذلك تحرر عريضة الدعوى باسمه، ثم يطلب من القاضي أن يصدر حكمه ضد رب الأسرة، بافتراض أنه هو الذي أجرى التصرف بنفسه، وفيما بعد طبق نفس الوضع على النائب الأجنبي عن رب الأسرة، وبذلك استطاع الحاكم القضائي عن طريق الحيلة إستحداث مبدأ النيابة في التعاقد في القانون الروماني وإن كانت نيابة ناقصة لأن للغير فيها حق الرجوع على النائب أو على الأصل.

3- حوالة الحق وحوالة الدين:

كان القانون الروماني يأخذ بمبدأ شخصية الالتزام بمعنى أن الالتزام الناشئ بين شخصين يستمر قائماً بينهما حتى انقضائه، وبالتالي كان القانون الروماني في البداية لا يعرف فكرة انتقال الالتزام إيجابياً (حوالة الحق) ولا سلبياً (حوالة الدين) مما ترتب على ذلك ظهور العديد من المشاكل العملية في المجتمع الروماني، وإزاء ذلك أباح الرومان مكنة انتقال الالتزام سلباً أو إيجاباً بسبب الوفاة، أما بين الأحياء فقد ظل المبدأ السابق على حالة دون تغيير، وعندما اصطدم هذا المبدأ مرة أخرى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية رأى الرومان أنه من الضروري إجازة انتقال الالتزام بين الأحياء ، وفي سبيل إقرار حوالة الحق لجأ الرومان إلى استعمال عدة حيل منها ما يلي:

* تجديد الدين عن طريق تغيير الدائن:

وتستند هذه الحلية على عقد الاشتراط الشفوي، وبمقتضاه كان الدائن الجديد يشترط على المدين أن يفي له بالدين بدلاً من الدائن القديم، الذي وافق على ذلك.

وبهذه الحلية عرف القانون الروماني فكرة حوالة الحق كوسيلة لانتقال الحق، ولكن كان يعيها أن الالتزام القديم ينقضي وتنقضي معه أوصافه وتأميناته ويحل محله التزام آخر جديد.

* الوكالة في قبض الدين المصحوبة بهبته:

عندما ظهرت عيوب فكرة تجديد الدين عن طريق الدائن، لجأ الرومان إلى استخدام حيلة جديدة سميت باسم الوكالة في قبض الدين المصحوبة بهبته

والتي تقوم على أن الدائن القديم (المحيل) يوكل الدائن الجديد (المحال إليه) في قبض الدين ويهبه إليه في نفس الوقت.

ولكن يعيب هذه الوسيلة أنها لم تكن تتضمن حماية قانونية فعالة للدائن الجديد، إذ كان يستطيع المدين الوفاء مباشرة إلى الدائن القديم، كما كان يستطيع الدائن القديم المطالبة بالوفاء له دون الدائن الجديد.

* تحويل الدائن حقه قبل المدين لشخص آخر هو الدائن الجديد:

توصل الفقهاء الرومان إلى هذه الحيلة في أواخر العصر العلمي، حيث كان الدائن القديم يحول حقه إلى الدائن الجديد دون اشتراط الحصول على موافقة المدين، إذ كان يكفي إعلامه بهذا الإجراء.

ولحماية حق الدائن الجديد كان يمنح دعوى مفيدة ضد المدين ولكن ذلك لا يحرم الدائن القديم من دعواه ضد المدين، وكان من الممكن للدائن القديم استعمالها ضد المدين متجاهلاً حق الدائن الجديد، ولكن البريتور تدخل لحماية الدائن الجديد بأن منحه دفْعاً بالغش ضد الدائن القديم إذا أراد استعمال دعواه.

وبذلك يمكن القول بأن القانون الروماني قد توصل إلى استحداث نظام حوالة الحق باستعمالهم عدة نظم قانونية في غير الغرض الذي أنشئت من أجله، كما أنهم استعملوا وسائل مشابهة لاستحداث نظام حوالة الدين.

ثانياً: الحيلة كوسيلة لتخفيف آثار بعض النظم القانونية.

ترتب على تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الروماني عدم ملائمة آثار بعض النظم القانونية للواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد،

لذلك لجأ الرومان إلى الحيلة لتخفيف آثار تلك النظم القانونية أو تعديلها ومن أهم هذه النظم هي:

1- تطبيق القانون الروماني على الأجانب:

استخدمت الحيلة كوسيلة لتطبيق القانون الروماني على الأجانب، فقد كان القانون الروماني لا يطبق إلا على المواطنين الرومان فقط، فلا يطبق على الأجانب لأنهم ليسوا من الأحرار، غير أنه نتيجة تطور المجتمع الروماني واتساع الدولة الرومانية وتزايد عدد الأجانب كانت هناك ضرورة ملحة لإيجاد حماية قانونية للأجانب، لذلك فقد ابتدع البريتور وسيلة (الحيلة) لإسباغ حماية قانونية للأجانب الذين يتعاملون مع الرومان، وذلك بافتراض أن الأجنبي هو روماني حتى يمكن له الاستفادة من القانون الروماني، فمثلاً في جريمة السرقة كان البريتور يفترض في البرنامج الكتابي الذي يحيل به القضية إلى المحكمة للفصل فيها بحسب وقائعها أن المدعي الأجنبي روماني الجنسية، وبذلك يستطيع رفع دعوى جريمة السرقة أو يمكن أن تقام الدعوى ضده.

2- الموت المدني:

كانت القاعدة العامة في القانون الروماني أن الإنسان لا يكتسب الشخصية القانونية إلا إذا توفرت شروط ثلاثة هي: أن يكون الإنسان حراً، لأن الرقيق يعتبر من الأشياء، وأن يكون رومانياً، لأن القانون الروماني لا ينطبق إلا على المواطنين الرومان، ولابد أن يكون الإنسان مستقلاً بحقوقه لا خاضعاً لسلطة غيره.

فإذا اجتمعت هذه الشروط في إنسان كانت له الشخصية القانونية الكاملة واكتسب الأهلية القانونية التي تمكنه من اكتساب الحقوق أو تحمل الالتزامات، ولكن إذا فقد الإنسان أحد هذه الشروط فقد شخصيته القانونية كلها أو بعضها، ويعبر عن ذلك بالموت المدني، فلو أن شخصا مستقلا بحقوقه خضع لغيره عن طريق التبني، أو أن امرأة مستقلة بحقوقها خضعت لسلطة زوجها عن طريق الزواج بالسيادة، ففي هاتين الحالتين يفقد الشخص شخصيته القانونية، ويترتب على ذلك أن تنتقل حقوقه إلى من خضع له دون أن تنتقل الالتزامات، تطبيقا للقاعدة العامة التي تقضي بأن الخاضعين لسلطة غيرهم يفيدون صاحب السلطة عليهم بدون أن يضره، وبهذا لا يستطيع الدائن مطالبة صاحب السلطة ولا يستطيع أيضا أن يطالب من خضع لسلطة غيره، لأنه فقد الشخصية القانونية، وكان ذلك طبيعياً في العهود القديمة، حيث إنه كانت توجد ضمانات كثيرة وإجراءات تصاحب التبني أو الزواج، ومن ثم كان في استطاعة الدائن التظلم من عمل المدين، ولكن مع مرور الزمن زالت هذه الإجراءات والضمانات وتغير الأساس الذي تقوم عليه الأسرة، فأصبحت تقوم على القرابة بدلا من السلطة الأبوية، وبذلك بدأ يترتب على الموت المدني نتائج ظالمة، ولمواجهة مثل هذه النتائج الظالمة، لجأ البريتور إلى التحايل على النصوص القانونية السارية بافتراض أن من فقد شخصيته القانونية عن طريق التبني أو الزواج مثلا مازال يتمتع بالشخصية القانونية بالنسبة لما كان عليه من ديون ومن ثم يجوز للدائنين التنفيذ على أموال الذين فقدوا شخصيتهم القانونية بالتبني أو الزواج.

3- حماية الجار:

كان القانون الروماني يحيط الملكية العقارية ببعض الضمانات من أجل حمايتها ومن بينها الاشتراطات البريتورية حيث كان للبريتور الحق في إلزام مالك المنزل الأيل للسقوط والذي يمكن أن يلحق ضرراً بجاره، بالتعهد لهذا الجار بتعويضه عما قد يلحق به من ضرر خلال فترة معينة، وإذا رفض مالك المنزل تقديم هذا التعهد كان البريتور يسمح للجار بدخول المنزل لإجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة مالك المنزل، وإذا رفض السماح له بدخول المنزل لإجراء الإصلاحات اللازمة منح البريتور الجار إذا أصابه ضرر من المنزل دعوى ضد مالكة يطالبه فيها بالمبلغ الذي كان يجب عليه أن يدفعه لو كان الاشتراط البريتوري قد تم، ولكن بما أن هذا الاشتراط البريتوري لم يتم بالفعل لأن مالك المنزل رفضه، فإن البريتور كان يلجأ إلى الحيلة لحماية الجار المضار بأن يدمج في برنامج الدعوى صيغة مؤاذاها أن الاشتراط البريتوري قد حدث بالفعل، وبناء على هذا الافتراض يحكم القاضي ضد المالك ويحصل الجار المتضرر على التعويض الذي يريده بناء على تعهد أو اشتراط بريتوري ليس له وجود في الواقع.

ثالثاً: الحيلة كوسيلة لتبرير بعض النظم القانونية.

استخدمت الحيلة أيضاً كوسيلة لفهم وتبرير بعض النظم القانونية ونجد ذلك في بعض الحالات لعل من أهمها:

1- حالة توريث الجنين:

القاعدة العامة أن الشخصية القانونية تبدأ بولادة الإنسان حياً وتنتهي بوفاة، ووفقاً لهذه القاعدة فإن الجنين لا يتمتع بالشخصية القانونية ومن ثم فإنه لا يتمتع بحق الميراث إذا مات مورثه قبل وفاته، لأنه لم يتمتع بالشخصية

القانونية قبل وفاة المورث، وإزاء هذا الوضع فإنه تم الخروج على هذه القاعدة من أجل تحقيق مصلحة الجنين وذلك باستخدام الحيلة، إذ افترض الرومان أن الجنين ولد قبل وفاة مورثه، ومن ثم يكون له الحق في الحصول على نصيبه من التركة وحيث أنه تم اللجوء إلى هذه الحيلة لتحقيق مصلحة الجنين، فإنه لا يؤخذ بها إلا إذا كان ذلك في مصلحته فقط.

2- حالة التركة الشاغرة:

وفقا للقانون الروماني كان للوارث الخيار بين قبول التركة أو رفضها، وكانت التركة في هذه الفترة بين وفاة المورث وقبول الوارث تسمى بالتركة الشاغرة لأنه لا مالك لها، وكان ذلك يؤدي من الناحية العملية إلى صعوبات عديدة ، وتقديراً لهذه الصعوبات افترض الرومان أن الوارث الذي قبل التركة مالكا لها من تاريخ وفاة المورث، أو أن المورث قد ظل على قيد الحياة حتى قبول الوارث للتركة.

3- حالة وقوع الروماني في الأسر:

كان الأسر في الحروب من أهم أسباب الرق في القانون الروماني، وقد كان المواطن الروماني يفقد شخصيته القانونية بمجرد الأسر، لأن الرقيق لا يتمتع بالشخصية القانونية لخضوعه لسلطة غيره، وقد ترتب على هذه القاعدة بعض الصعوبات لعل من أهمها عدم انتقال تركة الأسير إلى ورثته، لفقدانه الشخصية القانونية بالأسر، لذا افترض القانون الروماني تقديراً لهذه الصعوبة أن الأسير الروماني قد توفى لحظة وقوعه في الأسر أي أنه لم يفقد شخصيته القانونية بالأسر وإنما بالوفاة وبالتالي كان يتمتع بالشخصية القانونية لحظة الوفاة

وبذلك تعتبر وصيته التي صدرت منه قبل الأسر صحيحة وبالتالي تنتقل تركته إلى ورثته.

4- حالة التبني:

أخذ الرومان بنظام التبني في حالة قصور نظام الزواج عن تحقيق الهدف الرئيسي منه وهو إنجاب الأولاد، ويقصد بالتبني خلق نوع من السلطة الأبوية والعائلية خلقاً صناعياً، ويترتب عليه نفس الآثار التي تترتب على الولادة الناشئة من الزواج، أي يكون لكل من المتبني والمتبني نفس حقوق والتزامات الأب والابن.

وقد قام هذا النظام على افتراض أن المتبني قد ولد من المبتني، فيقوم المتبني برفع دعوى أمام الحاكم للتقاضي مدعياً أن الولد ابنه، ويعترف المدعي عليه بذلك، فيقرر البريتور الحاق المدعي الولد بالمدعي باعتباره ابناً له، ويدخل بذلك في سلطة المتبني، ومن ثم يكون للمتبني قبل المتبني نفس الحقوق والواجبات التي له قبل ابنه الشرعي، كما يكون للمتبني في المقابل نفس الحقوق والواجبات التي للابن الشرعي. **المبحث الثاني**

مبادئ العدالة

سوف نتحدث في هذا المبحث عن تعريف العدالة وتطورها التاريخي ومصدرها وأثرها في القانون الروماني:

أولاً: تعريف العدالة.

تعددت تعريفات العدالة التي قال بها الفقهاء الرومان وهي على الرغم من تعددها فإنها تتفق في جوهرها.

فقد عرفها البعض بأنها شعور كامن في النفس يكشف عنه العقل السليم ويوحي به الضمير المستتير ويهدف إلى إيتاء كل ذي حق حقه.

وعرفها الفقيه البيانوس بأنها: إرادة دائمة دائبة لايتاء كل ذي حق حقه، وعرفها أيضاً شيشرون بأنها: عادة إيتاء كل ذي حق حقه دون المساس بالصالح العام.

ويتضح من هذه التعريفات أن العدالة هي مجموعة من القواعد التي يكنها العقل ويوحي بها الضمير المستتير بهدف إيتاء كل ذي حق حقه، والعدالة تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وتحقيق المساواة فيما بينهم.

والعدالة بهذا المعنى هي جوهر القانون، فهي الأم التي ولدت القانون، ولا يعني ذلك دائماً أن الفكرتين العدالة والقانون متطابقتان دائماً فقد تخالف القواعد القانونية مبادئ العدالة أو تتعارض معها، فمثلاً قد تظهر معالم الشدة والقسوة في بعض قواعد القانون الوضعي أو يدل العمل على قصورها وعجزها عن تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع وعلاقاتهم فيما بينهم، وهنا تتدخل مبادئ العدالة لتعديل القواعد القانونية التي قد تتسم بالشدّة والقسوة أو التي لا تتلائم مع تطور المجتمع.

وتختلف العدالة بهذا المفهوم عن الحيلة التي تعمل بشكل غير مباشر في تعديل القواعد القانونية التي لا تتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، كما أن العدالة باعتبارها من وسائل تطور القانون ظهرت في عصر لاحق لظهور الحيلة أو الافتراض القانوني، بعد أن ضعف أثر قدسية النصوص في نفوس الناس واجتروا على تعديلها صراحة بدلاً من اللجوء إلى الحيلة.

وكذلك تختلف العدالة عن التشريع، فالعدالة وسيلة مباشرة لتعديل القوانين كالتشريع، إلا أنها تستمد قوتها من سمو مبادئها التي تتفق مع العقل السليم والضمير المستنير خلافاً للتشريع الذي يستند إلى هيئة حاكمة أو سلطة تشريعية.

ثانياً: التطور التاريخي للعدالة.

لم تظهر فكرة العدالة باعتبارها فكرة مجردة ومطلقة كامنة في الجنس البشري ويقتصر دور العقل على الكشف عنها والتعرف عليها، إلا في عصور متأخرة نسبياً بعد ارتقاء الأخلاق في عهد التقاليد الدينية، فمنذ ذلك العهد بدأ الناس يشعرون بضرورة التعادل بين ما يأخذون وما يعطون وبضرورة المساواة بين سائر أفراد الناس في المجتمع.

وقد تناول الفلاسفة منذ أقدم العصور هذه الفكرة بالدراسة والتحليل واعتبروها إحدى الفضائل الأربع وهي الحكمة والشجاعة والاعتدال والعفة، ومجموع هذه الفضائل يهيئ السعادة للمجتمع، وقد قسم أرسطو العدالة إلى نوعين، عدالة القسمة أو التوزيع أي قسمة الحقوق والالتزامات بين الذين يعيشون في مجتمع واحد، كل بحسب كفاءته، والعدالة التبادلية أي إعطاء كل ذي حق حقه في المعاملات المالية، بحيث يتعادل نصيب كل طرف من الكسب والخسارة في المعاملات مع نصيب الطرف الآخر.

وبالنسبة لنشأة فكرة العدالة عند الرومان نجد أنها نشأت في البداية في دائرة الأخلاق والدين، وقد عرفها الرومان منذ بداية مدينتهم، ومما يدل على ذلك أن الأولين من الرومان قد تبينوا مقام الأمانة والذمة فيما يربط الناس من عهود، من قبل أن يعلن سيسرو سنة 44 ق.م. إن أساس العدالة الذمة، بمعنى الصدق

في القول والأمانة في العهد، إذ كانت الذمة ديناً أمن به الرومان، كما أنها كانت صفة من صفات آلهتهم، حتى أنهم كانوا يسمون الإله "جوبيتر" الإله الأمين، كما أنهم قد نصبوا لفضيلة الأمانة معبداً في "الكرينال" بجوار معبد "جوبيتر" سنة 288 من تاريخ روما.

وقد دخلت فكرة العدالة في نطاق القانون الروماني على يد البريتور، عندما تأثر الفكر القانوني الروماني بالفلسفة الإغريقية، ويعد الفقيه والفيلسوف شيشرون أبرز من ساهموا في نقل الفلسفة الإغريقية إلى روما ووضعها موضع التطبيق في مجال القانون.

ثالثاً: مصادر العدالة في القانون الروماني.

في البداية كان مصدر العدالة في روما يقتصر على قانون الشعوب، ثم أصبح فيما بعد مصدرها القانون الطبيعي منذ القرن الأخير من الجمهورية وذلك عندما سوى الفقهاء بينه وبين قانون الشعوب بوصفه "مجموعة المبادئ المطابقة للعقل المقبولة عند جميع الأمم" على الرغم من وجود بعض الاختلافات فيما بينهما بصدد تحديد العدالة، كغاية هل هي مطلقة أم نسبية، إذ وفقاً لقانون الشعوب فإن العدالة نسبية تهدف إلى تحقيق غايات محددة سواء من حيث المكان أو الزمان، أما وفقاً للقانون الطبيعي، فإن العدالة مطلقة سواء من ناحية الزمان أو المكان، وقد ترتب على هذا الاختلاف في النظر إلى العدالة أن اختلفا من حيث التطبيق، ومثال ذلك الرق والأسر، فقانون الشعوب بأيديهما، ومن ثم يفرق بين الأحرار والأرقاء والعنقاء، أما القانون الطبيعي فيرفضهما ويقرر أن الناس سواء.

وستتكم عن هذا المصدرين على النحو الآتي:

1- قانون الشعوب:

عرف الرومان نوعين من القوانين، النوع الأول هو القانون المدني وهو القانون الذي يختص بالمواطنين الرومان وحدهم ولا يستفيد منه الأجانب المقيمون بروما، وكان هذا القانون محصورا في قانون الألواح الاثني عشر والنصوص المكملة له الصادرة بعد ذلك وكانت هذه النصوص تنسم بالشكلية والرسمية، أما النوع الثاني فهو قانون الشعوب وهو مجموعة القواعد القانونية التي كان يطبقها بريطور الأجانب على المنازعات التي تنشأ بين الأجانب بعضهم البعض أو بين الأجانب والرومان.

وقد تميزت هذه القواعد بمرونتها بالمقارنة بقواعد القانون المدني، إذ تجردت من الشكلية والرسمية.

وترجع ظروف نشأة قانون الشعوب إلى العهد الذي لم يكن فيه للأجانب المقيمين في روما حق التمتع بحماية القانون المدني، وإزاء ذلك فرضت الضرورة حماية لمصالح الأجانب والرومان وأن تنظم العلاقات بين الأجانب والرومان، ومن أجل ذلك أنشئت وظيفة الحاكم القضائي (بريتور الأجانب) في منتصف القرن الثالث قبل الميلاد، وهو لم يكن يطبق قانونا معروفا لديه، بل كان يبحث عن القاعدة القانونية الملائمة لحكم الحالة المعروضة عليه وكان يستمدّها من التقاليد العرفية الدولية أو من القوانين الأجنبية أو من القانون الروماني، أو من مبادئ العدالة والقانون الطبيعي، ومع مرور الزمن تكونت مجموعة من القواعد والنظم مستمدة من هذه المصادر مجتمعة خالية من الشكلية المعقدة التي يتسم بها القانون المدني الروماني وملائمة لأحكام الناس مهما اختلفت جنسيتهم، أطلق عليه اسم قانون الشعوب.

2- القانون الطبيعي:

تأثر الفقهاء الرومان بالفلسفة الإغريقية وأخذوا عنهم فكرة القانون الطبيعي.

وتقوم هذه الفكرة – كما يصورها شيشرون وهو من أبرز دعاة القانون الطبيعي لدى الرومان – على أساس وجود قانون يوافق الطبيعة وينطبق على كل الناس، وهو قانون خالد لا يتغير، وينبغي للناس بمقتضى أحكام هذا القانون تأدية ما عليهم من التزامات بما فيه من أحكام ناهية، ويحد من جنوح الناس إلى ارتكاب الشر، وتؤثر أوامر هذا القانون ونواهيه من خيار الناس دون شرارهم.

ويعد القانون الطبيعي في نظر شيشرون مصدر الحقوق جميعها وهو الحكمة الخالدة التي تسيطر على العالم، أما عداه من القوانين الوضعية والتشريعات المختلفة، فليس خليقا باسم القانون، إلا ما كان متفقا مع القواعد الخلقية الطبيعية، أما ما يتعارض مع هذه المبادئ فيجب رفضه لأن الطبيعة تعارضه وتأباه ويقول شيشرون إنه من الجهل والعيش أن تعتقد أن القوانين الوضعية والأنظمة التي وضعها الأفراد هي التي تحقق فكرة العدالة.

فإذا كان الأثينيون قد استحسنوا القوانين التي وصفها الطغاة، فهل تعتبر هذه القوانين عادلة إلا تلك المؤسسة على الطبيعة، وإذا كانت رغبات الشعوب وأوامر رؤساء الدول وأحكام القضاة هي التي تقرر العدل والظلم، ففي وسعهم متى شاءوا أن يجعلوا من الخصوصية وقطع الطريق والخطيئة والتزوير وما إليها أمور سوية صائبة وفي هذا أبلغ دليل على أنه يوجد شئ أسمى من الدولة ألا وهو العقل، والحق، والقانون الطبيعي.

3- التمييز بين القانون الطبيعي وقانون الشعوب:

في البداية لم يميز الفقهاء الرومان بين القانون الطبيعي وقانون الشعوب، ولكن بمرور الوقت اتجه رجال القانون إلى التفرقة بينهم، فقانون الشعوب وإن اعتمد على القانون الطبيعي كمصدر رئيسي لأحكامه إلا أنه يظل في معناه الأصلي قانوناً وضعياً، قد يضم بجانب الأحكام المطابقة لمبادئ الطبيعة بعض المبادئ التي قد تخالف أحكام القانون الطبيعي، كالأخذ بنظام الرق، فالطبيعة تؤكد أن الناس يولدون جميعاً أحراراً متساوين في حين أن قانون الشعوب يبيح الرق ويقبله.

كما أن القانون الطبيعي يعتبر قانوناً عاماً لا يختص به شعب دون آخر، وأحكامه مستمدة من الطبيعة ذاتها، يهدي إليها العقل السليم ومطابقة للعدل والخير، وقوة القانون الطبيعي لا تكمن في وجود جزاء يطبق على من يخالف أحكامه كما هو الحال بالنسبة لقانون الشعوب، بل ترجع إلى سمو المبادئ التي يشتمل عليها القانون الطبيعي، والتي لم تؤخذ من تقاليد متواضع عليها، ولا من قواعد محددة في كتاب بل مصدره الطبيعي ويكشفه العقل من روح المساواة والعدل الكامنة في النفس.

رابعاً: أثر العدالة في القانون الروماني.

لجأ الفقهاء الرومان إلى فكرة العدالة في تفسير وتطبيق القانون واعتبروها أساساً بنوا عليه كثيراً من الأفكار والمبادئ القانونية التي لا تستند إلى النصوص القانونية، واعتمدوا عليها في تبرير بعض النظم والقواعد القانونية التي أوجدها البريتور وتكون منها القانون البريتوري ، وأصبح من حق القاضي في عصر الإمبراطورية السفلى أن يعتمد عليها فيما يصدره من أحكام إذا لم يستطيع

الوصول إلى نص قانوني يلائم الحالة المعروفة عليه وهذا الاتجاه صدر به مرسوم من الإمبراطور قسطنطين أباح فيه صراحة للقاضي الالتجاء إلى مبادئ العدالة.

وتنوعت التعديلات التي حدثت في القانون الروماني تحت تأثير مبادئ العدالة، ولعل من أهمها ما يلي:

1- تحقيق المساواة بين الناس:

كان المبدأ السائد في القانون الروماني القديم هو التفرقة بين الرومان والأجانب لدرجة أن الأجنبي كان لا يتمتع بأية حماية قانونية في روما، كما كانت التفرقة تسود أيضا بين الرومان أنفسهم، فهناك طبقة النبلاء وطبقة العامة، وطبقة الأحرار، ورب الأسرة وأبناء هذه الأسرة ... إلخ.

وقد حاول الرومان إزالة هذه التفرقة أو التخفيف من آثارها باعتبار أنها تتعارض مع مبادئ العدالة التي تسوي بين الناس وتبسط راية القانون فوق الجميع، وقد اتخذت هذه المحاولات عدة مظاهر لعل من أهمها:

أ- الغاء التفرقة بين الأشراف والعامة سواء في الحقوق السياسية أم في الحقوق الداخلية في نطاق القانون الخاص.

ب- الغاء التفرقة بين الرومان والأجانب، ففي البداية اعترف البريتور للأجانب ببعض الحقوق مثل حق التعامل وحق التملك وحق التقاضي بالإضافة إلى بعض الحقوق المتعلقة بنظام الأسرة، وفي وقت لاحق أصدر الإمبراطور كراكلا عام 212م مرسوما منح بمقتضاه الجنسية الرومانية لمعظم الأجانب المقيمين في الإمبراطورية الرومانية، وفي عام 503م أصدر الإمبراطور

جستيان مرسوما أزال بمقتضاه كل أثر للتفرقة بين الأجانب والرومان، وبذلك أصبح لكل أجنبي يعيش داخل حدود الإمبراطورية الرومانية حق الاحتماء بالقانون الروماني.

ج- استعان الرومان بمبادئ العدالة لتحسين حالة الرقيق لأنهم لم يتمكنوا من إلغائه لضرورته من الناحية الاقتصادية، فاعترفوا بوجود قوانين طبيعية بين الآباء والأبناء من الرقيق، وترتب على ذلك أن اعتبرت تلك القرابة مانعاً من موانع الزواج، وسببا من أسباب الإرث بعد العتق واعترفوا للرقيق بنوع من الشخصية القانونية بحيث أصبح في مقدوره أن يكون دائماً ومدينا بشروط معينة.

د- وفي نطاق الأسرة، نجد أن فكرة العدالة كانت السبب الرئيسي في تغيير نظام الأسرة عند الرومان فظهرت إلى جانب القرابة المدنية القائمة على سلطة رب الأسرة، القرابة الطبيعية القائمة على صلة الدم، ثم حلت هذه الأخيرة محل القرابة المدنية، واعتبرت هذه القرابة الطبيعية سببا لاكتساب بعض الحقوق مثل الحق في الإرث... إلخ، وكذلك اعترف القانون الروماني لابن الأسرة بنوع من الشخصية القانونية بعد أن كانت مقصورة على رب الأسرة.

2- تخفيف آثار بعض النظم القانونية:

كان القانون الروماني القديم عبارة عن صيغ لفظية آمرة أو ناهية فيها ضيق وفيها صرامة، ولكن باللجوء إلى فكرة العدالة استطاع الفقهاء الرومان توسيع نطاق تطبيق هذا القانون، وتبسيط نظمه القانونية وتحريرها شيئاً فشيئاً من الرسميات والشكليات، وردها إلى مبادئ العدالة، فظهر مبدأ حسن النية في المعاملات والذي يعد من أهم تطبيقات فكرة العدالة.

وقد ترتب على ظهور هذا المبدأ الغاء بعض التصرفات القانونية الشكلية مثل عقد القرض المسمى Nexum ، والتجاوز عن بعض الشروط الشكلية في بعض العقود، مثل التجاوز عن شرط استعمال اللغة اللاتينية، في النطق بعبارات عقد الاشتراط الشفوي، وتغليب المعنى على اللفظ في هذا العقد ، وترتب على ذلك أيضاً ظهور عقود جديدة مبنية على التراضي دون حاجة لإفراغ هذا الرضا في قالب شكلي، وهي العقود الرضائية، عقد البيع، الإيجار، والشركة، والوكالة.

3- استحداث مبادئ قانونية جديدة:

استخدام الفقهاء الرومان فكرة العدالة لاستحداث بعض النظم القانونية الجديدة التي لم يكن يتضمنها القانون من قبل، من ذلك مثلاً، مبدأ التناسب بين الغرم والغنم في المعاملات ، وعليه لا يجوز إلحاق الغبن الفاحش بأحد طرفي العقد، أو إثراء أحد الأشخاص بلا حق على حساب الغير.

4- تفسير النصوص:

ظهر أيضاً أثر فكرة العدالة في تفسير نصوص القانون والتصرفات القانونية، إذ كان المبدأ القديم السائد في القانون الروماني يقضي بالتمسك بحرفية نصوص القانون في تفسيرها وتطبيقها، وكان ذلك يؤدي في بعض الحالات إلى نوع من الظلم، ولتقاضي ذلك ظهر اتجاه جديد يقضي بتفسير نصوص القانون وفقاً لما تقضي به قواعد العدالة والمصلحة العامة في تفسير النصوص.

وهذا الاتجاه الجديد في التفسير طبقه على الشروط التي يضمنها الأفراد عقودهم ، فأصبحوا يطالبون بضرورة البحث عن إرادة الطرفين الحقيقية وتغليبها

على الألفاظ التي يستعملونها بحيث أصبحت العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني حتى ولو كان العقد من العقود الشكلية، وترتب على ذلك أن اتسعت سلطة القاضي في تفسير الاتفاقيات وقد استقر هذا المبدأ الجديد في التفسير نهائياً منذ القرن الثالث الميلادي.

المبحث الثالث

دور التشريع في تطور القانون الروماني

أولاً: مفهوم التشريع.

يقصد بالمعنى العام للتشريع وضع القواعد القانونية لحكم العلاقات الاجتماعية بغض النظر عن مصادر تلك القواعد سواء كان هذا المصدر ديناً أو عرفاً أم قضاءً أم فقهاً.

أما التشريع بمعناه الخاص، فيقصد به سن القوانين بواسطة السلطة العامة وإلزام الناس باحترامها.

والتشريع بمعناه الخاص يعد وسيلة من وسائل تطور القانون أياً كانت السلطة المختصة بإصدار التشريع، والتي تختلف باختلاف أنظمة البلاد من ديمقراطية أو ديكتاتورية، والتشريع بهذا المعنى ظهر في عهد لاحق لظهور الحيلة ومبادئ العدالة، وهو العهد الذي بلغا فيه الجراً على النصوص والنظم حداً أجاز تعديلها أو إلغاؤها بنصوص جديدة.

ويختلف التشريع عن الحيلة والعدالة في كونه يستمد قوته الإلزامية من السلطة العامة التي أصدرته، كما أن القواعد القانونية الصادرة عن طريق التشريع تتميز بإيجاز الصيغة، ووضوح العبارة وثبات النص⁽¹⁾.

ثانياً: أثر التشريع في تطور القانون الروماني.

لعب التشريع دوراً ضئيلاً جداً في تطور القانون الروماني في خلال العصرين الملكي والجمهوري، أما في العصر الإمبراطوري فإنه لعب دوراً رئيسياً في تطور القانون الروماني.

1- العصر الملكي:

اختلف الفقهاء بشأن وجود التشريع كمصدر للقانون فذهب البعض إلى أن التشريع كان مصدراً من مصادر القانون الروماني في هذا العصر، إذ أنه قد صدرت خلاله بعض القوانين الملكية من المجالس الشعبية بناء على اقتراح الملك وتصديق مجلس الشيوخ غير أن الغالبية من الشراح والتي تمثل الرأي الراجح ترى أن المجالس الشعبية لم يكن لها اختصاص تشريعي في العصر الملكي، وأن العرف كان هو المصدر الوحيد للقانون.

2- العصر الجمهوري:

زادت أهمية التشريع كمصدر للقانون بجانب العرف الذي ظل المصدر الرئيسي للقانون الروماني، ومن أهم القوانين التي صدرت في هذا العصر لتلبية الظروف الاجتماعية والاقتصادية الجديدة قانون الألواح الإثنى عشر، وقانون

(¹) انظر : د. محمد الحبيب السمالوطي، مرجع سابق، ص 298.

كانوليا الذي أباح الزواج بين الأشراف والعامّة، وقانون هوتتسيا الذي جعل القوانين الصادرة من مجالس العامّة نافذة على جميع الأهالي من الأشراف والعامّة على السواء، وقانون أيبوتيا الذي قرر للحاكم القضائي حق منح برنامج كتابي لصاحب الدعوى بعد سماع دفاع طرفي الخصومة بدون إجراءات رسمية، وبذلك قضى على نظام الدعاوي الذي كان يقوم على إجراءات شكلية خاصة، يترتب على أي خطأ فيها سقوط حق المخطئ ولو كان العدل في جانبه، وقانون أثينا الذي منع تملك الأموال المسروقة بالتقادم حتى ولو كان واضع اليد حسن النية... إلخ.

3- العصر الإمبراطوري:

والذي ينقسم إلى عصر الإمبراطورية العليا، وعصر الإمبراطورية السفلى ففي عصر الإمبراطورية السفلى أصبح التشريع واسع النطاق، وظهر أثره في تطور القانون الروماني بجانب الوسائل الأخرى، أما في عصر الإمبراطورية العليا، أصبح مجلس الشيوخ يمارس سلطة إصدار التشريع بعد أن انتقلت هذه السلطة إليه تدريجياً من المجالس الشعبية التي لم تعد تتلاءم مع الهيكل الحكومي الجديد، كما تمتع الإمبراطور مع نهاية القرن الثاني الميلادي بسلطة إصدار التشريعات في صورة دساتير إمبراطورية.

وانتهى الأمر في عصر الإمبراطورية العليا بأن أصبحت إرادة الإمبراطور هي المصدر الوحيد للقانون، ومن ثم أصبح التشريع هو الوسيلة الوحيدة لتطور القانون الروماني⁽¹⁾.

(1) انظر: د. محمد نور فرحات، القانون في الحضارات الغربية القديمة سنة 1995م، ص37، د. محمد جمال عيسى، مرجع سابق، ص68، 69.

الباب الثاني: دراسة لبعض نظم القانون الروماني.

الفصل الأول : نظام الجرائم والعقوبات فى القانون الروماني

المبحث الأول :

مفهوم الجريمة وأنواعها في القانون الروماني

الجريمة في أبسط تعاريفها هي عمل محرم قانوناً ومقرر لارتكابه عقوبة.

وقيل بأنها كل عمل مشروع ضار بالغير يترتب على ارتكابه غالباً إنزال العقاب بفاعله.

وكانت الجرائم عند الرومان على نوعين...

• الجرائم العامة.

• الجرائم الخاصة.

أولاً- الجرائم العامة:-

هي الأعمال غير المشروعة التي تعاقب الدولة مرتكبيها، وقد عرف الرومان هذه الجرائم منذ العصر الملكي ومن أمثلتها الخيانة العظمي، وتحقير الآلهة، وجريمة الحريق، وجريمة القتل العمد، وجريمة الشهادة الكاذبة، وجريمة الفرار من الجندية، وهذه الجرائم كانت عقوبتها الإعدام والنفي والجلد، وبعض العقوبات المالية التي تدفع للدولة.

وكانت هذه الجرائم في بادئ الأمر قليلة، لأن الدولة كانت نادراً ما تتدخل في العقاب على الجرائم، إلا أن تضخم سلطات الدولة وزيادة تدخلها في الحياة العامة، استدعى تزايد عدد الجرائم التي كانت الدولة تعاقب عليها، وبعبارة

أخرى، أنه بمرور الزمن أصبحت بعض الجرائم الخاصة جرائم عامة، لذا وصفت بعض الجرائم بأنها جرائم خاصة وجرائم عامة في ذات الوقت، وكان للمجني عليه في هذه الجرائم الخيار بين المطالبة بالجزاء المالي ومباشرة الدعوى الجنائية التي كانت تؤدي إلى إيقاع عقوبة بدنية بالجاني، وقد كان المجني عليه كان يفضل الالتجاء إلى الدعوى الجنائية إذا كان الجاني معسراً".

ثانياً- الجرائم الخاصة:-

هي الأعمال غير المشروعة التي تنطوي على اعتداء على شخص أو مال أحد الأفراد.

ومثل هذه الأعمال كان ينظر إليها باعتبارها أمراً يخص المجني عليه فيها أو رب أسرته، والجزاء المقرر لهذه الأعمال كان يتمثل كقاعدة عامة في إلزام الجاني بدفع مبلغ من المال إلى المجني عليه، وكان هذا الجزاء يتوقف على محض مشيئة المجني عليه، فله المطالبة به كما له التنازل عنه.

وتعتبر الجريمة الخاصة في القانون الروماني مصدراً للالتزامين هما الالتزام بدفع الغرامة المقررة للجريمة، الالتزام بإصلاح الضرر، الدعوى الناشئة عن الالتزام (الجنائي) دعوى جنائية والدعوى الناشئة على الالتزام الثاني دعوى المدنية.

وقد عرف القانون الروماني عدة جرائم خاصة تلزم فاعلها بدفع غرامة للمجني عليه، وهذه الجرائم تنقسم إلى قسمين...

(أ) جرائم القانون المدني:-

تضمن القانون المدني كثيراً من الجرائم الخاصة، نص قانون الألواح الاثني عشر على بعضها وأضاف البعض الآخر تشريعات لاحقة، ولعل أهم هذه الجرائم الخاصة في القانون المدني القديم جريمة الاعتداء *Injuria* وهي من الجرائم التي تقع على الأشخاص، وجريمتي السرقة *Furtum* والأضرار بمال الغير *Damnum Injuria Datum* وهما من الجرائم التي تقع على الأموال.

ويضاف إلي هذه الجرائم جرائم كثيرة نص عليها قانون الألواح الاثني عشر، وقرر لها جزاءات معينة بعضها يتمثل في مبلغ محدد والبعض الآخر يتمثل في ضعف القيمة، ومعظم هذه الجرائم كان الهدف منها حماية الأموال والأموال.

ومن أهم هذه الجرائم ما يلي .

(1) جريمة قطع أشجار من أرض الغير:-

كان القانون الروماني يعاقب على هذه الجريمة بغرامة قدرها 25 آس عن كل شجرة قطعاً من أسفل، إذ كان يمنح المالك دعوى الأشجار المقطوعة للمطالبة بهذه الغرامة.

(2) جريمة اختلاس الوصي لأموال القاصر:- وكان القانون يعاقب عليها بغرامة قدرها الضعف بمقتضى دعوى الحساب

(3) دعوى الضمان وهي الدعوى المقررة على من يتصرف في ملك غيره بطريق الإشهاد،

وكان القانون يعاقب عليها بالغرامة بضعف ثمن البيع.

(4) دعوى عجز المساحة:-

وهي الدعوي المقررة على من يبيع مساحة من الأرض أقل من القدر المقرر في الأشهاد وهي أيضاً كان معاقب عليها بالغرامة بضعف ثمن القدر الناقص.

(ب) الجرائم البريتورية:-

هي عبارة عن أفعال ضارة جعل البريتور منها أفعالاً غير مشروعة بتقريره جزاءات على ارتكابها، فالبريتور وليس القانون المدني، هو الذي جازى على هذه الأفعال.

ومن أمثلة هذه الأفعال التي عاقب عليها البريتور...

1. غصب أموال الغير: ففي عام 876م وعد البريتور ترتيتوس لوكولوس Terentius Lucuils في منشوره بإعطاء دعوى في مواجهة من يغتصب أموال الغير.

2. سقوط شئ من مبنى في الطريق أوفي مكان عام آخر محدثاً ضرراً، فقد جاز البريتور شاغل المبنى بجزاء يتمثل في ضعف قيمة الضرر الحادث.

3. التسبب في هرب عبد مملوكاً لآخر، أو جعله يرتكب جريمة: فقد قرر البريتور لمالك العبد في هاتين الحالتين دعوى إفساد العبد والتي كانت تؤدي إلي الحكم على الفاعل بجزاء يتمثل في ضعف القيمة.

4. انتهاك حرمة المقابر، وقد جازي البريتور على هذا الفعل بغرامة مقدارها مائة ألف سترس.



على أن أكثر الجرائم البريتورية أهمية في القانون الروماني هي جريمة الغش، وجريمة الإكراه، وجريمة غش الدائنين.

المبحث الثاني

مفهوم العقوبة وأنواعها في القانون الروماني

العقوبة كما هو معلوم الآن هي الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي من أجل الجريمة ويتناسب معها

فالعقوبة في جوهرها هي آلام وأذى ينزل بالجاني جزاء ما اقترفت يداه ، ويتحقق هذا الإيلاء بحرمان الجاني من بعض حقوقه أو الانتقاص منها .

والعقوبة في منطق الرومان لا تخرج عن هذا المعني فهي جزاء مقرر لبعض الأفعال غير مشروعة أو المجرمة قانوناً.

وقد عرف المجتمع الروماني العديد من العقوبات عبر مراحل تطوره المختلفة مثل عقوبة الموت والسجن والعقوبات الجسدية وفقد الحرية وقد قسم الفقهاء هذه العقوبات إلى قسمين..

• العقوبات الأصلية.

• العقوبات التبعية.

أولاً- العقوبات الأصلية:- وهي العقوبات المقررة أصلاً للجريمة، وتتمثل أهم هذه العقوبات في القانون الروماني فيما يلي...

(1) عقوبة الموت:- وكان يتولى توقيع هذه العقوبة في ظل القانون القديم المجني عليه أو أسرته أو عشيرته، أما في ظل العصر الجمهوري كانت محاكم

العاصمة أو محاكم الأقاليم الذي يسكنها مواطنون رومانيون هي التي تتولى توقيع العقوبة.

أما في ظل الإمبراطورية العليا كان يتولى توقيع هذه العقوبة المحاكم العليا أو محاكم حكام الأقاليم.

(2) عقوبة السجن:- وهذه العقوبة كانت تستخدم في المجتمع الروماني أما بقصد إكراه الشخص على عدم التمرد أو العصيان للمحافظة على النظام العام، وإما بقصد التحفظ على المتهم حتى تنتهي محاكمته.

(3) العقوبات الجسدية- في ظل القانون القديم كان المجتمع الروماني يعترف بالعقوبات الجسدية كوسيلة للعقاب فقد أقر قانون الألواح الاثنى عشر بتطبيق هذه العقوبة في حالة فصل عضو كلفاً عين أو قطع ذراع أو رجل، حيث كان العقاب المقرر لهذا الفعل القصاص ما لم يتفق المجني عليه مع الجاني على دية يدفعها إليه.

(4) الحرمان من الحقوق المدنية:-

وقد اتخذت هذه العقوبة عدة صور في القانون الروماني ومنها ،الحرمان من الدفن والتشهير بالمتوفى..، عدم الأهلية للشهادة أو الوصية ،فقد الاعتبار كعقوبة ،عدم أهلية التحميل بالالتزامات أو الحرمان من عضوية مجلس الشيوخ.

(5) الغرامة:-

اتخذت الغرامة في المجتمع الروماني أشكالاً ثلاثة.أما أن تحدد الغرامة من قبل الحكام،.أما أن تكون الغرامة قانونية أي محددة بنص القانون.أما أن

تكون الغرامة قضائية أو يتم تقديرها تقديراً واقعياً وفقاً لكل حالة من قبل المحكم أو القاضي.

وكان الغرامة في العصور القديمة تتمثل في رؤوس المواشي، ولكن في العصور المتأخرة للإمبراطورية استخدمت الغرامة المالية.

ثانياً- العقوبات التبعية:-

العقوبات التبعية هي العقوبات التي تلحق المحكوم عليه حتماً في بعض الجرائم، ولو لم ينص عليها القاضي في حكمه.

وقد تضمن القانون الروماني لمجموعة من العقوبات التبعية تمثلت في فقد الحرية وحق المواطنة، ومصادرة الأموال.

الفصل الثاني: نظام الرق في القانون الروماني

نظام الرق في القانون الروماني

كان الرق نظاماً أساسياً في حياة الأمم القديمة ، ولذلك نرى أرسطو أكبر فلاسفة اليونان يقرر في كتاب السياسة أنه نظام ضروري ومطابق للطبيعة وإن أفلاطون وغيره من الفلاسفة يرون العكس مع اعترافهم بضرورته للنظام الاجتماعي.

وقد أخذ فقهاء الرومان بالرأي الثاني ، فكانوا يرون ، ان الرق مخالف لقوانين الطبيعة ، وكانوا يدخلونه ضمن النظم التابعة لقانون الشعوب باعتباره نظاماً مقررًا في جميع الأمم ، ويحاولون تبريره بتلك الظاهرة التي كانت أصلاً لنشأته

وهى الحرب ، فقالوا بأن المنتصر لما كان له الحق في قتل عدوه ، كان له من باب أولى استعباده ، لأن من ملك الكثير ملك القليل .

وهذا الرأي وإن كان منتقدا ، إلا أنه يقرر في الواقع حقيقة تاريخية ثابتة وهى أن الرق نشأ عن الحروب وأن الناس فيما مضى كانوا يقتلون أسراهم بدلا من استعبادهم لأنه لم تكن لديهم حاجة الى الانتفاع بهم ، ولما تقدمت الجماعات وعرفت الرعي والزراعة شعرت بالحاجة الى استخدام الأسرى فأبقت عليهم بدلا من قتلهم فظهر بذلك نظام الرق واستقر على صورة واحدة لدى الأمم القديمة .

ولدراسة نظام الرق عند الرومان لابد من تناول النقاط الآتية :

أولا: أسباب الرق في القانون الروماني.

قد يولد الإنسان رقيقاً وقد يولد حراً ثم يفقد حريته لأسباب لاحقة على الميلاد ويمكن توضيح ذلك على النحو الآتي:

1- الرق بالميلاد:

وفقا للقانون الروماني يعتبر رقيقا كل من يولد من أم رقيقة حتى ولو كان والده حراً، فأولاد المرأة الرقيقة يولدون أرقاء بمعنى أن الابن يتبع أمه فيما يتعلق بحالة الحرية، وابن الحرة يصبح حراً ولو كان والده رقيقاً، فالابن لا يتبع والده إلا في حالة الزواج الشرعي الذي يكون بين زوجين حرين، وبالتالي فالأولاد الذين يولدون من زواج غير شرعي يتبعون حالة الأم .

بيد أنه في البداية كانت حالة الأم في القانون الروماني تؤخذ بعين الاعتبار وقت الولادة وليس وقت الحمل، فإذا كانت من الرقيق أصبح المولود من الرقيق، وإن كانت من الأحرار أصبح المولود من الأحرار، غير أنه ابتداءً من

القرن الثالث الميلادي تغيرت هذه القاعدة نتيجة انتشار الأفكار الإنسانية والميل إلى التوسع في حالة الحرية واستناداً إلى المبدأ القائل: "أن الجنين يعد مولوداً متى كانت له مصلحة في ذلك" فأصبحت القاعدة أن الولد يعد حراً متى كانت أمه حرة ولو لفترة قصيرة أثناء مدة الحمل سواء استمرت حريتها حتى وقت الولادة أو فقدتها.

2- أسباب الرق اللاحقة على الميلاد:

تعددت الأسباب اللاحقة على الميلاد للرق فجاء البعض منها في القانون الروماني القديم والبعض الآخر في قانون الشعوب كما وردت أسباب أخرى في العصر الإمبراطوري ويمكن ايضاحها على النحو الآتي:

أ- أسباب الرق الواردة في القانون الروماني القديم:

في القانون القديم وجدت أحوال عديد يفقد فيها الروماني حريته ويصير رقيقاً . وكان لا يخفف من حدة ذلك سوى مبدأ هام أهمل في العصر الإمبراطوري، يقضى بأن الروماني لا يصبح عبداً في روما ، ولا يصير رقيقاً إلا إذا بيع خارج روما.

فبجانب الرق بالميلاد ، أجاز القانون عملية بيع الإنسان واسترقاقه في حالة إذا ما ارتكب الشخص أحد هذه الأفعال:

- الهروب من الجندية أو من الحرب حيث كان هذا الفعل يؤدي إلى استرقاق مرتكبه إذا ما ثبت ضده.

- حالة قيام شخص بالاعتداء على دولة أجنبية موالية لروما كان الإجراء المتبع في هذه الحالة تسليم المعتدي بمعرفة الحاكم إلى الدولة المعتدي عليها.
- في حالة ارتكاب جرائم السرقة، فقد أجاز القانون الروماني بيع السارق الذي يضبط متلبسًا بجريمة السرقة كعبد خارج روما .
- حالة إهمال الشخص في قيد اسمه في قوائم التعداد في روما التي تتم كل خمس سنوات. حيث كان هذا الفعل يؤدي إلى استرقاق مرتكبه إذا ما ثبت ضده.
- أعطى القانون الروماني للأب الحق في بيع ابنه إذا ما أراد التخلص منه أو الانتفاع بثمنه ولكن بشرط أن يكون البيع خارج روما تطبيقًا لقاعدة أن الروماني لا يصير رقيقًا في روما.
- أجاز القانون الروماني للدائن أن يقوم بتقييد أو بيع مدينة المعسر في حالة عدم سداد ديونه بشرط أن تتم عملية البيع خارج روما تطبيقًا للقاعدة السابقة.

ب-أسباب الرق الواردة في قانون الشعوب:

الأسرى في الحرب: كان الوقوع في الأسر أحد الأسباب التي قررها قانون الشعوب كسبب من أسباب الرق، فأسرى الحرب وفقًا لقانون الشعوب يعدون ملكًا للدولة المنتصرة فلها مطلق الحرية في التصرف فيهم كيفما تشاء وبالتالي لها الحق في قتلهم أو بيعهم أو استرقاقهم.

فقد كانت القاعدة المتبعة قديماً أن الأسير عدو فيجوز قتله، غير أنه نتيجة تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية تغيرت النظرة إليه، وإلى العبيد بصفة عامة فرأت الدولة المنتصرة أن تستفيد منهم كأيدي عاملة دون قتلهم وبالتالي لها أن تسترق الأسرى دون قتلهم لأن من يملك الكثير من باب أولى يملك القليل.

أيضاً: عد قانون الشعوب الأجانب الذين لم تربطهم بروما أية معاهدات من الأرقاء، حيث كان الرومان ينظرون في البداية إلى الأجانب على أنهم من الأعداء وبالتالي يجوز قتلهم واسترقاقهم.

ج-أسباب الرق في العصر الامبراطوري:

في العصر الامبراطوري اختفت أغلب الأسباب السابق ذكرها كمصادر للرق كما اختفت القاعدة التي كانت تقرر أن الروماني لا يمكن استرقاقه في روما ، وظهرت أسباب جديدة للرق بنيت أيضاً على فكرة العقاب يمكن ذكرها على النحو الآتي:

- ما قضى به المنشور البريتوري من معاقبة الحر الذي يتواطأ مع غيره على أن يبيعه باعتباره رقيقاً، بحرمانه من رفع دعوى استرداد الحرية وإلحاقه بملكية المشتري وذلك لأن الحرية لا يمكن التنازل عنها .
- الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة أو بمنازلة الأسود كانوا يفقدون حريتهم كعقوبة تبعية، وهنا يذكر البعض أنه كان من مصلحة المحكوم عليه أن يموت حرّاً حتى يستطيع ورثته من بعده الحصول على تركته وذلك لأنه في حالة موته كعبد يفقد ورثته تركته

لذلك كان الأشخاص الذي يحكم عليهم بعقوبة الإعدام يقومون بالانتحار من تلقاء أنفسهم من أجل أن يموتوا أحرارًا.

- المرأة الحرة التي تعاشر عبدا رغم إرادة سيده، كان جزاؤها أن تخضع لملكية سيده وتصبح جارية له .

- الشخص الذي تم اعتقاله في حالة ثبوت جحوده بنعمة سيدة كان لسيده الحق في اعادته مرة أخرى إلى الرق جزاءً له.

د- أسباب الرق في عهد جستنيان:

تغير الوضع في عصر الإمبراطور جستنيان، فقلت أسباب الرق حيث تم الغاء الكثير منها وبقي البعض الآخر المتمثل في الرق بسبب الميلاد أو الأسر في الحرب أو بيع الحر على أنه من الرقيق أو مسألة جحود الشخص المعتوق بنعمة سيده

ثانيًا: المركز القانوني للرقيق في القانون الروماني.

مر وضع الارقاء بمرحلتين، في البداية لم يكن للرقيق في القانون الروماني اى شخصية قانونية فلم يكن محلا للحقوق والالتزامات الرومانية بل كان مجرد شئ أو مال من الأموال النفسية للسيد فيعامل معاملة الأشياء لا الأشخاص.لهذا فقد كان يعد ملكًا لسيده فله التصرف فيه كيفما يشاء .

غير أن هذا الوضع الذي كان يعطي السيد سلطات مطلقة على عبده تغير قليلا فيما بعد فأصبح للعبيد جانب من الشخصية القانونية.

ثالثًا: العتق في القانون الروماني.

العتقاء هم الأحرار الذين كانوا قد جرى عليهم الرق ثم تحرروا لأي سبب من الأسباب الموجبة للحرية والمنهية للرق، فالمعتوق هو من كان رقيقاً ثم أصبح حراً، غير أنه لا يستوي في الحقوق مع الأحرار الأصلاء Ingenuus الذين ولدوا أحراراً ولم يخضعوا للرق في أي وقت من أوقات حياتهم، فالقاعدة أن الحر الذي يفقد حريته بعد ولادته لأي سبب ثم يستردها يصير معتوقاً وليس حراً أصيلاً، غير أنه لهذه القاعدة استثناءً كما يقول البعض، إن الروماني الذي استرد حريته بعد أسره وعاد إلى روما لا يعد معتوقاً، بل حراً وكأنه لم يسترق من البداية، لهذا فإننا سوف نقوم بإيضاح مركز العتقاء في عدة نقاط على النحو الآتي:

النقطة الأولى: أسباب العتق في القانون الروماني.

النقطة الثانية: طرق العتق في القانون الروماني.

النقطة الثالثة: الآثار المترتبة على العتق (حقوق العتقاء والتزاماتهم).

النقطة الأولى: أسباب العتق في القانون الروماني.

تنتهي حالة الرق في القانون الروماني كما كان الوضع في الشرائع القديمة بأمرين إما بنص القانون أو بإرادة السيد نفسه.

أولاً: العتق بنص القانون.

وجدت في العصر الإمبراطوري أحوال يتحرر فيها العبد من سلطة سيده وتزول فيها عنه حالة الرق بنص القانون، وقد كثرت هذه الأحوال تحت تأثير تعاليم المسيحية الواضح في ذلك الوقت، ويمكن ذكر هذه الحالات على النحو الآتي:

الحالة الأولى: تحرير العبد من سلطة سيده كعقاب له نتيجة قيامه بإساءة معاملته للعبد كما لو قام بنبذة بسبب شيخوخته أو مرضه، فالقانون الروماني أجاز هنا كعقاب للسيد زوال سلطته على عبده وتحريره في حالة إساءة معاملته أو إذا ما دفعه إلى الفسق والفجور .

الحالة الثانية: قد يتحرر العبد من سلطة سيده كمكافأة له على ما قام به من أمور نفعية كما لو قام بالكشف عن قاتل سيده أو كشف عن الجناة في بعض الجرائم العامة مثل جريمة تزيف المسكوكات أو هروب البعض من الجندية أو ارتكاب أحد الأفراد جريمة الاغتصاب .

الحالة الثالثة: قد يكتسب العبد الحرية بالتقادم، وقد ظهرت هذه الحالة في عصر الإمبراطورية السفلي حيث أجاز القانون للعبد الذي تمتع بالحرية الواقعة لمدة عشرين عاما أن يتحرر طالما كان معتقدا بأنه حرًا .

ثانيًا: انتهاء حالة الرق بإرادة السيد:

كان هذا السبب من أهم أسباب حالات تحرير العبيد، حيث كان للسيد مطلق الحرية في تحرير عبيده .

النقطة الثانية: طرق العتق في القانون الروماني.

1- طرق العتق في القانون القديم:

تجسدت طرق العتق في القانون الروماني القديم في ثلاثة طرق يمكن ذكرها على النحو الآتي:

أ- العتق بطريقة القيد بقوائم التعداد:

كان التمتع بالحقوق الرومانية والتحمل بالالتزامات مقتصرًا على المواطنين الرومان المقيدين في قوائم الإحصاء التي يتم إعدادها كل خمس سنوات، فالقيد في هذه القوائم هو الذي يكسب الشخص الصفة الوطنية وما يتبعها من حقوق والتزامات، لهذا فقد نشأت الصور الأولى للعتق، حيث كان السيد الذي يريد عتق أحد عبيده يتقدم بطلب إلى القائمين على قوائم الإحصاء بقيد اسمه كمواطن فإذا ما تم قيده صار وطنياً، والحر الذي يهمل قيد اسمه يتم معاقبته من قبل الحاكم على هذا الإهمال، وذلك ببيعه خارج روما كرقيق، بيد أن هذه الطريقة لم تكن ممكنة إلا في روما فقط دون باقي الأقاليم، وفي أوقات التعداد كل خمس سنوات ، كما أنها لم تشمل النساء والأطفال.

ب- العتق عن طريق دعوى الحرية الصورية:

حيث يتفق السيد مع شخص آخر على أن ينوب هذا الأخير عن الرقيق ، لأن الرقيق لم يكن له حق المقاضاة . ويقرر وكيل الرقيق أمام الحاكم القضائي بعد أن يلمسه بعصاه أن الشخص المدعى ليس عبداً رقيقاً بل حراً ، فيسلم السيد بهذا الإقرار ويصادق الحاكم عليه فيترتب الأثر المقصود وهو تحرير العبد.

وتمتاز هذه الطريقة بأنه يمكن اللجوء إليها في أي وقت بعكس الطريقة الأولى المحددة بوقت معين، ويلاحظ أن هذه الطريقة قد تم تبسيط إجراءاتها في عصر جستنيان، فأصبحت تتم بمجرد الإقرار الصادر من السيد أمام الحاكم القاضي.

ج- العتق بطريقة الوصية:

تعد هذه الطريقة من أهم طرق العتق في القانون الروماني القديم، حيث كان للسيد الذي يريد عتق عبده أن يوصي في وصيته قبل موته بعتقه، ويشترط لنفاذ الوصية في هذه الحالة ضرورة موافقة المجالس الشعبية وقتئذ، وقد تميزت هذه الطريقة بأنه من الممكن تعليق العتق على شرط أو بحلول أجل معين، وهنا لا يتحرر العبد بمجرد وفاة السيد بل لابد من تحقيق هذا الشرط أو حلول هذا الأجل.

2- طرق العتق في العصر الجمهوري:

اتبع الرومان في بداية العصر الجمهوري الطرق السابقة للعتق غير أنه في نهاية العصر الجمهوري ظهرت طرق أخرى غير رسمية أسست على إرادة السيد وحده، وكانت بعيدة تماماً عن الإجراءات الشكلية، حيث كان العتق يحدث إما بإقرار شفوي يصدر من السيد في حضور أصدقائه أو بإقرار كتابي يرسل في خطاب إلى العبد يتضمن عتقه.

وقد كان العتق وفقاً لهذه الطريقة لم يترتب عليه أي آثار قانونية بل يظل العبد من الناحية القانونية خاضعاً لسلطة سيده، وبالتالي له الحق في استرداده وفقاً لأحكام القانون المدني لأنه ما زال رقيقاً في نظر هذا القانون لاعتقائه بغير الطرق الرسمية المقررة، غير أن البريتور في محاولة منه في التخفيف من الوضع السيئ للعبيد مكنهم، وفقاً لهذه الطريقة، من التمتع بحالة الحرية الفعلية، وبالتالي منع السيد الذي أعتق عبده بهذه الكيفية من استعمال حقه في استرداده بدعوى الاسترداد.

3- طرق العتق في العصر الامبراطوري:

اختفت في أوائل العصر الامبراطوري طريقة القيد في قوائم التعداد تبعاً لاختفاء وظيفة الإحصاء ،وتبسطت طريقة العتق بطريق الدعوى الصورية ، فصارت قاصرة على إقرار من السيد المعتق أمام الحاكم ، كما صارت الوصية من التصرفات المدنية التي لا تستلزم موافقة المجالس الشعبية ، ومن جهة أخرى ظهرت طرق جديدة للعتق مضافة الى ما بعد الموت ، وذلك بأن يكلغ السيد وارثه أو الموصي إليه بإعتاق العبد فيلتزم بتنفيذ هذا التكليف ، كما نشأت في العهد المسيحي طريقة العتق الدينية والتي كانت تحصل في الكنيسة بإجراءات دينية من أهمها حضور القسيس.

ونظراً للإسراف في اعتاق العبيد وما يترتب على هذا الإسراف من إدخال الكثير من العبيد المحررين في الجنسية الرومانية بدون تمييز ، ولما كان يترتب عليه أيضاً من غبن لورثة السيد أو دائنيه. فقد رُئي ضرورة تقييد حرية الاعتاق فصدر قانونان في ذلك يمكن إضاحهما على النحو الآتي:

أ- قانون فوفيا كانينيا : Les Fufia caninia:

صدر هذا القانون عام 2 ق م وكان مضمونه ينص على وضع حد أقصى لعدد الأرقاء الذين يجوز للسيد اعتاقهم بطريقة الوصية، وقرر ألا يزيد هذا العدد بأي حال من الأحوال عن مائة عبد ، واستمر الوضع بهذه الصورة حتى مجيء الإمبراطور جستنيان الذي قام بدوره بإلغاء هذا القيد.

ب- قانون إيليا سنتيا les Aelia Sentia

صدر هذا القانون عام 4 م ونص على اشتراط سن معين في السيد المعتق وفي الرقيق المراد اعتاقه:

1- بخصوص السيد المعتق قرر القانون حرمان السيد القاصر الذي لم يبلغ من العمر عشرين عاما من أن يقوم بعملية العتق، إلا لباعث قوي ويشترط اعتماد عملية العتق أمام الحاكم بالتعاون مع مجلس خاص يشكل لهذا الغرض.

2- بطلان العتق الحاصل بقصد الغش والإضرار بحقوق الدائنين.

3- عدم جواز اعتاق العبد الذي حكم عليه ببعض العقوبات الجسيمة، وفي حالة اعتاقه بالمخالفة لا يكتسب الرعاية الوطنية بل يعد من الأجانب.

4- كما اشترط في العبيد المراد اعتاقهم أن يكونوا قد بلغوا سن الثلاثين، وفي حالة اعتاقهم قبل هذا السن يصبحون من طبقة اللاتنيين الجوبيين.

النقطة الثالثة: الآثار المترتبة على العتق:

على الرغم من أن العبد المعتق كان من المفروض أن يكتسب بعتقه صفتي الحرية والمواطنة الرومانية إلا أن هذا العتق لم يكن يرقى بالشخص المعتق إلى مصاف الأحرار الأصلاء، فالحر الأصيل هو الذي ولد من أبوين حرين ولم يخضع أبداً للرق، وبالتالي يظل محروما من بعض الحقوق فلا يتمتع المعتق بمجرد عتقه بالشخصية القانونية الكاملة نظراً لالتزامه ببعض الواجبات تجاه سيده، لهذا فإنني سوف أوضح حقوق المعتق في المجتمع الروماني بصفة عامة ثم حدود علاقته بسيده الذي اعتقه على النحو الآتي:

أولاً: حقوق العتقاء في المجتمع الروماني.

1- الحقوق السياسية:

لم يكن المعتق في درجة الأحرار الأصلاء ، لهذا فقد حرم المعتق من الحق في تولي الوظائف العامة أو الترشيح لعضوية المجالس الشعبية أو الخدمة في الجيش، حيث حرم من الخدمة في الجيش حتى نهاية العصر الجمهوري غير أنه تمتع بذلك في العصر الإمبراطوري وذلك لتغيير نظام الجندية كما حرم أبناء المعتق من عضوية المجالس الشعبية، وبالتالي لم يكن للشخص المعتق سوى حق التصويت أو الاقتراع في المجالس الشعبية.

بيد أنه كان بإمكان الشخص المعتق التمتع بالحقوق السياسية كاملة وذلك في حالة حصوله على منحه من الإمبراطور بذلك، كأن يمنحه صفة الحر الأصل أو التحتم بالذهب وكان هذا الأمر يطمس كل آثار الرق، وعندما تولى الإمبراطور جستنيان أزال جميع الفوارق السياسية بين العتقاء والأحرار الأصلاء وسوى بينهم من حيث الحقوق العامة.

2-الحقوق الخاصة:

كان القانون المدني القديم يحظر الزواج بين العتقاء والأحرار الأصلاء بصفة عامة غير أنه في فترة لاحقة اقتصر هذا الحظر على أعضاء مجلس السناتو وعائلاتهم فقط، واستمر الوضع بهذه الصورة حتى تولى الإمبراطور جستنيان والذي قام بإلغاء هذا الحظر⁽¹⁾.

ثانيًا: العلاقة بين الشخص المعتوق وسيده (علاقة موالاه).

يقصد بالموالاة تلك العلاقة التي تنشأ بين العبد المعتق وسيده والتي بموجبها تتحول العلاقة بينهما من علاقة سيادة Dominus إلى علاقة موالاة

(1) د. محمود السقا، مرجع سابق، ص458، د. محمد عبدالمنعم بدر، وعبدالمنعم البدر، مرجع سابق، ص26، د. عمر ممدوح مصطفى، مرجع سابق، ص134.

Patronus والمعترك بالرغم من تمتعه بالحرية إلا أنه يظل جزءاً من عائلة السيد وكانت علاقة الموالاة تتضمن عدة واجبات يمكن ايضاحها على النحو الآتي:

أ- واجب الاحترام والاحلال تجاه السيد:

واجب الاحترام والاحلال هو مجرد واجب أخلاقي مماثل للشعور بالاحترام تجاه الإله ، فهذا الواجب يحتم على المعترك أن يجل سيده ويحترمه كما يحترم الابن أبيه، وبالرغم من أن هذا الواجب أخلاقي إلا أنه كان يترتب عليه بعض النتائج القانونية المهمة وبالتالي فلا يجوز للمعترك رفع دعوى ضد سيده أو أحد أقاربه إلا بإذن من الحاكم القضائي، وفي حالة مخالفة هذا الواجب يعاقب المعترك بعقوبات بدنية ومالية وفي عصر الإمبراطورية أصبح للسيد الحق في إعادة معتقه إلى الرق إذا ما خالف هذا الواجب وجحد بنعمته.

ب- واجب أداء بعض الخدمات للسيد المعترك:

يلتزم أيضا الشخص الذي تم اعتاقه بأداء بعض الأعمال والخدمات مثل التي يؤديها لسيده وقت الرق، كقيامه بالعمل بضع ساعات يوميا وهذا الواجب لم يخرج عن كونه واجبا أخلاقيا، فليس للسيد إجبار عبده الذي اعتقه على القيام به، غير أن هذا الواجب الأخلاقي كان يتحول إلى التزام قانوني في حالة تعهد العبد القيام به، وذلك بيمين صادرة منه كما يتأكد هذا التعهد بيمين أخرى بعد العتق أو بتعهد شفوي وبالتالي يتحول الواجب الأخلاقي بهذا إلى التزام قانوني يجب على المعترك القيام به ولا يعفى منه إلا إذا كان في القيام بتنفيذه إرهاب له ولا يتفق مع منحه الحرية وقد تقرر هذا الاستثناء نتيجة تدخل الحاكم القضائي.

ج- بعض الحقوق المالية:

بجانب الواجبات الأخلاقية السابقة وجدت حقوق مالية نشأت عن علاقة الشخص المعتق بسيده يمكن ذكرها على النحو الآتي:

1- حق السيد في إرث الشخص الذي اعتقه في حالة وفاته دون وارث له أو دون أن يترك وصية لأحد بممتلكاته.

2- للسيد حق الوصاية الشرعية على المعتق إن كان قاصراً أو امرأة أو على زوجة المعتق وأولاده القصر.

هذه الحقوق المقررة للسيد على عبده بعد عتقه يلتزم بها المعتق للسيد حال حياته وبعد وفاته تجاه ورثته، ولا يعفى منه إلا بتنازل السيد أو ورثته أو ب وفاة المعتق نفسه، كما كان يجوز للإمبراطور بقرار منه أن يزيل كافة الالتزامات المقررة على المعتق ويساويه تماماً مع الحر.

وفي مقابل هذه الالتزامات المقررة لصالح السيد علي عتقيه كان السيد ملزماً بالإنفاق عليه في حالة عساره فإذا لم يقد بذلك فقد حقوقه تجاه المعتق وورثته⁽¹⁾.

رابعاً: المشبهون بالرق في القانون الروماني.

يقصد بالمشبهين بالرق الأفراد الذين يتمتعون بوضع قانوني وسط بين حالة الحرية وبين حالة الرق، ولكن وضعهم هذا أقرب إلى الرق من الحرية، لهذا فقد وضعهم القانون الروماني في مختلف عصوره في هذه الحالة التي تشبه حالة الرق دون أن يفقدوا حريتهم أو الصفة الوطنية.

(1) د. محمد عبد المنعم بدر، وعبد المنعم البدر، مرجع سابق، ص 21، د. محمود السقا، مرجع سابق، ص 59، د. صوفي أبو طالب، مرجع سابق، ص 366، د. عمر ممدوح مصطفى، مرجع سابق، ص 135.

وقد وجد في القانون الروماني عدة حالات للمشبهين بالرقيق يمكن ذكرها على النحو الآتي:

1- الحالة الأولى: الأولاد المباعون في روما لمن اشتراهم

هم أبناء الأسرة وبنات والنساء المتزوجات بالسادة الذين باعهم رب الأسرة، حيث كان أرباب الأسر يلجئون في بعض الأحيان إلى بيع أولادهم بطريق الأشهاد وذلك بقصد الانتفاع بأثمانهم أو للتخلص من الالتزام بالتعويض عن الجرائم التي ارتكبوها، وكان هذا البيع يتم خارج روما فالقاعدة أن الروماني لا يعد عبدا في روما لهذا فقد يترتب عن هذا البيع أن يخضع هؤلاء لسلطة من اشتراهم تشبه هذه السلطة سلطة السيد على عبده وهي سلطة مؤقتة لا تزيد عن خمس سنوات، ويمكن ايضا وضع هؤلاء الأولاد بعد خضوعهم لسلطة المشتري على النحو الآتي:

أ- لهم حق مباشرة الحقوق السياسية لأنهم كما سبق القول لا يفقدون صفة الحرية والمواطنة.

ب- للابن المباع الحق في بقاء زواجه قائما لأن أولاده ينسبون إليه دائما.

ج- يترتب على بيعهم فقدانهم عنصر الصفة العائلية وخضوعهم لسلطة من اشتراهم.

د- للمشتري الحق في الحصول على نتائج أعمالهم وتمثيلهم في العقود.

هـ- للمشتري الحق في التصرف فيهم بالبيع أو الإيضاء أو العتق.

و- كان لهم الحق في طلب التحرير بعد مضي خمس سنوات والعودة إلى سلطة أبيهم.

غير أنه في حالة تكرار بيعهم لثلاث مرات يصيرون بعد العتق مستقلين بحقوقهم، وكان هذا الأمر سببا في التخلص من السلطة الأبوية وطريقة في التبني والطلاق والزواج مع السيادة.

وقد قلت حالات بيع الأولاد في نهاية العصر الجمهوري نتيجة ظهور عقد إجارة الأشخاص (العمل) فبطل بيع الأولاد بقصد الانتقال من أجرة أعمالهم، وزال كل أثر لهذه الحالة في عصر جستنيان بتحريم بيع الأبناء بقصد التخلص من تعويض جرائمهم.

2- الحالة الثانية: المدينون المعسرون الذين حكم عليهم بإلحاقهم بدائنيهم.

أجاز القانون الروماني للدائن الذي حصل على حكم قضائي بدين على مدينه أن يطلب من الحاكم القضائي السماح له بالاستيلاء عليه والاحتفاظ به لمدة ستين يوما لبحثه خلالها على الوفاء بدينه أو أن يقوم بتقديم كفيل له، فإذا لم يقم بذلك جاز للدائن أن يبيعه بعد انتهاء المدة المقررة "الستين يوما" ويعد المدين خلال فترة حبسه أي قبل بيعه كالرقيق رغم تمتعه قانوناً بصفة الحرية، وللدائن الحق في استرداده بدعوى السرقة في حالة سرقة من حيازته إلا أنه يظل محتفظاً بأهليته القانونية، فله مثلا أن يتصالح مع دائنه على أن يعمل لمصلحته حتى يعوضه بما يساوي قيمة الدين، وقد زالت هذه الحالة تدريجياً وتم زوالها في إلغاء السجون الخاصة في العصر الإمبراطوري.

3- الحالة الثالثة: الشخص الذي اقترض مبلغا من النقود بمقتضى عقد القرض القديم.

هذه الحالة تشبه حالة المدين الذي حكم عليه بإحاقه بدائنه، غير أنها لا تستلزم استصدار حكم قضائي، فالقانون الروماني أجاز للدائن في حالة عدم وفاء المدين الذي اقترض منه مبلغًا من النقود بمقتضى عقد القرض القديم أن يستولي عليه، ويحبسه دون حاجة لاستصدار حكم قضائي حتى يستوفي حقه، غير أنه في القرن الخامس أبطل العمل بنظام القرض القديم وسلب حق الدائن في التنفيذ المباشر على شخص المدين دون حاجة لحكم قضائي إذ يجب صدور حكم قضائي من أجل التنفيذ على شخص المدين.

4- الحالة الرابعة: المبارزون الذين تعهدوا بالعمل في ألعاب السيرك.

وهم في حكم الرقيق بالنسبة للمتعهد بالالعب، فله ثمرات عملهم وله استردادهم بدعوى السرقة اذا استولى عليهم متعهد آخر ، وقد حرم الإمبراطور قسطنطين بعد اعتناقه المسيحية هذه الألعاب التي كانت عبارة عن مبارزات ومنازلات للأسود.

5- الحالة الخامسة: الأسرى الذين تم فك أسرهم بفدية وأعيدوا إلى روما.

كان هؤلاء في حكم الرقيق لمن دفع الفدية عنهم ، فكان له الحق في الاستفادة من أعمالهم حتى يستوفي قيمة الفدية، وفي العصر الإمبراطوري جعلت المدة القصوى التي يقضيها الأسير الذي تم فدائه خمس سنوات يصير بعدها حرًا أصيلا لا معتقا ، غير أن الأمر تطور في عصر جستنيان فصار حق من دفع الفدية يتمثل في مجرد رهن على أموال الأسير، وبالتالي يكون قد زال كل أثر لهذه الحالة في عصر جستنيان.

6- الحالة السادسة: حالة الرجل الذي يخدم آخر معتقدا أنه رقيق له.

هذه الحالة تفترض أن هناك شخصاً حرّاً يقوم بخدمة شخص آخر معتقداً أنه رقيق له بينما يظن الآخر بحسن نية أنه سيده، ففي هذه الحالة يحتفظ الخادم قانوناً بشخصيته وكامل أهليته، غير أن ثمرات عمله يحصل عليها الشخص الآخر المزعوم أنه سيده بحسن نية حتى يتبين خطأ هذا الاعتقاد.

7- الحالة السابعة: المزارع الملحق بأرض زراعية غير مملوكة له)

نشأ هذا النظام في أوائل عصر الإمبراطورية السفلي في عهد قسطنطين من أجل استغلال الأراضي الفسيحة التي استولت عليها روما في فتوحاتها ولتسهيل جباية الضرائب، ولهذه الحالة عدة خواص، ولإيضاح هذه الحالة نذكر عدة أمور منها على النحو الآتي:

أ- الأسباب المنشئة لهذه الحالة:

تنشأ حالة المزارع بأحد هذه الأسباب:

- 1- الولادة إذا كان أحد الأبوين مزارعاً فهذا يكفي لكي يصبح الابن كذلك.
- 2- الاتفاق كاتفاق شخص مع أحد الملاك على الالتحاق بأرضه كمزارع.
- 3- حالة التبليغ، فللمبلغ قانوناً الحق في الحاق الأشخاص المبلغ عنهم الذين يحترفون التسول بأرضه كمزارعين.
- 4- بمضي المدة أي بمرور ثلاثين عاماً على اشتغال المزارع بالأرض الزراعية.

ب- حقوق المزارع والتزاماته:

- 1- تعهد المزارع بزراعة الأرض من أجل الانتفاع بثمراتها.

- 2- التزام المزارع بدفع الأجر المتفق عليه للمالك.
 - 3- التزام المزارع بعدم هجر الأرض، وفي حالة هجره يكون من حق المالك اعادته.
 - 4- لا يجوز للمالك نزع الأرض من المزارع أو أن يتصرف في الأرض دون المزارع أو العكس، فالمزارع ينتقل مع الأرض بانتقالها من مالك لآخر.
 - 5- لا يعد المزارع عبداً للمالك بل هو عبد للأرض كما وصف، وبالتالي من حق المزارع أن يتزوج ويتعاقد وله أن يصير دائناً ومديناً، كما له أن يكتسب من الأموال ما يشاء غير أنه لا يجوز له التصرف فيها لأنها بمثابة ضمان للأجر الملتزم بدفعه وللضريبة المقررة على الأرض.
 - 6- خضوع المزارع لسلطة المالك التأديبية وبالتالي لا يجوز له كقاعدة عامة مقاضاته.
 - 7- حالة المزارع كما وضعنا من قبل وراثية وبالتالي فهي تنتقل إلى أولاده.
- ج-أسباب انتهاء حالة المزارع:
- تنتهي حالة المزارع بأسباب محددة ومحصورة وجدت في فترة حكم جستنيان يمكن ذكرها على النحو الآتي:

- 1- اكتساب المزارع ملكية الأرض التي التحق بها.
 - 2- ارتقاء المزارع إلى منصب أسقف في الكنيسة المسيحية.
- الفصل الثاني: نظام الزواج والطلاق في القانون الروماني**
- المبحث الأول : نظام الزواج في القانون الروماني**

أولاً: تعريف الزواج وشروط صحته فى القانون الرومانى.

الزواج هو ارتباط الرجل بالمرأة ارتباطاً يؤيده القانون ويقره الضمير العام ويترتب عليه آثار قانونية ونتائج اجتماعية لا تترتب على أنواع المعاشرة الأخرى.

والزواج الشرعى فى القانون الرومانى هو الزواج المعقود طبعاً لأحكام القانون المدنى والمقصود على المواطنين الرومان ، وقد حافظ الرومان دائماً على نظام الزواج الفردى ولم يعرفوا نظام تعدد الزوجات، ولكنهم عرفوا نوعين من الزواج، الزواج مع السيادة والزواج بدون سيادة.

وقد اشترط القانون لصحة الزواج الشرعى لدى الرومان ثلاثة شروط هي الرضاء والبلوغ وأهلية الزواج.

أ- الرضاء :

والمقصود بالرضاء رضاء الزوجين، ورضاء أصحاب السلطة عليهما إن كانا تابعين للغير مهما كان سنهما.

وقديماً كان رضاء أصحاب السلطة كافياً دون اشتراط رضا الزوجين نظراً لشدة نظام السلطة الأبوية وصرامته، ثم أصبح رضا الزوجين لازماً بجانب رضا أبويهما، واستمر التطور حتى صار للابن أن يتزوج بالرغم من معارضة أبيه غير المبررة، وكان للابن أيضاً أن يتزوج دون أخذ رضا الأب إن كان هذا الأخير غائباً أو أسيراً أو مجنوناً.

أما من كان مستقلاً بحقوقه، فله ان يتزوج بدون أخذ رضاء أحد أقاربه مهما كان حديث السن.

وفي المقابل كان لابد للمرأة المستقلة أخذ رضا الوصي، نظراً لنقص الأهلية الفعلية في الإناث وما يترتب على هذا الزواج من انتقال أموال الزوجة إلى ملكية الزوج ، ولكن بعد زوال الوصاية على النساء وجب الحصول على رضا والدها الذي خرجت عن سلطته بالتحريم، أو والدتها إن كان والدها ميتاً، أو الأقرب من أقاربها عند وفاة الوالدين، كل ذلك ما دامت لم تبلغ سن الخامسة والعشرين.

ب- البلوغ:

المقصود بذلك هو بلوغ سن الحلم لأن الغرض الأساسي من الزواج هو التناسل ولابد أن يكون كل من الزوجين بالغاً.

وقديماً لم تكن هناك سن للبلوغ بل كان أمر تقدير البلوغ متروكاً لرب الأسرة الذي كان له أن يقدر بنفسه ما إذا كان ولد، قد أصبح أهلاً للزواج من الوجهة الطبيعية أم لا.

ولكن في العصر الجمهوري قد تحدد سن البلوغ للبنات ب 12 سنة أما بالنسبة للابن فظل الأمر موكولاً لرب الأسرة، فكان الابن يعتبر بالغاً متى سمح له والده بلبس ثوب الرجال.

وفي أوائل عصر الإمبراطورية رأى البروكوليون وجوب تحديد سن البلوغ للإبن أسوة بالبنات ، واقترحوا لبلوغ الابن سن أربع عشرة سنة لأن العرف الاجتماعي جرى على ذلك ، إذ يلبس الأولاد عادة لبس الرجال متى بلغوا بالفعل هذه السن ، أما السابينيون فكانوا يرون ترك الأمر لتقدير رب الأسرة لاختلاف سن البلوغ باختلاف الأشخاص وقد أخذ جستنيان برأى البروكوليين وحدد سن البلوغ للابن بأربع عشرة سنة.

ج-أهلية الزواج:

المقصود أهلية الزواج أن يكون كل من الزوجين أهلاً لعقد زواج شرعي.

وفى العصر القديم كان حق الزواج الشرعي مقصوراً على الرومان واللاتينيين القدماء وبعض اللاتينيين من سكان المستعمرات والأجانب الذين منحوا هذا الحق بصفة خاصة، أما الأرقاء فكانوا محرومين منه على الإطلاق

وفى عهد جستنيان لم يبق محروماً منه بعد التوسع فى منح الصفة الوطنية، سوى الأرقاء والأجانب المستسلمين أى البرابرة المقيمين داخل الأمبراطورية والمواطنين المحكوم عليهم بعقوبات جسيمة مثل النفي.

على أنه لا يكفى أن يكون كل من الزوجين أهلاً لعقد زواج روماني ، بل يشترط أيضاً ألا يقوم مانع من موانع الزواج بينهما.

ومن موانع الزواج عند الرومان ما يلى:

1- القرابة المدنية والطبيعية، فكان يحرم الزواج بين الأصول والفروع إلى ما لا نهاية ، أما فيما بين الأقارب ، فقد كان الزواج قديماً محرماً بينهم إلى الدرجة السادسة ، ثم تعدلت هذه القاعدة فى العصر الامبراطورى وصار الزواج ممكناً بينهم فى الدرجة الرابعة، بشرط ألا يكون أحد الطرفين على درجة واحدة من الأصل المشترك. فيحرم الزواج بين الأخ وأخته وبين الولد وعمته أو خالته ، وبين البنت وعمها أو خالها ، ولكنه جائز بين أولاد العمومة ، وقد ورد على هذه القاعدة فيما بعد استثناء : فقد سمح بزواج العم من ابنة أخيه لتمكين أحد الأباطرة من الزواج من ابنة أخيه وهو الامبراطور claud (41-54 م) الذى تزوج من ابنة

أخيه Agrippine وتبنى ابنها نieron (54-68 م) ليخلفه فى الحكم.

2-المصاهرة: وهى الرابطة التى تنشأ عن الزواج بين كل من الزوجين وأقارب الزوج الآخر .

وفى العصر القديم لم تكن المصاهرة مانعاً من موانع الزواج ، ولكنها أصبحت كذلك فى العصر العلمى ، فحرم الزواج بين الزوج وأصول الزوج الآخر وفروعه ، كالزوج وأم زوجته أو الأب وزوجة ابنه، والزوج وابنة زوجته أو الزوجة وابن زوجها، وذلك بعد انقضاء الزواج الأول ، كما لا يجوز الزواج باخوة الزوج أو بأخوات الزوجة.

3- اختلاف الطبقة الاجتماعية:

كان الزواج بين الأشراف والعامّة مانعاً من موانع الزواج فى العصر القديم ، ثم ألغى هذا المانع بقانون Canuleia عام 445 ق.م ، وكذلك كان لا يجوز الزواج بين الأحرار الصلاء والعنقاء ، ولكن فى العصر الجمهورى أصبح هذا الحظر قاصراً على أعضاء مجلس الشيوخ وعائلاتهم إلى الدرجة الثالثة ، ثم ألغى فى عهد جستينيان.

4-وأخيراً كانت توجد موانع أخرى تقررت تباعاً فى عصور مختلفة مثل الزنا ، فكان لايجوز للزوج الزانى الزواج مرة أخرى ، ولكن جستينيان أجاز له الزواج بعد وفاة زوجه بشرط ألا يتزوج بشريكته فى الزنا ، وكذلك كان اختلاف الدين مانعاً من موانع الزواج بين اليهود والمسيحيين فى العهد المسيحى .

ثالثاً: أنواع الزواج فى القانون الرومانى.

1- الزواج بالسيادة:

في هذا النوع من الزواج تخرج الزوجة من سلطة أبيها أو رب أسرتها وتخضع لسيادة زوجها أو لسيادة صاحب السلطة عليه.

ولم يكن الاتفاق المنشئ للسيادة كافيا لاكتساب الزوج السيادة الزوجية ما لم ينعقد الزواج بإحدى طرق ثلاث ويتملك بمقتضاها الزوج، أو رب الأسرة الزوجة.

وكانت هذه الطرق تتمثل في طريقتين رسميتين هما: طريقة الزواج الديني وطريقة الشراء، وطريقة غير رسمية تمثلت في المعاشرة.

أ- طريقة الزواج الديني:

وهذه الطريقة كانت قاصرة على الأشراف دون العامة، وتتم إجراءاتها بتقديم قربان إلى إله الآلهة "جوبتر" و ترتيل صيغ دينية معينة، بحضور الزوجين وصاحبي السلطة عليهما ، إن لم يكونا مستقلين بحقوقهما ، وبحضور عشرة من الشهود إضافة إلى الحبر الأعظم وكاهن المعبد، وكان يشترط لصحة الإجراءات المتقدمة أن يكون الحبر الأعظم والكاهن مولودين من مثل هذا الزواج، وأن يكونا متزوجين بهذه الطريقة.

ب- طريقة الزواج بالشراء:

وكانت هذه الطريقة من ابتكار طبقة العامة حتى تكون لهم على أزواجهم السيادة التي للأشراف على أزواجهم وكان يسمى بالزواج المدني لتمييزه عن الزواج الديني.

وكان هذا الزواج يتم بنفس الطريقة التي تكتسب بها الملكية على الأشياء النفيسة وهي طريقة الإشهاد ، فيشتري الزوج المستقل بحقوقه او الخاضع لرب أسرته الزوجة بموافقة رب أسرتها أو وصيها بإجراءات مماثلة لإجراءات الإشهاد مع تغيير في عبارات الإشهاد يتفق والغرض المقصود منه ، وهو اكتساب السيادة الزوجية.

ج-طريقة المعاشرة:

وهي عبارة عن اكتساب الزوجية بوضع اليد على الزوجة مدة من الزمن مثل اكتساب الملكية على المال بمضي المدة أو التقادم، فمن عاشر زوجته التي اقترن بها بغير الطريقتين السابقتين (الزواج الديني أو بطريق الشراء) سنة كاملة دون أن تخرج من بيت الأسرة، اكتسب السيادة عليها وأصبحت زوجته عضواً في الأسرة في مرتبة بناتها. ولكن كما أن واضع اليد لا يصير مالكا إذا انقطعت مدة وضع يده، فكذلك كان للمرأة طبقاً لقانون الألواح الاثنى عشر ، أن تقطع سريان المدة لمنع زوجها من اكتساب السيادة عليها، وذلك بأن تبيت كل سنة ثلاث ليالى متوالية خارج منزل الزوجية قبل انتهاء السنة.

❖ أهم آثار الزواج بالسيادة:

يترتب على الزواج بالسيادة عدة آثار لعل من أهمها ما يلي :

أ- تعتبر الزوجة مية بالنسبة لعائلتها الأصلية، وتنقطع كل صلاتها برب أسرتها، وبعبصته، وعشيرته، وبديانته.

ب-تعتبر الزوجة بنتا لزوجها إن كان مستقلاً بحقوقه او حفيدة لرب الأسرة إن كان زوجها خاضعاً لسلطته . كما تعبر أختاً لأولادها منه ،فتسرى بينهما بناء على هذا الاعتبار قواعد الإرث والوصاية ، فلها ان ترث من زوجها

بالإشتراك مع أولادها ، ولأولادها حق الميراث منها كما لها حق الميراث منهم ، ولأبنائها الذكور حق الوصاية عليها بعد وفاة زوجها واستقلالها بحقوقها .

جـ- تخضع الزوجة لرب الأسرة الجديدة وتتدخل في سلطته من جهتي الشخص والمال وله بيعها وعقابها، لكن هذه القواعد الشديدة كانت تخففها العادات التي كانت تقضي بإحسان معاملتها، وتحريم بيعها .

د- على الرغم من هذه النتائج الشاذة كانت الزوجة تلقب مع ذلك بأم الأسرة، وكانت تتمتع في الواقع داخل الأسرة بقسط وافر من الإجلال والاحترام .

هـ- يكتسب الأب أو رب أسرته السلطة الأبوية على الأولاد المولودين له من هذا الزواج .

❖ انقضاء الزواج بالسيادة:

ينحل الزواج بالسيادة إجبارياً بوفاة أحد الزوجين أو بفقد حرته أو وطنيته على أنه إن كان الزوج أسيراً وعاد من الأسر فلا ينحل الزواج بالسيادة بل يعتبر باقياً ويعتبر كل زواج جديد عقده الزوجة أثناء أسر زوجها باطلاً .

وقد ينقضى الزواج بالسيادة اختيارياً براءة الزوج أى الطلاق . غير أن هذا كان نادراً ولم يكن جائزاً طبقاً للعرف والعادات إلا في حالة ارتكاب الزوجة بعض الجرائم ، مثل الزنا وتزييف مفاتيح المنزل وإدعاء الولادة كذباً .

ويقع الطلاق فى هذه الحالة باجراءات مقابلة للاجراءات التى تم بها الزواج ، فان كان الزواج قد حصل بالطريق الدينى ، فان الطلاق يحصل فى مراسيم دينية ، وإن كان قد تم بطريقة الشراء أو الاستعمال ، فان الطلاق يقع ببيع الزوجة بطريق الاشهاد إلى مشتر صورى يحررها بعد ذلك من سلطته.

ولم يكن للزوجة بالسيادة أن تخرج نفسها من سيادة زوجها رغماً عنه ، ولكن سمح لها فى العصر العلمى بعد انتشار الزواج بلا سيادة أن تطلب من زوجها تحريرها من سيادته.

وظل الزواج مع السيادة سائدا فى روما فى القرون الأولى من حياتها، ثم قل العمل به، وحل فى مكانه نظام الزواج الخالي من السيادة، وهو نظام يبدو أنه ظهر منذ عهد الألواح الأثنى عشر وانتشر استعماله حتى قضي على الزواج بالسيادة فى القرن الرابع ولم يبق فى قانون جستنيان إلا الزواج بدون سيادة، فقد زال الزواج بالسيادة تدريجيا، وكانت طريقة المعاشرة أولى صور هذا الزواج التي بطل العمل بها، حيث زالت فى نهاية العصر الجمهوري، وبقي الزواج الديني معمولا به مدة طويلة، وكان شرطاً لتولي بعض المناصب الدينية، وزال هذا الزواج الديني بعد ذلك مع الأديان الوثنية، أما طريقة الشراء فقد بقيت نظام الزواج المعمول به فى حالة الزواج بالسيادة، وقد اختفى هذا الزواج نهائيا فى القرن الرابع الميلادي.

2- الزواج بدون سيادة:

وهو الزواج الذي يتم بين الزوجين دون أن تدخل الزوجة في سلطة الزوج ودون أن تتصل بأسرته ،وقد ظهر هذا النوع من الزواج نتيجة لتقدم الأفكار وتحريرها من الإجراءات الدينية أو الرسمية.

وفي هذا الزواج تصبح الزوجة في مستوى الزوج من الناحية الاجتماعية فلا خضوع لسلطته ولا تعتبر ملكا له أو لرب أسرته، ويتطلب هذا النوع من الزواج رضا الزوجين فلا يتم بدون هذا الرضاء، ويكون للزوجين أن يطلق أحدهما زوجه بإرادته، فحق الطلاق مقرر للمرأة كما هو مقرر للرجل.

وكان يكفي لإتمام هذا الزواج، في رأي بعض الباحثين في القانون الروماني، مجرد اتفاق الإرادتين أي الإيجاب والقبول، بينما يرى البعض الثاني من الباحثين أنه ينبغي علاوة على ذلك أن توضع الزوجة تحت تصرف الزوج أي أن تبدأ الحياة الزوجية.

أهم آثار الزواج بدون سيادة:

تختلف آثار الزواج بدون سيادة عن آثار الزواج بالسيادة ومن أهمها ما يلي :

أ- فى الزواج بدون سيادة لا تدخل الزوجة في أسرة زوجها بل تبقى في أسرتها الأصلية على حالتها السابقة على الزواج، فإن كانت تابعة لغيرها تبقى خاضعة لسلطة رب أسرتها، وإن كانت مستقلة بحقوقها تبقى تحت إشراف وصيها، لأنه ليس للزوج فى هذا النوع من الزواج سلطة على زوجته ، وليس بينهما قرلة مدنية ، فلا توارث ولا وصاية.

وقديما لم يكن على أحد الزوجين واجبات قبل الآخر، ثم نشأت بينهما واجبات تدريجيا، فأوجب القانون على الزوج حماية زوجته ورفعها إلى مستواها الاجتماعي.

وقديما كان للزوج الحق في قتل الزوجة إذا ارتكبت الزنا، ومنذ أواخر العصر الجمهورية قصر حق الزوج على إقامة دعوى الزنا وكان عقابها النفي ولم يكن لزوج حق العفو عن زوجته، بل كان يعاقب إذا لم يطلقها، ثم جعل قسطنطين الموت جزاء الزانية، وأخيرا جعل جستنيان عقاب الزانية السجن المؤبد في الدير، أو لسنتين إذا عفا عنها زوجها، أما زنا الزوج فلم يقرر له القانون الروماني سوى عقوبات مالية، كفقد حقوق الزوج في الدوطة.

ب- فى الزواج بدون سيادة فالعلاقة بين الأم وأولادها معدومة في القانون القديم لانتماء كل منهما لأسرة مختلفة، فالأم تبقى في أسرتها الأصلية والولد ينتسب لأسرة أبيه، وليس بينهما قرابة مدنية لعدم اشتراكهما في الخضوع لسلطة رب أسرة واحدة، فلا حقوق، ولا واجبات، ولا توارث، ولا وصاية.

وقد تعدلت هذه الأحكام تدريجيا عندما اعترف القانون بقرابة الدم، فقرر البريتور حق الميراث بينهما، وفي عصر الإمبراطورية نشأ عن هذه القرابة الطبيعية حقوق للأم، مثل حق النفقة وحق الحضانة وأخيرا حق الوصاية ذاتها على ابنها القاصر، كما تقرر على الأم من ناحية أخرى واجبات قبل أولادها فأصبح للابن عليها حقوق مثل حق النفقة وحق منحه مهرا.

ج- لا فرق بين الزواج بالسيادة والزواج بدون سيادة بالنسبة لعلاقات الأب بالولد، إذ يكتسب الأب السلطة الأبوية على الأولاد المولودين له من زواج شرعي، سواء أكان زواجه مع السيادة أم بدونها.

❖ **انقضاء الزواج بدون سيادة:**

ينحل الزواج بدون سيادة إجبارياً مثل الزواج بسيادة ، ب وفاة أحد الزوجين أو بفقدته الحرية أو الوطنية. لأنه زواج شرعى تابع للقانون المدنى ولا يمكن قيامه إلا بين شخصين حرين رومانيين.

وينحل الزواج بدون سيادة خلافاً للزواج بالسيادة بالنسبة للزوج الأسير الذى عاد من الأسر لأن الزواج بدون سيادة يتم بالاتفاق وبدء العشرة الزوجية وينحل بارادة أحد الطرفين ولا يخول للزوج على زوجته حقوقاً حتى يمكن للأسير أن يستردها بعد عودته .فزوج المرأة بغير زوجها الأسير صحيح حتى بعد عودته ، غير أن جستتيان ألزم المرأة بانتظار زوجها خمس سنوات قبل أن تطلقه وتتزوج من غيره.

وينحل الزواج بدون سيادة اختيارياً بانقطاع العشرة باتفاق الطرفين معاً، أو بارادة أحد الزوجين أو أى شخص ممن يجب الحصول على رضاهم لصحة الزواج ، وهو الطلاق بالمعنى الصحيح ، وقد الغى بعد ذلك حق الوالد فى إكراه إبنته على الطلاق وبقي حق كل من الزوجين فى الطلاق بارادته وحدها حقاً مطلقاً حتى ظهور الديانة المسيحية.

المبحث الثانى

نظام الطلاق فى القانون الرومانى

قد تنفصم الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق، وينبغي التمييز بين الطلاق فى الزواج مع السيادة، والطلاق فى الزواج بدون سيادة على النحو التالى:

1- الطلاق في الزواج مع السيادة:

كان من النادر أن يقع الطلاق إلا في حالة ارتكاب الزوجة بعض الجرائم مثل الزنا، والتسميم، أو ادعاء الولادة كذبًا.

ويقع الطلاق في هذه الحالات بذات الإجراءات التي تم بها الزواج، فإن كان الزواج بالسيادة تم عن الطريق الديني فإن الطلاق ينبغي أن يتم في احتفال ديني مماثل، أما إذا كان الزواج بالسيادة تم بطريق الشراء أو الاستعمال فإن الطلاق يقع ببيع الزوجة بطريق الإشهاد إلى مشتر صوري على أن يقوم هذا المشتري بتحريرها بعد ذلك.

والجدير بالذكر أن الزوجة في ظل الزواج بالسيادة لم يكن لها أن تتحرر من سيادة زوجها رغما عنه، ولكن سمح لها في العصر العلمي بعد انتشار الزواج بلا سيادة، أن تطلب من زوجها تحريرها من سلطته.

2- الطلاق في الزواج بدون سيادة:

شاع الطلاق كثيرا في أواخر العصر الجمهوري بسبب حالة الانحطاط والفساد الأخلاقي التي سادت آنذاك، مما جعل الرابطة الزوجية سريعة الزوال، وقد شجع على الطلاق القواعد المستقرة لدى الرومان، والتي تقرر بطلان كل قيد يحد من حرية الطلاق، وعدم جواز التنازل عن حق الطلاق، أو اشتراط دفع مبلغ معين ممن يطلق امرأته.

وكان الطلاق في ظل هذا النوع من الزواج يتم بانقطاع العشرة بإرادة الطرفين أو بإرادة أحدهما، أو أي شخص ممن يجب الحصول على رضاهم لصحة الزواج، لأنه يجب لبقاء الزواج استمرار العناصر التي كونته.

وفي مرحلة لاحقة، تم الغاء حق الوالد في إكراه ابنته على الطلاق، وبقي حق كل من الزوجين في الطلاق بإرادته وحدها حقا مطلقا، ولم يشترط وجود مبرر أو سبب لحصول الطلاق، بل يقع الطلاق صحيحا ولو لم ينسب لأحد الزوجين خطأ ودون أي إجراءات يفرضها القانون كإقامة دعوى أو غيرها.

وتحت تأثير التعاليم المسيحية تم تقييد حرية الطلاق على يد الإمبراطور قسطنطين ومن تبعه من الأباطرة المسيحيين، فقد أصدر قسطنطين مرسوما عام 331م، حدد فيه الأسباب التي تبيح للزوج أن يطلق زوجته مثل ارتكابها لجريمة الزنا أو التسميم أو احترافها مهنة الواصلة (القوادة) وحدد أيضا للزوجة حالات تبيح لها تطليق زوجها مثل ارتكابها لجرائم القتل والتسميم، أو هدم المقابر، أو انتهاك حرمتها.

ولم يعتبر قسطنطين، ارتكاب الزوج لجريمة الزنا سببا يبيح للزوجة تطليق زوجها.

والجدير بالذكر أنه إذا أقدم أحد الزوجين على الطلاق في غير الحالات التي حددها مرسوم قسطنطين السابق ذكره، فإن الطلاق يقع مع ذلك صحيحا، ولكن إذا كان المتسبب في الطلاق هو الزوج فإنه يلزم برد البائنة مع حرمانه من الزواج ثانية، أما إذا كانت الزوجة هي التي أوقعت الطلاق، فلم يكن لها الحق في المطالبة بالبائنة أو المهر ويتم نفيها إلى إحدى الجزر.

واستمرت محاولات الأباطرة الرومان المسيحيين في تقييد حق الطلاق، ووضع جزاءات لمنع اساءة استعماله، واتخذ الطلاق في عهد جستنيان الصور التالية:

النوع الأول: الطلاق المشروع: وهو الطلاق الذي يقع من أحد الزوجين ويكون موضوعه خطأ الزوج الآخر، ومن الأسباب المشروعة التي تجيز الطلاق، زنا الزوجة، معاشره الزوج لعشيقتة في منزل الزوجية، محاولة أحد الزوجين الاعتداء على حياة الآخر، هجر بيت الزوجية، ممارسة الزوجة مهنة معينة رغم إرادة الزوج، وإذا كان الخطأ من قبل الزوجة لم يكن لها مطالبة الزوج بالمهر، وإذا كان الزوج هو المخطئ ألزم برد البائنة ودفع المهر.

النوع الثاني: الطلاق غير المشروع: وهو الطلاق الذي لا يستند إلى أسباب مشروعة تجيز لأي من الزوجين الطلاق، وهذا الطلاق كان يعرض موقعه لجزاءات مالية شديدة، فالرجل الذي يطلق زوجته بدون سبب مشروع يفقد البائنة والمهر ويفقد فضلا عن ذلك جزء من ثروته يعادل ثلث المهر يؤول إلى الزوجة، والمرأة التي تطلق زوجها بدون سبب مشروع تفقد بائنتها كما تفقد بقية أموالها، فيؤول ثلث هذه الأموال إلى الدير الذي تلزم بالإقامة فيه، ويؤول الثلثان الباقيان إلى فروعها أو أصولها.

النوع الثالث: الطلاق المباح: وهو الطلاق الذي يقع لسبب لا ينطوي على خطأ من جانب أحد الزوجين، كدخول احدهما الرهينة أو جنونه، أو عجزه، أو عقمه، ففي تلك الحالات يحق لأي من الزوجين الانفصال عن الآخر دون تعرضه لأي جزاء.

النوع الرابع: الطلاق باتفاق الطرفين: وهو الذي يتضمن اتفاق بين الزوجين على الطلاق، وهذا النوع من الطلاق قد حرمه جستنيان بعد أن كان مباحاً من قبل، ولكن الإمبراطور "جوستنيوس الثاني" الغى هذا التحريم عام 566م وأجاز الطلاق بالاتفاق.

والجدير بالذكر أن العقوبات التي يقررها قانون جستنيان على الزوج الذي يقع عليه الطلاق لسبب شرعي أو على الزوج الذي طلق زوجته بدون سبب شرعي، هي عقوبات مالية وبدنية، فيفقد الزوج في الحالتين حقوقه في الدوطة، وفي الهبات التي تقدم إلى الزوجين بمناسبة الزواج، وقد يحكم على الزوج بغرامة قد تصل إلى ربع أمواله.

كما كان من الممكن توقيع عقوبة بدنية تختلف باختلاف الأحوال، وأهمها عقوبة الزانية وهي السجن المؤبد في أحد الأديرة.

الفصل الرابع

نظام الملكية في القانون الروماني

لتوضيح نظام الملكية في القانون الروماني نقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث على النحو التالي :

المبحث الأول: تعريف الملكية وبيان عناصرها وخصائصها في القانون الروماني .

المبحث الثاني: محل الملكية في القانون الروماني .

المبحث الثالث: أنواع الملكية في القانون الروماني .

المبحث الرابع : القيود الواردة على الملكية في القانون الروماني .



المبحث الأول

تعريف الملكية وبيان عناصرها وخصائصها في القانون الروماني

= = =

المطلب الأول

تعريف الملكية

كان حق الملكية أول الحقوق العينية التي عرفت الشرائع القديمة بصفة عامة والقانون الروماني بصفة خاصة، فلم تعرف تلك الشرائع حقوقاً على الأشياء سوى حق الملكية؛ حيث كانت نظرتهم إلى الملكية نظرة مادية صرفة، فنظروا إليها باعتبارها السيطرة المادية على الشيء أكثر من كونها حقاً، مما أدى إلى اختلاط وضع اليد أو الحيازة بالملكية.

وقد استقر فقهاء القانون الروماني على أن حق الملكية يخول مالكة سلطات ثلاث هي الاستعمال والاستغلال والتصرف .

لذا يمكن تعريف الملكية في القانون الروماني بأنها حق عيني مطلق يخول لصاحبه الحق في استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه على وجه دائم

المطلب الثاني

عناصر الملكية

يذكر فقهاء القانون الروماني المحدثين ثلاثة عناصر للملكية ويعبرون عنها بالعبارات الآتية:

الأول : ius utendi أي حق الاستعمال .

الثاني : ius fruendi أي حق الاستغلال .

الثالث : ius abutendi أي حق التصرف .

أولاً : حق الاستعمال :

يقصد به الحق في استخدام الشيء في جميع وجوه الاستعمال التي أعد لها. أي التي تتفق مع طبيعته، فيكون استعمال المنزل بسكناه، والأرض بزراعتها أو البناء عليها، والحيوانات بركوبها، والثياب بارتدائها، والرقيق بالانتفاع بخدماته سواء في داخل المنزل أو خارجه، إلى غير ذلك من وجوه الاستعمال.

وبعبارة أخرى يمكن القول بأن الاستعمال هو الإفادة المباشرة من الميزة أو المنفعة التي يمكن أن يعطيها الشيء غير المنتج أو غير المستغل، وهذه الإفادة تتحقق للمالك شخصياً أو لأفراد أسرته.

والأصل أن للمالك حرية اختيار الطريقة التي يستعمل بها الشيء، وله أن يستعمله حتى في الأوجه التي لم يألف الناس استعماله فيها، ولو أدى ذلك إلى هلاكه، وفي هذا تختلف الملكية عن حق الانتفاع في القانون الروماني، فمن تقرر له حق انتفاع على ملك الغير يلتزم باستعمال الشيء في الأوجه التي أعدت له، كما يلتزم بالمحافظة عليه ورده سليماً للمالك.

وهذا يستفاد من تعريف حق الانتفاع في القانون الروماني حيث عرفت المادة (2 - 4 - فاتحة) من مدونة جوستينيان حق الانتفاع بأنه "حق استعمال ملك الغير واستغلاله بشرط المحافظة على عينه .

وإذا كان للمالك سلطة استعمال ملكه على النحو المتقدم، فالأصل كذلك أنه لا يجبر على ممارسة هذه السلطة، فالمالك حر في استعمال ملكه، فإذا كان له منزل فإن له ألا يسكنه، وأن يتركه خالياً، وإذا كان له أرض فإن له ألا يزرعها، وألا يسلمها لغيره لزراعتها.

والواقع أن حرية المالك في استعمال وعدم استعمال ملكه على النحو المتقدم لم تكن مطلقة، بل إنه في كثير من الأحيان كان المشرع الروماني يتدخل لتقييد حرية

المالك في هذا الصدد، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى حد حرمانه من ملكه في حالة عدم استعماله، فقد تقرر في عصر الإمبراطورية السفلى حرمان صاحب الأرض من ملكه لعدم استعماله لها وأهملها بدون زراعة، بحيث تصبح ملكاً لمن يستولى عليها ويزرعها مع إعفائه من الضريبة عشر سنوات.

ثانياً : حق الاستغلال :

والعنصر الثاني من عناصر الملكية هو الاستغلال، وهو الحق في الحصول على ثمار الشيء وحاصلاته التي يكون قابلاً لإنتاجها.

والثمار: هي ما يغله الشيء بصفة دورية دون المساس بجوهره كالمحصولات الزراعية ونتاج المواشى .

وتنقسم الثمار إلى :

أ - ثمار طبيعية: وهي التي يغلها الشيء طبيعياً دون تدخل من جانب الإنسان، وذلك مثل كلاً المراعي الطبيعية، ونتاج الحيوان، وصوف الأغنام.

ب - ثمار صناعية: وهي التي تنتج بتدخل من عمل الإنسان مثل ذلك محاصيل الحقول، وكلاً المراعي الصناعية والحدائق والكروم .

ج - الثمار المدنية: وهي الدخل الدوري الذى يقوم الغير بالوفاء به نظير انتفاعه بالشيء، كالأجرة وفوائد رؤوس الأموال.

أما الحاصلات : فهي ما يغله الشيء دون أن يكون هذا بصفة دورية مع استهلاك مادته كالأشجار الكبيرة التي لا تقطع بانتظام

والاستغلال قد يكون مباشراً عندما يحصل المالك على ثمار الشيء مباشرة عن طريق استعمال الشيء بنفسه كأن يزرع الأرض مالکها ويجنى ثمارها بنفسه، وقد يكون غير مباشر، وذلك عندما يسمح المالك للغير باستعمال ملكه نظير أجر كما لو

أجر منزله للسكنى، أو أرضه لزراعتها في مقابل الأجرة، فهذه الأجرة هي من قبيل الثمار الناتجة عن استغلال الشيء بطريق غير مباشر.

وبهذا يتضح الفارق بين حق الاستعمال والاستغلال. إذ أن مالك الشيء لا يجني ثماره عند استعماله، بينما يحصل عليها في حالة استغلاله، ومع ذلك قد يصعب الفصل بينهما في بعض الأحيان، فزراعة الأرض مثلاً تشكل استعمالاً لها، وهو ما يتضمن حتماً استغلالها بالحصول على ما تولده من ثمار.

ثالثاً: حق التصرف :

يخول حق الملكية حق التصرف في الشيء، وحق التصرف يراد به أمران الأول هو التصرف في الشيء مادياً، والثاني هو التصرف القانوني .

والتصرف المادي يعنى قيام المالك بكل الأعمال القانونية التي تتضمن إجراء تغيير مادي في الشيء محل الملكية، سواء أكان نافعاً له كالبناء على الأرض أو تسويرها، أم كان ضاراً كأن يكون بناء فيهدمه، كما يستطيع التصرف في الشيء باستهلاكه أو القضاء على مادته، كأن يكون طعاماً فيأكله أو حيواناً فيقتله.

أما التصرف القانوني يعنى قيام المالك بالتنازل عن الشيء محل الملكية، كلياً أو جزئياً، ببيعه كله أو بعضه أو هبته أو تحميله حقوقاً عينية كحق ارتفاق أو رهن.

ويبدو الاختلاف بين التصرف المادي والتصرف القانوني ، في أن الأول يرد على ذات الشيء وعينه، في حين يرد الثاني على حق المالك، وأن كان ينعكس على ذات الشيء في النهاية، إذ أن حق المالك لا يتصور وجوده إلا بوجود شيء مملوك، والشيء المملوك لا تثبت له صفته بكونه مملوكاً إلا بوجود مالك له.

وتجدر الإشارة إلى أن التصرف في الشيء قد يختلط باستعماله، فاستعمال الشيء قد يتضمن استهلاكاً له، أي تصرفاً فيه فأكل الطعام هو تصرف مادي فيه،

فضلاً عن أنه استعمال له، وقد يختلط التصرف بالاستغلال أيضاً، كما في حالة بيع مالك المحجر للأحجار التي يستخرجها منه، حيث يعد ذلك استغلالاً للمحجر وتصرفاً في جزء من حق ملكيته في الوقت ذاته.

وأخيراً يميز حق التصرف بين الملكية وحق الانتفاع في القانون الروماني، فالمالك يستطيع استعمال الشيء محل الملكية واستغلاله والتصرف فيه، بينما المنتفع يقتصر حقه في استعمال الشيء واستغلاله دون التصرف فيه.

المطلب الثالث

خصائص الملكية

أولاً : الملكية حق عيني :

وينبنى على ذلك أن للمالك بمقتضاها حق التتبع وحق التقدم. وهي ليست حقاً عينياً فحسب، بل إنها أهم الحقوق العينية وأوسعها نطاقاً، إذ تخول صاحبها كافة السلطات المتصورة على الشيء من استعمال واستغلال أو تصرف، أما الحقوق العينية الأخرى فهي مجرد تفريعات عن حق الملكية لا توفر للشخص إلا بعض سلطات الملكية.

ويقول الدكتور عمر ممدوح مصطفى " الملكية، وإن كانت تعتبر في القانون الروماني من الأشياء المادية، إلا أنها تعتبر في الواقع حقاً من الحقوق العينية فلو أنني أملك منزلاً فإن ملكيتي لهذا المنزل تخول لي سكنى المنزل أو تأجيره أو بيعه، دون حاجة إلى ترخيص من شخص ما، لأن حقي يقع على الشيء مباشرة ".

ويقول الدكتور محمد كامل أمين ملش : " لذا يقال إن الملكية في القانون الروماني حق عيني بل هي أوسع الحقوق العينية جميعاً لأنها تعطى لصاحبها السلطان الكامل على الشيء فهو يستعمله ويستغله ويتصرف فيه

ثانياً – الملكية حق مطلق :

الأصل في الملكية أنها حق مطلق فللمالك الحق أن يتصرف في ملكه
كيفما شاء، فله الحق في :

(أ) أن يستعمله الاستعمال الذي يريده، حتى ولو أدى إلى إهلاكه أو تلفه، وحتى لو
كان الشيء لم يعد لمثل ذلك الاستعمال .

(ب) أن يغير شكله وتخصيصه وطريقة استعماله بالكيفية التي يراها هو مناسبة له.

(ج) أن ينشئ فيه مبانى أو يغرس فيه أشجار ... الخ.

(د) أن يبيعه كله أو بعضه أو يهبه، أو يقرر عليه حقوقاً عينية لغيره كحق ارتفاق، أو رهن.

(هـ) أن يتركه من غير أن ينقل ملكيته لأحد بأي طريقة من طرق نقل الملكية .

(و) أن يهدمه أو يتلفه أو يحرقه ... الخ .

وهذا هو المراد من القول بأن الملكية حق مطلق .

ولكن على الرغم من وصف حق الملكية في القانون الروماني بأنها حق
مطلق، إلا أنه كان يخضع منذ قانون الألواح الأثني عشر لقيود شتى أدت إلى تقييده،
وهذه القيود كان بعضها مقررًا لمصلحة الجار، وبعضها تقرر للمصلحة العامة.

وسوف نتناول هذه القيود في المبحث الثالث من دراستنا إن شاء الله .

ثالثاً : الملكية حق جامع :

الملكية حق جامع؛ لأنها تخول صاحبها الحق في الحصول على جميع
المزايا والمنافع التي يستطيع الحصول عليها من الشيء.

ولما كانت سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف هي جملة ما يمكن أن
يمارسه الشخص على الشيء من سلطات، لذا يقال دائماً إن الملكية حق جامع، لأنها
تجمع بين يدى المالك كافة السلطات المتصورة أو الممكنة على الشيء .

والنظر إلى الملكية باعتبارها حق جامع هو ما يميزها عن سائر الحقوق الأخرى كحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى لأن هذه الحقوق لا تخول صاحبها إلا بعضاً فقط من سلطات الملكية دون البعض الآخر.

فحق الانتفاع مثلاً يخول المنتفع سلطة استعمال الشيء واستغلاله دون التصرف فيه، وحق الاستعمال يخول صاحبه استعمال الشيء فقط بالقدر اللازم له ولأسرته دون أن يكون له حق استغلاله أو التصرف فيه

بينما حق السكنى في القانون الروماني يغير حق الاستعمال وحق الانتفاع، لأنه حق من طبيعة خاصة، إذ لا يجيز لصاحبه السكنى فقط بل له أيضاً الحق في أن يستغله وذلك بتأجيله إلى الغير .

وعلى الرغم من اتساع نطاقه في القانون الروماني ، إلا أنه أضيق نطاقاً من حق الملكية؛ لأنه يقتصر على حق استعمال الشيء بسكانه فقط واستغلاله بتأجيله دون التصرف فيه.

رابعاً : الملكية حق مانع :

تتميز الملكية أيضاً بأنها حق مانع، فللمالك وحده الحق في استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه، ويمتنع على الغير أن يشاركه في شيء من ذلك .

وللمالك أيضاً أن يمنع الغير من استعمال ملكه، فإذا أراد أحد الانتفاع بالمال الذي يملكه، فله أن يرفع الدعوى عليه ويمنعه من التعدي على حقه.

خامساً : الملكية حق دائم :

الملكية بطبيعتها حق دائم يبقى ما بقى الشيء المقرر عليه، فهي حق قابل للانتقال من شخص لآخر، ولكنه لا يزول إلا بفناء موضوعه بخلاف الحقوق الشخصية فإنها تنقضي دائماً بالوفاء ولا تنتقل بالتحويل كقاعدة عامة، وفناء الشيء موضوع الملكية قد يكون مادياً، بهلاك الشيء، مثل موت الحيوان، واحتراق المنزل، أو

قانونياً بخروجه عن دائرة التعامل مثل تحرير العبد، الذي يصبح إنساناً حراً خارج دائرة التملك، ومثل تحويل الشيء موضوع الملكية إلى شيء ديني كتحويل قطعة أرض إلى مقبرة.

ويعد حق الملكية من الحقوق القابلة للانتقال من شخص إلى آخر، ولا يتناقض هذا مع صفة الدوام اللصيقة بحق الملكية، لأن نقل الملكية من شخص إلى آخر يؤدي فقط إلى زوال حق المالك الأول على الشيء، أما حق الملكية؛ ذاته فإنه يظل على الشيء محل الملكية بعد انتقاله إلى شخص آخر، فيحافظ على صفة الديمومة بالرغم من انتقاله إلى المالك الجديد.

ومفاد ما تقدم أن دوام حق الملكية لا يعنى ثبوت هذا الحق لشخص المالك على الدوام، إذ من المستحيل أن تدوم الملكية للمالك نفسه، فالدوام يكون لحق الملكية ذاته وإن تغير شخص صاحبه بحيث لا يزول إلا بفناء موضوعه.

وقد رتب الرومان على كون حق الملكية حقاً دائماً نتيجتين هما :

1 - أنه لا يجوز تعليق نقل الملكية على شرط فاسخ، أو تقييده بأجل مسقط، بحيث تعود الملكية إلى المالك الأصلي عند تحقق الشرط أو حلول الأجل؛ إذ أن الملكية لا يمكن نقلها لأجل محدود.

وقد ظل الأمر كذلك حتى عهد جستينان حيث أباح فسخ نقل الملكية في حالتين :

الحالة الأولى : في الهبة المقيدة بشرط *donatio sub modo*

الحالة الثانية : في الهبة بسبب الوفاة *donatio à cause de mort*

2 - أما النتيجة الثانية فهي تتمثل في عدم سقوط حق الملكية بمضي المدة، فإذا لم يستعمل المالك ملكه، فإنه لا يفقد ملكية ماله إلا إذا وضع آخر يده على هذا المال وتملكه بالتقادم المكسب، وفي هذه الحالة لا تكون الملكية قد سقطت

بعدم الاستعمال، ولكنها تكون قد انتقلت لآخر بسبب من الأسباب الناقلة للملكية وهو التقادم بمضي المدة .

هذا مع ملاحظة ما ذكرناه سابقاً بأنه تقرر في عهد الإمبراطورية حرمان المالك من أرضه إذا أهملها دون زراعة، بحيث تصبح ملكاً لمن يستولى عليها ويزرعها مع إعفائه من الضريبة عشر سنين، وذلك لتشجيع استغلال الأراضي البور، لكن الملكية هنا أيضاً تنتقل بسبب من الأسباب الناقلة للملكية وهو نص القانون.

المبحث الثاني

محل الملكية في القانون الروماني

الكلام عن محل الملكية في القانون الروماني سيدور حول بيان تعريف المال وأنواعه في القانون الروماني باعتباره محل الملكية وأساسها، ثم بيان الأشياء التي يجوز تملكها والتي لا يجوز تملكها .

المطلب الأول : تعريف المال وبيان أنواعه .

المطلب الثاني : الأشياء الداخلة في دائرة التعامل والأشياء الخارجة عن دائرة التعامل.

المطلب الأول

تعريف المال وبيان أنواعه

نظراً لأهمية المال باعتباره الشيء الذي ترد عليه الملكية، فإنه ينبغي علينا أن نتحدث عنه ببيان تعريفه والتفرقة بينه وبين الشيء ثم بيان أنواعه على النحو التالي:

الفرع الأول

تعريف المال

المال (bien) ويطلق عليه أيضاً في القانون الروماني لفظ res وهو كل

شيء نافع للإنسان يصح أن يملكه شخص ويستأثر به دون غيره.

أما الشيء (chose, res) هو كل ما يوجد في الكون سواء كان من الأشياء الجامدة أم الأشياء الحية ما عدا الإنسان الحر ولا يهتم القانون بالأشياء في ذاتها وإنما لا اعتبارها محلاً للحقوق، كما إنه لا يهتم بالأشخاص إلا من حيث كونهم أصحاب الحقوق والمكلفين بالواجبات ومن هنا اعتبرت الأشياء في نظر القانون أموالاً .. كما كانت محلاً لحق من الحقوق كحق الملكية الذي يخول لصاحبه حقاً مطلقاً على شيء معين ويبيح له أن يفعل به ما يشاء.

لذلك يجب عدم الخلط بين المال والشيء فليس كل شيء مالاً ، ولكن كل مال شيء، فالشيء جنس والمال نوع منه فكل ما هو كائن في الوجود شيء مثل الشمس والقمر والهواء والأنهار والنباتات والحيوانات والجمادات .. وكلها نافعة للإنسان إذا أن المرء لا يستأثر إلا بالقليل منها وهذا هو ما سمي بالمال، ويشترط بالنسبة إلى المال أن يكون له جسم معين، وأن يكون قابلاً للتملك، فلا تعتبر النجوم والهواء مالاً... الخ، إلا إذا توصل الإنسان إلى تملك كمية منها.

الفرع الثاني

أنواع المال

قسم الرومان المال تقسيمات عدة، مازال لبعضها قيمة كبيرة في الشرائع الحديثة، وفيما يلي أهم هذه التقسيمات:

أولاً : الأموال النفيسة والأموال غير النفيسة:

تقسيم الأموال إلى أموال نفيسة وأموال غير نفيسة هو تقسيم روماني محض بحيث لا نجد له نظيراً لدى الشعوب الأخرى.

والأموال النفيسة (res Mancipi) هي الأموال التي تنتقل الملكية فيها بالإشهاد، وهي تشمل على سبيل الحصر: العقارات الإيطالية من أرض ومبان،

وحقوق الارتفاق الزراعية وأرقاء، ودواب الحمل والجر كالأغنام والماعز ما عدا الإبل والفيلة؛ لأنها كانت مجهولة في العهد القديم من الرومان.

أما الأموال غير النفيسة (res nec mancipi) فهي الأموال التي لم يكن الإشهاد لازماً لإمكان نقل ملكيتها، وهذه الأموال تشمل ما عدا الأموال النفيسة لذلك فهي لا تقع على سبيل الحصر وتشمل على سبيل المثال: الأراضي الإقليمية الواقعة خارج إيطاليا، وحقوق الارتفاق المقررة عليها، وتشمل أيضاً المنقولات بوجه عام كالغلال، والنقود، وأثاث المنازل، والحيوانات الأخرى غير حيوانات الحمل والجر كالأغنام والماعز.

وترجع الحكمة في هذه التفرقة إلى أن روما كانت بلداً زراعياً في عهدها الأول وأن الأموال النفيسة كانت العناصر الضرورية لزراعة الأراضي واستغلالها، ولذلك كانت هي الجديرة وحدها بالاقتناء وباتخاذ الاحتياط عند نقل ملكيتها للغير بأن يتم النقل بطريقة من الطرق الرسمية وهي الإشهاد *mancipatio* والدعوى الصورية *in jure cessio*.

• أهمية التقسيم :

تظهر أهمية هذا التقسيم من ناحيتين :

الأولى : أن ملكية الأموال النفيسة لا تنتقل إلى الغير إلا بإحدى طريقتين رسميتين : الإشهاد، والدعوى الصورية، أما ملكية الأموال غير النفيسة فيكفي لانقالها بالاتفاق على نقل الملكية مضافاً إليه عمل غير رسمي هو التسليم.

الثانية : عدم قدرة المرأة البالغة على التصرف في أموالها النفيسة إلا بعد حصولها على موافقة وليها، بينما لا تلزم هذه الموافقة عند تصرفها في أموالها غير النفيسة .

وقد بقى هذا التقسيم حتى عهد جوستينيان، إلا أنه فقد كثيراً من أهميته تدريجياً كنتيجة لامتداد فتوح روما واتساع تجارتها مع ولاياتها المختلفة مما أدى إلى

ظهور صور جديدة للثروة تتجه نحو القيم المنقولة، فلم تعد الأموال النفيسة وحدها الأموال الضرورية للمجتمع الروماني، الأمر الذي حمل ذلك الإمبراطور على إلغاء هذه التفرقة بين الأموال النفيسة وغير النفيسة.

ثانياً : الأموال المنقولة والأموال العقارية:

الأموال العقارية *res soli, res immobiles* : هي الأموال الثابتة التي لا يمكن نقلها من مكان إلى مكان كالأرض والمنازل أما الأموال المنقولة ، *res mobiles, res moventes* هي الأموال التي يمكن نقلها من مكان إلى مكان بدون تلف كالسفينة والأثاث أو الذي ينتقل من تلقاء نفسه كالعبد والحيوان .

وتقسيم الأموال إلى عقارات ومنقولات لم تكن له لدى الرومان الأهمية نفسها التي له في القانون الفرنسي والقانون المصري الحاليين، فلم يتوسع القانون الروماني في التمييز بين العقار والمنقولات، فلم يعتبروا عقاراً بالتخصيص *immeubles par destination* المنقولات المخصصة لخدمة العقار واستغلاله كالمواشى والآلات الزراعية.

• أهمية التقسيم :

تظهر أهمية هذا التقسيم في القانون الروماني فيما يأتي :

1 - بالنسبة لاكتساب الملكية بالتقادم، كانت المدة القانونية المقررة في قانون الألواح الأثني عشر لاكتساب الملكية بالتقادم سنة واحدة في المنقول وستين في العقار ثم عدل جستنيان هذه المدة فجعلها ثلاث سنوات في المنقول، وعشر سنين أو عشرين سنة في العقار بحسب الأحوال .

2 - فيما يتعلق بطرق حماية وضع اليد: فقد كان البريتور يحمي الحياة عن طريق أوامر يصدرها وكانت هذه الأوامر تختلف من حيث شروطها وإجراءاتها باختلاف ما إذا كان المال عقاراً أم منقولاً.

3 - فيما يتعلق بحقوق الارتفاق: فحقوق الارتفاق العينية مقررة لمصلحة عقار على عقار، أما حقوق الارتفاق الشخصية فهي مقررة لمصلحة شخص على عقار أو منقول.

4 - إن جريمة السرقة لا تقع إلا على المنقول.

5 - في الإشهاد : يجب وجود المال المنقول في مجلس العقد دون العقار.

6 - بالنسبة لسلطة الوصى : لا يجوز للوصى كقاعدة عامة أن يتصرف في العقار.

ثالثاً : الأموال المثلية، والأموال القيمية :

الأموال المثلية choses de genre, genera هي الأموال التي يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء لوجود ما يماثلها في الأسواق، كالمواد الغذائية والرقيق الذي يباشر حرفة دون كفاءة خاصة أو مائة أراب من القمح المصري وهكذا، أما الأموال القيمية Choses d' espèce, species وهي الأموال التي تعرف بذاتها وبصفتها الخاصة، واتجهت إرادة المتعاقدان إليها بعينها بحيث لا يمكن أن يقع الوفاء إلا بتقديمها بالذات كعبد معين أو فرس معين.

وتظهر أهمية هذا التقسيم فيما يتعلق بالمسؤولية عن هلاك الشيء بقوة القاهرة قبل تسليمه، فإذا كان المدين ملزماً بتسليم مال قيمى ثم هلك الشيء قبل تسليمه انقضى التزامه، أما إذا كان ملزماً بتسليم مال مثلي ثم هلك لم ينقضي التزامه بل التزم بتقديم مثله؛ وذلك لأن المثليات لا تهلك أي يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء.

رابعاً : الأموال المادية والأموال المعنوية :

الأموال المادية res corporales هي الأموال التي تدرك بالحواس ولها وجود مجسم كالأرض والرقيق.

أما الأموال المعنوية res incorporales ، هي التي لا تدرك بالحواس وإنما

تدرك بالذهن أو الفكر، وهي تشمل الحقوق كحق الانتفاع وحق الارتفاق والحقوق الشخصية والالتزامات.

وهذا التقسيم لم يكن معروفاً في قانون الألواح الاثني عشر الذى لم يكن يعرف سوى الأشياء المادية، ولكنه ظهر في العصر العلمي تحت تأثير مبادئ الفلسفة اليونانية التي كانت تطبق قواعد الماديات على المعنويات فأوجدت فكرة الشخص المعنوي بجانب الشخص الطبيعي والأشياء المعنوية بجانب الأشياء المادية.

ويبدو أن فقهاء الرومان أرادوا بهذا التقسيم، التمييز بين الحقوق ومحالها أي الأشياء التي تقع عليها، فوضعوا الحقوق في جانب باعتبارها أشياء معنوية، والأشياء المجسمة محل هذه الحقوق في جانب آخر باعتبارها أشياء مادية.

ولكن لم يتبع الرومان هذا المعيار على إطلاقه، فاستثنوا حقاً عينياً هو أهم الحقوق العينية جميعاً، وهو حق الملكية، واعتبروه من الأشياء المادية لا المعنوية، فكأنهم بالنسبة لهذا الحق خلطوا بين الحق في ذاته وبين محله أي الشيء الذى يقع عليه، ويبرروا ذلك بأن الملكية سلطة مطلقة تتناول الشيء من جميع نواحيه، والحق قد لا يتناول الشيء إلا من ناحية واحدة، فضلاً عن أن المالك يختص بالشيء دون سواه ولا يتصور لديهم أن يكون له حق على ماله الخاص، وإنما يكون له حق على مال الغير كحق الارتفاق مثلاً.

• أهمية هذا التقسيم :

تظهر أهمية هذا التقسيم فيما يتعلق بالحياة وطرق اكتساب الملكية المبنية على الحياة كالتقادم والتسليم، فالأشياء المادية وحدها - خاصة حق الملكية - هي التي يمكن وضع اليد عليها، وبالتالي اكتساب ملكيتها بمضى المدة أو التسليم دون الحقوق الأخرى. إلا أن فقهاء الرومان في العصر العلمي بدأوا يطبقون نظرية وضع اليد على حق الارتفاق أسوة بحق الملكية وأجازوا بذلك اكتساب حقوق الارتفاق بوضع

اليَد والتسليم، ويقال لوضع اليَد في هذه الحالة شبه وضع اليَد تمييزاً له عن وضع اليَد بالمعنى الصحيح وهو وضع اليَد على الملكية، ويقال للتسليم شبه التسليم تمييزاً عن التسليم الناقل للملكية.

خامساً : الأموال التي تقدر بالعدد أو الوزن أو المقاس ، والأموال المعنية بالذات :

الأموال التي تقدر بالوزن أو العدد أو المقاس هي الأموال التي لم تجر العادة في التجارة على النظر إليها باعتبارها أشياء تتمتع بذاتية خاصة، وإنما باعتبارها أشياء يحل بعضها محل بعض في الأسواق مثل النقود والغلل والأقمشة .

أما الأموال المعنية بالذات هي الأموال التي لها ذاتية خاصة مثل المنزل والصورة.

وتظهر أهمية هذه التفرقة فيما يتعلق بعارية الاستهلاك، فعارية الاستهلاك ليست ممكنة إلا بالنسبة للنوع الأول حيث يجب رد المثل في النوع والمقدار أما الأموال المعنية بالذات ترد عليها عارية الاستعمال حيث يجب رد المال بعينه.

سادساً : تنقسم الأموال التي أموال تستهلك بمجرد الاستعمال كالمأكولات والمشروبات وهي في الغالب أشياء مثلية، وإلى أموال قابلة للاستعمال المتكرر كالملابس والأرض والرقيق وهي في الغالب من القيميات، وتظهر أهمية هذه التفرقة فيما يتعلق بحق الانتفاع بالأشياء التي تستهلك بمجرد الاستعمال لا يمكن أن تكون محلاً لحق الانتفاع؛ لأن المنتفع ملزم برد الشيء الذي تقرر عليه حق الانتفاع عند انتهاء حقه وهو أمر لا يتسر إذا كان الشيء يهلك بمجرد الاستعمال.

سابعاً : الأشياء البسيطة والأشياء المركبة:

أساس هذا التقسيم هو إمكان تكوين شيء واحد من عدة أشياء، أو إيجاد أشياء مختلفة من شيء واحد، وقد ميز فقهاء القانون الروماني من حيث تكوين الأشياء بين ثلاثة أنواع هي:

1 - الأشياء البسيطة : يعتبر الشيء بسيطاً إذ تكون من مادة واحدة متجانسة مثل العبد أو الحجر أو قطعة من الخشب.

2 - الأشياء المركبة : يعد الشيء مركباً إذ تكون من أشياء غير متجانسة ومتصلة اتصالاً مادياً ببعضها كالمنزل والسفينة والدولاب .

3 - الأشياء المجمعة : وهي الأشياء المكونة من عدة أشياء متميزة وغير متصلة يطلق عليها اسم واحد وتجمعها مجموعة واحدة، كقطيع من الأغنام مثلاً.

وقد ظهرت أهمية هذا التقسيم في القانون الروماني في مسألة وضع اليد، فإذا كان الشيء مجمعاً كقطيع الأغنام مثلاً، فلا يمكن وضع اليد عليه أو تملكه بالتقادم إلا بوضع اليد على كل دابة منه على حدة واكتساب ملكيتها بالتقادم، على أن مالك المجموع إذا فقد حيازته يستطيع أن يطالب باسترداد قطيعه كله دون أن يكون مضطراً لاسترداد كل دابة على حدة، لوجود صلة مشتركة تجمع هذه الدواب بعضها ببعض، كما أن لمالك دابة من الدواب أن يستردها بذاتها إذا اختلطت بقطيع من الدواب، وذلك بخلاف ما إذا دخل الشيء في مال مركب، فمالك الشيء الذي يدخل في مركب لا يستطيع أن يسترده إلا إذا انفصل عن الشيء المركب، إذ أن الشيء البسيط يفقد ذاتيته في الشيء المركب

المطلب الثاني

الأشياء الداخلة في دائرة التعامل والأشياء الخارجة عن دائرة التعامل

قسم الفقهاء الرومان الأشياء إلى أشياء خارجه عن دائرة التعامل re extra commercium وهي الأشياء التي لا يمكن أن تكون بحكم طبيعتها أو بحكم تخصيصها محلاً للتصرفات القانونية أو موضوعاً للملكية الفردية، أي لا تصح أن تكون ملكاً لأحد من الأفراد، وإلى أشياء داخلة في دائرة التعامل res in commercio وهي الأشياء التي يمكن أن تكن محلاً للملكية الفردية، والتي يمكن أن

ترد عليها التصرفات القانونية المختلفة، وهذه الأشياء وحدها التي تعتبر أموالاً بالمعنى الصحيح، وتصلح أن تكون ملكاً لأحد من الأفراد.

الفرع الأول

الأشياء الخارجة عن دائرة التعامل

تشمل الأشياء الخارجة عن دائرة التعامل الأشياء التي ترد عليها حقوق الآلهة، والأشياء التي ترد عليها حقوق العباد، وذلك إما لأنها مخصصة لاستعمال الكافة، أو لأنها مملوكة لجماعة من الجماعات .

الفصل الأول

الأشياء الخارجة عن دائرة التعامل لاعتبارات دينية

الأشياء الخارجة عن دائرة التعامل لاعتبارات دينية تسمى الأشياء الخاصة بحقوق الآلهة *res divini juris* وهي تشمل ثلاثة أنواع: الأشياء المقدسة، والأشياء الدينية والأشياء المحمية.

(1) الأشياء المقدسة : (*res sacrae*)

هي الأشياء المخصصة لعبادة الآلهة العليا، كالمعابد والأرض المقامة عليها وما يوجد بالمعابد مما يخصص للعبادة، وتكتسب هذه الأشياء الصفة المقدسة بإجراءات دينية معينة تتم بمعرفة الأحرار وبموافقة الشعب الروماني أي بعد صدور قرار تشريعي يقرر تخصيص المال للعبادة. إذن فلا تكفي إرادة الفرد فقط لإلحاق هذه الصفة بالمال.

وكذلك تنتهي الصفة المقدسة للمال بإجراءات عكسية مماثلة للإجراءات السابقة، وبذلك يعود إلى دائرة التعامل، وفي عهد الإمبراطورية السفلى كانت الكنائس المسيحية كذلك من الأشياء المقدسة، ولها الطابع القانوني نفسه، فكانت تعتبر مملوكة

للكنيسة باعتبارها شخصاً معنوياً.

(2) الأشياء الدينية : (res religiosae)

وهي الأشياء المخصصة لعبادة الآلهة الدنيا وهم آلهة المنزل من أرواح الأجداد والأسلاف، وقد ورد النص على هذا النوع في كتاب النظم لجايوس، إذ نص على ما يلي : "أما الأشياء الدينية فهي التي توقف على الآلهة في الأرض.

وتدخل ضمن الأشياء الدينية المقابر والتي كانت تكتسب الصفة الدينية بمجرد وضع بقايا الميت بها، والصفة الدينية هذه لا تكن تقتصر على المكان الذي وضعت به هذه البقايا، وإنما كانت تمتد إلى البناء بأكمله.

وقد ظلت القبور من الأشياء الدينية في القانون الروماني ، ولها حرمة خاصة وتتمتع بحماية خاصة حتى بعد اختفاء العبادات الخاصة والمتمثلة في عبادة أرواح الأسلاف والأجداد، وحتى بعد انتشار المسيحية في ظل الإمبراطورية السفلى ظلت للمقابر الحرمة نفسها ، وكان الاعتداء على القبور تحميه دعوى جنائية تسمى دعوى حرمة القبور *action sepulcri violata* وهي من دعاوى الحسبة يجوز لأي فرد رفعها في حالة انتهاك حرمة قبر من القبور ما لم يرفعها أحد أفراد الأسرة أو الورثة.

هذا ويلاحظ أن مجرد تخصيص المال لغرض دفن الميت يكفي لإضفاء الصفة الدينية على المال دون حاجة إلى تلك الإجراءات الرسمية التي كانت تشترط لكسب الصفة المقدسة .

(3) الأشياء المحمية : res sanctae

وهي الأشياء التي وضعت في حمي الآلهة في حفل ديني وهي تشمل أبواب المدن وأسوارها. والحدود الفاصلة بين الأراضي الزراعية وهذه الأشياء وأن لم تكن مخصصة للآلهة، إلا إنها كانت تأخذ الصفة الدينية متى أخرجت من الملكية الخاصة في حفل ديني.

ويعاقب بالإعدام كل من ينتهك حرمتها ويعتدى عليها.

الفصل الثاني

الأشياء الخارجة عن دائرة التعامل لتعلق حقوق البشر بها

Res nullius humani juris

هي تلك الأشياء التي أخرجت عن دائرة التعامل إما بسبب طبيعتها أو بسبب تخصيصها للمنفعة العامة، وتشمل ثلاثة أنواع هي الأشياء الشائعة، والأشياء العامة، والأشياء المملوكة للجماعات العامة.

أولاً : الأشياء الشائعة: res communes

وهي تلك الأشياء التي يشترك أفراد النوع الإنساني في الانتفاع بها انتفاعاً مطلقاً والتي يستحيل على أي فرد بسبب طبيعتها أن يختص بها لنفسه، كالهواء والماء والنور ومياه البحار، وإذا منع شخص ما غيره من الاستفادة منها، كان هذا الاعتداء تحميه دعوى الاعتداء *actio injuriaum* وهي نفس الدعوى التي تحميه من الاعتداء على شخصه.

ثانياً : الأشياء العامة : res publicae

هي الأشياء المملوكة للشعب الروماني الذي تمثله الدولة، والتي تترك الدولة عادة لأفراد الشعب الروماني حق الانتفاع بها كالأنهار العامة دائمة الجريان. والطرق العامة والساحات العامة والموانئ.

وقد خرجت هذه الأشياء عن دائرة التعامل لأنها خصصت للمنفعة العامة وبالتالي يحرم على الأفراد امتلاكها، ولما كان للأفراد جميعاً حق الانتفاع بهذه الأشياء، فإن من يمنع أي شخص من الاستفادة من تلك الأموال كان يتعرض لجزاء عن طريق دعوى اعتداء يرفعها المعتدى عليه وهي الدعوى نفسها التي تحمى حقهم في الحالة السابقة .

ثالثاً : الأشياء المملوكة للجماعات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة :

Res universitatis

هي الأموال المملوكة للمدن باعتبارها أشخاصاً معنوية عامة، وتخصص لمنفعة السكان جميعاً دون أن يملكها فرد معين كالمسارح والملاعب والحمامات البلدية وغير ذلك من المباني العامة في مدينة من المدن.

وهذا المعنى تؤكد مدونة جوستينيان فقد جاء فيها ما يلي " يعتبر ملكاً لجهة لا لأفراد ما تنشئه المدن من العمارات كالتياترات والملاعب وما شابه ذلك، فإن الانتفاع بها حق مشترك بين أهل المدينة.

ويلاحظ أن حق الفرد في الانتفاع بالأشياء المملوكة للجماعات العامة هو حق لصيق بشخصه، فإذا منع مثلاً من دخول المسرح اعتبر ذلك اعتداء موجهاً إلى شخصه تحميه دعوى الاعتداء *actio in iuriam* وهي الدعوى نفسها التي تحمي حقهم في الحاليتين السابقتين.

الفرع الثاني

الأشياء الداخلة في دائرة التعامل

هي الأشياء التي يمكن أن تكون محلاً للملكية الفردية والتي يمكن أن ترد عليها التصرفات القانونية المختلفة، وهذه الأشياء وحدها هي التي تدخل في الذمة المالية وهي وحدها التي تعتبر أموالاً بالمعنى الصحيح.

وقد قسم الرومان هذه الأشياء إلى عدة تقسيمات قد ذكرناها في السابق

- - -

المبحث الثالث

أنواع الملكية في القانون الروماني

تعد الملكية الفردية الخالصة هي الصورة العادية للملكية في القانون الروماني ، وهي الصورة التي تبدو فيها الملكية بجميع عناصرها وخصائصها سالفة الذكر .

إلا أن الملكية في روما لم تنشأ منذ العصور الأولى على نظام واحد وهو نظام الملكية الفردية، وإنما اتخذت . كما اتخذت عند الشعوب الأولى . صوراً أخرى قبل ظهورها في صورة الملكية الفردية، فقد بدأت بنظام الملكية الجماعية *propriété collective* ثم تدرجت إلى نظام الملكية الأسرية *propriété familiale* ثم وصلت إلى نظام الملكية الفردية.

وسوف نستعرض هذه الأنواع المختلفة للملكية في القانون الروماني على النحو التالي:

المطلب الأول

الملكية الجماعية

يذهب الرأي الراجح بين شراح القانون الروماني إلى أن الصورة الأصلية للملكية التي عرفها المجتمع الروماني في عهد القوة كانت الملكية الجماعية الشائعة بين أفراد الجماعة لأموال الإنتاج وخاصة الأرض وهي تلك الملكية الجماعية المسماة *la gens* .

وقد اتفق هذا النوع من الملكية مع الحالة الأولى التي كانت عليها مدينة روما عند تأسيسها، حيث كانت موارد الحياة وسبل العيش قاصرة على الرعي والزراعة، وكان الشعب الروماني يتكون من عدة عشائر أو قبائل، تنقسم كل منها إلى عدة أسر، وكانت أراضي الزرع والمرعى ملكاً مشاعاً لأفراد القبيلة أو العشيرة، التي تسكنها وتستعملها لمصلحة أفرادها .

ولكن في مرحلة تالية تطور نظام الملكية حيث بدأت هذه القبائل أو

العشائر تخصص لكل أسرة تنتمي إليها جزءاً من هذه الأراضي والمراعي المشاعة للانتفاع بها لمدة مؤقتة على أن تبقى الملكية لمجموع العشيرة أو القبيلة، بحيث لا يمكن لأسرة أن تتنازل عن نصيبها للغير أو أن تتوارثه بين أعضائها، أو أن تتصرف فيه بأي وجه من الوجوه سواء بالبيع أو الهبة ... إلخ، حيث كانت تلتزم برده إلى القبيلة أو العشيرة عند انتهاء مدة الانتفاع المقررة لها، وهذه الأراضي المشاعة كانت تستغل بمعرفة رب الأسرة وبمعاونة أولاده وعملائه وعبيده، وبعد وفاته كانت تؤول إدارة هذه الأموال إلى أعضاء الأسرة من الأعصاب.

المطلب الثاني

الملكية الأسرية

جاء نظام الملكية الأسرية عقب نظام الملكية الجماعية، وبمقتضى هذا النوع من الملكية أصبح رئيس كل أسرة محتفظاً بقطعة من الأرض المشاعة على وجه الدوام والاستمرار فهو يضع يده عليها مدة حياته ثم تنقل بعد وفاته لأولاده .

وينبغي على ذلك أن الأرض تبقى تحت يد الأسرة وتنقل إلى ذريتها جيلاً بعد جيل ولا تؤول إلى القبيلة أو العشيرة إلا في حالة واحدة وهي إذا توفي رب الأسرة ولم يكن له ورثة من الذكور .

ولم تكن ملكية رب الأسرة هذه تقتصر على العقارات بل كانت تمتد أيضاً إلى المنقولات، حيث كان يعتبر مالكا لها أياً كان مصدرها، وكانت ملكية الأسرة تشمل إلى جانب ذلك بعض الأموال العائلية أو ما يسمى بتراث الأسرة heredium وقدرها ما يعادل فدان تقريباً.

وهذا النوع من الملكية خضع لقيود خاصة حيث كان لرب الأسرة (pater familias) وحده باعتباره ممثلاً للأسرة حق إدارة هذه الأموال والأشراف عليها، وبعد وفاته تنتقل هذه الأموال إلى جميع الأسرة من الأعصاب، وهم الذين يطلقون عليهم

ورثة أنفسهم (heredessuis)، لأنهم لا يكتسبون ملكية أموال الأسرة عن طريق الإرث بل باعتبارهم شركاء لرب الأسرة في ملكيتها حال حياته، وامتداداً لشخصيته بعد وفاته.

ومن ناحية أخرى كان لا يجوز لرب الأسرة أن يتصرف في هذه الأموال للغير أثناء حياته أو أن يوصى بها لغير أبنائها بعد وفاته.

ويترتب على ذلك أن الملكية الأسرية لا يجوز التنازل عنها، ومثلها في ذلك مثل الملكية الجماعية وإن كانت تتميز عنها بأنها تنتقل بالإرث إلى الأبناء الذكور فقط، لأن النساء لم يكن أهلاً للإرث وذلك رغبة منهم في احتفاظ الأسرة بملكية الأرض حيث كانوا يعتقدون بأن المرأة بزواجها تنقل ملكية أموالها إلى أسرة زوجها على حساب أسرتها الأصلية.

المطلب الثالث

الملكية الفردية

ظهرت الملكية الفردية في القانون الروماني على إثر اتساع سلطة رب الأسرة على أموالها فصار له حق التصرف فيها حال حياته بالبيع وبعد وفاته بالوصية، فقد زالت تدريجياً فكرة تمثيل رب الأسرة لأعضائها، وأصبح المالك الوحيد لأموالها ولم يبق لأعضاء الأسرة سوى حق الميراث فيما يتركه رب الأسرة عند وفاته، وبذلك ظهر نظام الملكية الفردية في شخص رب الأسرة في صورة مطلقة، وساعد على ذلك منح الدولة لأرباب الأسر كثيراً من الأراضي التي كانت تكتسبها عن طريق الفتوحات الحربية، بالإضافة إلى اكتساب رب الأسرة لملكية كثير من الأراضي المملوكة للعشائر بوضع اليد عليها واكتسابها بالتقادم بمضي المدة طبقاً لقانون الألواح الاثنتي عشر.

ورغم ظهور الملكية الفردية في القانون الروماني على النحو السابق إلا أنها

لم تكن جائزة لكل شخص ولا شاملة لكل شيء، فلقد كانت وشأنها في ذلك شأن جميع النظم الرومانية امتيازاً لا ينعم به إلا فريق خاص من الرومان ولا ينصب إلا على نوع معين ومحدد من الأموال ومن هنا تعددت صور الملكية خاصة في العصر العلمي إلى أربع صور كان أخطرها وأهمها الملكية الرومانية، والتي تأتي بعدها في مرحلة أدنى صور أخرى للملكية هي الملكية البريتورية ثم الملكية الإقليمية وأخيراً الملكية الأجنبية.

لكن لم تبق هذه الصورة على حالها طيلة العهد الروماني بل زالت منذ عهد جستنيان التفرقة بين الصور السابقة للملكية الفردية وتوحدت في نظام كامل موحد هو الملكية الفردية أو المدنية، حيث زالت الملكية البريتورية بعد اندماج القانون البريتوري في القانون المدني، وزالت الملكية الأجنبية بمنح الجنسية الرومانية للأجانب في عهد جستنيان، وأخيراً زالت الملكية الإقليمية بتسوية العقارات الإقليمية بالعقارات الإيطالية وخضوعها للضريبة المفروضة عليها.

وفيما يلي سنتكلم عن صور الملكية الفردية في القانون الروماني في العصر العلمي وتوحيدها في عهد جستنيان على النحو التالي :

الفرع الأول

صور الملكية الفردية في العصر العلمي

الغصن الأول

الملكية الرومانية أو المدنية

Dominium ex jure quiritium

كانت الملكية الرومانية هي الملكية الوحيدة التي تستحق أن يطلق عليها لفظ الملكية، لأنها كانت تتضمن السيطرة الكاملة على الشيء موضوعها *plens in re* potestas فتخول صاحبها الحق في استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه.

وهذه الملكية نظمها القانون المدني وقد اشترط لاكتسابها ضرورة توافر ثلاثة شروط

هي:

الشرط الأول : أن يكون المالك رومانياً يتمتع بالجنسية الرومانية:

فقديماً لم يكن لأحد حق التمتع بالملكية الرومانية سوى المواطنون الرومانيون لأنهم وحدهم الذين ينطبق عليهم القانون المدني.

وقد بقيت هذه الملكية مقصورة على الرومان وحدهم في العصر العلمي، ثم أصبح للاتينى المستعمرات واللاتينيين الجونيين وبعض الأجانب الذين منحهم السلطات الرومانية حق التعامل Jus commercium ، الحق في اكتساب الملكية الرومانية، ولم يبق محروماً من هذا الحق سوى الأجانب الذى لم يمنحوا حق التعامل، والذين بدأ عددهم يتناقص مع الزمن بتزايد الحالات التي كان يمنح فيها الأباطرة الجنسية الرومانية لسكان الإمبراطورية الجدد.

وقد زال هذا الشرط بصدور دستور كراكلا الذى منح الجنسية الرومانية لسكان الإمبراطورية الرومانية.

الشرط الثاني : أن يكون المال محل الملكية رومانيا :

ولا تظهر أهمية هذا الشرط إذا كان المال منقولاً؛ لأن المنقول يكتسب الصفة الرومانية بمجرد وجوده بين أيدي المواطنين الرومان، ولكن أهمية هذا الشرط تبرز بالنسبة للعقارات حيث تتحد صفتها طبقاً لمركزها الجغرافي، فحتى يمكن أن تكيف هذه الأراضي لصلاحيتها للخضوع لأحكام الملكية الرومانية لابد أن تكون موجودة في روما أو بإيطاليا فقديماً كانت الصفة الرومانية مقصورة على الأراضي الموجودة بمدينة روما وتلك المحيطة بها، ولكن وفي أواخر عصر الجمهورية شبهت الأراضي الرومانية جميع الأراضي الواقعة في إيطاليا ثم شبهت بالأراضي الإيطالية الأراضي الواقعة خارج إيطاليا والتي تمنح امتياز الأراضي الإيطالية، فالمدينة أو الإقليم الذى

كان يمنح هذا الامتياز كانت أرضية تشبه بالأراضي الإيطالية من حيث جواز أن تكون موضوعاً للملكية المدنية ومن حيث أعضائها من ضريبة الخراج التي كانت تخضع لها الأراضي الواقعة خارج إيطاليا.

الشرط الثالث : خاص بطريقة اكتساب الملكية إذ يجب أن تكون الملكية قد اكتسبت بإحدى الطرق المقررة في القانون المدني كالأشهاد والدعوى الصورية، والتقدم المدني، وحكم القاضي...، فإذا استخدمت طريقة أخرى لنقل ملكية الأموال الرومانية فإن الملكية لا تنتقل في هذه الحالة طبقاً للقانون الروماني إذ يبق حق الملكية لصاحبها الأصلي، وإذا اكتفي المتعاقدان مثلاً بتسليم البائع الشيء المبيع للمشتري فإن ملكية هذا المال لا تنتقل إلى المشتري طبقاً للقانون المدني، بل تظل لصاحبها الأصلي وهو البائع.

الفصل الثاني

الملكية البريتورية

La propriété prétorienne

الملكية البروتيرية هي الملكية التي لا يعترف بها القانون المدني الروماني ، وإنما يحميها البريتور بدعوى ودفع استمدها من سلطته القضائية استناداً إلى مبادئ العدالة وقانون الشعوب.

وقد ظهرت هذه الصورة من الملكية في نهاية العصر الجمهوري وخلال العصر العلمي كرد فعل ضد الإجراءات الشكلية المعقدة للقانون المدني وأوضاعه التي كانت تعرقل نقل الملكية.

وأول الحالات التي نشأت فيها الملكية البريتورية حالة عدم انتقال الملكية الرومانية لعيب شكلي وهي حالة التصرف في مال نفيس بطريق التسليم. كما إذا بيع عقار إيطالي أو رقيق ولم يقم الطرفان بنقل الملكية بطريقة من طرق القانون المدني

وهي الإشهار أو الدعوى الصورية بل اكتفيا بالتسليم، فالمشتري في هذه الحالة كما ذكرنا لا يكتسب ملكية المبيع طبقاً لأحكام القانون المدني وإنما يصبح فقط واضع يد، أي في حالة تمكنه من اكتساب الملكية بالتقادم بمضي سنة أو سنتين بحسب ما إذا كان المبيع منقولاً أو عقاراً، ولما كانت هذه النتيجة تتنافي ومبادئ العدالة، فقد تدخل البريتور للتخفيف من شدة هذه القيود الشكلية، فقرر أن البائع وإن بقي مالكاً طبقاً للقانون المدني، إلا أن المشتري يعتبر في الواقع المالك الحقيقي؛ ذلك أنه حمى وضع يده بوسائل تضمن له الاحتفاظ بالمبيع تحت يده حتى تتم مدة التقادم، ويصبح مالكاً طبقاً للقانون المدني، وقد ترتب على ذلك أن صار من الجائز وجود حقين لشخصين مختلفين على شيء واحد، لأحدهما حق صوري لا فائدة من وجوده وهو الملكية الرومانية، وللآخر حق فعلى هو الملكية البريتورية، يجعله مالكاً للشيء في نظر البريتور، كما لو كان هذا الشيء قد دخل حقيقة ضمن أمواله.

ولقد جاءت النصوص تباعاً لتوسع من دائرة هذه الملكية البريتورية مع الزمن، بالنسبة لعدد من الأشخاص تملكوا بصفة منتظمة شيئاً من الأشياء أو ذمة مالية كاملة بناء على قرار من البريتور الذى لا يمنح لصاحب هذا الشيء ملكية الرومانية أو بناء على وصاية من مجلس الشيوخ أو بواسطة المراسيم الإمبراطورية، ومن هنا يصبح الشيء الذى يدخل ضمن أموال الشخص محمياً تماماً وبصفة فعالة، وحمل بالتالي صفة الملكية البريتورية.

ونذكر من هذه الحالات ما يلى:

(1) حالة الوارث البريتورى : والغرض من هذه الحالة أن الشخص ليس وارثاً شرعياً وإنما هو أحد الأشخاص الذين كان يمنحهم البريتور حق طلب حياة أموال التركة.

(2) حالة الشخص الذى يشتري جميع أموال المدين المعسرة ففي حالة إعسار المدين كانت تباع جملة إلى الشخص الذى يبدى استعداده لدفع أكبر نسبة من

ديون الدائنين ولم يكن يشتري أموال المدين هذا يكتسب عليها الملكية الرومانية وإنما كان يصبح مالكاً بريطوريا يكتسب الملكية الرومانية عندما تتحول بالتقادم إلى ملكية رومانية.

(3) حالة المنزل الآيل للسقوط : فإذا رفض صاحب المنزل الآيل للسقوط التعهد لجاره بتعويض الضرر الذي قد يصيبه من جراء سقوط منزله، فللبريتور تمكين الجار من حيازة المنزل الآيل للسقوط فيصبح مالكاً بريطورياً له.

(4) حالة الضرر الناشئ بفعل العبد أو الحيوان عند تهرب المالك من دعوى التخلي.

(5) وأضاف البعض إلى هذه الحالات : حالة الحائز حسن النية الذي تملك شيئاً من غير مالك، سواء كان موضوعه مالاً نفيساً أو غير نفيس معتقداً بحسن نية أنه تلقاه من مالكة، وبمضي مدة التقادم يصبح مالكاً رومانياً، وهنا يتدخل البريتور لحماية حيازته، وأن اشترط بعض الفقهاء أن يكون الشيء قد دخل ضمن أموال الحائز حتى يتمتع بصفة المالك البريتوري.

يتضح لنا مما سبق، أن صورة الملكية البريتورية قد ظهرت للتخلص من الشكليات التي فرضها القانون المدني لانتقال الملكية وذلك من أجل تحقيق العدالة والتوفيق بين القانون والواقع الاجتماعي.

الفصل الثالث

الملكية الإقليمية

La propriété provinciale

كان المبدأ السائد في روما أن ممتلكات الشعوب المهزومة تكون ملكاً للدولة الرومانية بمنقضى حق النصر، وبالتالي لم يكن من حق الأفراد ألا تملك العقارات الرومانية أو الإيطالية وذلك بعد إلحاقها بالعقارات الرومانية، أما العقارات التي تقع خارج إيطاليا وغيرها فلم يكن باستطاعة الأفراد تملكها؛ وذلك لأنها ملكاً للدولة ager

.publicus

وقد ظلت هذه الأراضي حتى نهاية العصر العلمي مملوكة للدولة، غير أنه كان للأفراد في الواقع حيازتها والانتفاع بها والتصرف فيها، فنشأ لهم بذلك حق مساوٍ لحق الملكية وهو ما يسميه شراح القانون الروماني في العصر الحديث بالملكية الإقليمية، رغباً عن أن هذا الاصطلاح لم يكن معروفاً لدى فقهاء الرومان في العصر العلمي.

إذ يقول الفقيه جايوس " إن الأفراد لم يكن لهم على هذه الأراضي سوء حق الانتفاع أو وضع اليد *Posseccio vel ususfructus, la possession ou l'usufruit*

وتختلف الأراضي الإقليمية عن الأراضي الإيطالية أو الرومانية من عدة نواح منها:

- (1) تختلف الأراضي الإقليمية عن الأراضي الإيطالية من حيث إنها كانت خاضعة للضريبة العقارية أو الخراج، والأساس الذي يبرر فرض الضريبة عليها وحدها هو فكرة امتلاك الدولة لها.
 - (2) تختلف الأراضي الإقليمية أيضاً عن الأراضي الإيطالية من حيث أن ملكيتها لا تنتقل بمقتضى طرق نقل الملكية المقررة في القانون المدني ، وإنما كانت تنتقل بطريق نقل الملكية المقررة في قانون الشعوب وهو التسليم.
 - (3) إن ملكية الدولة للأراضي الإقليمية كان من شأنها أن تجعل فكرة نزع الملكية للمنفعة العامة أسهل قبولاً منها بالنسبة للأراضي الإيطالية.
 - (4) ملكية الأراضي الإقليمية لم تكن تحميها دعوى الاسترداد المدنية التي أنشئت لحماية الملكية الرومانية وإنما كانت تحميها دعوى خاصة.
- ونشير إلى أن نطاق الأراضي الإقليمية قد ضاق كثيراً عندما منحت بعض

المدن والمستعمرات خارج إيطاليا امتيازاً (Jus italicum) والذي بمقتضاه ألحقت أراضيها بالأراضي الإيطالية وصارت قابلة لأن تكون محلاً للملكية الرومانية.

وفي القرن الثالث من الميلاد فرض الإمبراطور مكسيميان الضريبة العقارية على العقارات الإيطالية، وذلك بسبب ازدياد تكاليف الدولة الرومانية لاتساع أرجاء الإمبراطورية الرومانية، فسوى بذلك بين الأراضي الإيطالية والأراضي الإقليمية من الناحية المالية وبذلك زالت كل تفرقة مالية بين الأراضي الإيطالية والأراضي الإقليمية. وبهذا ظهرت الفكرة الحديثة في فرض الضريبة العقارية فبعد أن كانت الضريبة العقارية قائمة على فكرة امتلاك الدولة للأراضي المقررة عليها الضريبة، أصبحت الضريبة قائمة على فكرة واجب كل فرد في تحمل نصيبه من أعباء التكاليف العامة.

الفصل الثاني

الملكية الأجنبية

La propriété pérégrine

يقصد بالملكية الأجنبية في القانون الروماني ملكية الأجانب في روما، ففي بداية الأمر لم يكن للأجانب الذين لم يمنحوا حق التعامل وهم الخاضعون لسلطات الدولة الرومانية حق التملك وفقاً للقانون المدني، الذي كان يشترط في الملكية الرومانية أن يكون المالك رومانياً أو من الأجانب الذين منحوا حق التعامل، فإذا حاز الأجنبي مالاً فإنه لا يعد مالكاً ملكية رومانية ولا يتمتع بالحماية التي كان يمنحها القانون المدني للمالك الروماني. ولكن تحت تأثير الفتوحات الرومانية ومن ثم زيادة عدد الأجانب، أصبحت الحاجة ملحة لحماية ممتلكات هؤلاء الأجانب فظهرت صورة جديدة للملكية خاصة بالأجانب أطلق عليها شراح القانون الروماني "الملكية الأجنبية". وكانت هذه الملكية لا تخضع لأحكام القانون الروماني، إنما تخضع لأحكام

قانون المدينة التي ينتمى إليها الأجنبي في الحدود التي اعترفت فيها روما بهذا القانون، أما في غير هذه المدينة فكانت الملكية الأجنبية تخضع لقواعد قانون الشعوب الذي كان يطبقه الحاكم القضائي للأجانب في روما. فكثيراً ما كان يتدخل البريتور لحماية هذه الملكية بدعاوى وضعت على غرار الدعاوى التي كانت تحمي الملكية الرومانية، وكان يؤسس تلك الدعاوى على افتراض أن المالك الأجنبي روماني. ولكن قد يثور التساؤل هنا حول ما إذا كان من حق الأجانب التملك بصورة مغلقة أو كان ذلك مقتصرًا على أموال معينة.

للإجابة عن هذا التساؤل ينبغي علينا أن نفرق بين العقارات والمنقولات.

أ - مدى تمتع الأجانب بالحق في تملك العقارات.

يذهب الرأي الراجح في القانون الروماني إلى عدم جواز تملك الأجانب العقارات على أساس أنها تعد من الأشياء النفيسة التي يتطلب لنقل ملكيتها طرقاً حددها القانون المدني الروماني وهي طرق مقتصرة على المواطنين الرومان فقط، أو الأجانب الذين منحوا حق التعامل، كما أن طرق نقل الملكية في قانون الشعوب لم تكن في البداية تعطى للأجانب الحق في نقل ملكية العقارات.

ب - مدى تمتع الأجانب بالحق في تملك المنقولات.

فَرَّقَ شراح القانون الروماني في هذه الحالة بين ما إذا كان المنقول نفيساً أو غير نفيس، فإذا كان المنقول غير نفيس فلا خلاف بينهم في إمكانية تملك الأجنبي له وفقاً لطريقة التسليم المعروفة وفقاً لقانون الشعوب، وأما إذا كان المنقول نفيساً فقد اختلف شراح القانون الروماني حول مدى إمكانية تمتع الأجنبي بالحق في تملك المنقول في هذه الحالة، والرأي الأرجح هو تمتع الأجنبي بالحق في تملك الأموال النفيسة.

وقد اختفت هذه الصورة من الملكية تقريباً عقب صدور دستور الإمبراطور كراكلا (Caracalla) عام 212م الذى منح الجنسية الرومانية لجميع سكان الإمبراطورية الرومانية وأصبح للأجنبي بناء على هذا القانون الحق في التملك طبقاً للقانون المدني.

الفرع الثاني

توحيد صور الملكية في عهد جوستينيان

توحدت صور الملكية في عهد جوستينيان بالنسبة لجميع الأموال وفي جميع أنحاء الإمبراطورية وبالنسبة لجميع الرعية بسبب زوال الأسباب التي أدت في البداية إلى خلقها وتعددتها، فقد زالت الملكية الإقليمية والملكية البريتورية والملكية الأجنبية. وبقيت الملكية الرومانية.

(1) زوال الملكية الإقليمية :

ترتب على مساواة الأراضي الإيطالية بالأراضي الإقليمية من حيث الخضوع للضريبة العقارية أن فقدت الملكية الرومانية أهم ميزة لها على الملكية الإقليمية مما أدى إلى زوال الملكية الإقليمية.

(2) زوال الملكية البريتورية :

ترتب على اختفاء البريتور كحاكم قضائي واندماج القانون البريتوري في القانون المدني واختفاء الملكية البريتورية ففي كل الحالات التي كان الشخص فيها يعتبر مالكاً بريتورياً أصبح يعتبر مالكاً طبقاً للقانون المدني، وذلك بعد أن ألغى الإمبراطور جوستينيان التفرقة القديمة بين الأموال النفيسة والأموال غير النفيسة.

(3) زوال الملكية الأجنبية :

ترتب على التوسع في منح الجنسية الرومانية للأجانب في الإمبراطورية

الرومانية اختفاء الملكية الأجنبية بصورة تدريجية.

فقد ذكرنا فيما سبق أن الإمبراطور كراكلا أصدر مرسوماً بمقتضاه منح الجنسية الرومانية لكل سكان الإمبراطورية باستثناء الأجانب المستعمرين، وفي عهد جوستينيان كانت طبقة الأجانب المستعمرين قد اختفت وأصبح المبدأ المقرر هو أن كل سكان الإمبراطورية الرومانية يتمتعون بالجنسية الرومانية ومن ثم لهم الحق في اكتساب الملكية الرومانية وبذلك زالت صورة الملكية الأجنبية في عهد جوستينيان بسبب اختفاء سبب وجودها .

وهكذا توحدت الملكية في عهد جوستينيان بالنسبة لجميع الأموال والأشخاص وفي جميع أنحاء الإمبراطورية.

المبحث الرابع

القيود الواردة على الملكية

نظر القانون الروماني إلى الملكية بوصفها حقاً مطلقاً يخول لصاحبه الحق في استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه بطريقة مطلقة بحيث يتميز حق الملكية في هذا القانون بكونه حقاً مطلقاً ودائماً وقاصراً على صاحبه أيّاً كان محل هذا الحق.

وعلى الرغم من ذلك نجد شراح القانون الروماني يجمعون على أن القانون الروماني وخاصة منذ صدور قانون الألواح الاثني عشر - قد أحاط حق الملكية بمجموعة من القيود والالتزامات الملقاة على عاتق المالك سواء بالنسبة للمنقول أو للعقار، وسواء كانت القيود مقررة للمصلحة العامة أو مراعاة للمصلحة الخاصة.

ويمكن حصر هذه القيود في نوعين :

النوع الأول : خاص بمحل الملكية نفسه . وينصب هذا النوع على تقييد حق الملكية من حيث محله وذلك باستبعاد بعض الأشياء من دائرة التعامل بحيث لا تصلح أن تكون

محلاً للملكية.

النوع الثاني : خاص بسلطات المالك على ملكه، وينصب هذا النوع على تقييد حق الملكية بالنسبة للسلطات التي يملكها المالك كطريقة استعماله وأوجه الانتفاع به، وذلك للحد من إطلاق حق الملكية الفردية.

وقد أوضحنا في السابق النوع الأول من هذه القيود، لذا سوف اقتصر دراستي في هذا المبحث على النوع الثاني من هذه القيود، وهي القيود الخاصة بسلطات المالك على ملكه. فقد ذهب شراح الفقه الروماني إلى أن القيود التي ترد على سلطات المالك تتمثل في نوعين:

قيود مادية أو طبيعية، وهي قيود تعرضها الطاقة البشرية ذاتها التي لا تستطيع استعمال أشياء معينة إلا في حدود معينة .

وقيود قانونية : وهي قيود منصوص عليها في القانون، وهذه القيود القانونية هي إما قيود مقررّة للمصلحة العامة أو قيود مقررّة للمصلحة الخاصة والمتمثلة في القيود التي تنقرر لمصلحة الجار .

المطلب الأول

القيود المادية أو الطبيعية

القيود المادية أو الطبيعية هي عبارة عن القيود التي بمقتضاها لا تتجاوز سلطات المالك لقطعة أرض أو بناء النطاق الذي يفيد من الفضاء الجوي الذي يعلوها والطبقات التي تحتها، فلقد كانت هناك نظرية قديمة تتأدى بأن ملكية العلو والعمق ليست لها حدود مادية فسلطات مالك الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى ما لا نهاية *Usque ad sidera usque ad inferos* ولكن انتقد الدكتور عبد المجيد الحفناوي هذه النظرية على أساس أنها تتطوي على مبالغة غير مستساغة وذهب إلى القول بأن نطاق حق الملكية يقتصر على ما يعود بالفائدة على المالك فله الانتفاع بالعلو والعمق في النطاق الذي يستطيع أن يفيد من مزايا الملكية على النحو المعتاد،

أما ما جاوز حدود هذا النطاق فلا يشملته حق ملكيته ولا يجوز له أن يمنع الغير من استخدامه.

ولعل هذا الرأي يتفق مع القوانين الحديثة ومنها القانون المصري إذ تنص المادة 803 من القانون المدني المصري في فقرتها الثانية على ما يأتي " وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع علواً أو عمقاً ".

وبناء على ذلك يمكن القول بأن هذا الرأي قد قيد الملكية في علوها وعمقها بقيد عام هو الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً، فليس للمالك أن يعارض فيما يقام من عمل على مسافة من العلو أو العمق بحيث لا تكون له أية مصلحة في منعه وإلا كان المنع منه تعسفاً. إذ يقتصر نطاق ملكيته فقط على ما يعود على ملكه بالفائدة. أما ما جاوز حدود هذا النطاق فلا يشملته حق ملكيته ومن ثم لا يجوز له أن يمنع الغير من الانتفاع به.

المطلب الثاني

القيود القانونية

الفرع الأول

القيود القانونية المقررة للمصلحة العامة

لقد أورد شراح القانون الروماني عدداً من القيود الواردة على الملكية مراعاة للمصلحة العامة ومن بين هذه القيود ما يلي :-

- (1) يلتزم ملاك الأراضي الذين تقع أملاكهم على الطريق العام أو الشوارع بالمحافظة عليها وصيانتها والعناية بها.
- (2) لا يجوز للمالك هدم مبناه لبيع أنقاضه، أو بيعه لتحقيق هذا الغرض، أو نزع مواد الزينة للتصرف سواء كان التصرف فيها بين الأحياء أو مضافاً إلى ما بعد

الموت. وقد تقرر هذا القيد بمقتضى قرارات صدرت من مجلس الشيوخ فقد صدرت عدة توصيات من مجالس الشيوخ في عصر الإمبراطورية تحرم على ملاك المباني هدمها للاستفادة من ثمن أنقاضها إلا بتصريح من الإدارة.

(3) يذهب شراح القانون الروماني إلى أنه رغم أن القانون الروماني لم يعترف بمبدأ جواز نزع الملكية للمنفعة العامة كمبدأ عام، إلا إنه يمكن القول إن بعض توصيات مجلس الشيوخ والفتاوى والمراسيم قد تضمنت حالات خاصة لنزع الملكية الفردية لتحقيق مصلحة عامة كإنشاء طريق عام أو قناطر للمياه وذلك في مقابل تعويض يدفع للمالك، أو بدون تعويض ما في بعض الأحوال.

(4) لقد تقرر عدة قيود على عاتق ملاك المباني للمحافظة على رونق المدن وزينتها، ومن أمثلة ذلك ترك مسافة اثني عشر قدماً بين المبنى الجديد الذي يجب تشييده والمبنى الموجود من قبل، ويزداد مقدار هذه المسافة إلى خمسة عشر قدماً إذا كان المبنى القديم من المباني العامة، وكذلك يلتزم مالك المنزل ببنائه على ارتفاع معين على وجه التحديد وقد حدد هذا الارتفاع بمقدار مائة قدم. وأخيراً يلتزم مالك المبنى بالعناية به وصيانته حتى لا يتهدم بل ويلتزم بإعادة بنائه مرة أخرى إذا تهدم. وهذه القيود بلا شك تظهر بشكل واضح وجود عدة لوائح خاصة بتنظيم البناء في المدن على شكل وطرز مخصوص.

(5) كذلك تقرر عدة قيود على عاتق مالك الأرض الزراعية في سبيل حسن الاستغلال الزراعي والارتفاع بإنتاجيته حيث كان يجوز أن يعهد إلى مالك الأرض الزراعية بقطعة الأرض المهجورة أو البور الملاصقة لأرضه، على أن يلتزم بدفع ضريبة عنها ويسمى هذا النظام *epibolé* أو *adiectio* وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة، وكذلك تقرر حرمان مالك الأرض من ملكيته إذا أهملها دون زراعة، حيث اعترف - في بادئ الأمر - لمن يستصلح الأرض ويزرعها بالحيازة الفعلية "*usus proprius*" ولكن في عهد *pertinax*

- أصبحت الأرض ملكاً لمن يستولي عليها ويزرعها مع إعفائه من الضريبة لمدة عشر سنوات، وذلك لتشجيع استغلال الأراضي البور.
- (6) ألزم القانون ملاك الأراضي المجاورة للطرق العامة بالسماح للمارة بالمرور فوق أراضيهم في حالة عدم صلاحية الطرق للمرور وذلك حتى يتم إصلاحها.
- (7) ألزم القانون ملاك الأراضي المجاورة للأنهار العامة بالسماح لربابنه السفن باستخدام الشواطئ لأغراض الملاحة على الأخص لربط السفن بالأشجار.
- (8) يجب على مالك أي مجرى أو مسقاه للمياه أن يسمح بالاستعمال العام للغير *usus publicus* لملكيته أيّاً كانت طريقة هذا الاستعمال أو الغرض منه.
- (9) ألزم القانون المالك السماح للغير بعمل حفريات في أرضه بقصد التنقيب عن المناجم واستغلالها ويؤول لمالك الأرض عشر ما يستخرج من المناجم وللدولة الحق كذلك في عشر مواد المناجم.

الفرع الثاني

القيود القانونية المقررة للمصلحة الخاصة

- اهتم القانون الروماني منذ صدور قانون الألواح الاثني عشر بتنظيم الجوار، وذلك بفرض عدة قيود والتزامات على عاتق المالك من أجل تحقيق المصلحة الخاصة للجار أو غيره، ومن أهم هذه القيود التي أوردها شراح القانون الروماني ما يلي:
- (1) يجب على مالك الأرض عند البناء عليها أن يترك حول منزله مسافة قدمين ونصف بلا بناء، حتى يتكون مع ما يتركه الجار من ملكه أيضاً فضاء *ambitus* عرضه خمسة أقدام، وينطبق الحكم نفسه على الأراضي الزراعية، فيجب ترك مسافة خمسة أقدام بلا زراعة بين المالكيتين، وكان الغرض من ذلك تمكين الناس من المرور خلال المزارع والمنازل، وكذلك تصريف مياه الأمطار التي تسقط على أسطح المنازل، وهذا القيد قد أدخله قانون الألواح الاثني عشر،

- وكان يطلق عليه الشراح *Ambitus finis*. وقد زال هذا القيد بالنسبة للمباني .
- (2) ويجب على المالك أن يحتمل امتداد شجرة جاره فوق أرضه بشرط أن يكون هذا الامتداد على ارتفاع خمسة عشر قدماً على الأقل، فإذا قل الارتفاع عن ذلك، ولم يقم الجار بقطع الفروع فلمالك الأرض أن يقوم بذلك ويحتفظ بالخشب.
- (3) أوجب القانون على المالك أن يسمح لجاره بدخول ملكيته مرة كل يومين لجني الثمار الناتجة من الملكية المجاورة أي التي تسقط من أشجاره في أرض المالك.
- (4) يلتزم المالك بعدم إدخال تعديلات أو تغييرات على شكل بنائه القديم أو حالته يكون من شأنها الإضرار بجاره أو التأثير في استعمال ملكيته.
- (5) ألزم القانون المالك بعدم البناء على أرضه بطريقة تؤدي إلى حجب الريح عن الجار.
- (6) قرر فقهاء العصر العلمي عدم جواز استعمال المالك لحقه استعمالاً ضاراً استناداً إلى مبدأ عام يقرر المغالاة في الحق منتهى الظلم *summum ius summa injuria* وهذا المبدأ هو أساس نظرية التعسف في استعمال الحق *abus des droits* المقررة في بعض القوانين الحديثة.
- (7) ويذهب شراح القانون الروماني أيضاً إلى أن القانون الروماني قد عرف ذلك الذي يحرم على المالك استعمال ملكيته بطريقة تصيب الجار بمضار غير مألوف لحق الجوار مثل فتح مصنع تتبعث منه روائح أو سوائل أو دخان ضار بالجار، الأمر الذي نجد له تطبيقاً في المادة 807 من القانون المدني المصري الحالي والتي تنهي من الغلو في استعمال حق الملكية بطريقة تصيب الجار بمضار غير مألوفه لحق الجوار إذا تنص على ما يلي :

- 1 - على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.
- 2 - وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفه التي لا يمكن



تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، على أن يراعي في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.